



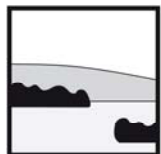
CONCELLO DE VIGO

REVISIÓN DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO



DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

NORMATIVA URBANÍSTICA



OPSA SEPIA PXOM VIGO, UTE
Juan Flórez, 106, 19º A-D
15005 A Coruña (España)

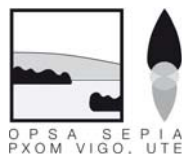
opsa @ odepsa.com
telf (34) 981 272 151
fax (34) 981 145 629

REVISIÓN DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO

NORMATIVA URBANÍSTICA

DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA.

FEBREIRO 2025



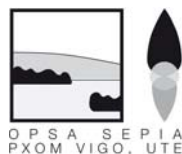
REVISIÓN DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO

NORMATIVA URBANÍSTICA

DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA.

FEBREIRO 2025

ÍNDICE	PÁX.
TÍTULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS.	
CAPÍTULO I. Natureza, ámbito e vixencia.	7
Art. 1. Ámbito.	7
Art. 2. Vixencia.	7
Art. 3. Natureza e obrigatoriedade.	7
Art. 4. Administración actuante.	8
Art. 5. Alcance normativo dos documentos.	8
Art. 6. Modificacións.	9
Art. 7. Revisión.	9
CAPÍTULO II. Desenvolvemento do Plan Xeral.	11
Art. 8. Competencias para a execución.	11
Art. 9. Planeamento subordinado.	11
Art. 10. Desenvolvemento obrigatorio.	12
Art. 11. Adecuación ao Plan Xeral.	13
CAPÍTULO III. Xestión urbanística.	15
Art. 12. Execución do Plan Xeral.	15
Art. 13. Execución do Plan Xeral no solo urbano.	15
Art. 14. Execución do Plan Xeral no solo urbanizable.	17
Art. 15. Sistemas de actuación e expropiación.	17
Art. 16. Parcelacións e segregacións de fincas.	18
Art. 17. Plano Parcelario.	19
Art. 18. Normalización de fincas.	19
Art. 19. Reparcelacións.	20
Art. 20. Obtención dos terreos dotacionais ou dos destinados a viario público.	21
CAPÍTULO IV. Intervención na edificación e no uso do solo.	23
Art. 21. Actos suxeitos a licenza municipal e comunicación previa.	23
Art. 22. Procedemento de outorgamento e réxime xurídico das licenzas e actos de comunicación previa.	24
Art. 23. Requisitos de urbanización.	25
Art. 24. Licenza de edificación en solo urbanizable.	25
Art. 25. Condicións das obras en relación coas vías públicas.	26
Art. 26. Edificios en estado ruinoso.	27
TÍTULO II. NORMAS DE ORDENACIÓN.	
CAPÍTULO I. Clases e réxime urbanístico do solo.	29
Art. 27. Réxime urbanístico do solo.	29
Art. 28. Clasificación do solo segundo o seu réxime.	29
Art. 29. Determinacións xerais para os tipos de solo.	29
Art. 30. Sistemas xerais e estrutura xeral e orgánica do territorio.	31
Art. 31. División do solo en zonas segundo a súa cualificación urbanística.	31
Art. 32. Sistemas locais.	32
Art. 33. Áreas de planeamento incorporado.	32



PÁX.

CAPÍTULO II. Normas urbanísticas para o desenvolvemento do planeamento subordinado.	33
Sección 1ª. Normas Urbanísticas para o desenvolvemento de Plans Parciais.	33
Art. 34. Sectores de solo urbanizable.	33
Art. 35. Determinacións para o desenvolvemento dos Sectores de solo urbanizable.	35
Sección 2ª. Normas urbanísticas para o desenvolvemento de plans especiais.	37
Art. 36. Ámbitos suxeitos ao desenvolvemento de Plans Especiais.	37
Art. 37. Plans Especiais de Protección.	39
Art. 38. Plans Especiais de infraestruturas e dotacións.	76
Art. 39. Plans Especiais de solo de núcleo rural.	91

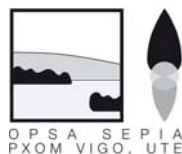
TÍTULO III. NORMAS E ORDENANZAS REGULADORAS.

CAPÍTULO I. Normas Xerais e condicións de uso.	95
Art. 40. Regulación dos usos edificables.	95
Art. 41. Disposicións de aplicación xeral.	95
Art. 42. Tipos de uso.	97
Art. 43. Estrutura Xeral de Usos.	100
Art. 44. Regulación do uso Residencial.	103
Art. 45. Regulación do uso Terciario.	105
Art. 46. Regulación do uso Terciario: Hoteleiro.	108
Art. 47. Regulación do uso Terciario: Comercial.	109
Art. 48. Regulación uso Terciario: Oficinas.	112
Art. 49. Regulación uso Terciario: Recreativo.	113
Art. 50. Regulación do uso Industrial.	114
Art. 51. Ampliación de instalacións existentes.	119
Art. 52. Molestia, nocividade, insalubridade e perigo.	120
Art. 53. Condicións de funcionamento das actividades industriais.	120
Art. 54. Regulación dos Usos dotacionais e de equipamentos.	120
Art. 55. Regulación do uso garaxe-aparcadoiro e servizo do automóbil.	126
Art. 56. Regulación do uso agropecuario.	137
Art. 57. Regulación das actividades extractivas.	139

CAPÍTULO II. Normas xerais de edificación.	143
Art. 58. Definicións.	143
Art. 59. Tipificación das actuacións de edificación.	149
Art. 60. Actuacións de nova edificación.	149
Art. 61. Actuacións nos edificios existentes.	150
Art. 62. Condicións xerais de volume, hixiénicas e ambientais.	152
Art. 63. Condicións xerais de estética e integración ambiental.	163

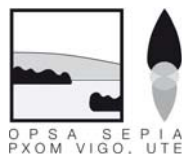
CAPÍTULO III. Ordenación de sistemas.	175
Art. 64. Sistema viario. Definicións.	175
Art. 65. Clasificación das estradas e vías do sistema xeral.	175
Art. 66. Condicións da rede de estradas.	179
Art. 67. Condicións do sistema local viario.	188
Art. 68. Condicións xerais da rede urbana do sistema viario.	189
Art. 69. Sistema portuario.	189
Art. 70. Sistema ferroviario.	190
Art. 71. Sistema Aeroportuario.	193
Art. 72. Sistemas de infraestruturas de servizos técnicos.	196
Art. 73. Sistema de equipamento e dotacións.	197
Art. 74. Sistema de parques, xardíns urbanos, espazos e zonas libres.	198

CAPÍTULO IV. Ordenanzas reguladoras do solo urbano.	201
Art. 75. División do solo urbano en ordenanzas.	201
Art. 76. Ordenanza U1. Mantemento da edificación existente.	201
Art. 77. Ordenanza U2. Cuarteirón Pechado.	204
Art. 78. Ordenanza U3. Edificación lineal densa.	207
Art. 79. Ordenanza U4. Edificación aberta.	211
Art. 80. Ordenanza U5. Edificación mixta.	214
Art. 81. Ordenanza U6. Vivenda unifamiliar.	216
Art. 82. Ordenanza U7. Fincas singulares en solo urbano.	230
Art. 83. Ordenanza U8. Actuacións unitarias consolidadas.	231
Art. 84. Ordenanza U9. Ordenanza de Actividades.	233
Art. 85. Ordenanza U10. Dotacional-Equipamentos.	240
CAPÍTULO V. Normas e ordenanzas reguladoras do solo de núcleos rurais de poboación.	245
Art. 86. Definición.	245
Art. 87. Ordenanza de núcleo rural N1. De núcleo rural tradicional.	245
Art. 88. Ordenanza de núcleo rural N2. De núcleo rural común.	249
CAPÍTULO VI. Normas e ordenanzas reguladoras do solo rústico.	253
Art. 89. Concepto e categorías.	253
Art. 90. Condicións de edificación en solo rústico.	254
Art. 91. Normas reguladoras da parcelación.	254
Art. 92. Normas reguladoras do carácter e condición rural da edificación.	254
Art. 93. Ordenanza SRPO. Do solo rústico de protección ordinaria.	255
Art. 94. Ordenanza SRPA. Solo rústico de especial protección agropecuaria.	256
Art. 95. Ordenanza SRPF. Solo rústico de especial protección forestal.	257
Art. 96. Ordenanza SRPC. Solo rústico de especial protección de costas.	259
Art. 97. Ordenanza SRPIN. Solo rústico de especial protección de infraestruturas.	262
Art. 98. Ordenanza SRPAU. Solo rústico de especial protección das augas.	263
Art. 99. Ordenanza SRPPX. Solo rústico de especial protección de interese paisaxístico.	266
Art. 100. Ordenanza SRPEN. Solo rústico de especial protección de espazos naturais.	267
Art. 101. Ordenanza SRPP. Solo rústico de especial protección patrimonial.	269
CAPÍTULO VII. Normas de Protección de Infraestruturas, Sistemas Naturais e Patrimonio Cultural.	271
Art. 102. Enerxía eléctrica. Servidume.	271
Art. 103. Augas, leitos e ribeiras fluviais.	271
Art. 104. Costas.	273
Art. 105. Ambientación natural e paisaxe.	273
Art. 106. Patrimonio Cultural. Definición e catalogación.	277
Art. 107. Patrimonio Cultural. Regulación Xeral.	278
Art. 108. Os edificios, conxuntos e elementos de interese histórico-artístico, arquitectónico e/ou ambiental, catalogados. Regulación Xeral.	278
Art. 109. Edificios, conxuntos e elementos obxecto de protección integral.	279
Art. 110. Edificios, conxuntos e elementos de protección estrutural ou ambiental.	281
Art. 111. Tipos de obras que afectan ao edificio.	283
Art. 112. Patrimonio Arqueolóxico.	283
Art. 113. Cruceiros, petos de ánimas, hórreos e outros elementos construídos de interese cultural.	290
Art. 114. Coordinación de actuacións.	291
CAPÍTULO VIII. Normas de Urbanización.	293
Sección 1ª. Instrumentos de Execución.	293
Art. 115. Clases de proxectos.	293
Art. 116. Condicións xerais dos proxectos técnicos.	293
Art. 117. Obxecto, alcance e características xerais dos Proxectos de Urbanización.	294



PÁX.

Art. 118.	Contido mínimo dos Proxectos de Urbanización.	295
Art. 119.	Aprobación dos proxectos.	296
Sección 2ª. Condicións da urbanización.		297
A. CONDICIÓNs DA REDE VIARIA.		297
Art. 120.	Rede Viaria Pública.	297
Art. 121.	Determinacións xerais do Viario Público.	297
Art. 122.	Materiais e Tratamentos.	298
Art. 123.	Sendas públicas peonís e carrís bici.	298
Art. 124.	Vías de Tráfico Atenuado.	299
Art. 125.	Rúas con separación de tránsitos.	300
Art. 126.	Vaos permanentes.	302
Art. 127.	Deseño das bandas de aparcadoiros.	302
Art. 128.	Canalizacións de infraestruturas.	302
Art. 129.	Rexistros e controis das infraestruturas.	303
Art. 130.	Plantacións na vía pública.	304
Art. 131.	Mobiliario urbano.	304
B. SISTEMA DE ESPAZOS LIBRES E ZONAS VERDES.		305
Art. 132.	Concepto e aplicación.	305
Art. 133.	Condicións básicas de deseño.	305
Art. 134.	Topografía.	306
Art. 135.	Materiais e texturas.	306
Art. 136.	Dotacións e servizos.	306
Art. 137.	Infraestruturas.	307
Art. 138.	Protección.	307
Art. 139.	Condicións especiais para a implantación de aparcadoiros.	307
Art. 140.	Condicións especiais para a implantación de instalacións de transformación de tensión.	308
C. PARCELAS DE EQUIPAMENTOS		309
Art. 141.	Espazos Libres das Parcelas de Equipamentos.	309
Art. 142.	Aparcadoiros.	309
Art. 143.	Seguridade.	310
Art. 144.	Vexetación.	310
D. CONDICIÓNs XERAIs PARA AS REDES E PAVIMENTACIÓNs.		311
Sección 1ª. Condicións xerais.		311
Art. 145.	Regulación pormenorizada.	311
Art. 146.	Aspectos básicos sobre coordinación na extensión dos servizos urbanos.	311
Art. 147.	Execución.	311
Sección 2ª. Condicións particulares.		312
Subsección 1ª. Iluminación e Semáforos		312
Art. 148.	Iluminación pública.	312
Art. 149.	Semaforización.	313
Subsección 2ª. Redes de telecomunicación e telefonía.		314
Art. 150.	Disposicións xerais.	314
Art. 151.	Redes en novas obras.	314
Art. 152.	Redes en solos consolidados.	314
Art. 153.	Condicións de uso.	315
Art. 154.	Outras disposicións.	315
Art. 155.	Antenas de telecomunicación / radio.	315
Subsección 3ª. Distribución de enerxía.		316
Art. 156.	Redes de distribución. Clasificación.	316
Art. 157.	Cálculo das redes.	317
Art. 158.	Infraestrutura de transporte eléctrico e transformación. Condicionantes.	317
Art. 159.	Sistemas de distribución e transporte preexistentes.	318



PÁX.

Art. 160.	Sistemas de distribución e transporte propostos.	320
Art. 161.	Condições de uso dos sistemas xerais eléctricos.	321
Art. 162.	Outras características xerais.	322
Subsección 4ª. Redes de subministración e distribución de gas.		323
Art. 163.	Tipos de rede.	323
Art. 164.	Dimensionado das redes de distribución.	323
Art. 165.	Criterios básicos de deseño.	324
Subsección 5ª. Abastecemento de auga potable.		325
Art. 166.	Autorizacións.	325
Art. 167.	Dotación.	325
Art. 168.	Captacións e Regulación.	325
Art. 169.	Criterios básicos de deseño.	326
Subsección 6ª. Rede de evacuación e saneamento.		328
Art. 170.	Tipo de rede.	328
Art. 171.	Condições básicas de sostibilidade.	328
Art. 172.	Dotacións. Cálculo.	329
Art. 173.	Criterios de deseño.	329
Art. 174.	Puntos de vertedura.	330
Subsección 7ª. Firmes e pavimentacións.		332
Art. 175.	Dimensionado de firmes.	332
Subsección 8ª. Outras redes.		333
Art. 176.	Outras redes de distribución.	333
Art. 177.	Condições xerais de uso.	333
Art. 178.	Distribución na sección transversal.	333
CAPÍTULO IX. Condições da edificación existente á entrada en vigor do Plan Xeral.		335
Art. 179.	Situación de fóra de ordenación.	335
Art. 180.	Efectos da cualificación como fóra de ordenación.	335
Art. 181.	Edificios e instalacións parcialmente compatibles.	336
Art. 182.	Obras e usos en edificacións parcialmente compatibles.	336
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMEIRA. LIÑAS DE EDIFICACIÓN NAS ESTRADAS DO ESTADO.		339
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. PLANEAMENTO DE DESENVOLVEMENTO INCORPORADO SUBSISTENTE. PLAN PARCIAL DE NAVIA NOS ÁMBITOS PENDENTES DE URBANIZAR.		339
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCEIRA PLANEAMENTO DE DESENVOLVEMENTO INCORPORADO SUBSISTENTE. ÁMBITOS CON ORDENACIÓN DETALLADA.		339
DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA. PLANEAMENTO DE DESENVOLVEMENTO INCORPORADO SUBSISTENTE. MODIFICACIÓN PUNTUAL PXOU PARA A REORDENACIÓN DO BARRIO DO CURA		339
DISPOSICIÓN FINAL PRIMEIRA. LEXISLACIÓN SECTORIAL.		340
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. DISPOSICIÓN DEROGATORIA.		340
DISPOSICIÓN FINAL TERCEIRA. PLANEAMENTO DE DESENVOLVEMENTO INCORPORADO SUBSISTENTE. PLAN PARCIAL DE NAVIA NOS ÁMBITOS URBANIZADOS. PLAN PARCIAL CAMBESES.		341
PLAN PARCIAL QUIRÓS. PLAN PARCIAL GANDARIÑA.		341
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA. PLANEAMENTO DE DESENVOLVEMENTO INCORPORADO SUBSISTENTE. PEPRI CASCO VELLO E PEPRI DE BOUZAS.		341
DISPOSICIÓN FINAL QUINTA. OUTRO PLANEAMENTO DE DESENVOLVEMENTO INCORPORADO SUBSISTENTE.		342
DISPOSICIÓN FINAL SEXTA.		344
DISPOSICIÓN FINAL SÉTIMA. OUTROS PLANS E PROXECTOS SECTORIAIS.		345
DISPOSICIÓN FINAL OITAVA. ESTACIÓN INTERMODAL DE VIGO.		346
DISPOSICIÓN FINAL NOVENA. ÁREA A-3-37 TOMÁS PAREDES-1.		346
ANEXO I.	<u>FICHAS DOS ÁMBITOS DE PLANEAMENTO REMITIDO</u>	347
ANEXO II.	<u>NORMATIVA REGULADORA EN RELACIÓN Á REDE AUTONÓMICA DE ESTRADAS</u>	681



TÍTULO I. DISPOSICIÓN XERAIS.

CAPÍTULO I. Natureza, ámbito e vixencia.

Art. 1. Ámbito.

A Revisión e Adaptación do Plan Xeral de Ordenación Municipal revisa, adapta e substitúe ao Plan Xeral aprobado definitivamente o 29.04.1993 e será de aplicación obrigatoria no territorio do Termo Municipal de Vigo.

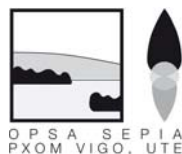
Art. 2. Vixencia.

O Plan Xeral non entrará en vigor ata que se teña producido a publicación no Diario Oficial de Galicia do texto íntegro do acordo de aprobación definitiva, conforme ao establecido no art. 82.2 da LSG, a súa inscrición no Rexistro do Planeamento Urbanístico de Galicia e a publicación da Normativa Urbanística no Boletín Oficial da Provincia, e teña transcorrido o prazo previsto no art. 65, en relación ao 70.2, da Lei 7/85 "Reguladora de Bases de Régimen Local", e no art. 217 da Lei 5/1997 de 22 de xullo de Administración Local de Galicia.

A súa vixencia será indefinida, sen prexuízo das modificacións a que houbera lugar e da súa revisión cando proceda.

Art. 3. Natureza e obrigatoriedade.

1. O Plan Xeral de Ordenación Municipal constitúe o instrumento urbanístico de ordenación integral de Vigo e foi redactado conforme ao ordenamento legal vixente. As referencias á Lei do Solo de Galicia (en diante LSG) deben entenderse feitas á Lei 2/2016 de 10 de febreiro; as referencias á "Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana" (LSRU) deben entenderse feitas ao Texto Refundido da "Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana" aprobado por RDL 7/2015 de 30 de outubro. As remisións ao Regulamento da Lei do Solo (RLS.) entenderanse feitas ao Regulamento da Lei do Solo de Galicia, aprobado mediante Decreto 143/2016 do 22 de setembro. As remisións ao Regulamento de Xestión Urbanística (R.G.) entenderanse nas condicións establecidas na Disposición Derradeira Segunda do RLS.
2. Os particulares, igual que a Administración, quedarán obrigados ao cumprimento das disposicións contidas no Plan e en especial nesta Normativa, de tal maneira que calquera actuación ou intervención de carácter provisional ou definitiva sobre o territorio municipal, sexa de iniciativa pública ou privada, deberá axustarse á mesma.



Art. 4. Administración actuante.

O Concello, competente para a aprobación, xestión e execución dos Plans Parciais, Plans Especiais e Estudos de Detalle, e os órganos das administracións estatal e autonómica con competencia para a súa xestión e execución, terán o carácter de Administración actuante, e exercerán a súa competencia de conformidade coas determinacións, previsións e prazos contidos no presente Plan Xeral e na lexislación vixente, coordinarán entre si as súas actuacións respectivas, manterán a máxima publicidade dos seus actos, canalizarán e fomentarán a iniciativa privada, substituíndoa cando esta non alcance a cumprir os obxectivos necesarios, e propiciará a participación pública na tramitación e execución do planeamento urbanístico.

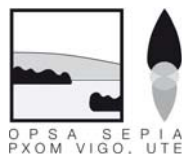
Art. 5. Alcance normativo dos documentos.

1. O alcance normativo do Plan deriva do contido dos seguintes documentos, que a dito efecto o integran:

- 1) Memoria Xustificativa de Ordenación.
- 2) Estudo do medio rural e análise do modelo de asentamento poboacional e da mobilidade.
- 3) Memoria xustificativa da adaptación ao ambiente e protección da paisaxe.
- 4) Estudo ambiental estratéxico e declaración ambiental estratéxica
- 5) Planos de información e afeccións sectoriais
- 6) Planos de ordenación urbanística.
- 7) Normas Urbanísticas.
- 8) Estratexia de Actuación e Estudo Económico.
- 9) Catálogo de elementos a protexer.
- 10) Informe de sustentabilidade económica.
- 11) Informe xustificativo do cumprimento da lexislación sectorial.

As dúbidas na interpretación do planeamento resolveranse tendo en conta o establecido no art. 6 LSG mediante resolución ou acordo do órgano municipal competente, tras os informes que procedan.

2. A Declaración Ambiental Estratéxica que resulta do proceso de avaliación ambiental estratéxica, terá o carácter vinculante que a lexislación sectorial lle confire.
3. Os demais documentos e estudos que completan o expediente técnico do Plan terán carácter informativo.



4. A cartografía que constitúe a base gráfica sobre a que se ten debuxado a ordenación, terá o carácter de cartografía municipal oficial e o seu uso será obrigatorio para reflectir o emprazamento de calquera actuación de planeamento, e da súa xestión e execución, ou de calquera solicitude de licenza urbanística.

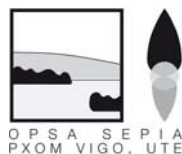
Art. 6. Modificacións.

1. A modificación de calquera dos elementos do Plan axustarase ao previsto no art. 83 LSG.
2. As modificacións do Plan deberán ter en todo caso o grao de precisión propio deste Plan Xeral e conterán o estudo urbanístico que xustifique a relación da nova ordenación coas previsións do Plan Xeral, a viabilidade da proposta, a mellora substancial da ordenación urbanística e as razóns de interese público que a fundamentan.

Art. 7. Revisión.

A revisión do Plan Xeral levarase a cabo de acordo co establecido no art. 83 LSG, e poderá producirse:

- a) Cando disposicións xerais de rango superior ou determinacións das directrices de ordenación do territorio ou doutros instrumentos dos establecidos na Lei 1/2021, de 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia, ou a elección dun modelo territorial distinto, determinen a adopción de novos criterios, respecto da estrutural xeral e orgánica do territorio, ou da clasificación do solo.
- b) Cando se produzan circunstancias sobrevindas de carácter demográfico ou económico que incidan substancialmente na ordenación.
- c) Cando se aprecien signos de esgotamento da capacidade do Plan.



CAPÍTULO II. Desenvolvemento do Plan Xeral.

Art. 8. Competencias para a execución.

A execución do Plan Xeral correspóndelle ao Concello de Vigo. As demais Administracións poderán executar o planeamento en desenvolvemento das súas respectivas competencias e coa concorrencia dun interese supramunicipal. Isto, sen prexuízo da participación da iniciativa privada e dos particulares establecida na LSG, na L.S.R.U. e na presente Normativa.

Corresponderá ao Concello e ás demais administracións públicas no ámbito das súas respectivas competencias e ás empresas concesionarias de acordo as súas atribucións, o desenvolvemento das infraestruturas, servizos e equipamentos.

Art. 9. Planeamento subordinado.

1. Para o desenvolvemento do Plan Xeral formularanse conforme ao previsto na Lei e nestas Normas, Plans Parciais, Plans Especiais, e Estudos de Detalle.
2. Os límites destes desenvolvementos serán os definidos nos Planos de Ordenación sen prexuízo do disposto no art. 65.2) LSG, establecéndose que para a súa delimitación desagregada, a súa identificación ou calquera acto de procedemento, reproduciranse en escala adecuada e polo menos en escala 1/2.000, sobre cartografía catastral dixital conforme ao establecido nos arts. 173 e 174 RLSG.
3. Cando resulte necesario completar ou adaptar determinacións do plan en casos de imprecisión, ou se suscite a necesidade de producir o completamento ou reaxuste de aliñacións e rasantes, a ordenación ou reordenación dos volumes edificables, ou a concreción das condicións estéticas e de composición da edificación, de acordo sempre coas especificacións do Plan Xeral, redactaranse e tramitaranse Estudos de Detalle co alcance previsto no art. 79 LSG.

Coa mesma finalidade e limitacións poderán formularse Estudos de Detalle para o desenvolvemento de Plan Parciais e Plans Especiais.

4. En desenvolvemento das previsións contidas no Plan Xeral, poderán formularse Plans Especiais coas finalidades previstas no art. 70 LSG.

Art. 10. Desenvolvemento obrigatorio.

1. Desenvolveranse obrigatoriamente mediante Plan Parcial os sectores delimitados como Solos Urbanizables, desde Sector SUB-201 a Sector SUB-805, os sectores A e B delimitados ao amparo do establecido na Disposición Transitoria 7ª da LSG. Desenvolveranse mediante proxectos de interese autonómico os sectores que debeñen do Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais de Galicia.
2. Desenvolveranse obrigatoriamente mediante Plan Especial de protección ou infraestruturas e dotacións todos os ámbitos, desde PE-101 a PE-802.
3. Así mesmo desenvolveranse obrigatoriamente mediante plans especiais de reforma interior os ámbitos de desenvolvemento da ordenación detallada no solo urbano non consolidado delimitados polo Plan Xeral.
4. Os sistemas xerais desenvolveranse mediante Plans Especiais, salvo que resulten ordenados pormenorizadamente polo Plan Xeral ou polos Plans Parciais ou Plans Especiais nos que se inclúan.
5. Os instrumentos de desenvolvemento contemplarán un estudo ou informe xustificativo da capacidade das redes de servizos existentes e das medidas a implantar, de ser o caso, para atender as necesidades xeradas polas novas actuacións, así como un estudo da paisaxe de conformidade co establecido nas Directrices da Paisaxe aprobadas mediante decreto 238/2020. Igualmente, e conforme ao establecido no art. 171.4 RLSG, as actuacións de nova urbanización deberán incorporar un estudo de avaliación da mobilidade xerada pola actuación, co contido e alcance establecido no art.172 RLSG. Igualmente para os situados no contorno das praias conterán o estudo dos solos e o establecemento de medidas construtivas específicas que minimicen o efecto barreira e permiten o fluxo de auga doce.
6. Nos ámbitos reflectidos en plano de ordenación no contorno da Praza de España, redactaranse Estudos de Detalle que estuden a axeitada solución volumétrica dentro dos parámetros establecidos na ordenanza de aplicación.
7. En relación ao planeamento de desenvolvemento estarase ao establecido no artigo 34 da LPCG.



Art. 11. Adecuación ao Plan Xeral.

1. Os Plans Parciais e os Plans Especiais non poderán modificar as previsións e determinacións do Plan Xeral, pero si modificar, no seu caso, a súa ordenación detallada de acordo coas condicións establecidas no art. 65.1 LSG.
2. Os Estudos de Detalle respectarán as determinacións do Planeamento que desenvolven, nas condicións establecidas no art. 79 LSG.
3. Os Proxectos de Urbanización non poderán modificar as previsións do planeamento antecedente que desenvolven, sen prexuízo de que poidan efectuarse adaptacións esixidas polos informes sectoriais doutras administracións competentes e titulares das estradas, ademais das derivadas da execución material das obras, nin, en ningún caso, conter determinacións sobre ordenación e réxime do solo ou da edificación.



CAPÍTULO III. Xestión urbanística.

Art. 12. Execución do Plan Xeral.

A execución do Plan Xeral en solo urbano, solo urbanizable e solo de núcleo rural, farase de conformidade co disposto no Título IV da LSG, sendo de aplicación os sistemas de actuación legalmente previstos.

Art. 13. Execución do Plan Xeral no solo urbano.

1. A execución do Plan realizarase normalmente por polígonos salvo que se trate de executar directamente sistemas xerais ou actuacións illadas emprazados en solo urbano consolidado. A tal efecto o Plan Xeral sinala ámbitos de delimitación en solo urbano non consolidado.
2. Os límites dos ámbitos determinados no Plan deberán de establecerse sobre cartografía oficial a escala 1:1.000, sinalando -de acordo a certificación que debe constar no expediente- a identificación das fincas segundo os catastros oficiais. Este plano e a súa certificación deberán constar no primeiro procedemento que dea inicio á xestión urbanística do PERI. Ademais, poderán reaxustarse os límites de superficie por exceso ou defecto, conforme ao establecido no art.100 LSG.
3. As persoas titulares de terreos situados no solo urbano deberán executar as determinacións do Plan Xeral nos seguintes prazos:

a) Terreos de solo urbano consolidado.

O prazo para solicitar a licenza de edificación das construcións previstas no Plan Xeral, e, de ser o caso, acometer as obras accesorias para converter a parcela en soar, fíxase en tres anos contados a partir da entrada en vigor do Plan Xeral ou do planeamento de desenvolvemento que conteña a ordenación pormenorizada.

b) Terreos de solo urbano non consolidado.

Nos ámbitos que contan con ordenación detallada o prazo para producir a equidistribución de cargas e beneficios e formalizar as cesións obrigatorias e redactar, de ser o caso, o Estudo de Detalle, será o establecido na Estratexia de Actuación do Plan. O prazo para executar a urbanización do polígono e as súas conexións exteriores será de tres anos, contados a partir da aprobación definitiva do instrumento de equidistribución.

O prazo para solicitar a licenza de edificación das construcións previstas no planeamento será de tres anos contados a partir da conversión do terreo en solar.

Nos ámbitos remitidos á ordenación mediante planeamento de desenvolvemento, o prazo para redactar o planeamento que conteña a ordenación detallada será o establecido na Estratexia de Actuación; o prazo para producir a equidistribución de cargas e beneficios e formalizar as cesións obrigatorias será o establecido nos seus plans de etapas ou no seu defecto de tres anos contados a partir da aprobación do instrumento que conteña a ordenación máis detallada; o prazo para executar a urbanización do Polígono e as súas conexións exteriores será o establecido nos seus plans de etapas ou no seu defecto de tres anos, contados tras a aprobación definitiva do instrumento de equidistribución.

O prazo para solicitar a licenza de edificación será de tres anos contados a partir da conversión do terreo en solar.

4. Para o ámbito de solo urbano non consolidado de Santa Cristina Bagunda (Parque Central) SUNC-412 que se ordena detalladamente co presente documento, establécense as seguintes determinacións:

- **PARÁMETROS DE ORDENACIÓN:**

A ordenación formalizará unha nova accesibilidade á actuación de nova urbanización en SUNC na valgada de Santa Cristina e harmonizará co conxunto parroquial de Santa Cristina garantindo unha axeitada transición, baixo os seguintes parámetros:

- Edificabilidade 1,30 m²/m². Edificabilidade residencial: 1,30 m²/m².
 - Vivenda de protección: 100%
 - Uso Global: Residencial Protexido (100)
 - Uso Característico: Residencial
 - Sistema de Actuación: Concerto
 - Reservas para dotacións de sistema local: estándar establecido na LSG.
 - Altura máxima: 7 plantas.
 - Ordenanza de referencia: U4
- **ESPAZOS DE INTERESE E DETERMINACIÓN:** 1. Regueira de Santa Cristina: Ordenar o sistema de EL no contorno do río coa restauración das características naturais da canle e ribeiras. Contorno de Protección do Conxunto parroquial de Santa Cristina de Lavadores: A ordenación garantirá a integración e harmonización co conxunto parroquial, garantindo a axeitada transición.
- **INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA/VISIBILIDADE. CONDICIÓN PARA O ESTUDO DA PAISAXE URBANA ESPECÍFICO:** Visibilidade desde os itinerarios paisaxísticos e miradoiros territoriais. Resolución de problema de convivencia de tipoloxías. Integración e continuidade dos sistemas de EL e EQ coas dotacións do barrio.

A execución da presente ordenación require a demolición das naves existentes en axeitadas condicións de seguridade. Executará as conexións exteriores precisas cos sistemas xerais, en particular a conexión co colector de saneamento SX-IS-SAN-170 denominada A-LSAN-03.

5. O Concello, ao amparo do disposto nos artigos 11 e seguintes da Lei de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia, poderá delimitar áreas de rehabilitación e/ou de rexeneración ou renovación urbana, especialmente en ámbitos de transformación de usos consolidados industriais e residenciais e nos consolidados residenciais para a completación de cuarteiróns e a habilitación de espazos públicos.

Art. 14. Execución do Plan Xeral no solo urbanizable.

1. O Plan Xeral contén a delimitación de sectores de solo urbanizable.
2. Para o solo urbanizable desenvolveranse Plans Parciais co obxecto de regular a urbanización e a edificación mediante a ordenación detallada dun sector completo a elaborar no prazo establecido na Estratexia de Actuación do Plan. Os Plans Parciais conterán a determinación da súa división en polígonos, establecendo a súa delimitación así como as restantes determinacións previstas no art. 68 LSG. O ámbito dos sectores e polígonos que determinen, deberá establecerse sobre cartografía oficial a escala 1:1.000, sinalando -de acordo a certificación que debe constar no expediente- a identificación das fincas segundo os catastros oficiais.
3. As persoas titulares de terreos situados nos Plans Parciais deberán dar cumprimento aos seus deberes de equidistribución e cesión no prazo máximo de tres anos contados desde a súa aprobación, ou no prazo establecido no Plan de Etapas si é menor. Para a completa urbanización establécese un prazo de tres anos a partir da aprobación definitiva do instrumento de equidistribución, que poderá ser reducido no Plan de Etapas do Plan Parcial.
4. A licenza de edificación das construcións previstas no Plan Parcial haberá de solicitarse dentro do prazo de tres anos a partir da conversión do terreo en solar, no suposto de que non se sinale un prazo menor nos Plans Parciais.

Art. 15. Sistemas de actuación e expropiación.

1. En solo urbano non consolidado e no solo urbanizable a execución do planeamento efectuarase polo sistema de compensación, excepto nos ámbitos SUNC-805, SUNC-807, SUB-403, SUB-405 e SUB-503 nos que se efectuará polo sistema de expropiación, no SUNC-412 polo de concerto e nos SUNC-105, SUNC-214, SUNC-216, SUNC-219,

SUNC-220, SUNC-221, SUNC-225, SUNC-231 e SUNC-416 polo de cooperación. Poderá modificarse o sistema de actuación:

- a) Cando explicitamente se contemple outro sistema no planeamento que conteña a ordenación detallada.
- b) Cando a Administración actuante opte polo sistema de expropiación en atención ás necesidades das políticas públicas de solo e vivenda ou en presenza de circunstancias das previstas na lexislación por razóns de urxencia ou necesidade, ou opte por outro sistema de actuación de conformidade co establecido no art. 112 LSG.

2. Poderase adoptar a expropiación forzosa por razón de urbanismo.

- a) Cando se trate de actuacións illadas en solo urbano.
- b) Para a execución de sistemas xerais da ordenación urbanística do territorio ou dalgúns dos seus elementos.
- c) Por actuacións no medio urbano que teñan por obxecto a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbana conforme ao establecido na LSRU.
- d) Por incumprimento da función social da propiedade cos requisitos previstos na Lei de Expropiación Forzosa e na Lei 8/2012, de 29 de xuño, da Vivenda de Galicia.
- e) Por incumprimento dos deberes inherentes aos sistemas de actuación e/ou dos prazos de execución do planeamento establecidos nestas Normas.

Art. 16. Parcelacións e segregacións de fincas.

1. Considérase parcelación urbanística a división de terreos en dous ou máis porcións a fin da súa urbanización ou edificación, nas condicións establecidas no art. 150 LSG.
2. As parcelacións urbanísticas tramitaranse como expediente separado dos proxectos de urbanización ou edificación e con carácter previo ou simultáneo á tramitación da licenza de edificación. Deberán ser obxecto dun proxecto específico que conterá como mínimo os seguintes documentos:
 - a) Plano de situación e parcelario en cartografía oficial.
 - b) Delimitación das fincas iniciais e finais con erro menor do 2,5% e na escala mínima de 1:500.



- c) Certificación dos documentos catastrais e rexistrais que identifiquen as fincas iniciais.
 - d) Descrición de lindeiros, accidentes, topografía, superficies e demais características das fincas iniciais e resultantes, de forma inequívoca e precisa.
 - e) Xustificación da parcelación de acordo á normativa urbanística e ao planeamento de aplicación.
3. Nas parcelacións procurarase que a división das fincas se axuste ás regras de xeometría, orde e uniformidade para a súa edificación conforme ao Plan, xustificándose debidamente as parcelacións singulares que supoñan excepción das regras.
4. Nas divisións de fincas seguirase a regra de lindes rectos e normais ás aliñacións oficiais e procurarase a uniformidade no fraccionamento resultante.
5. Non poderán realizarse parcelacións urbanísticas sen que fose previamente aprobado o planeamento que regule a ordenación detallada esixida para cada clase de solo. Toda parcelación urbanística quedará suxeita a licenza ou á aprobación do proxecto de compensación ou reparcelación.
6. En solo rústico non poderán realizarse segregacións de fincas agás nos casos e nas condicións establecidas no art. 149 LSG.

Art. 17. Plano Parcelario.

1. O Concello e a Administración Catastral coordinarán as súas competencias para a redacción dun Plano Parcelario Oficial a partir da Cartografía Oficial onde se reflectirán as circunstancias urbanísticas e catastrais das fincas a partir das actuacións administrativas que en relación a elas se vaian producindo.
2. Os Planos Parcelarios resultantes da execución do planeamento incorporaranse:
- a) Ao expediente do Plan Xeral como plano parcelario para a expedición de Certificacións Urbanísticas.
 - b) Ao Catastro Inmobiliario.

Art. 18. Normalización de fincas.

1. As fincas en solo urbano consolidado ou en solo de núcleo rural nas que se precise regularizar a súa configuración física para adaptalas ás previsións do planeamento, serán obxecto dun proxecto de normalización de acordo co art. 110 LSG. Considerarase a



estes efectos que unha finca é regularizable cando se dean algunhas das seguintes circunstancias: os seus lindeiros non sexan rectos, sendo obrigatoria a regularización cando o seu ángulo coa aliñación sexa menor de 60º; a escaseza da fronte ou do fondo impidan o aproveitamento nas condicións de edificación establecidas polo Plan, excepto nos casos en que, por estar consolidada a edificación e a súa ordenación, sexa imposible a regularización, ou cando, prevista a edificación exenta ou recuada do lindante, esta poida desenvolverse en condicións normais.

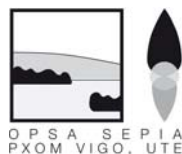
2. Conforme ao procedemento previsto no art. 110.2 LSG poderán delimitarse zonas de normalización de predios non previstas no planeamento.
3. Na normalización garantírase que os lindes das fincas resultantes se axusten ás regras de xeometría, orde e uniformidade para a súa edificación conforme ao Plan, ou xustificarase a imposibilidade do seu cumprimento.

Art. 19. Reparcelacións.

1. Enténdese por Reparcelación a agrupación ou integración do conxunto das fincas comprendidas nun polígono ou unidade reparcelable para a súa nova división axustada ao Plan, con adxudicación das parcelas resultantes ás persoas titulares das parcelas primitivas e ás persoas titulares de fincas destinadas a sistemas xerais que teñan recoñecido o dereito a participar nas adxudicacións de dito polígono, en proporción aos seus respectivos dereitos.
2. A reparcelación ten por obxecto distribuír xustamente as cargas e beneficios da ordenación urbanística, regularizar a configuración das parcelas e situar o aproveitamento que corresponde ás persoas titulares en zonas aptas para a edificación conforme ao planeamento, e localizar sobre parcelas determinadas e nesas mesmas zonas, o aproveitamento que se é o caso, lle corresponda ao municipio.

Tamén se entende por reparcelación a determinación das indemnizacións ou compensacións necesarias para que quede plenamente cumprido, dentro da unidade reparcelable, o principio da xusta distribución dos beneficios e cargas da ordenación urbanística entre os interesados.

3. Os terreos edificados conforme ao planeamento que se executa, non serán obxecto de nova adxudicación, conservándose as propiedades primitivas, sen prexuízo da regularización de lindeiros e das compensacións económicas que procedan.
4. O instrumento de equidistribución terá en conta os criterios establecidos no art. 105.1. e 2. LSG.



5. A tramitación da reparcelación axustarase ao procedemento previsto no art. 106 LSG, terá os efectos previstos no Capítulo V do Título IV LSG e unha vez firme en vía administrativa será inscrita no Rexistro da Propiedade na forma establecida na lexislación aplicable.

Art. 20. Obtención dos terreos dotacionais ou dos destinados a viario público.

1. Enténdese por terreos destinados a dotacións públicas aqueles solos previstos na ordenación do Plan Xeral, destinados a satisfacer as necesidades colectivas da poboación e implantar usos ou servizos públicos, tendo o carácter de bens de dominio público.
2. A obtención dos terreos destinados polo planeamento a sistemas xerais e dotacións públicas estará aos procedementos previstos no Cap. VII Título IV LSG.
3. As cesións obrigatorias e gratuítas de solo realizaranse por polígonos ou unidades reparcelables de acordo coas determinacións do Plan Xeral ou dos Plans Parciais e Especiais, se é o caso.
4. As cesións de terreos para a ampliación de viais existentes por definición de aliñacións previstas no Plan Xeral ou instrumentos de planeamento que o desenvolven, en solo urbano consolidado ou de núcleo rural, poderán realizarse por unidades parcelarias, previa ou simultaneamente co completamento da urbanización e/ou coa construción de cercados ou edificacións, neste último caso conforme ao establecido nos art. 20 e 24 da LSG.
5. En solo urbano non consolidado as cesións obrigatorias realizaranse por aplicación dos instrumentos de equidistribución de cargas e beneficios previstos na LSG.
6. En solo urbanizable as cesións obrigatorias realizaranse polos polígonos de execución do Plan Parcial correspondente.



CAPÍTULO IV. Intervención na edificación e no uso do solo.

Art. 21. Actos suxeitos a licenza municipal e comunicación previa.

1. As licenzas urbanísticas e os actos de comunicación previa teñen por finalidade comprobar que os actos de ocupación, construción, edificación e uso do solo e do subsolo axústase ao ordenamento urbanístico vixente.
2. Estarán sometidos a licenza urbanística municipal previa os actos recollidos na lexislación vixente, e en concreto no art. 142.2 LSG e 351 RLS.
3. Os actos comprendidos no punto anterior promovidos por órganos das administracións públicas ou por entidades de dereito público que administren bens de titularidade pública estarán, así mesmo, sometidos a licenza municipal, regulándose polo disposto no art. 147 LSG e no art. 365 RLS e nos casos de urxencia ou excepcional interese público, pola Lei 3/2016 do 1 de marzo, de medidas en materia de proxectos públicos de urxencia ou de excepcional interese.

As obras públicas municipais entenderanse autorizadas polo acordo de aprobación do proxecto nas condicións previstas no art. 147.2 LSG.

4. O outorgamento do título habilitante de natureza urbanística para o exercicio das actividades autorizables nos casos previstos no art. 35 LSG en solo rústico, compete ao Concello, tras a resolución definitiva da autorización polo órgano autonómico competente, se así se precisa, e coas condicións establecidas no art. 38 LSG.
5. Para a tramitación de licenzas de edificación en solo urbano consolidado, deberán constar na solicitude de licenza os compromisos a que fai referencia o art. 30 do R.L.S., debidamente pormenorizados e documentados.

Para a tramitación de licenzas de edificación en solo urbano non consolidado amparadas polos arts. 21.4 LSG e 28 do R.L.S., deberán constar na solicitude de licenza os compromisos a que fan referencia ditos artigos.

6. Quedan suxeitos ao réxime de intervención municipal de comunicación previa os actos de edificación e uso do solo e do subsolo non suxeitos a licenza e, en todo caso, os que así se estableza na lexislación vixente.
7. Non estarán suxeitas a licenza urbanística municipal as obras promovidas directamente pola administración pública ou os seus organismos que cumpran os requisitos establecidos no art. 48.6 da Lei 1/2021 de Ordenación do Territorio de Galicia. Tampouco estarán suxeitas a licenza municipal as excepcións contempladas na lexislación de telecomunicacións en vigor,



nin as infraestruturas contempladas nas Disposicións Adicionais Segunda e Terceira en relación á Primeira, da “Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas”. Igualmente non estarán suxeitas a licenza municipal as obras e servizos de construción, reparación, conservación ou explotación do dominio público viario, tal e como se contempla no artigo 18 da “Ley 37/2015, de 29 de septiembre de carreteras”.

8. As construcións que se implanten dentro das zonas afectadas pola pegada sonora do aeroporto de Vigo, estarán convenientemente insonorizadas para cumprir os requisitos de illamento acústico establecidos no documento básico DB-HR, Protección fronte ao ruído do CTE, que establece niveis Leq de inmisión do ruído aéreo, non asumindo o xestor aeroportuario nin o “Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible” os custos da insonorización.

No caso de plantearse a legalización de edificacións previamente existentes non amparadas por licencia, destinadas a usos residenciais ou dotacionais educativos ou sanitarios, que se atopen en terreos afectados pola pegada sonora do aeroporto de Vigo, estarán convenientemente insonorizadas para que no interior das mesmas se cumpran os obxectivos de calidade acústica aplicable ao espazo interior habitable que se definen na táboa B do Anexo 2 do Real Decreto 1367/2007 de 19 de outubro, polo que se desenvolve a Ley 37/2003 de 17 de novembro, do ruído, no referente á zonificación acústica, obxectivos de calidade e emisións acústicas, non asumindo o xestor aeroportuario nin o “Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible” os custos da insonorización.

9. Para os edificios ou instalacións incluídos na servidume de tránsito do dominio público marítimo terrestre estarase ao establecido na “DT 14ª del Reglamento General de Costas” e na “DT 4ª de la Ley de Costas”, sen que ilo supoña a alteración da servidume de tránsito establecida legalmente no artigo 27.1 da “Ley de Costas”, cuxa anchura é de 6 metros medida terra adentro desde a ribeira do mar.

Art. 22. Procedemento de outorgamento e réxime xurídico das licenzas e actos de comunicación previa.

1. O procedemento de outorgamento e réxime xurídico das licenzas e dos actos de comunicación previa é obxecto de regulación detallada pola vixente “Ordenanza Municipal reguladora da tramitación das licenzas urbanísticas e outras formas de intervención administrativa” e os seus Anexos, así como na lexislación vixente e regulamentos que a desenvolven, ou as que as substitúan, que en todo caso se axustarán aos seguintes puntos deste artigo.
2. Nas obras que afecten a ámbitos protexidos de interese arqueolóxico estarase á súa regulación e lexislación específica.

3. Nas obras que afecten aos contornos de protección dos elementos incluídos no catálogo deberase xustificar graficamente a harmonización e adaptación da proposta aos elementos catalogados, incluíndo planos e fotografías do estado actual e da proposta.
4. Para as parcelas con fronte a estradas de titularidade autonómica, establécese como requisito previo á concesión da licenza a correspondente autorización de acceso por parte do órgano competente, agás cando se dispoña de acceso alternativo por outro viario ou o treito da estrada ao que dá fronte sexa recoñecido como urbano conforme á lexislación en materia de estradas.

Art. 23. Requisitos de urbanización.

1. Para autorizar a edificación no solo urbano é preciso que a parcela reúna a condición de solar de acordo co establecido no art. 18 LSG nas condicións previstas no Plan Xeral ou plans que o desenvolvan.
2. Para autorizar a edificación no solo de núcleos rurais será preciso que a parcela, en toda a súa fronte reúna os requisitos establecidos no art. 24.5 LSG ou noutro caso garantir a execución simultánea coa edificación.
3. Poderase outorgar licenza condicionada á terminación das obras de urbanización cando se asegure a execución simultánea da mesma, nos termos definidos no art. 21.4 LSG a fianza de garantía alcanzará ao total valor das obras de urbanización necesarias; para tal finalidade, no procedemento de outorgamento de licenza, os técnicos municipais informarán sobre estes extremos, carecendo de eficacia a licenza mentres non se constitúa a garantía. Non se considerará asegurada a execución simultánea se non se ten acadado o pleno dominio e afectación ao uso público da totalidade dos espazos públicos nos que haberán de executarse as obras de urbanización.
4. Tanto nas actuacións de nova edificación como nas de rehabilitación integrais, as acometidas do edificio aos diferentes servizos deseñaranse e executaranse de xeito soterrado.

Art. 24. Licenza de edificación en solo urbanizable.

No solo urbanizable clasificado polo Plan, non poderán outorgarse licenzas de edificación en desenvolvemento da ordenación detallada no planeamento de desenvolvemento, ata que non se recepcione total ou parcialmente a urbanización establecida no Proxecto de Urbanización, en execución do correspondente Plan Parcial e sexa firme en vía administrativa o acordo aprobatorio do instrumento de equidistribución do polígono correspondente, sen prexuízo do establecido no artigo 29.g) LSG.

En tanto non sexa aprobada a correspondente ordenación detallada non poderán autorizarse outras obras que as que se vaian executar tras a redacción de Plans Especiais de Infraestruturas, conforme ao establecido no art. 28 LSG, ou as de carácter provisional ás que se refire o art. 89 LSG.

Art. 25. Condicións das obras en relación coas vías públicas.

1. A persoa titular do terreo onde se execute unha obra de calquera natureza, será responsable diante do Concello dos danos que coa súa execución poida ocasionar nas vías públicas ou servizos municipais.
2. Se as obras que se executan puideran afectar a servizos de carácter xeral ou público, haberá de comunicalo por escrito, e con oito días de antelación ao comezo das mesmas, ás empresas ou entidades administrativas correspondentes. Naquel prazo as empresas ou entidades deberán establecer as medidas oportunas a tomar en evitación de danos propios ou a terceiros, dos que serán responsables se finaliza o prazo anteriormente mencionado sen adoptar ditas medidas.
3. Os escombros e provisións de materiais, non poderán amorearse na vía pública nin apoiados nos cercados ou muros de cerramento.
4. As fachadas dos edificios públicos e privados, así como as súas medianeiras e paredes contiguas ao descuberto, deberán conservarse nas debidas condicións de seguridade, hixiene e ornato, aínda que non sexan visibles desde a vía pública.
5. A persoa titular do terreo onde se execute calquera clase de obra está obrigada a conservar todas as partes da obra ou construción en perfecto estado de solidez, a fin de que non poidan comprometer a seguridade pública.
6. Todas as estadas auxiliares da construción deberán executarse baixo dirección facultativa competente e dotaráselles das medidas necesarias para evitar que os materiais e ferramentas de traballo poidan caer á rúa, onde se colocarán os sinais de precaución que en cada caso sexan convenientes.
7. En toda clase de obra, así como no uso de maquinaria auxiliar da mesma, gardaranse as medidas de seguridade e saúde no traballo esixidas pola lexislación vixente e en particular as determinadas polos correspondentes estudos e plans de seguridade e saúde, evitando no posible a ocupación da vía pública con calquera clase de maquinaria auxiliar.



Art. 26. Edificios en estado ruinoso.

1. Cando algunha construción ou parte dela estivese en estado ruinoso, o Concello, de oficio ou a instancia de calquera persoa interesada, a declarará en situación de ruína e acordará a total ou parcial demolición, previa tramitación do oportuno expediente coa audiencia da persoa titular e dos moradores, agás inminente perigo que o impedisese.

2. Declararase o estado ruinoso nos seguintes supostos:

a) Cando o custo das obras de reparación necesarias exceda da metade do custo de reposición da edificación ou de nova construción con características similares, excluído o valor do terreo.

Son obras de reparación as que repoñen o edificio ás súas condicións preexistentes de seguridade e salubridade, e en especial as que teñen por obxecto consolidar, asegurar ou substituír os elementos danados daquel que afecten á súa estabilidade ou serven ao mantemento das súas condicións básicas de uso.

b) Cando o edificio presente un esgotamento xeneralizado dos seus elementos estruturais fundamentais, ou algún dos seus elementos ou materiais presenten danos que comprometan a súa estabilidade e a súa recuperación non sexa posible por medios técnicos normais, é dicir os de uso común ou frecuente para executar as obras de que se trate.

3. As deficiencias referentes a instalacións ou servizos en materia de habitabilidade das vivendas non serán tidas en conta a efectos da declaración en estado ruinoso da edificación, por carecer de relación con dito estado.

4. Cando un edificio se declare ruinoso, o propietario ou propietaria virá obrigado a executar as obras necesarias para que tal estado desapareza incluída a parcial ou total demolición acordada, iniciando as obras no prazo dun mes. Dentro deste prazo o Concello poderá autorizar a ampliación de dito prazo sempre que a ou o titular o solicite por medio de instancia, acompañada de informe facultativo e baixo a súa responsabilidade.

5. Se o propietario ou propietaria non executara as obras acordadas polo Concello no prazo establecido, executaraas este a costas do obrigado.

6. Se existise emerxencia e perigo na demora, o Alcalde, por motivos de seguridade poderá dispoñer o necesario respecto á habitabilidade e ao desaloxo do edificio. En todo caso, os gastos da obra serán por conta da persoa titular.

7. Cando os edificios ruinosos estean situados fóra de liña ou rasante oficial, haberán de demolerse. No caso de incumprimento da orde de demolición nos prazos antes referidos, o Concello procederá á execución subsidiaria dela a custa da persoa obrigada, ou á execución forzosa mediante a imposición de multas, reiterables ata lograr a execución das obras ordenadas, conforme ao previsto no art. 141.3 LSG.
8. A declaración de ruína dun inmovible declarado Ben de Interese Cultural, catalogado no Plan Xeral ou nos plans de desenvolvemento ou incluído no Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia, non supoñerá a procedencia da súa demolición sen a autorización preceptiva e vinculante da Consellería de Cultura de acordo co art. 24 LPHE e 54 LPCG. Todo iso sen prexuízo da adopción das medidas necesarias, e coa consideración de que no suposto de que a situación de ruína leve aparelado perigo inminente de danos a persoas, a entidade que incoase expediente de ruína deberá adoptar as medidas oportunas para evitalos. Tomaranse as medidas necesarias que garantan o mantemento das características e dos elementos singulares do edificio, que non poderán incluír máis demolicións que as estritamente necesarias, e ateranse aos termos previstos na resolución da Consellería de Cultura.
9. Cando por calquera circunstancia resulte destruída unha construción ou edificio catalogado, o terreo subxacente permanecerá suxeito ao réxime propio da catalogación. O aproveitamento subxectivo non excederá do preciso para a fiel restitución, que poderá ser ordenada nos termos que regulamentariamente se determinen.
10. A presente regulación será de aplicación en tanto non se aprobe a ordenanza municipal correspondente, e sen prexuízo do cumprimento do establecido na lexislación sectorial en materia de Patrimonio Cultural.



TÍTULO II. NORMAS DE ORDENACIÓN.

CAPÍTULO I. Clases e réxime urbanístico do solo.

Art. 27. Réxime urbanístico do solo.

O réxime urbanístico do solo do Termo Municipal de Vigo regúlase de conformidade co Título I da LSG, a través de:

1. A clasificación do solo en tipos segundo o seu réxime xurídico.
2. A determinación e regulación dos elementos da estrutura xeral e orgánica do territorio.
3. A división do solo en zonas segundo a súa cualificación urbanística.

Art. 28. Clasificación do solo segundo o seu réxime.

O territorio do Termo Municipal de Vigo clasifícase nos seguintes tipos de solo: solo urbano, de núcleo rural, solo urbanizable e solo rústico a tenor do disposto no Capítulo II do Título I da LSG, de acordo á delimitación establecida nos planos de ordenación e segundo se xustifica na Memoria de Ordenación.

Art. 29. Determinacións xerais para os tipos de solo.

1. No solo urbano o Plan Xeral distingue o solo urbano consolidado do solo urbano non consolidado que de conformidade co establecido no art. 17 LSG, correspóndese coa superficie do solo urbano que non ten a consideración de consolidado e, en todo caso, polos terreos nos que sexan necesarios procesos de urbanización, de reforma interior ou renovación urbana, ou actuacións de dotación. Así mesmo, o Plan precisa a ordenación física pormenorizada do solo urbano, a través da delimitación dos solos segundo o seu destino para:
 - a) Viais, aparcadoiros e zonas libres públicas.
 - b) Solos públicos para parques, xardíns urbanos e zonas verdes.
 - c) Solos para dotacións, equipamentos e demais servizos de interese público e social de carácter público e privado.
 - d) Solos edificables, coa súa cualificación entendida como a asignación detallada de usos pormenorizados, tipoloxías edificatorias e condicións da edificación.



e) Outros.

Ou remite dita ordenación ao planeamento de desenvolvemento, que haberá de pormenorizala.

2. No solo de núcleo rural o Plan determina a súa ordenación física pormenorizada segundo se establece no art. 55 LSG, a través da delimitación, se é o caso, dos solos segundo o seu destino para:

a) Rede viaria pública e zonas libres e sinalización de aliñacións.

b) Dotacións, equipamentos e demais servizos de interese público e social de carácter público e privado.

c) Solos edificables coa regulamentación do uso pormenorizado dos terreos e construcións, así como das características estéticas da edificación.

d) Outros.

3. No solo urbanizable o Plan Xeral delimita os sectores para o seu desenvolvemento mediante Plans Parciais. Ademais pormenoriza as seguintes determinacións:

a) Sistemas xerais incluídos ou adscritos á xestión de cada sector.

b) Trazado das redes de infraestruturas principais e a súa conexión cos futuros do sector.

c) Conexión cos sistemas xerais existentes.

d) Asignación dos usos globais de cada sector e fixación da edificabilidade.

4. No solo rústico o Plan Xeral precisa a delimitación e cualificación do solo de especial protección diferenciándoo do de protección ordinaria, de acordo co art. 57 LSG e coas especificacións contidas nos artigos 33 e 34 LSG e 49 R.LSG

5. Sen prexuízo da clasificación do solo, o Plan establece as reservas de solo necesarias para o desenvolvemento dos sistemas xerais de comunicacións, de espazos libres, de equipamento e demais instalacións que inflúen de modo substancial no desenvolvemento do territorio.

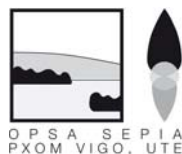


Art. 30. Sistemas xerais e estrutura xeral e orgánica do territorio.

1. A efectos da definición da estrutura xeral e orgánica do territorio o presente Plan asigna certos solos para:
 - a) Sistema xeral de comunicacións.
 - b) Sistema xeral de espazos libres e zonas verdes públicas.
 - c) Sistema xeral de equipamento comunitario público.
 - d) Sistema xeral de infraestruturas de servizos urbanos.
2. Estes solos ordenados en sistemas presentan un grao especial de interese colectivo derivado do seu carácter determinante para o desenvolvemento urbano da Cidade, dos asentamentos de núcleos de poboación e do territorio municipal, así como para regular as súas transformacións no tempo de forma non contraditoria.
3. A consideración de sistemas implica a declaración de utilidade pública das obras e a necesidade de ocupación dos terreos para eles reservados, segundo o disposto no art. 85 LSG en relación co art. 95 LSG.

Art. 31. División do solo en zonas segundo a súa cualificación urbanística.

1. Para os efectos de orientar e regular a actividade urbanística, e de conformidade coa Lei, o Plan asigna a todos aqueles solos non adscritos especificamente a sistemas, a súa cualificación urbanística segundo zonas. Cando unha zona quede incluída na cualificación de sistema, esta regularase polas súas Normas correspondentes, sen prexuízo da acomodación da súa ordenación física no nivel de proxecto ás características da zona dadas pola súa correspondente ordenanza.
2. Esta cualificación do solo en zonas fórmulase de conformidade co art. 51 LSG e en concordancia coa clasificación do solo en tipos, en resposta ao grao de consolidación alcanzado polo proceso urbano, os núcleos rurais, ás características e grao da urbanización e parcelación dominantes, e en desenvolvemento dos criterios para a ordenación urbanística emanados do Plan.
3. Nas zonas, particulares e administracións, dentro dos límites e co cumprimento dos deberes urbanísticos establecidos legal ou regulamentariamente e en especial polas presentes Normas, levarán a cabo a urbanización e edificación en exercicio das súas respectivas facultades dominicais e competenciais.



4. Enténdese por zona de ordenanza toda superficie homoxénea cualificada polo Plan Xeral dentro dos solos urbano, de núcleo rural e rústico, e delimitada por solos con outra cualificación ou clasificación urbanística. Enténdese por sector o ámbito delimitado para o desenvolvemento mediante un Plan Parcial; a súa delimitación contense nos planos de ordenación e o Plan Xeral asígnalle uns usos globais cunha edificabilidade determinada.

Art. 32. Sistemas locais.

1. Nos Plans Parciais e Especiais de Reforma Interior, a superficie dos terreos que se adscriben a sistemas locais virá determinada de conformidade co establecido no presente Plan Xeral, debendo acadar as reservas mínimas sinaladas nas fichas correspondentes a cada ámbito e nas condicións previstas no art. 42 LSG e os regulamentos que a desenvolvan. A edificación privada deberá ordenarse de modo que deixe libres os terreos necesarios para a conveniente creación de ditos sistemas.
2. A obtención dos terreos destinados a sistemas locais producirase de modo e cos procedementos previstos nos Capítulos VII do Título IV da LSG.

Art. 33. Áreas de planeamento incorporado.

De conformidade co establecido nas Disposicións Transitorias e Finais destas Normas, o Plan Xeral identifica os ámbitos desenvolto ao amparo de planeamentos anteriores ao consideralos compatibles coa ordenación prevista, declarándoos subsistentes, e todo elo de conformidade co establecido no art. 105.2 RLS.



CAPÍTULO II. Normas urbanísticas para o desenvolvemento do planeamento subordinado.

Sección 1ª. Normas Urbanísticas para o desenvolvemento de Plans Parciais.

Art. 34. Sectores de solo urbanizable.

1. O Solo Urbanizable do Plan Xeral divídese en sectores de planeamento cos parámetros e usos que se especifican no Anexo de fichas da presente Normativa.
2. A regulación pormenorizada dos usos correspóndelle ao planeamento de desenvolvemento de acordo coas compatibilidades e complementariedades establecidas nas Normas Xerais de Uso do Plan Xeral. A tipoloxía da edificación nos sectores de uso global residencial será a de edificación colectiva, ben en cuarteirón pechado ou bloque aberto e, de ser o caso, de vivenda unifamiliar. Con carácter xeral o uso global residencial da tipoloxía de edificación colectiva será compatible co uso vivenda unifamiliar, correspondendo ao Plan Parcial establecer a porcentaxe para cada uso pormenorizado. Atenderase igualmente para os sectores de uso residencial ao establecido no artigo 78.5 do RLSG, en relación á reserva mínima para uso comercial.
3. As reservas dotacionais e os trazados e características das redes de comunicación e de servizos determinaranse de acordo co establecido no art. 68 LSG, así como cos estándares de calidade de vida e cohesión social establecidos no art. 42 LSG.

Cada sector deberá garantir tanto o abastecemento de auga potable como a depuración de augas residuais, así como a ausencia de riscos de inundabilidade, mediante informe favorable do organismo competente, e a inexistencia de riscos para a saúde. Igualmente deberán ter en conta as capacidades dos sistemas e infraestruturas para a xestión de residuos sólidos urbanos, procurando evitar os vertidos e os impactos no medio.

4. O esquema viario proposto en planos de ordenación constitúe a estrutura básica de cada un dos sectores e garante a coherencia final das distintas actuacións. O seu trazado pode ser obxecto de reconsideración polos respectivos plans parciais garantindo sempre a integración no resto do tecido e o respecto ás conexións co solo urbano e co resto do solo urbanizable. Non obstante, haberá de respectarse, salvo reaxustes xustificados, o esquema viario que ten a consideración de sistema xeral. Para os puntos de conexión con viario de titularidade supramunicipal realizarase un estudo preliminar con estimación do volume de tráfico xerado, incremento sobre o que soporta a estrada e tipo de acceso a realizar que deberá cumprir a normativa sectorial na materia e acadar o informe favorable do organismo competente.



De igual xeito entenderanse como indicativas, agás condición especial nas determinacións específicas de cada sector, as reservas de dotacións de sistema local previstas en planos de ordenación, podéndose reaxustar nos correspondentes plans parciais.

5. Para os efectos da súa xestión urbanística cada sector de solo urbanizable delimitado e os sistemas xerais a eles adscritos constitúen unha área de reparto.
6. Tanto as obras de urbanización necesarias para que as parcelas reúnan os requisitos de solar como os volumes de edificación que neles se realicen, evitarán producir un impacto ambiental e paisaxístico negativos. Para tal efecto, o planeamento que desenvolva cada un dos sectores, respectará e desenvolverá as medidas de integración paisaxística e ambiental recollidas, de ser o caso, no Estudo Ambiental Estratéxico (EAE) e na Declaración Ambiental Estratéxica (DAE). Nos sectores de uso terciario/industrial, o planeamento de desenvolvemento terá en conta o establecido no punto DX.10.b das Directrices de Paisaxe de Galicia.

Igualmente o planeamento de desenvolvemento conterá estudos para a prevención das contaminacións acústica -incluíndo, no seu caso, un mapa de ruído- e electromagnética no seu ámbito, na medida en que sexa de aplicación. Ademais contará cun estudo de impacto e integración paisaxística, na medida en que sexa obrigatorio.

Por último, o Plan Parcial deberá identificar os espazos interiores ao ámbito que requiren especial protección polos seus valores naturais ou patrimoniais, á parte dos xa sinalados nos planos, a preservar pola ordenación. Ditos solos serán destinados prioritariamente a reservas para espazos libres de uso público ou dotacións de carácter extensivo, xa sexan de sistemas xerais ou de sistemas locais, ou, en exceso destes, de uso privado, non podendo levarse a cabo accións de alteración do terreo ou tala de arboredo en tanto non se aprobe o correspondente Plan Parcial.

7. Cada sector de solo urbanizable executará á súa costa as conexións coas redes de servizos, particularmente o establecido nas fichas que regulan as determinacións para o seu desenvolvemento. O conxunto dos tendidos das redes de infraestruturas serán subterráneos.
8. Os plans parciais, que desenvolvan estes ámbitos, reservarán solo con destino a vivenda suxeita a algún réxime de protección segundo as determinacións que se fixan no Anexo de fichas de planeamento remitido destas Normas.
9. Nos solos afectados por riscos de inundabilidade, tanto as canles como as zonas inundables deberan integrarse no sistema de zonas verdes e espazos libres da ordenación dos diferentes sectores. Atenderase en todo caso ao establecido no artigo 103 desta Normativa. Nos sectores polos que discorran canles, con independencia da súa entidade, e



para os que non existan mapas de inundabilidade, elaboraranse estudos hidrolóxicos e hidráulicos para garantir a súa integración paisaxística e ambiental, recollendo expresamente as zonas de dominio público, fluxo preferente e zonas de inundación correspondentes ás láminas de inundación para os períodos de retorno de 100 e 500 anos.

10. A iluminación a instalar nos desenvolvementos previstos non deberá producir deslumbramentos ao tráfico que circula polas estradas. Así mesmo, con respecto aos viais que se vaian a construír en execución do planeamento, deberase garantir que o tráfico que circula polos mesmos non afecte, co seu alumeado, ao que o fai polas estradas. No caso de vías de titularidade estatal, se fora necesario, instalaranse medios antideslumbrantes, que serán executados con cargo aos promotores dos sectores, previa autorización do MITMA, correndo o seu mantemento e conservación a cargo de ditos promotores.
11. Nin os desenvolvementos urbanísticos previstos, nin as súas obras de construción, deberán afectar ao drenaxe actual das estradas e as súas redes de evacuación e non deberán aportar vertidos aos drenaxes existentes de aquelas. En caso de que, excepcionalmente, e por razóns debidamente xustificadas se autorizase a aportación de caudais estes deberán ser tidos en conta para aumentar a capacidade dos mencionados drenaxes, obras que deberán ser executadas pola persoa promotora do instrumento de planeamento urbanístico.
12. Deberá realizarse un estudo pormenorizado das zonas con riscos de inundación incluídas no sector planificado e determinar se ese risco se ve acrecentado coa execución ou o desenvolvemento do planeamento urbanístico, e xustificar que non se verá afectada a rede de estradas.

Art. 35. Determinacións para o desenvolvemento dos Sectores de solo urbanizable.

1. En Anexo adxunto á presente normativa incorpóranse as fichas onde se establecen as determinacións para o desenvolvemento de cada sector de solo urbanizable.
2. O Plan Xeral determina a súa consideración como areas de reparto independentes aos efectos da súa xestión, formada por cada area e, de ser o caso, o sistema xeral adscrito.
3. Os parámetros e condicións de ordenación establecidos na ficha presentan diferente rango, podéndose reaxustar aqueles que se refiren ás dimensións superficiais de solo en función do maior detalle e da ordenación definitiva que se poida establecer, así como dos posibles reaxustes que se podan realizar conforme ao establecido no art. 65.2 LSG.
4. Corresponde ao Plan Parcial establecer a regulación pormenorizada de usos atendendo ás compatibilidades establecidas nesta Normativa.



5. Os sistemas xerais incluídos no ámbito serán ordenados polo Plan Parcial e executados conxuntamente coas actuacións que preveña.
6. Igualmente estarán ao cumprimento dos deberes establecidos no art.18.1 LSRU.
7. Os sectores afectados polas servidumes aeronáuticas do Aeroporto de Vigo cumprirán as seguintes condicións:
 - O planeamento de desenvolvemento deberá remitirse á “Dirección General de Aviación Civil” antes da súa aprobación inicial, para ser informado. Á falta de solicitude de informe ou en caso de desconformidade o planeamento non poderá ser aprobado definitivamente no que afecta ao exercicio das competencias estatais.
 - Nos casos en que as construcións propostas ou permitidas vulneran ou se atopan próximas a vulnerar as servidumes aeronáuticas, xunto coa solicitude de informe presentárase un Estudo Aeronáutico subscrito por técnico competente, que acredite a xuízo da “Agencia Estatal de la Seguridad Aérea” previo informe técnico do xestor aeroportuario ou provedor de servizos de navegación aérea, que non se compromete nin a seguridade nin a regularidade das operacións de aeronaves, de conformidade co establecido no Real Decreto 369/2023, de 16 de maio.
 - O aproveitamento susceptible de materialización será o definido polo planeamento de acordo coa lexislación urbanística, unha vez se apliquen ao mesmo as condicións que estableza o Informe do “Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible”, e no seu caso no Estudo Aeronáutico, non xerando no caso da súa diminución, ningún tipo de dereito a indemnización por parte do Ministerio nin do xestor aeroportuario nin do prestador de servizos de navegación aérea, agás cando afecte a dereitos xa patrimonializados.
 - A execución neste ámbito de calquera construción, instalación (postes, antenas, aerogeneradores incluídas as súas palas), medios necesarios para a construción (incluídas as grúas de construción e similares) ou plantación, requirirá acordo favorable previo da “Agencia Estatal de Seguridad Aérea” conforme aos artigos 31 e 33 do Real Decreto 369/2023, de 16 de maio.
8. Nos sectores contiguos ás estradas de titularidade autonómica ou provincial a franxa de terreos ata a liña límite de edificación establecida na Lei de estradas ten o carácter de sistema xeral viario.
9. Os instrumentos de desenvolvemento dos sectores de solo urbanizable deben ser sometidos ao informe establecido no artigo 34 da LPCG.



Sección 2ª. Normas urbanísticas para o desenvolvemento de plans especiais.

Art. 36. Ámbitos suxeitos ao desenvolvemento de Plans Especiais.

1. Ordenarase pormenorizadamente mediante Plans Especiais de protección, infraestruturas e dotacións os ámbitos delimitados como tales en planos de ordenación.
2. Os ámbitos de solo urbano non consolidado delimitados polo Plan Xeral, desenvolverán a súa ordenación detallada mediante plans especiais de reforma interior. Conforme ao establecido no artigo 17.b) da LSG distínguense ámbitos nos que son necesarios procesos de urbanización (URBA) e ámbitos nos que son necesarios procesos de reforma interior (RIRU, o Plan Xeral non contempla ningún ámbito nos que sexan necesarios procesos de renovación urbana).
3. As actuacións previstas no plan especial de reforma interior poderán ter carácter integrado, actuando sobre áreas completas, ou carácter puntual, incidindo só sobre zonas concretas en atención ás preexistencias, conforme o establecido no art. 181.2 RLS. Igualmente estarán ao cumprimento dos deberes establecidos no art.18.1 LSRU.
4. O desenvolvemento de cada ámbito a resolver mediante un Plan Especial de Reforma Interior deberá garantir tanto o abastecemento de auga potable como a depuración de augas residuais, así como, de ser o caso, a inexistencia de riscos de inundación mediante informe favorable do organismo competente. Igualmente deberán ter en conta as capacidades dos sistemas e infraestruturas para a xestión de residuos sólidos urbanos procurando evitar os vertidos e os impactos no medio. O conxunto dos tendidos de redes de infraestruturas será soterrado.

Igualmente, o desenvolvemento de cada ámbito mediante un Plan Especial de Reforma Interior conterá senllos estudos para a prevención das contaminacións acústicas - incluíndo, no seu caso, un mapa de ruído- e electromagnética no seu ámbito, na medida en que sexa de aplicación.
5. Poderán desenvolverse plans especiais para a ordenación tanto de instalacións infraestruturais, nos termos previstos polos arts. 9 e 10 desta Normativa, como de dotacións que deban localizarse no solo rústico, e todo isto de acordo co art. 73 LSG Igualmente desenvolveranse a través de plans especiais os sistemas xerais cando non estivesen ordenados pormenorizadamente polo Plan Xeral.
6. En desenvolvemento dos obxectivos de protección, conservación e valoración de elementos naturais, paisaxísticos, ou elementos urbanos ou rurais obxecto de catalogación polo Plan Xeral, poderán redactarse Plans Especiais na forma prevista no art. 71 LSG e demais disposicións sectoriais aplicables.



7. En Anexo desta Normativa incorpóranse as fichas onde se establecen as determinacións para o desenvolvemento de cada ámbito de solo urbano non consolidado remitido á formación dun plan especial de reforma interior.

Os parámetros e condicións de ordenación establecidos na ficha presentan diferente rango, podéndose reaxustar aqueles que se refiren ás dimensións superficiais de solo en función do maior detalle e da ordenación definitiva que se poida establecer, así como dos posibles reaxustes que se podan realizar conforme ao establecido no art. 65.2 LSG.

De igual xeito entenderanse como indicativas, agás condición especial nas determinacións específicas de cada área, as reservas de dotacións de sistema local previstas en planos de ordenación, podéndose reaxustar nos correspondentes plans especiais.

Corresponde ao Plan Especial establecer a regulación pormenorizada de usos atendendo ás compatibilidades establecidas nesta Normativa. Con carácter xeral o uso global residencial de tipoloxía de edificación colectiva será compatible co uso vivenda unifamiliar correspondendo ao Plan Especial establecer a porcentaxe para cada uso pormenorizado. Ademais xustificarase a reserva de solo con destino a vivenda suxeita a algún réxime de protección, segundo a determinación que se establece para os ámbitos na ficha correspondente do Anexo de planeamento remitido destas Normas. Atenderase igualmente para os ámbitos de uso residencial ao establecido no artigo 78.5 do RLSC, en relación á reserva mínima para uso comercial.

Os sistemas xerais incluídos no ámbito serán ordenados polo Plan Especial e executados conxuntamente coas actuacións que prevexa.

Nos solos afectados por riscos de inundabilidade, tanto as canles como as zonas inundables deberan integrarse no sistema de zonas verdes e espazos libres da ordenación dos diferentes ámbitos. Atenderase en todo caso ao establecido no artigo 103 desta Normativa. Nos ámbitos polos que discorran canles, con independencia da súa entidade, e para os que non existan mapas de inundabilidade, elaboraranse estudos hidrolóxicos e hidráulicos para garantir a súa integración paisaxística e ambiental, recollendo expresamente as zonas de dominio público, fluxo preferente e zonas de inundación correspondentes ás láminas de inundación para os períodos de retorno de 100 e 500 anos.

Os ámbitos afectados polas servidumes aeronáuticas do Aeroporto de Vigo cumprirán as seguintes condicións:

- O planeamento de desenvolvemento deberá remitirse á “Dirección General de Aviación Civil” antes da súa aprobación inicial, para ser informado. Á falta de solicitude de informe ou en caso de desconformidade o planeamento non poderá ser aprobado definitivamente no que afecta ao exercicio das competencias estatais.

- Nos casos en que as construcións propostas ou permitidas vulneran ou se atopen próximas a vulnerar as servidumes aeronáuticas, xunto coa solicitude de informe presentárase un Estudo Aeronáutico subscrito por técnico competente, que acredite a xuízo da “Agencia Estatal de la Seguridad Aérea” previo informe técnico do xestor aeroportuario ou provedor de servizos de navegación aérea, que non se compromete nin a seguridade nin a regularidade das operacións de aeronaves, de conformidade co establecido no Real Decreto 369/2023, de 16 de maio.
- O aproveitamento susceptible de materialización será o definido polo planeamento de acordo coa lexislación urbanística, unha vez se apliquen ao mesmo as condicións que estableza o Informe do “Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible”, e no seu caso no Estudo Aeronáutico, non xerando no caso da súa diminución, ningún tipo de dereito a indemnización por parte do Ministerio nin do xestor aeroportuario nin do prestador de servizos de navegación aérea, agás cando afecte a dereitos xa patrimonializados.
- A execución neste ámbito de calquera construción, instalación (postes, antenas, aerogeneradores incluídas as súas palas), medios necesarios para a construción (incluídas as grúas de construción e similares) ou plantación, requirirá acordo favorable previo da “Agencia Estatal de Seguridad Aérea” conforme aos artigos 31 e 33 do Real Decreto 369/2023, de 16 de maio.

8. Nos ámbitos con fronte ás estradas de titularidade autonómica, SUNC-402, 406, 410, 411, 413, 613, 615, 704, 706, 707, 708 e 709, resolverase o acceso ás parcelas edificables desde o viario interior, de modo que non se afecte á protección do dominio viario público nin á funcionalidade das estradas autonómicas. Para os puntos de conexión con viario de titularidade autonómica realizárase un estudo preliminar con estimación do volume de tráfico xerado, incremento sobre o que soporta a estrada e tipo de acceso a realizar, que deberá cumprir a normativa sectorial na materia e acadar o informe favorable do organismo competente.

9. Os plans especiais deben ser sometidos ao informe establecido no art. 34 da LPCG.

Art. 37. Plans Especiais de Protección.

Desenvolveranse a través de plans especiais de protección dos regulados no art.71 LSG os seguintes ámbitos coas determinacións que se establecen.

1. PE. 101 Plan Especial de Protección do Ensanche histórico de Vigo

1. No ámbito delimitado en planos de ordenación, e coa clasificación de solo urbano, desenvolverase o Plan Especial de Protección do Ensanche Histórico de Vigo.



2. O Plan terá o carácter de Plan de Protección, conforme ao establecido no artigo 71 da LSG, e redactarase para a definición dos criterios de intervención no ámbito co obxecto de pormenorizar a súa ordenación urbanística, para o cal poderá delimitar áreas de repartición e establecer as medidas necesarias para garantir a conservación e recuperación dos valores que se protexen conforma ao establecido no art. 179 RLS, desenvolvendo un catálogo de protección de edificacións históricas e de interese patrimonial así como elementos de interese, e establecendo as necesarias actuacións de mellora do espazo público e de rehabilitación do patrimonio edificado, así como a regulación das súas determinacións de uso coherentes co seu carácter.
3. Os obxectivos xerais de ordenación serán:
 - O tratamento integral cara a recuperación do Ensanche Histórico de Vigo
 - A conservación, valoración e mantemento da estrutura urbana do Ensanche.
 - A regulación de tratamento do acondicionamento do espazo público e do sistema de espazos libres, e o seu tratamento.
 - A conservación e rehabilitación dos edificios, protexendo aqueles susceptibles de catalogación, mediante a asignación de niveis en concordancia có establecido na LPCG.
 - A mellora das condicións ambientais e dos servizos á poboación.
 - A definición pormenorizada da volumetría resultante que teña en conta as características da trama urbana existente.
 - A pormenorización da ordenación do solo urbano, podendo definir ámbitos de áreas de repartición para o desenvolvemento de remodelacións urbanas.
 - Abordar o tratamento do espazo público desde a perspectiva da mobilidade sostible e de solucións que favorezan os desprazamentos nos modos de emisións neutras, como a pé ou en bicicleta, así como as actuacións que supoñan a mellora da calidade ambiental e das condicións de accesibilidade no Ensanche
 - A pormenorización da regulación de usos, partindo do uso residencial como uso global, e regulando os usos complementarios segundo sexa o caso.
4. Este Plan Especial de Protección do Ensanche Histórico, substituirá no seu ámbito ao Plan Especial e Catálogo Complementario de Conxuntos e Elementos a Conservar (PEEC), aprobado en data 25 de outubro de 1990.

En tanto non se aprobe o presente Plan Especial, manterase a catalogación establecida no PEEC, en canto a elementos catalogados e determinacións de protección, sen prexuízo da súa adaptación ao establecido na LPCG, así como a Comisión do Plan Especial que seguirá a desenvolver a súa función conforme a súa regulación específica; autorizándose con carácter xeral, e previo ditame da Comisión, actuacións de mantemento e conservación, actuacións de restauración, consolidación,

rehabilitación e reestruturación da edificación existente. En tanto non se aprobe o novo Plan Especial, as obras correspondentes a ampliacións e novas edificacións sobre solares vacantes rexeranse polo establecido no PEEC nos ámbitos onde estas estivesen previstas; as obras de demolición só se efectuarán sobre ruínas declaradas aos efectos, conforme, no seu caso, ao establecido na LPCG.

Ás unidades de actuación incluídas no PEEC, co seu estudo de detalle aprobado definitivamente, seralles de aplicación a ordenación establecida no PEEC para a referida unidade de actuación.

A ordenanza de referencia, con carácter xeral será a Ordenanza U1 de Mantemento da edificación existente.

5. Estarase ao establecido no artigo 34 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia respecto da obriga de recabar con carácter previo á súa aprobación informe da administración competente na materia.

2. PE.102. Plan Especial de Protección do Monte do Castro.

1. O Plan Especial desenvólvese no ámbito do sistema xeral de espazos libres SX.EL-PAR-001, Parque do Monte do Castro, delimitado en planos de ordenación, incluíndo igualmente o depósito de abastecemento de auga SX.IS-ABS-001 e o equipamento SX-EQ-SC-258.
2. O Plan Especial terá o carácter dun Plan Especial de Protección conforme ao establecido nos artigos 70 e 71 da LSG, e 55 da LPCG en tanto parte do seu ámbito ten a consideración de BIC. O seu obxecto será o de pormenorizar a súa ordenación urbanística e protección patrimonial e ambiental, desenvolvendo un catálogo de protección de elementos construídos e naturais, establecendo a regulación das súas determinacións coherentes co seu carácter, sen prexuízo da obrigatoriedade de redactar un plan director de conservación da fortaleza, atendendo ao establecido no artigo 90 da LPCG.
3. Os obxectivos xerais de ordenación serán:
 - O tratamento integral do parque cara a súa recuperación e posta en valor.
 - A conservación, valoración e mantemento das súas condicións ambientais e de miradoiro, establecendo os criterios para a eliminación dos elementos e construcións descontextualizados que previamente deben ser identificados.
 - A regulación do tratamento de acondicionamento do espazo público e o seu tratamento, regulando a súa accesibilidade.

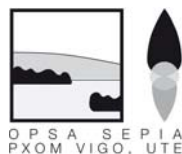


- A conservación e rehabilitación das edificacións e construcións existentes, así como do patrimonio arqueolóxico, mediante a asignación de niveis en concordancia co establecido na LPCG e a realización de estudos e prospeccións necesarios para establecer unha zonificación arqueolóxica.
- A catalogación dos elementos arbóreos e vexetais que o caracterizan.
- A análise de mobilidade no interior do ámbito.

4. En tanto non se aprobe o presente Plan Especial só se autorizan actuacións de conservación e mantemento na edificación existente non catalogadas e as obras de acondicionamento do espazo público co obxecto de manter a súa funcionalidade, limitándose a obras de mantemento e conservación.

3. PE. 201 Plan Especial de Protección do Barrio Histórico de Canadelo.

1. O Plan Especial desenvólvese no ámbito do solo urbano de Canadelo, delimitado en planos de ordenación.
2. O Plan Especial terá o carácter de Plan Especial de Protección conforme ao establecido nos arts. 70 e 71 LSG, co obxecto de pormenorizar a súa ordenación urbanística, cara á mellora do ambiente urbano e a accesibilidade, e establecendo a regulación das súas determinacións coherentes co seu carácter.
3. O Plan Especial, de acordo co establecido no artigo 71.2 LSG poderá delimitar áreas de repartición, cunha edificabilidade máxima sobre superficie total da área, de $0,65 \text{ m}^2/\text{m}^2$, co obxecto de mellorar e completar a estrutura urbana existente mediante remodelacións urbanas, garantindo o seu reequipamento dotacional e de espazos libres.
4. Serán obxectivos xerais deste Plan Especial:
 - A mellora das condicións ambientais e dos servizos á poboación, así como da urbanización superficial e das infraestruturas urbanísticas con atención ás singulares características do seu viario.
 - A conservación, valoración e recuperación do patrimonio cultural de interese, coa catalogación individualizada dos elementos a protexer.
 - A definición da silueta urbana e da volumetría do núcleo, así como a mellora das condicións paisaxísticas e ambientais do contorno do núcleo, tendo en conta a fragmentación producida polo paso da vía do ferrocarril.
 - A rehabilitación dos edificios e das vivendas e a rexeneración do espazo público do ámbito, mellorando as súas condicións, no marco dos programas de rehabilitación urbana.

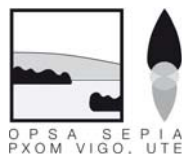


5. Para os efectos da regulación urbanística estarase ao establecido na ordenanza de solo urbano U.6, en canto a tipos edificatorios e regulación de usos.
6. Transitoriamente, en tanto non se aprobe o Plan Especial poderanse autorizar actuacións de consolidación e conservación, rehabilitación e reestruturación, así como actuacións de ampliación na edificación existente e nova edificación sobre parcela baleira, neste último caso sempre que esta conte con acceso e fronte a viario público con sección maior ou igual a 4 metros. Non se autorizan obras de demolición agás previa declaración de ruína.

A nova edificación completará as fileiras xa edificadas establecéndose como parámetros unha edificabilidade de $1 \text{ m}^2/\text{m}^2$ e unha altura máxima de baixo e unha planta. No caso de ampliación da edificación principal existente permitirase completala ata a altura máxima establecida en baixo e unha planta, mantendo a súa actual ocupación.

A nova edificación deberá respectar o arboredo existente, integrando os muros pétreos da fronte da parcela.

7. Estarase ao establecido no artigo 34 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia respecto da obriga de recabar con carácter previo á súa aprobación informe da administración competente na materia.
4. PE. 202 Plan Especial de Protección de Barrio Ribadavia.
1. O Plan Especial desenvólvese no ámbito do solo urbano do Barrio Ribadavia, delimitado en planos de ordenación.
 2. O Plan Especial terá o carácter de Plan Especial de Protección conforme ao establecido nos artigos 70 e 71 da LSG, co obxecto de pormenorizar a súa ordenación urbanística, cara á mellora do ambiente urbano e a accesibilidade, e establecendo a regulación das súas determinacións coherentes co seu carácter.
 3. O Plan Especial, de acordo co establecido no artigo 71.2 LSG poderá delimitar áreas de repartición, cunha edificabilidade máxima sobre superficie total da área, de $0,80 \text{ m}^2/\text{m}^2$, co obxecto de mellorar e completar a estrutura urbana existente mediante remodelacións urbanas, garantindo o seu reequipamento dotacional e de espazos libres.
 4. Será obxectivo xeral deste Plan Especial; a mellora das condicións ambientais e dos servizos á poboación, así como a mellora da urbanización superficial e das infraestruturas urbanísticas, con atención ás singulares características do seu viario,



fomentando igualmente a rehabilitación do parque edificado no marco dos programas de rehabilitación urbana.

5. Para os efectos da regulación urbanística estarase ao establecido na ordenanza de solo urbano U.5, en canto a tipos edificatorios e regulación de usos.
6. Transitoriamente, en tanto non se aprobe o Plan Especial poderanse autorizar actuacións de consolidación e conservación, rehabilitación e reestruturación, así como actuacións de ampliación na edificación existente e nova edificación sobre parcela baleira, neste último caso sempre que esta conte con acceso e fronte a viario público con sección maior ou igual a 4 metros. Non se autorizan obras de demolición agás previa declaración de ruína.

A nova edificación completará as fileiras xa edificadas establecéndose como parámetros unha edificabilidade de $1 \text{ m}^2/\text{m}^2$ e unha altura máxima de baixo e unha planta. No caso de ampliación da edificación principal existente permitirase completala ata a altura máxima establecida en baixo e unha planta, mantendo a súa actual ocupación.

5. PE. 203 Plan Especial de Protección de A Rola.

1. O Plan Especial desenvólvese no ámbito do solo urbano de A Rola, delimitado en planos de ordenación.
2. O Plan Especial terá o carácter de Plan Especial de Protección conforme ao establecido nos arts. 70 e 71 LSG, co obxecto de pormenorizar a súa ordenación urbanística, cara á mellora do ambiente urbano e a accesibilidade, e establecendo a regulación das súas determinacións coherentes co seu carácter.
3. O Plan Especial, de acordo co establecido no artigo 71.2 LSG poderá delimitar áreas de repartición, cunha edificabilidade máxima sobre superficie total da área, de $0,65 \text{ m}^2/\text{m}^2$, co obxecto de mellorar e completar a estrutura urbana existente mediante remodelacións urbanas, garantindo o seu reequipamento dotacional e de espazos libres.
4. Será obxectivo xeral deste Plan Especial; a mellora das condicións de habitabilidade, ambientais e dos servizos á poboación, así como da urbanización superficial e das infraestruturas urbanísticas con atención ás singulares características do seu viario.
5. Para os efectos da regulación urbanística estarase ao establecido na ordenanza de solo urbano U.6, en canto a tipos edificatorios e regulación de usos.

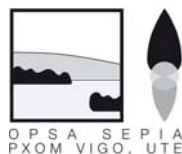
6. Transitoriamente, en tanto non se aprobe o Plan Especial poderanse autorizar actuacións de consolidación e conservación, rehabilitación e reestruturación, así como actuacións de ampliación na edificación existente e nova edificación sobre parcela baleira, neste último caso sempre que esta conte con acceso e fronte a viario público con sección maior ou igual a 4 metros. Non se autorizan obras de demolición agás previa declaración de ruína.

A nova edificación completará as fileiras xa edificadas establecéndose como parámetros unha edificabilidade de $1 \text{ m}^2/\text{m}^2$ e unha altura máxima de baixo e unha planta. No caso de ampliación da edificación principal existente permitirase completala ata a altura máxima establecida en baixo e unha planta, mantendo a súa actual ocupación.

7. Estarase ao establecido no artigo 34 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia respecto da obriga de recabar con carácter previo á súa aprobación informe da administración competente na materia.

6. PE. 204 Plan Especial de Protección de Numancia.

1. O Plan Especial desenvólvese no ámbito do solo urbano do contorno da rúa Numancia, delimitado en planos de ordenación.
2. O Plan Especial terá o carácter de Plan Especial de Protección conforme ao establecido nos arts. 70 e 71 da LSG, co obxecto de pormenorizar a súa ordenación urbanística, cara á mellora do ambiente urbano e a accesibilidade, e establecendo a regulación das súas determinacións coherentes co seu carácter.
3. O Plan Especial, de acordo co establecido no artigo 71.2 LSG poderá delimitar áreas de repartición, cunha edificabilidade máxima sobre superficie total da área, de $0,65 \text{ m}^2/\text{m}^2$, co obxecto de mellorar e completar a estrutura urbana existente mediante remodelacións urbanas, garantindo o seu reequipamento dotacional e de espazos libres.
4. Será obxectivo xeral deste Plan Especial; a mellora das condicións de habitabilidade, ambientais e dos servizos á poboación, así como a mellora da urbanización superficial e das infraestruturas urbanísticas con atención ás singulares características do seu viario.
5. Para os efectos da regulación urbanística estarase ao establecido na ordenanza de solo urbano U.6, en canto a tipo edificatorio e regulación de usos.



6. Transitoriamente, en tanto non se aprobe o Plan Especial poderanse autorizar actuacións de consolidación e conservación, rehabilitación e reestruturación, así como actuacións de ampliación na edificación existente e nova edificación sobre parcela baleira, neste último caso sempre que esta conte con acceso e fronte a viario público con sección maior ou igual a 4 metros. Non se autorizan obras de demolición agás previa declaración de ruína.

A nova edificación colaborará no complemento das características e fisionomía do ámbito, completando no seu caso as fileiras xa edificadas, establecéndose como parámetros unha edificabilidade de $1 \text{ m}^2/\text{m}^2$ e unha altura máxima de baixo e unha planta. No caso de ampliación da edificación principal existente permitirase completala ata a altura máxima establecida en baixo e unha planta, mantendo a súa actual ocupación.

7. PE. 205 Plan Especial de Protección do Camiño de Rioboo.

1. O Plan Especial desenvólvese no ámbito do solo urbano do Camiño de Rioboo, delimitado en planos de ordenación.
2. O Plan Especial terá o carácter de Plan Especial de Protección conforme ao establecido nos arts. 70 e 71 LSG, co obxecto de pormenorizar a súa ordenación urbanística, cara á mellora do ambiente urbano e a accesibilidade, e establecendo a regulación das súas determinacións coherentes co seu carácter.
3. O Plan Especial, de acordo co establecido no artigo 71.2 LSG poderá delimitar áreas de repartición, cunha edificabilidade máxima sobre superficie total da área, de $0,65 \text{ m}^2/\text{m}^2$, co obxecto de mellorar e completar a estrutura urbana existente mediante remodelacións urbanas.
4. Será obxectivo xeral deste Plan Especial; a mellora das condicións de habitabilidade, ambientais e dos servizos á poboación, así como a mellora da urbanización superficial e das infraestruturas urbanísticas con atención ás singulares características do seu viario.
5. Para os efectos da regulación urbanística estarase ao establecido na ordenanza de solo urbano U.6, en canto a tipo edificatorio e regulación de usos.
6. Transitoriamente, en tanto non se aprobe o Plan Especial poderanse autorizar actuacións de consolidación e conservación, rehabilitación e reestruturación, así como actuacións de ampliación na edificación existente e nova edificación sobre parcela baleira, neste último caso sempre que esta conte con acceso e fronte a viario público

con sección maior ou igual a 4 metros. Non se autorizan obras de demolición agás previa declaración de ruína.

A nova edificación colaborará no complemento das características e fisionomía do ámbito, establecéndose como parámetros unha edificabilidade de $0,70 \text{ m}^2/\text{m}^2$ e unha altura máxima de baixo e unha planta, debendo recuarse un mínimo de 3 metros de calquera linde de parcela. No caso de ampliación da edificación principal existente permitírase completala ata a altura máxima establecida en baixo e unha planta, mantendo a súa actual ocupación.

8. PE. 206 Plan Especial de Protección da Salgueira.

1. O Plan Especial desenvólvese no ámbito do solo urbano de Salgueira, delimitado en planos de ordenación.
2. O Plan Especial terá o carácter de Plan Especial de Protección conforme ao establecido nos arts. 70 e 71 LSG, co obxecto de pormenorizar a súa ordenación urbanística, cara á mellora do ambiente urbano e a accesibilidade, e establecendo a regulación das súas determinacións coherentes co seu carácter.
3. O Plan Especial, de acordo co establecido no artigo 71.2 LSG poderá delimitar áreas de repartición, cunha edificabilidade máxima sobre superficie total da área, de $0,65 \text{ m}^2/\text{m}^2$, co obxecto de mellorar e completar a estrutura urbana existente mediante remodelacións urbanas, garantindo o seu reequipamento dotacional e de espazos libres.
4. Será obxectivo xeral deste Plan Especial; a mellora das condicións de habitabilidade, ambientais e dos servizos á poboación, así como a mellora da urbanización superficial e das infraestruturas urbanísticas con atención ás singulares características do seu viario.
5. Para os efectos da regulación urbanística estarase ao establecido na ordenanza de solo urbano U.6, en canto a tipo edificatorio e regulación de usos.
6. Transitoriamente, en tanto non se aprobe o Plan Especial poderanse autorizar actuacións de consolidación e conservación, rehabilitación e reestruturación, así como actuacións de ampliación na edificación existente e nova edificación sobre parcela baleira, neste último caso sempre que esta conte con acceso e fronte a viario público con sección maior ou igual a 4 metros. Non se autorizan obras de demolición agás previa declaración de ruína.

A nova edificación colaborará no complemento das características e fisionomía do ámbito, completando no seu caso as fileiras xa edificadas, establecéndose como



parámetros unha edificabilidade de $1 \text{ m}^2/\text{m}^2$ e unha altura máxima de baixo e unha planta. No caso de ampliación da edificación principal existente permitirase completala ata a altura máxima establecida en baixo e unha planta, mantendo a súa actual ocupación.

9. PE. 207 Plan Especial de Protección de Cordeira-Rocío.

1. O Plan Especial desenvólvese no ámbito do solo urbano de Cordeira-Rocío, delimitado en planos de ordenación.
2. O Plan Especial terá o carácter de Plan Especial de Protección conforme ao establecido nos arts. 70 e 71 LSG, co obxecto de pormenorizar a súa ordenación urbanística, cara á mellora do ambiente urbano e a accesibilidade, e establecendo a regulación das súas determinacións coherentes co seu carácter.
3. O Plan Especial, de acordo co establecido no artigo 71.2 LSG poderá delimitar áreas de repartición, cunha edificabilidade máxima sobre superficie total da área, de $0,80 \text{ m}^2/\text{m}^2$, co obxecto de mellorar e completar a estrutura urbana existente mediante remodelacións urbanas, garantindo o seu reequipamento dotacional e de espazos libres.
4. Será obxectivo xeral deste Plan Especial; a mellora das condicións de habitabilidade, ambientais e dos servizos á poboación, así como a mellora da urbanización superficial e das infraestruturas urbanísticas con atención ás singulares características do seu viario, e ao arboredo que presentan determinadas áreas.
5. Para os efectos da regulación urbanística estarase ao establecido na ordenanza de solo urbano U.5, en canto a tipo edificatorio e regulación de usos.
6. Transitoriamente, en tanto non se aprobe o Plan Especial poderanse autorizar actuacións de consolidación e conservación, rehabilitación e reestruturación, así como actuacións de ampliación na edificación existente e nova edificación sobre parcela baleira, neste último caso sempre que esta conte e fronte a viario público con sección maior ou igual a 4 metros. Non se autorizan obras de demolición agás previa declaración de ruína.

A nova edificación colaborará no complemento das características e fisionomía do ámbito, establecéndose como parámetros unha edificabilidade de $1 \text{ m}^2/\text{m}^2$ e unha altura máxima de baixo e unha planta, debendo recuarse un mínimo de 3 metros de calquera linde de parcela. No caso de ampliación da edificación principal existente permitirase completala ata a altura máxima establecida en baixo e unha planta, mantendo a súa actual ocupación.



7. Estarase ao establecido no artigo 34 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia respecto da obriga de recabar con carácter previo á súa aprobación informe da administración competente na materia.

10. PE. 208 Plan Especial de Protección de O Chouzo.

1. O Plan Especial desenvólvese no ámbito do solo urbano de O Chouzo, delimitado en planos de ordenación.
2. O Plan Especial terá o carácter de Plan Especial de Protección conforme ao establecido nos arts. 70 e 71 LSG, co obxecto de pormenorizar a súa ordenación urbanística, cara á mellora do ambiente urbano e a accesibilidade, e establecendo a regulación das súas determinacións coherentes co seu carácter.
3. O Plan Especial, de acordo co establecido no artigo 71.2 LSG poderá delimitar áreas de repartición, cunha edificabilidade máxima sobre superficie total da área, de $0,80 \text{ m}^2/\text{m}^2$, co obxecto de mellorar e completar a estrutura urbana existente mediante remodelacións urbanas, garantindo o seu reequipamento dotacional e de espazos libres.
4. Será obxectivo xeral deste Plan Especial; a mellora das condicións de habitabilidade, ambientais e dos servizos á poboación, así como a mellora da urbanización superficial e das infraestruturas urbanísticas con atención ás singulares características do seu viario, e ao arboredo que presentan determinadas áreas.
5. Para os efectos da regulación urbanística estarase ao establecido na ordenanza de solo urbano U.5, en canto a tipo edificatorio e regulación de usos.
6. Transitoriamente, en tanto non se aprobe o Plan Especial poderanse autorizar actuacións de consolidación e conservación, rehabilitación e reestruturación, así como actuacións de ampliación na edificación existente e nova edificación sobre parcela baleira, neste último caso sempre que esta conte con acceso e fronte a viario público con sección maior ou igual a 4 metros. Non se autorizan obras de demolición agás previa declaración de ruína.

A nova edificación colaborará no complemento das características e fisionomía do ámbito, establecéndose como parámetros unha edificabilidade de $1 \text{ m}^2/\text{m}^2$ e unha altura máxima de baixo e unha planta, debendo recuarse un mínimo de 3 metros de calquera linde de parcela. No caso de ampliación da edificación principal existente permitírase completala ata a altura máxima establecida en baixo e unha planta, mantendo a súa actual ocupación.



11. PE. 209 Plan Especial de Protección da Cordeira.

1. O Plan Especial desenvólvese no ámbito do solo urbano da Cordeira, delimitado en planos de ordenación.
2. O Plan Especial terá o carácter de Plan Especial de Protección conforme ao establecido nos arts. 70 e 71 LSG, co obxecto de pormenorizar a súa ordenación urbanística, cara á mellora do ambiente urbano e a accesibilidade, e establecendo a regulación das súas determinacións coherentes co seu carácter.
3. O Plan Especial, de acordo co establecido no artigo 71.2 LSG poderá delimitar áreas de repartición, cunha edificabilidade máxima sobre superficie total da área, de $0,65 \text{ m}^2/\text{m}^2$, co obxecto de mellorar e completar a estrutura urbana existente mediante remodelacións urbanas, garantindo o seu reequipamento dotacional e de espazos libres.
4. Será obxectivo xeral deste Plan Especial; a mellora das condicións de habitabilidade, ambientais e dos servizos á poboación, así como a mellora da urbanización superficial e das infraestruturas urbanísticas con atención ás singulares características do seu viario.
5. Para os efectos da regulación urbanística estarase ao establecido na ordenanza de solo urbano U.6, en canto a tipo edificatorio e regulación de usos.
6. Transitoriamente, en tanto non se aprobe o Plan Especial poderanse autorizar actuacións de consolidación e conservación, rehabilitación e reestruturación, así como actuacións de ampliación na edificación existente e nova edificación sobre parcela baleira, neste último caso sempre que esta conte con acceso e fronte a viario público con sección maior ou igual a 4 metros. Non se autorizan obras de demolición agás previa declaración de ruína.

A nova edificación colaborará no complemento das características e fisionomía do ámbito, establecéndose como parámetros unha edificabilidade de $0,70 \text{ m}^2/\text{m}^2$ e unha altura máxima de baixo e unha planta, debendo recuarse un mínimo de 3 metros de calquera linde de parcela. No caso de ampliación da edificación principal existente permitirase completala ata a altura máxima establecida en baixo e unha planta, mantendo a súa actual ocupación.

7. Estarase ao establecido no artigo 34 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia respecto da obriga de recabar con carácter previo á súa aprobación informe da administración competente na materia.

12. PE. 210 Plan Especial de Protección de Figueiredo.

1. O Plan Especial desenvólvese no ámbito do solo urbano de Figueiredo, delimitado en planos de ordenación.
2. O Plan Especial terá o carácter de Plan Especial de Protección conforme ao establecido nos arts. 70 e 71 LSG, co obxecto de pormenorizar a súa ordenación urbanística, cara á mellora do ambiente urbano e a accesibilidade, e establecendo a regulación das súas determinacións coherentes co seu carácter.
3. O Plan Especial, de acordo co establecido no artigo 71.2 LSG poderá delimitar áreas de repartición, cunha edificabilidade máxima sobre superficie total da área, de $0,65 \text{ m}^2/\text{m}^2$, co obxecto de mellorar e completar a estrutura urbana existente mediante remodelacións urbanas, garantindo o seu reequipamento dotacional e de espazos libres.
4. Será obxectivo xeral deste Plan Especial; a mellora das condicións de habitabilidade, ambientais e dos servizos á poboación, así como a mellora da urbanización superficial e das infraestruturas urbanísticas con atención ás singulares características do seu viario, integrando este no contorno definido polo SUNC-241.
5. Para os efectos da regulación urbanística estarase ao establecido na ordenanza de solo urbano U.6, en canto a tipo edificatorio e regulación de usos.
6. Transitoriamente, en tanto non se aprobe o Plan Especial poderanse autorizar actuacións de consolidación e conservación, rehabilitación e reestruturación, así como actuacións de ampliación na edificación existente e nova edificación sobre parcela baleira, neste último caso sempre que esta conte con acceso e fronte a viario público con sección maior ou igual a 4 metros. Non se autorizan obras de demolición agás previa declaración de ruína.

A nova edificación colaborará no complemento das características e fisionomía do ámbito, establecéndose como parámetros unha edificabilidade de $0,70 \text{ m}^2/\text{m}^2$ e unha altura máxima de baixo e unha planta, debendo recuarse un mínimo de 3 metros de calquera linde de parcela. No caso de ampliación da edificación principal existente permitirase completala ata a altura máxima establecida en baixo e unha planta, mantendo a súa actual ocupación.

13. PE. 211 ELIMINADO.

14. PE. 213 Plan Especial de Protección de A Espedrigada.



1. O Plan Especial desenvólvese no ámbito do solo urbano de A Espedrigada, delimitado en planos de ordenación.
2. O Plan Especial terá o carácter de Plan Especial de Protección conforme ao establecido nos arts. 70 e 71 LSG, co obxecto de pormenorizar a súa ordenación urbanística, cara á mellora do ambiente urbano e a accesibilidade, e establecendo a regulación das súas determinacións coherentes co seu carácter.
3. O Plan Especial, de acordo co establecido no artigo 71.2 LSG poderá delimitar áreas de repartición, cunha edificabilidade máxima sobre superficie total da área, de $0,80 \text{ m}^2/\text{m}^2$, co obxecto de mellorar e completar a estrutura urbana existente mediante remodelacións urbanas, garantindo o seu reequipamento dotacional e de espazos libres.
4. Será obxectivo xeral deste Plan Especial; a mellora das condicións de habitabilidade, ambientais e dos servizos á poboación, así como a mellora da urbanización superficial e das infraestruturas urbanísticas con atención ás singulares características do seu viario, coordinando as súas determinacións de ordenación co desenvolvemento dos contiguos ámbitos de solo urbano non consolidado.
5. Para os efectos da regulación urbanística estarase ao establecido na ordenanza de solo urbano U.5, en canto a tipo edificatorio e regulación de usos.
6. Transitoriamente, en tanto non se aprobe o Plan Especial poderanse autorizar actuacións de consolidación e conservación, rehabilitación e reestruturación, así como actuacións de ampliación na edificación existente e nova edificación sobre parcela baleira, neste último caso sempre que esta conte con acceso e fronte a viario público con sección maior ou igual a 4 metros. Non se autorizan obras de demolición agás previa declaración de ruína.

A nova edificación colaborará no complemento das características e fisionomía do ámbito, completando no seu caso as fileiras xa edificadas, establecéndose como parámetros unha edificabilidade de $1 \text{ m}^2/\text{m}^2$ e unha altura máxima de baixo e unha planta. No caso de ampliación da edificación principal existente permitirase completala ata a altura máxima establecida en baixo e unha planta, mantendo a súa actual ocupación.

15. PE. 301 Plan Especial de Protección do núcleo histórico de Guixar.

1. O Plan Especial desenvólvese no ámbito do solo urbano do núcleo histórico de Guixar e do seu contorno, delimitado en planos de ordenación.



2. O Plan Especial terá o carácter de Plan Especial de Protección conforme ao establecido nos arts. 70 e 71 LSG, co obxecto de pormenorizar a súa ordenación urbanística, cara á mellora do ambiente urbano e a accesibilidade, e establecendo a regulación das súas determinacións coherentes co seu carácter.
3. O Plan Especial, de acordo co establecido no artigo 71.2 LSG poderá delimitar áreas de repartición, cunha edificabilidade máxima sobre superficie total da área, de $0,80 \text{ m}^2/\text{m}^2$, co obxecto de mellorar e completar a estrutura urbana existente mediante remodelacións urbanas, garantindo o seu reequipamento dotacional e de espazos libres.
4. Os obxectivos xerais do Plan Especial serán:
 - A conservación, valoración e recuperación da actual estrutura urbana, coa catalogación individualizada dos elementos a protexer de selo caso.
 - A definición pormenorizada da silueta urbana e da volumetría do núcleo histórico e a conservación e mellora das condicións paisaxísticas e ambientais da súa contorna.
 - A rehabilitación dos edificios e das vivendas e a rexeneración urbana do espazo público do ámbito, mellorando as súas condicións de habitabilidade, no marco dos programas de rehabilitación urbana.
 - A mellora das condicións ambientais e dos servizos á poboación, así como a mellora da urbanización superficial e das infraestruturas urbanísticas con atención ás singulares características do seu viario.
 - A pormenorización da regulación de usos, partindo do uso Residencial como uso global, e regulando os usos complementarios segundo sexa o caso.
5. Para os efectos da regulación urbanística estarase ao establecido na ordenanza de solo urbano U.3, en canto a tipo edificatorio e regulación de usos.
6. Transitoriamente, en tanto non se aprobe o Plan Especial poderanse autorizar actuacións de consolidación e conservación, rehabilitación e reestruturación, así como actuacións de ampliación na edificación existente, e nova edificación sobre parcela baleira, neste último caso sempre que esta conte con acceso e fronte a viario público con sección maior ou igual a 4 metros. Non se autorizan obras de demolición agás previa declaración de ruína.

A nova edificación colaborará no complemento das características e fisionomía do ámbito, completando no seu caso as fileiras xa edificadas, establecéndose como parámetros unha edificabilidade de $1 \text{ m}^2/\text{m}^2$ e unha altura máxima de baixo e unha planta. No caso de ampliación da edificación principal existente permitirase completala



ata a altura máxima establecida en baixo e unha planta, mantendo a súa actual ocupación.

7. Estarase ao establecido no artigo 34 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia respecto da obriga de recabar con carácter previo á súa aprobación informe da administración competente na materia.

16. PE. 302 Plan Especial de Protección de Espiñeiro-Teis.

1. No ámbito delimitado en planos de ordenación e coa clasificación de solo urbano, desenvolverase o Plan Especial de Protección de Espiñeiro-Teis.
2. O Plan terá o carácter de Plan de Protección, Rehabilitación e Mellora do Medio Urbano, conforme ao establecido nos arts. 70 e 71 da LSG, co obxecto de pormenorizar a súa ordenación urbanística, cara á establecer as actuacións de mellora do espazo público e da accesibilidade, e establecer a regulación das súas determinacións coherentes co seu carácter.
3. O Plan Especial, de acordo co establecido no artigo 71.2 LSG poderá delimitar áreas de repartición, cunha edificabilidade máxima sobre superficie total da área, de $0,65 \text{ m}^2/\text{m}^2$, co obxecto de mellorar e completar a estrutura urbana existente mediante remodelacións urbanas, garantindo o seu reequipamento dotacional e de espazos libres.
4. Os obxectivos xerais de ordenación serán:
 - A conservación, valoración e recuperación da actual estrutura urbana do lugar.
 - A ordenación funcional e a regulación de tratamento do acondicionamento do espazo público e do sistema de espazos libres.
 - A rehabilitación dos edificios e vivendas, mellorando a condicións do uso residencial no marco dos programas de rehabilitación urbana.
 - A definición pormenorizada da silueta urbana e da volumetría resultante que teña en conta as características do casarío e a súa implantación topográfica.
 - A mellora das condicións ambientais e dos servizos á poboación.
 - Pormenorización da regulación de usos, partindo do uso residencial como uso global, e regulando os usos complementarios segundo sexa o caso.
5. Para os efectos da regulación urbanística estarase ao establecido na ordenanza de solo urbano U.6, en canto tipo edificatorio e regulación de usos.
6. Transitoriamente, en tanto non se aprobe o Plan Especial poderanse autorizar actuacións de consolidación e conservación, rehabilitación e reestruturación, así como

actuacións de ampliación na edificación existente e nova edificación sobre parcela baleira, neste último caso sempre que esta conte con acceso e fronte a viario público con sección maior ou igual a 4 metros. Non se autorizan obras de demolición agás previa declaración de ruína.

A nova edificación colaborará no complemento das características e fisionomía do ámbito, establecéndose como parámetros unha edificabilidade de $0,70 \text{ m}^2/\text{m}^2$ e unha altura máxima de baixo e unha planta, debendo recuarse un mínimo de 3 metros de calquera linde de parcela. No caso de ampliación da edificación principal existente permitírase completala ata a altura máxima establecida en baixo e unha planta, mantendo a súa actual ocupación. A nova edificación deberá respectar os muros pétreos da fronte da parcela.

7. Estarase ao establecido no artigo 34 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia respecto da obriga de recabar con carácter previo á súa aprobación informe da administración competente na materia.

17. PE. 303 Plan Especial de Protección de Ríos.

1. O Plan Especial desenvólvese no ámbito do solo urbano de Ríos, delimitado en planos de ordenación.
2. O Plan Especial terá o carácter de Plan Especial de Protección conforme ao establecido no arts. 70 e 71 LSG, co obxecto de pormenorizar a súa ordenación urbanística, cara á mellora do ambiente urbano e a accesibilidade, e establecendo a regulación das súas determinacións coherentes co seu carácter.
3. O Plan Especial, de acordo co establecido no artigo 71.2 LSG poderá delimitar áreas de repartición, cunha edificabilidade máxima sobre superficie total da área, de $0,65 \text{ m}^2/\text{m}^2$, co obxecto de mellorar e completar a estrutura urbana existente mediante remodelacións urbanas, garantindo o seu reequipamento dotacional e de espazos libres.
4. Será obxectivo xeral deste Plan Especial; a mellora das condicións de habitabilidade, ambientais e dos servizos á poboación, así como a mellora da urbanización superficial e das infraestruturas urbanísticas con atención ás singulares características do seu viario.
5. Para os efectos da regulación urbanística estarase ao establecido na ordenanza de solo urbano U.6, en canto tipo edificatorio e regulación de usos.
6. Transitoriamente, en tanto non se aprobe o Plan Especial poderanse autorizar actuacións de consolidación e conservación, rehabilitación e reestruturación, así como

actuacións de ampliación na edificación existente e nova edificación sobre parcela baleira, neste último caso sempre que esta conte con acceso e fronte a viario público con sección maior ou igual a 4 metros. Non se autorizan obras de demolición agás previa declaración de ruína.

A nova edificación colaborará no complemento das características e fisionomía do ámbito, completando as fileiras xa edificadas, establecéndose como parámetros unha edificabilidade de $1 \text{ m}^2/\text{m}^2$ e unha altura máxima de baixo e unha planta. No caso de ampliación da edificación principal existente permitirase completala ata a altura máxima establecida en baixo e unha planta, mantendo a súa actual ocupación.

7. Cumprirase toda a regulamentación en materia de costas que lle sexa de aplicación. Neste senso, e conforme ao establecido nos artigos 112a) e 117 da Lei de Costas, recabarase informe da administración competente en materia de costas con carácter previo á aprobación inicial e favorable antes da definitiva.

Igualmente estarase ao establecido no artigo 34 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia respecto da obriga de recabar con carácter previo á súa aprobación informe da administración competente na materia.

18. PE. 304 Plan Especial de Protección de Balbarda.

1. O Plan Especial desenvólvese no ámbito do solo urbano de Balbarda, delimitado en planos de ordenación.
2. O Plan Especial terá o carácter de Plan Especial de Protección conforme ao establecido nos arts. 70 e 71 LSG, co obxecto de pormenorizar a súa ordenación urbanística, cara á mellora do ambiente urbano e a accesibilidade, e establecendo a regulación das súas determinacións coherentes co seu carácter.
3. O Plan Especial, de acordo co establecido no artigo 71.2 LSG poderá delimitar áreas de repartición, cunha edificabilidade máxima sobre superficie total da área, de $0,65 \text{ m}^2/\text{m}^2$, co obxecto de mellorar e completar a estrutura urbana existente mediante remodelacións urbanas, garantindo o seu reequipamento dotacional e de espazos libres.
4. Será obxectivo xeral deste Plan Especial; a mellora das condicións de habitabilidade, ambientais e dos servizos á poboación, así como a mellora da urbanización superficial e das infraestruturas urbanísticas con atención ás singulares características do seu viario.

5. Para os efectos da regulación urbanística estarase ao establecido na ordenanza de solo urbano U.6, en canto tipo edificatorio e regulación de usos.
6. Transitoriamente, en tanto non se aprobe o Plan Especial poderanse autorizar actuacións de consolidación e conservación, rehabilitación e reestruturación, así como actuacións de ampliación na edificación existente e nova edificación sobre parcela baleira, neste último caso sempre que esta conte con acceso e fronte a viario público con sección maior ou igual a 4 metros. Non se autorizan obras de demolición agás previa declaración de ruína.

A nova edificación colaborará no complemento das características e fisionomía do ámbito, completando no seu caso as fileiras xa edificadas, establecéndose como parámetros unha edificabilidade de $0,70 \text{ m}^2/\text{m}^2$ e unha altura máxima de baixo e unha planta. No caso de ampliación da edificación principal existente permitirase completala ata a altura máxima establecida en baixo e unha planta, mantendo a súa actual ocupación.

19. PE. 305 Plan Especial de Protección de Paradela.

1. O Plan Especial desenvólvese no ámbito do solo urbano de Paradela, delimitado en planos de ordenación.
2. O Plan Especial terá o carácter de Plan Especial de Protección conforme ao establecido nos arts. 70 e 71 LSG, co obxecto de pormenorizar a súa ordenación urbanística, cara á mellora do ambiente urbano e a accesibilidade, e establecendo a regulación das súas determinacións coherentes co seu carácter.
3. O Plan Especial, de acordo co establecido no artigo 71.2 LSG poderá delimitar áreas de repartición, cunha edificabilidade máxima sobre superficie total da área, de $0,65 \text{ m}^2/\text{m}^2$, co obxecto de mellorar e completar a estrutura urbana existente mediante remodelacións urbanas, garantindo o seu reequipamento dotacional e de espazos libres.
4. Será obxectivo xeral deste Plan Especial; a mellora das condicións de habitabilidade, ambientais e dos servizos á poboación, así como a mellora da urbanización superficial e das infraestruturas urbanísticas con atención ás singulares características do seu viario.
5. Para os efectos da regulación urbanística estarase ao establecido na ordenanza de solo urbano U.6, en canto tipo edificatorio e regulación de usos.
6. Transitoriamente, en tanto non se aprobe o Plan Especial poderanse autorizar actuacións de consolidación e conservación, rehabilitación e reestruturación, así como

actuacións de ampliación na edificación existente e nova edificación sobre parcela baleira, neste último caso sempre que esta conte con acceso e fronte a viario público con sección maior ou igual a 4 metros. Non se autorizan obras de demolición agás previa declaración de ruína.

A nova edificación colaborará no complemento das características e fisionomía do ámbito, establecéndose como parámetros unha edificabilidade de $0,70 \text{ m}^2/\text{m}^2$ e unha altura máxima de baixo e unha planta, debendo recuarse un mínimo de 3 metros de calquera linde de parcela. No caso de ampliación da edificación principal existente permitírase completala ata a altura máxima establecida en baixo e unha planta, mantendo a súa actual ocupación.

7. Estarase ao establecido no artigo 34 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia respecto da obriga de recabar con carácter previo á súa aprobación informe da administración competente na materia.

20. PE. 306 Plan Especial de Protección de Toural.

1. O Plan Especial desenvólvese no ámbito do solo urbano de Toural, delimitado en planos de ordenación.
2. O Plan Especial terá o carácter de Plan Especial de Protección conforme ao establecido nos arts. 70 e 71 LSG, co obxecto de pormenorizar a súa ordenación urbanística, cara á mellora do ambiente urbano e a accesibilidade, e establecendo a regulación das súas determinacións coherentes co seu carácter.
3. O Plan Especial, de acordo co establecido no artigo 71.2 LSG poderá delimitar áreas de repartición, cunha edificabilidade máxima sobre superficie total da área, de $0,65 \text{ m}^2/\text{m}^2$, co obxecto de mellorar e completar a estrutura urbana existente mediante remodelacións urbanas, garantindo o seu reequipamento dotacional e de espazos libres.
4. Será obxectivo xeral deste Plan Especial; a mellora das condicións de habitabilidade, ambientais e dos servizos á poboación, así como a mellora da urbanización superficial e das infraestruturas urbanísticas con atención ás singulares características do seu viario.
5. Para os efectos da regulación urbanística estarase ao establecido na ordenanza de solo urbano U.6, en canto tipo edificatorio e regulación de usos.
6. Transitoriamente, en tanto non se aprobe o Plan Especial poderanse autorizar actuacións de consolidación e conservación, rehabilitación e reestruturación, así como

actuacións de ampliación na edificación existente e nova edificación sobre parcela baleira, neste último caso sempre que esta conte con acceso e fronte a viario público con sección maior ou igual a 4 metros. Non se autorizan obras de demolición agás previa declaración de ruína.

A nova edificación completará as fileiras xa edificadas establecéndose como parámetros unha edificabilidade de $1 \text{ m}^2/\text{m}^2$ e unha altura máxima de baixo e unha planta. No caso de ampliación da edificación principal existente permitirase completala ata a altura máxima establecida en baixo e unha planta, mantendo a súa actual ocupación.

21. PE. 401 Plan Especial de Protección de Vista do Mar-Cantabria.

1. O Plan Especial desenvólvese no ámbito do solo urbano de Vista do Mar-Cantabria, delimitado en planos de ordenación.
2. O Plan Especial terá o carácter de Plan Especial de Protección conforme ao establecido nos arts. 70 e 71 LSG, co obxecto de pormenorizar a súa ordenación urbanística, cara á mellora do ambiente urbano e a accesibilidade, e establecendo a regulación das súas determinacións coherentes co seu carácter. O Plan Especial garantirá a continuidade da rúa de Pé do Monte.
3. O Plan Especial, de acordo co establecido no artigo 71.2 LSG poderá delimitar áreas de repartición, cunha edificabilidade máxima sobre superficie total da área, de $0,65 \text{ m}^2/\text{m}^2$, co obxecto de mellorar e completar a estrutura urbana existente mediante remodelacións urbanas, garantindo o seu reequipamento dotacional e de espazos libres.
4. Será obxectivo xeral deste Plan Especial; a mellora das condicións de habitabilidade, ambientais e dos servizos á poboación, así como a mellora da urbanización superficial e das infraestruturas urbanísticas con atención ás singulares características do seu viario.
5. Para os efectos da regulación urbanística estarase ao establecido na ordenanza de solo urbano U.6, en canto tipo edificatorio e regulación de usos.
6. Transitoriamente, en tanto non se aprobe o Plan Especial poderanse autorizar actuacións de consolidación e conservación, rehabilitación e reestruturación, así como actuacións de ampliación na edificación existente e nova edificación sobre parcela baleira, neste último caso sempre que esta conte con acceso e fronte a viario público con sección maior ou igual a 4 metros. Non se autorizan obras de demolición agás previa declaración de ruína.

A nova edificación colaborará no complemento das características e fisionomía do ámbito, completando no seu caso as fileiras xa edificadas, establecéndose como parámetros unha edificabilidade de $1 \text{ m}^2/\text{m}^2$ e unha altura máxima de baixo e unha planta. No caso de ampliación da edificación principal existente permitirase completala ata a altura máxima establecida en baixo e unha planta, mantendo a súa actual ocupación.

22. PE. 402 Plan Especial de protección do núcleo histórico de Cambeses.

1. No ámbito delimitado en planos de ordenación, desenvolverase un Plan Especial de protección para a pormenorización da ordenación detallada do solo urbano do núcleo histórico de Cambeses e do seu contorno.
2. O Plan Especial terá o carácter de Plan Especial de Protección conforme ao establecido nos arts. 70 e 71 LSG. O seu obxectivo centrarase na protección do patrimonio urbano, dos valores paisaxísticos, naturais e ambientais ao interior do núcleo, a mellora de infraestruturas e dotacións e a rehabilitación das edificacións e o espazo público.
3. O Plan Especial, de acordo co establecido no artigo 71.2 LSG poderá delimitar áreas de repartición, cunha edificabilidade máxima sobre superficie total da área, de $0,65 \text{ m}^2/\text{m}^2$, co obxecto de mellorar e completar a estrutura urbana existente mediante remodelacións urbanas, garantindo o seu reequipamento dotacional e de espazos libres.
4. Os obxectivos xerais do Plan Especial serán:
 - A conservación, valoración e recuperación da actual estrutura urbana, coa catalogación individualizada dos elementos a protexer de caso en caso.
 - A definición pormenorizada da silueta urbana e da volumetría do núcleo histórico e a conservación e mellora das condicións paisaxísticas e ambientais da súa contorna, especialmente referido ao curso do río Lagares.
 - A rehabilitación dos edificios e das vivendas e a rexeneración do espazo público do ámbito, mellorando as súas condicións de habitabilidade, no marco dos programas de rehabilitación urbana.
 - A mellora das condicións ambientais e dos servizos á poboación, así como a mellora da urbanización superficial e das infraestruturas urbanísticas con atención ás singulares características do seu viario.
 - A pormenorización da regulación de usos, partindo do uso residencial como uso global, e regulando os usos complementarios segundo sexa o caso.



5. Para os efectos da regulación urbanística estarase ao establecido na ordenanza de solo urbano U.6, en canto tipo edificatorio e regulación de usos.
6. Transitoriamente, en tanto non se aprobe o Plan Especial poderanse autorizar actuacións de consolidación e conservación, rehabilitación e reestruturación, así como actuacións de ampliación na edificación existente e nova edificación sobre parcela baleira, neste último caso sempre que esta conte con acceso e fronte a viario público con sección maior ou igual a 4 metros. Non se autorizan obras de demolición agás previa declaración de ruína.

A nova edificación colaborará no complemento das características e fisionomía do ámbito, completando no seu caso as fileiras xa edificadas, establecéndose como parámetros unha edificabilidade de $1 \text{ m}^2/\text{m}^2$ e unha altura máxima de baixo e unha planta. No caso de ampliación da edificación principal existente permitirase completala ata a altura máxima establecida en baixo e unha planta, mantendo a súa actual ocupación. A nova edificación deberá integrar os muros pétreos da fronte da parcela.

7. Estarase ao establecido no artigo 34 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia respecto da obriga de recabar con carácter previo á súa aprobación informe da administración competente na materia.

23. PE. 403 Plan Especial de protección de Rosal Florido.

1. O Plan Especial desenvólvese no ámbito do solo urbano de Rosal Florido, delimitado en planos de ordenación.
2. O Plan Especial terá o carácter de Plan Especial de Protección conforme ao establecido nos arts. 70 e 71 LSG, co obxecto de pormenorizar a súa ordenación urbanística, cara á mellora do ambiente urbano e a accesibilidade, e establecendo a regulación das súas determinacións coherentes co seu carácter.
3. O Plan Especial, de acordo co establecido no artigo 71.2 LSG poderá delimitar áreas de repartición, cunha edificabilidade máxima sobre superficie total da área, de $0,65 \text{ m}^2/\text{m}^2$, co obxecto de mellorar e completar a estrutura urbana existente mediante remodelacións urbanas, garantindo o seu reequipamento dotacional e de espazos libres.
4. Será obxectivo xeral deste Plan Especial; a mellora das condicións de habitabilidade, ambientais e dos servizos á poboación, así como a mellora da urbanización superficial e das infraestruturas urbanísticas con atención ás singulares características do seu viario.



5. Para os efectos da regulación urbanística estarase ao establecido na ordenanza de solo urbano U.6, en canto a tipo edificatorio e regulación de usos.
6. Transitoriamente, en tanto non se aprobe o Plan Especial poderanse autorizar actuacións de consolidación e conservación, rehabilitación e reestruturación, así como actuacións de ampliación na edificación existente e nova edificación sobre parcela baleira, neste último caso sempre que esta conte con acceso e fronte a viario público con sección maior ou igual a 4 metros. Non se autorizan obras de demolición agás previa declaración de ruína.

A nova edificación colaborará no complemento das características e fisionomía do ámbito, completando no seu caso as fileiras xa edificadas, establecéndose como parámetros unha edificabilidade de $0,70 \text{ m}^2/\text{m}^2$ e unha altura máxima de baixo e unha planta. No caso de ampliación da edificación principal existente permitirase completala ata a altura máxima establecida en baixo e unha planta, mantendo a súa actual ocupación.

24. PE. 504. Plan Especial de Protección do Parque de Castrelos.

1. O Plan Especial desenvólvese no ámbito do sistema xeral de espazos libres Parque de Castrelos, delimitado en planos de ordenación.
2. O Plan Especial terá o carácter dun Plan Especial de Protección conforme ao establecido nos artigos 70 e 71 b) da LSG, e 55 da LPCG en tanto parte do seu ámbito ten a consideración de BIC. O seu obxecto será o de pormenorizar a súa ordenación urbanística e protección patrimonial e ambiental, desenvolvendo un catálogo de protección de elementos construídos e naturais, establecendo a regulación das súas determinacións coherentes co seu carácter.
3. Os obxectivos xerais de ordenación serán:
 - O tratamento integral do parque cara a súa recuperación e posta en valor, incluíndo aqueles elementos vinculados a auga.
 - A conservación, valoración e mantemento das súas condicións ambientais.
 - A regulación do tratamento de acondicionamento do espazo público e o seu tratamento, regulando a súa accesibilidade e a mobilidade.
 - A conservación e rehabilitación das edificacións e construcións existentes mediante a asignación de niveis en concordancia co establecido na LPCG.
 - A catalogación dos elementos arbóreos e vexetais que o caracterizan.
 - A regulación dos usos e actividades ao interior do parque así como a súa intensidade.

4. En tanto non se aprobe o presente Plan Especial só se autorizan obras de conservación e obras de mantemento na edificación existente e obras de mantemento e conservación do espazo público co obxecto de manter a súa funcionalidade. Para o Pazo de Valadares estarase ás actuacións permitidas pola LPCG para inmobles con protección integral.

25. PE. 601 Plan Especial de Protección de Barreiro

1. O Plan Especial desenvólvese no ámbito do solo urbano de Barreiro, delimitado en planos de ordenación.
2. O Plan Especial terá o carácter de Plan Especial de Protección conforme ao establecido nos arts. 70 e 71 da LSG, co obxecto de pormenorizar a súa ordenación urbanística, cara á mellora do ambiente urbano e a accesibilidade, e establecendo a regulación das súas determinacións coherentes co seu carácter.
3. O Plan Especial, de acordo co establecido no artigo 71.2 LSG poderá delimitar áreas de repartición, cunha edificabilidade máxima sobre superficie total da área, de $0,65 \text{ m}^2/\text{m}^2$, co obxecto de mellorar e completar a estrutura urbana existente, e garantindo o seu reequipamento dotacional e de espazos libres.
4. Será obxectivo xeral deste Plan Especial; a mellora das condicións de habitabilidade, ambientais e dos servizos á poboación, así como a mellora da urbanización superficial e das infraestruturas urbanísticas con atención ás singulares características do seu viario.
5. Para os efectos da regulación urbanística estarase ao establecido na ordenanza de solo urbano U.6 en canto a tipos edificatorios e regulación de usos.
6. Transitoriamente, en tanto non se aprobe o Plan Especial poderanse autorizar actuacións de consolidación e conservación, rehabilitación e reestruturación, así como actuacións de ampliación na edificación existente e nova edificación sobre parcela baleira, neste último caso sempre que esta conte con acceso e fronte a viario público con sección maior ou igual a 4 metros. Non se autorizan obras de demolición agás previa declaración de ruína.

A nova edificación colaborará no complemento das características e fisionomía do ámbito, completando no seu caso as fileiras xa edificadas, establecéndose como parámetros unha edificabilidade de $0,70 \text{ m}^2/\text{m}^2$ e unha altura máxima de baixo e unha planta. No caso de ampliación da edificación principal existente permitirase completala



ata a altura máxima establecida en baixo e unha planta, mantendo a súa actual ocupación.

7. Estarase ao establecido no artigo 34 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia respecto da obriga de recabar con carácter previo á súa aprobación informe da administración competente na materia.

26. PE. 602 Plan Especial de Protección do núcleo histórico de San Paio-Piñeiro.

1. O Plan Especial desenvólvese no ámbito do solo urbano do núcleo histórico de San Paio-Piñeiro, delimitado en planos de ordenación.
2. O Plan Especial terá o carácter de Plan Especial de Protección conforme ao establecido nos artigos 70 e 71 da LSG, co obxecto de pormenorizar a súa ordenación urbanística, cara á mellora do ambiente urbano e a accesibilidade, e establecendo a regulación das súas determinacións coherentes co seu carácter.
3. O Plan Especial, de acordo co establecido no artigo 71.2 LSG poderá delimitar áreas de repartición, cunha edificabilidade máxima sobre superficie total da área, de 0,65 m²/m², co obxecto de mellorar e completar a estrutura urbana existente, e garantindo o seu reequipamento dotacional e de espazos libres.
4. Serán obxectivos xerais deste Plan Especial:
 - A mellora das condicións de habitabilidade, ambientais e dos servizos á poboación, así como a mellora da urbanización superficial e das infraestruturas urbanísticas con atención ás singulares características do seu viario.
 - A conservación, valoración e recuperación do patrimonio cultural de interese, coa catalogación individualizada dos elementos a protexer.
 - A definición da silueta urbana e da volumetría do núcleo, así como a mellora das condicións paisaxísticas e ambientais do contorno do núcleo, tendo en conta a súa caracterización como núcleo histórico.
5. Para os efectos da regulación urbanística estarase ao establecido na ordenanza de solo urbano U.6 en canto a tipos edificatorios e regulación de usos.
6. Transitoriamente, en tanto non se aprobe o Plan Especial poderanse autorizar actuacións de consolidación e conservación, rehabilitación e reestruturación, así como actuacións de ampliación na edificación existente e nova edificación sobre parcela baleira, neste último caso sempre que esta conte con acceso e fronte a viario público



con sección maior ou igual a 4 metros. Non se autorizan obras de demolición agás previa declaración de ruína.

A nova edificación colaborará no complemento das características e fisionomía do ámbito, completando no seu caso as fileiras xa edificadas, establecéndose como parámetros unha edificabilidade de 1 m²/m² e unha altura máxima de baixo e unha planta. No caso de ampliación da edificación principal existente permitirase completala ata a altura máxima establecida en baixo e unha planta, mantendo a súa actual ocupación.

7. Estarase ao establecido no artigo 34 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia respecto da obriga de recabar con carácter previo á súa aprobación informe da administración competente na materia.

27. PE. 603 Plan Especial de Protección do núcleo histórico de San Paio-Quintela.

1. O Plan Especial desenvólvese no ámbito do solo urbano do núcleo histórico de San Paio-Quintela, delimitado en planos de ordenación.
2. O Plan Especial terá o carácter de Plan Especial de Protección conforme ao establecido nos artigos 70 e 71 da LSG, co obxecto de pormenorizar a súa ordenación urbanística, cara á mellora do ambiente urbano e a accesibilidade, e establecendo a regulación das súas determinacións coherentes co seu carácter.
3. O Plan Especial, de acordo co establecido no artigo 71.2 LSG poderá delimitar áreas de repartición, cunha edificabilidade máxima sobre superficie total da área, de 0,65 m²/m², co obxecto de mellorar e completar a estrutura urbana existente, e garantindo o seu reequipamento dotacional e de espazos libres.
4. Serán obxectivos xerais deste Plan Especial:
 - A mellora das condicións de habitabilidade, ambientais e dos servizos á poboación, así como a mellora da urbanización superficial e das infraestruturas urbanísticas con atención ás singulares características do seu viario.
 - A conservación, valoración e recuperación do patrimonio cultural de interese, coa catalogación individualizada dos elementos a protexer.
 - A definición da silueta urbana e da volumetría do núcleo, así como a mellora das condicións paisaxísticas e ambientais do contorno do núcleo, tendo en conta a súa caracterización como núcleo histórico.



5. Para os efectos da regulación urbanística estarase ao establecido na ordenanza de solo urbano U.6 en canto a tipos edificatorios e regulación de usos.
6. Transitoriamente, en tanto non se aprobe o Plan Especial poderanse autorizar actuacións de consolidación e conservación, rehabilitación e reestruturación, así como actuacións de ampliación na edificación existente e nova edificación sobre parcela baleira, neste último caso sempre que esta conte con acceso e fronte a viario público con sección maior ou igual a 4 metros. Non se autorizan obras de demolición agás previa declaración de ruína.

A nova edificación colaborará no complemento das características e fisionomía do ámbito, completando no seu caso as fileiras xa edificadas, establecéndose como parámetros unha edificabilidade de $1 \text{ m}^2/\text{m}^2$ e unha altura máxima de baixo e unha planta. No caso de ampliación da edificación principal existente permitirase completala ata a altura máxima establecida en baixo e unha planta, mantendo a súa actual ocupación.

7. Estarase ao establecido no artigo 34 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia respecto da obriga de recabar con carácter previo á súa aprobación informe da administración competente na materia.

28. PE. 604 Plan Especial de Protección da Rúa da Cañiza.

1. O Plan Especial desenvólvese no ámbito do solo urbano do contorno da rúa da Cañiza, delimitado en planos de ordenación.
2. O Plan Especial terá o carácter de Plan Especial de Protección conforme ao establecido nos arts. 70 e 71 LSG, co obxecto de pormenorizar a súa ordenación urbanística, cara á mellora do ambiente urbano e a accesibilidade, e establecendo a regulación das súas determinacións coherentes co seu carácter.
3. O Plan Especial, de acordo co establecido no artigo 71.2 LSG poderá delimitar áreas de repartición, cunha edificabilidade máxima sobre superficie total da área, de $0,65 \text{ m}^2/\text{m}^2$, co obxecto de mellorar e completar a estrutura urbana existente mediante remodelacións urbanas, garantindo o seu reequipamento dotacional e de espazos libres.
4. Será obxectivo xeral deste Plan Especial; a mellora das condicións de habitabilidade, ambientais e dos servizos á poboación, así como a mellora da urbanización superficial e das infraestruturas urbanísticas con atención ás singulares características do seu viario.

5. Para os efectos da regulación urbanística estarase ao establecido na ordenanza de solo urbano U.6, en canto a tipo edificatorio e regulación de usos.
6. Transitoriamente, en tanto non se aprobe o Plan Especial poderanse autorizar actuacións de consolidación e conservación, rehabilitación e reestruturación, así como actuacións de ampliación na edificación existente e nova edificación sobre parcela baleira, neste último caso sempre que esta conte con acceso e fronte a viario público con sección maior ou igual a 4 metros. Non se autorizan obras de demolición agás previa declaración de ruína.

A nova edificación colaborará no complemento das características e fisionomía do ámbito establecéndose como parámetros unha edificabilidade de $0,70 \text{ m}^2/\text{m}^2$ e unha altura máxima de baixo e unha planta, debendo recuarse un mínimo de 3 metros de calquera linde de parcela. No caso de ampliación da edificación principal existente permitírase completala ata a altura máxima establecida en baixo e unha planta, mantendo a súa actual ocupación.

7. Estarase ao establecido no artigo 34 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia respecto da obriga de recabar con carácter previo á súa aprobación informe da administración competente na materia.

29. PE. 701 Plan Especial de Protección da Carrasqueira.

1. O Plan Especial desenvólvese no ámbito do solo urbano da Carrasqueira, delimitado en planos de ordenación.
2. O Plan Especial terá o carácter de Plan Especial de Protección conforme ao establecido nos arts. 70 e 71 LSG, co obxecto de pormenorizar a súa ordenación urbanística, cara á mellora do ambiente urbano e a accesibilidade, e establecendo a regulación das súas determinacións coherentes co seu carácter.
3. O Plan Especial, de acordo co establecido no artigo 71.2 LSG poderá delimitar áreas de repartición, cunha edificabilidade máxima sobre superficie total da área, de $0,65 \text{ m}^2/\text{m}^2$, co obxecto de mellorar e completar a estrutura urbana existente mediante remodelacións urbanas, garantindo o seu reequipamento dotacional e de espazos libres.
4. Será obxectivo xeral deste Plan Especial; a mellora das condicións de habitabilidade, ambientais e dos servizos á poboación, así como a mellora da urbanización superficial e das infraestruturas urbanísticas con atención ás singulares características do seu viario.

5. Para os efectos da regulación urbanística estarase ao establecido na ordenanza de solo urbano U.6, en canto a tipo edificatorio e regulación de usos
6. Transitoriamente, en tanto non se aprobe o Plan Especial poderanse autorizar actuacións de consolidación e conservación, rehabilitación e reestruturación, así como actuacións de ampliación na edificación existente e nova edificación sobre parcela baleira, neste último caso sempre que esta conte con acceso e fronte a viario público con sección maior ou igual a 4 metros. Non se autorizan obras de demolición agás previa declaración de ruína.

A nova edificación colaborará no complemento das características e fisionomía do ámbito establecéndose como parámetros unha edificabilidade de $0,70 \text{ m}^2/\text{m}^2$ e unha altura máxima de baixo e unha planta, debendo recuarse un mínimo de 3 metros de calquera linde de parcela. No caso de ampliación da edificación principal existente permitírase completala ata a altura máxima establecida en baixo e unha planta, mantendo a súa actual ocupación.

7. Cumprírase toda a regulamentación en materia de costas que lle sexa de aplicación. Neste senso, e conforme ao establecido nos artigos 112a) e 117 da Lei de Costas, recabarase informe da administración competente en materia de costas con carácter previo á aprobación inicial e favorable antes da definitiva.

Igualmente estarase ao establecido no artigo 34 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia respecto da obriga de recabar con carácter previo á súa aprobación informe da administración competente na materia.

30. PE. 702 Plan Especial de Protección de Coruxo-Silveira

1. O Plan Especial desenvólvese no ámbito do solo urbano de Silveira en Coruxo, delimitado en planos de ordenación.
2. O Plan Especial terá o carácter de Plan Especial de Protección conforme ao establecido nos arts. 70 e 71 LSG, co obxecto de pormenorizar a súa ordenación urbanística, cara á mellora do ambiente urbano e a accesibilidade, e establecendo a regulación das súas determinacións coherentes co seu carácter.
3. O Plan Especial, de acordo co establecido no artigo 71.2 LSG poderá delimitar áreas de repartición, cunha edificabilidade máxima sobre superficie total da área, de $0,65 \text{ m}^2/\text{m}^2$, co obxecto de mellorar e completar a estrutura urbana existente, e garantindo o seu reequipamento dotacional e de espazos libres.



4. Será obxectivo xeral deste Plan Especial; a mellora das condicións de habitabilidade, ambientais e dos servizos á poboación, así como a mellora da urbanización superficial e das infraestruturas urbanísticas con atención ás singulares características do seu viario.
5. Para os efectos da regulación urbanística estarase ao establecido na ordenanza de solo urbano U.6. en canto a tipos edificatorios e regulación de usos.
6. Transitoriamente, en tanto non se aprobe o Plan Especial poderanse autorizar actuacións de consolidación e conservación, rehabilitación e reestruturación, así como actuacións de ampliación na edificación existente e nova edificación sobre parcela baleira, neste último caso sempre que esta conte con acceso e fronte a viario público con sección maior ou igual a 4 metros. Non se autorizan obras de demolición agás previa declaración de ruína.

A nova edificación colaborará no complemento das características e fisionomía do ámbito, completando no seu caso as fileiras xa edificadas, establecéndose como parámetros unha edificabilidade de $1 \text{ m}^2/\text{m}^2$ e unha altura máxima de baixo e unha planta. No caso de ampliación da edificación principal existente permitirase completala ata a altura máxima establecida en baixo e unha planta, mantendo a súa actual ocupación.

7. Cumprirase toda a regulamentación en materia de costas que lle sexa de aplicación. Neste senso, e conforme ao establecido nos artigos 112a) e 117 da Lei de Costas, recabarase informe da administración competente en materia de costas con carácter previo á aprobación inicial e favorable antes da definitiva.

Igualmente estarase ao establecido no artigo 34 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia respecto da obriga de recabar con carácter previo á súa aprobación informe da administración competente na materia.

31. PE. 703 Plan Especial de Protección de Coruxo-Combro.

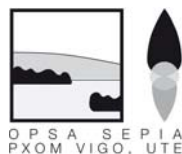
1. O Plan Especial desenvólvese no ámbito do solo urbano de Combro en Coruxo, delimitado en planos de ordenación.
2. O Plan Especial terá o carácter de Plan Especial de Protección conforme ao establecido nos arts. 70 e 71 da LSG, co obxecto de pormenorizar a súa ordenación urbanística, cara á mellora do ambiente urbano e a accesibilidade, e establecendo a regulación das súas determinacións coherentes co seu carácter.



3. O Plan Especial, de acordo co establecido no artigo 71.2 LSG poderá delimitar áreas de repartición, cunha edificabilidade máxima sobre superficie total da área, de $0,65 \text{ m}^2/\text{m}^2$, co obxecto de mellorar e completar a estrutura urbana existente, e garantindo o seu reequipamento dotacional e de espazos libres.
 4. Será obxectivo xeral deste Plan Especial; a mellora das condicións de habitabilidade, ambientais e dos servizos á poboación, así como a mellora da urbanización superficial e das infraestruturas urbanísticas con atención ás singulares características do seu viario.
 5. Para os efectos da regulación urbanística estarase ao establecido na ordenanza de solo urbano U.6 en canto a tipos edificatorios e regulación de usos.
 6. Transitoriamente, en tanto non se aprobe o Plan Especial poderanse autorizar actuacións de consolidación e conservación, rehabilitación e reestruturación, así como actuacións de ampliación na edificación existente en nova edificación sobre parcela baleira, neste último caso sempre que esta conte con acceso e fronte a viario público con sección maior ou igual a 4 metros. Non se autorizan obras de demolición agás previa declaración de ruína.
- A nova edificación colaborará no complemento das características e fisionomía do ámbito establecéndose como parámetros unha edificabilidade de $0,70 \text{ m}^2/\text{m}^2$ e unha altura máxima de baixo e unha planta, debendo recuarse un mínimo de 3 metros de calquera linde de parcela. No caso de ampliación da edificación principal existente permitírase completala ata a altura máxima establecida en baixo e unha planta, mantendo a súa actual ocupación.
7. Estarase ao establecido no artigo 34 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia respecto da obriga de recabar con carácter previo á súa aprobación informe da administración competente na materia.

32. PE. 705 Plan Especial de Protección e Infraestruturas da fronte litoral de O Vao.

1. No ámbito que se delimita no Plan Xeral, coa clasificación de solo urbano e solo rústico de especial protección de espazos naturais e de costas, contido en planos de ordenación, desenvolverase un Plan Especial para a protección da fronte litoral de O Vao, incluíndo tanto os solos urbanos como os terreos rústicos que o circundan configurando o seu contorno costeiro.
2. O Plan Especial desenvolverase a teor do establecido nos art. 70 e 71 da LSG e o seu Regulamento, tendo en conta as previsións da “Ley 22/1998 de Costas” modificada pola “Ley 2/2013” e o seu Regulamento no ámbito de aplicación. O seu contido



centrarase na protección do contorno do espazo natural, Espazo Natural de Interese Local (ENIL) e dos valores paisaxísticos, naturais e ambientais do contorno costeiro; a ordenación da área de aparcamento; e a mellora de infraestruturas viarias e dotacións.

Xustificarase a súa adaptación aos criterios de ordenación establecidos no Plan de Ordenación do Litoral. Igualmente cumprírase toda a regulamentación en materia de costas que lle sexa de aplicación. Neste senso e, conforme ao establecido nos artigos 112a) e 117 da Lei de Costas, recabarase informe da administración competente en materia de costas con carácter previo á aprobación inicial e favorable antes da definitiva.

3. Os obxectivos xerais do Plan Especial serán:

- A definición pormenorizada das infraestruturas viarias e dotacións, así como os accesos ao fronte litoral.
- A preservación, recuperación e mellora das condicións paisaxísticas e ambientais de contorno, con especial atención á regulación das intervencións na contorna do espazo natural.
- A ordenación funcional e a regulación do tratamento e acondicionamento do sistema xeral de espazos libres.
- A mellora das condicións ambientais, eliminando elementos descontextualizados de xeito que permita mellorar as condicións do espazo natural e o seu uso e desfrute.
- A mellora da urbanización superficial e das infraestruturas urbanísticas; definindo a situación e condicións de urbanización do novo aparcamento que permitirá e eliminación do aparcamento existente xunto ao ENIL do Vao e a reurbanización do viario que permitirá mellorar as condicións de accesibilidade.

4. Estarase ao establecido no artigo 34 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia respecto da obriga de recabar con carácter previo á súa aprobación informe da administración competente na materia.

33. PE. 707 Plan Especial de Protección e infraestruturas do Regato Lavadoiro.

1. No ámbito que se delimita no Plan Xeral, coa clasificación de solo rústico de especial protección de augas e costas, contido en planos de ordenación, desenvolverase un Plan Especial de protección e infraestruturas do Regato Lavadoiro.
2. O Plan Especial desenvolverase a teor do establecido nos art. 70, 71 e 73 da LSG e o seu Regulamento, tendo en conta as previsións da “Ley 22/1998 de Costas” modificada pola “Ley 2/2013” e o seu Regulamento no ámbito de aplicación. O seu contido centrarase na protección do espazo do contorno do río como espazo de interese ambiental, e a mellora das infraestruturas en canto a conexións e accesibilidades, singularmente en relación á praia.



Xustificarase a súa adaptación aos criterios de ordenación establecidos no Plan de Ordenación do Litoral. Igualmente cumprirase toda a regulamentación en materia de costas que lle sexa de aplicación. Neste senso e, conforme ao establecido nos artigos 112a) e 117 da Lei de Costas, recabarase informe da administración competente en materia de costas con carácter previo á aprobación inicial e favorable antes da definitiva.

3. Os obxectivos xerais do Plan Especial serán:

- A preservación, recuperación e mellora das condicións paisaxísticas e ambientais de ámbito, con especial atención á regulación das intervencións no contorno do río, catalogando no seu caso aqueles elementos etnográficos de interese patrimonial de xeito que permita a súa posta en valor.
- O acondicionamento e mellora dos valores paisaxísticos e ambientais do ámbito con especial atención á regulación das intervencións no contorno do río
- A ordenación funcional e a regulación do tratamento pormenorizado das infraestruturas viarias e dotacións.
- A mellora das condicións ambientais, eliminando elementos descontextualizados de xeito que permita mellorar as condicións do espazo de interese ambiental para o seu uso e desfrute.
- A mellora da urbanización superficial e das infraestruturas urbanísticas; definindo o carácter brando das sendas que permitan as conexións viarias e dotando de plena accesibilidade ao ámbito.

4. Estarase ao establecido no artigo 34 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia respecto da obriga de recabar con carácter previo á súa aprobación informe da administración competente na materia.

34. PE. 802 Plan Especial de Protección e infraestruturas de Valadares-Portal.

1. No ámbito que se delimita no Plan Xeral, coa clasificación de solo rústico de especial protección de augas, contido en planos de ordenación, desenvolverase un Plan Especial de infraestruturas de Valadares-Portal.
2. O Plan Especial desenvolverase a teor do establecido nos art. 70, 71 e 73 da LSG e o seu Regulamento. O seu contido centrarase na protección das áreas máis sensibles no contorno do río, mellorando as infraestruturas de itinerarios peonís.
3. Os obxectivos xerais do Plan Especial serán:
 - A preservación, recuperación e mellora das condicións paisaxísticas e ambientais na área do leito do río, garantindo a súa posta en valor como recurso de senda ambiental.

- A mellora das condicións do ecosistema do río, eliminando elementos descontextualizados e impactos existentes, permitindo mellorar as condicións naturais do espazo para o seu uso e desfrute.
- Resolver con criterios de mobilidade sostible os percorridos e accesos, pormenorizando a posición e ordenación dos puntos de acceso e as características dos viarios que permitan o percorrido polo ámbito.

4. Estarase ao establecido no artigo 34 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia respecto da obriga de recabar con carácter previo á súa aprobación informe da administración competente na materia.

35. PE.803 Plan Especial de Protección de Candeán.

1. O Plan Especial desenvólvese no ámbito de solo urbano de Candeán, delimitado en planos de ordenación.
2. O Plan Especial terá o carácter de Plan Especial de Protección conforme ao establecido nos arts. 70 e 71 LSG, co obxecto de pormenorizar a súa ordenación urbanística, cara á mellora do ambiente urbano e a accesibilidade, así como o estudo das afeccións derivadas das servidumes aeronáuticas do Aeroporto de Vigo, e establecendo a regulación das súas determinacións coherentes co seu carácter.
3. O Plan Especial, de acordo co establecido no artigo 71.2 LSG poderá delimitar áreas de repartición, cunha edificabilidade máxima sobre superficie total da área, de $0,65 \text{ m}^2/\text{m}^2$, co obxecto de mellorar e completar a estrutura urbana existente mediante remodelacións urbanas, garantindo o seu reequipamento dotacional e de espazos libres.
4. Será obxectivo xeral deste Plan Especial; a mellora das condicións de habitabilidade, ambientais e dos servizos á poboación, así como a mellora da urbanización superficial e das infraestruturas urbanísticas.
5. Para os efectos da regulación urbanística estarase ao establecido na ordenanza de solo urbano U.6, en canto a tipo edificatorio e regulación de usos.
6. O Plan Especial deberá remitirse á "Dirección General de Aviación Civil" antes da súa aprobación inicial, para ser informado. A falta de solicitude de informe ou no seu caso de desconformidade o planeamento non poderá ser aprobado definitivamente no que afecta ao exercicio das competencias estatais.
7. Transitoriamente, en tanto non se aprobe o Plan Especial poderanse autorizar actuacións de consolidación e conservación, rehabilitación e reestruturación, todas



elas sen incremento do volume actualmente existente, requirindo acordo favorable previo da Axencia Estatal de Seguridade Aérea (AESA), conforme aos artigos 31 e 33 do Real Decreto 369/2023.

36. PE. 804 Plan Especial de Protección e Infraestruturas de Ameal-N-555.

1. O Plan Especial desenvólvese no ámbito de solo urbano delimitado en planos de ordenación correspondente ao asentamento informal de carácter industrial e de actividades que se desenvolve sobre a estrada N-555, e que ten a súa prolongación no contíguo termo municipal de Redondela.
2. O Plan Especial desenvolverase a teor do establecido nos arts. 70, 71 e 73 da LSG e o seu Regulamento, co obxecto de pormenorizar a súa ordenación urbanística, cara á recualificación do espazo público, a mellora da calidade do ambiente urbano e as infraestruturas, así como o estudo das afeccións derivadas das servidumes aeronáuticas do Aeroporto de Vigo, e establecendo a regulación das súas determinacións coherentes co seu carácter, e coordinando as súas determinacións coas que deveñan do desenvolvemento do vixente Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais de Galicia na área de Ameal.
3. Para os efectos da regulación urbanística estarase ao establecido na ordenanza de solo urbano U9.2, en canto a tipo edificatorio e regulación de usos.
4. O Plan Especial deberá remitirse á "Dirección General de Aviación Civil" antes da súa aprobación inicial, para ser informado. A falta de solicitude de informe ou no seu caso de disconformidade o planeamento non poderá ser aprobado definitivamente no que afecta ao exercicio das competencias estatais.
5. Transitoriamente, en tanto non se aprobe o Plan Especial poderanse autorizar actuacións de consolidación e conservación, rehabilitación e reestruturación, todas elas sen incremento do volume actualmente existente, requirindo acordo favorable previo da Axencia Estatal de Seguridade Aérea (AESA), conforme aos artigos 31 e 33 do Real Decreto 369/2023.

O aproveitamento susceptible de materialización será o definido polo planeamento de acordo coa lexislación urbanística, unha vez que se apliquen ao mesmo as condicións que, no seu caso, estableza o informe do Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible, non xenerando, no caso da súa diminución, ningún tipo de dereito a indemnización por parte do Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible, nin do titular ou xestor da infraestrutura aeronáutica ou proveedor dos servizos de navegación aérea, agás cando afecte a dereitos xa patrimonializados.



37. PE. 805 Plan Especial de Protección e infraestruturas de Puxeiros.

1. O Plan Especial desenvólvese no ámbito de solo urbano delimitado en planos de ordenación correspondente ao asentamento informal de carácter industrial e de actividades que se desenvolve no contorno do enlace da Autopista AP-9 no Alto de Puxeiros, e que ten a súa prolongación no contíguo termo municipal de Mos.
2. O Plan Especial desenvolverase a teor do establecido nos arts. 70, 71 e 73 da LSG e o seu Regulamento, co obxecto de pormenorizar a súa ordenación urbanística, cara á recualificación do espazo público, a mellora da calidade do ambiente urbano e as infraestruturas, así como o estudo das afeccións derivadas das servidumes aeronáuticas do Aeroporto de Vigo, e establecendo a regulación das súas determinacións coherentes co seu carácter.
3. Para os efectos da regulación urbanística estarase ao establecido na ordenanza de solo urbano U9.2, en canto a tipo edificatorio e regulación de usos.
4. O Plan Especial deberá remitirse á "Dirección General de Aviación Civil" antes da súa aprobación inicial, para ser informado. A falta de solicitude de informe ou no seu caso de disconformidade, o planeamento non poderá ser aprobado definitivamente no que afecta ao exercicio das competencias estatais.
5. Transitoriamente, en tanto non se aprobe o Plan Especial poderanse autorizar actuacións de consolidación e conservación, rehabilitación e reestruturación, todas elas sen incremento do volumen actualmente existente, requirindo acordo favorable previo da Axencia Estatal de Seguridade Aérea (AESA), conforme aos artigos 31 e 33 do Real Decreto 369/2023.

O aproveitamento susceptible de materialización será o definido polo planeamento de acordo coa lexislación urbanística, unha vez que se apliquen ao mesmo as condicións que, no seu caso, estableza o informe do Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible, non xenerando, no caso da súa diminución, ningún tipo de dereito a indemnización por parte do Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible, nin do titular ou xestor da infraestrutura aeronáutica ou proveedor dos servizos de navegación aérea, agás cando afecte a dereitos xa patrimonializados.



Art. 38. Plans Especiais de infraestruturas e dotacións.

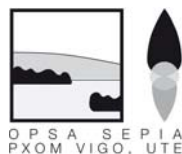
Desenvolveranse a través de plans especiais de infraestruturas e dotacións dos regulados no art.73 LSG os seguintes ámbitos coas determinacións que se establecen.

1. PE. 212 Plan Especial de Infraestruturas e dotacións do Parque da Finca Matías.

1. Neste ámbito, coa clasificación de solo urbano non consolidado desenvolverase o Plan Especial de infraestruturas e dotacións do sistema xeral dotacional e de zonas verdes e espazos públicos Parque da Finca Matías.
2. O Plan terá o carácter de Plan Especial de infraestruturas e dotacións, conforme ao establecido no artigo 73 da LSG, e redactarase co obxecto de establecer a ordenación pormenorizada, desenvolvendo un plan especial que permita a recuperación dun espazo baleiro nun área da cidade densamente poboada e converténdose nun lugar permeable e de referencia, capaz de resolver o desnivel existente entre os viarios do contorno.
3. Os obxectivos xerais de ordenación serán:
 - A recuperación das especies vexetais de interese e a plantación de novos exemplares para a creación dun pulmón verde nunha área densamente poboada.
 - A resolución dos desniveis existentes entre Aragón e Travesía mediante a procura dunha solución permeable e de bancais que permita funcionar ao parque como elemento de transición.
 - Ordenar as áreas de novas dotacións deportivas, xogos infantís e zonas verdes como rexeneración dun espazo illado aumentando as dotacións públicas dos barrios colindantes.

2. PE. 307 Plan Especial de Infraestruturas e dotacións do Parque de A Guía.

1. O Plan Especial desenvolverá o ámbito delimitado en planos de ordenación do sistema xeral de zonas verdes e espazos libres públicos do Parque de A Guía, coa clasificacións de solo urbano non consolidado e solo rústico de especial protección de costas e paisaxe.
2. O Plan Especial ten o carácter de infraestruturas e dotacións conforme ao establecido no art. 73 LSG, sendo o seu obxecto a ordenación pormenorizada do sistema xeral, ampliar o espazo destinado a uso público e fomentar o acondicionamento desta dotación de contorno da Cidade, compatibilizando o mantemento e potenciación das súas características naturais e paisaxísticas. Para elo desenvolverase o plan especial integrando as determinacións previstas no Plan de Ordenación do Litoral para este ámbito. Igualmente cumprírase toda a regulamentación en materia de costas que lle



sexa de aplicación. Neste senso e, conforme ao establecido nos artigos 112a) e 117 da Lei de Costas, recabarase informe da administración competente en materia de costas con carácter previo á aprobación inicial e favorable antes da definitiva.

Serán obxecto de ordenación a regulación dos usos, a creación de percorridos e accesos axeitados ao medio, o acondicionamento da vexetación, a preservación das características ambientais e valores paisaxísticos, así como a caracterización da súa estrutura territorial en función da súa natureza e significación cultural.

3. Os obxectivos xerais de ordenación do Parque de A Guía, serán:

- Acadar un carácter neto de parque forestal con acondicionamento de accesos, sendas e percorridos peonís, así como a rexeneración forestal e vexetal necesaria para preservar os valores naturais do medio en atención ás súas características e condicionantes medioambientais.
- Prestar atención á organización dos accesos, das áreas brandas de estacionamento de vehículos privados e autocares e, relacionadas con elas, a dotación de posibles instalacións recreativas ou de servizos complementarios; regulando os usos e zonificando as diferentes áreas.
- A posta en valor e reuso dos elementos de valor patrimonial e paisaxísticos característicos do lugar, no marco da pormenorización da ordenación do sistema xeral de espazos libres, que conlevará a incorporación dun Catalogo de elementos naturais e culturais de interese, co obxecto de potenciarlo como recurso cultural e natural.
- Prestar especial atención aos valores naturais a preservar, entre os que se atopa a Carballeira da Guía, en atención ás súas características e condicionantes medioambientais; prevendo as medidas necesarias para a corrección dos impactos paisaxísticos existentes e as determinacións de cara á preservación e posta en valor dos valores paisaxísticos do lugar.
- Analizar a caracterización da estrutura territorial do ben en función da súa natureza, a análise da súa significación cultural, e as características xerais do contorno, da súa conca visual, e os criterios para mantela, coa documentación histórica e a información gráfica e planimétrica necesaria para unha completa descrición de todos os elementos que constitúen o ben.
- Elaborar un catálogo exhaustivo de todos os bens que o conforman, incluídos aqueles de carácter ambiental, sinalados con precisión nun plano topográfico, e con fichas individualizadas coa súa descrición e a referencia ás intervencións e medidas concretas previstas para a conservación dos seus valores culturais.
- Establecer as directrices xerais para a protección do patrimonio arquitectónico, etnolóxico e arqueolóxico, clasificado segundo os niveis de protección previstos nesta lei.



4. Estarase ao establecido no artigo 34 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia respecto da obriga de recabar con carácter previo á súa aprobación informe da administración competente na materia.
3. PE. 308 Plan Especial de Infraestruturas e dotacións da vía verde en Teis.
 1. O Plan Especial desenvolverá o ámbito delimitado en planos de ordenación correspondente ao sistema xeral Vía Verde en Teis coa clasificación de solo rústico de protección ordinaria e de especial protección de infraestruturas.
 2. O Plan Especial ten o carácter de infraestruturas e dotacións conforme ao establecido no art. 73 LSG, sendo o seu obxecto a ordenación pormenorizada do sistema xeral, ampliando o espazo destinado a uso público e fomentar a mellora da calidade ambiental e paisaxística desta área da cidade desestruturada e fortemente condicionada polas infraestruturas, mellorando a súa calidade ambiental, e fomentando a transversalidade peonil e de relación coas dotacións existentes e propostas na contorna.
 3. Os obxectivos xerais de ordenación da vía verde Teis, serán:
 - Acadar un carácter neto de vía verde como dotación de sistema xeral, singularmente no contorno da traza da Autoestrada AP-9, e acadar unha nova imaxe urbana agora inevitablemente vencellada á reconsideración da funcionalidade de dita vía, entre a avenida de Buenos Aires e a nova Estación de Urzáiz.
 - Prestar especial atención á mellora das condicións ambientais do ámbito tendo en conta os factores acústicos e contaminantes derivados da proximidade das infraestruturas de comunicación que discorren nas inmediacións.
 - Garantir o funcionamento da vía verde como elemento de enlace entre os diferentes elementos urbanos polos que discorre, cosendo discontinuidades entre solos baleiros, eliminando efectos barreira xerados pola implantación das infraestruturas, e corrixindo impactos derivados da súa posición intersticial.
 - Resolver mediante solucións de mobilidade sostible os diferentes modos de circulación ao seu paso polo ámbito do plan especial, priorizando o peón e a bicicleta fronte ao vehículo privado, introducindo criterios de revexetación da cidade e accesibilidade universal.
 4. PE. 404 Plan Especial de Infraestruturas e dotacións do Parque Lineal do Lagares 1º Treito. Cabral-Avd.Madrid.
 1. O Plan Especial desenvólvese no ámbito delimitado en planos de ordenación correspondente a ao sistema xeral de espazos libres do Parque Lineal do Lagares,



coa clasificación de solo de solo urbano, urbanizable e solo rústico de especial protección de augas.

2. O Plan terá o carácter de Plan Especial de infraestruturas e dotacións do Parque lineal do Lagares, conforme ao establecido no artigo 73 da LSG, tendo en conta as previsións da lexislación sectorial, estando ao establecido en cada clase de solo; especialmente, en materia de protección de augas, mediante a introdución de determinacións de ordenación que teñan en conta aqueles aspectos vinculados cos riscos de inundación. O seu contido centrarase na ordenación do gran corredor ambiental da cidade de Vigo.
3. Os obxectivos xerais de ordenación serán:
 - A protección do contorno do río Lagares e a rexeneración das súas marxes, co obxectivo de a posta en valor do sistema ambiental do río, priorizando a súa conectividade e continuidade, integrando espazos públicos con aqueles outros que, cumprindo unha función articuladora, podan pervivir como espazos libres privados.
 - Producir o acondicionamento e reuso de elementos característicos do río e o seu contorno, no marco do saneamento integral da canle, vencellado ás propostas de renovación do sistema de colectores de marxe, e na pormenorización da ordenación do sistema xeral de espazos libres e dotacións públicas delimitado polo Plan Xeral.
 - Garantir a continuidade dos percorridos peonís e avaliar a creación de novos itinerarios, transversais e lonxitudinais, procurando a integración ambiental dos bordos das infraestruturas viarias de accesos, xa sexan existentes ou proxectadas.
 - Regular e pormenorizar os usos compatibles co Parque incluso aqueles usos industriais existentes e que se inxiren nos límites do ámbito.
 - A catalogación de elementos a protexer, tanto do patrimonio natural como etnográfico e o acondicionamento da vexetación e a preservación das características ambientais do contorno que se concretan en canles, aceas, muíños e masas de arboredo de interese.
 - Establecer as condicións da urbanización, axeitadas á fragilidade do sistema ambiental e regulará detalladamente as condicións de intervención e acondicionamento, dentro do réxime de solo establecido para o solo rústico de protección que corresponda.
 - Integrar as actuacións previstas pola administración competente en materia de Control e Xestión dos Riscos de Inundabilidade.
4. Estarase ao establecido no artigo 34 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia respecto da obriga de recabar con carácter previo á súa aprobación informe da administración competente na materia.

5. PE. 501 Plan Especial de Infraestruturas e dotacións do Parque Lineal do Lagares 2º Treito. Sárdoma-Castrelos.

1. O Plan Especial desenvólvese no ámbito delimitado en planos de ordenación correspondente a ao sistema xeral de espazos libres do Parque Lineal do Lagares, coa clasificación de solo de solo urbano, urbanizable e solo rústico de especial protección de augas.
2. O Plan terá o carácter de Plan Especial de infraestruturas e dotacións do Parque lineal do Lagares, conforme ao establecido no artigo 73 da LSG, tendo en conta as previsións da lexislación sectorial, estando ao establecido en cada clase de solo; especialmente, en materia de protección de augas, mediante a introdución de determinacións de ordenación que teñan en conta aqueles aspectos vinculados cos riscos de inundación. O seu contido centrarase na ordenación do gran corredor ambiental da cidade de Vigo.
3. Os obxectivos xerais de ordenación serán:
 - A protección do contorno do río Lagares e a rexeneración das súas marxes, co obxectivo de a posta en valor do sistema ambiental do río, priorizando a súa conectividade e continuidade, integrando espazos públicos con aqueles outros que, cumprindo unha función articuladora, podan pervivir como espazos libres privados.
 - Producir o acondicionamento e reuso de elementos característicos do río e o seu contorno, no marco do saneamento integral da canle, vencellado ás propostas de renovación do sistema de colectores de marxe, e na pormenorización da ordenación do sistema xeral de espazos libres e dotacións públicas delimitado polo Plan Xeral.
 - Garantir a continuidade dos percorridos peonís e avaliar a creación de novos itinerarios, transversais e lonxitudinais, procurando a integración ambiental dos bordos do solo urbano e das infraestruturas viarias de accesos, xa sexan existentes ou proxectadas.
 - Regular e pormenorizar os usos compatibles co Parque, en relación coa súa posición de integración na trama urbana e en contacto coa cidade consolidada.
 - A catalogación de elementos a protexer, tanto do patrimonio natural como etnográfico e o acondicionamento da vexetación e a preservación das características ambientais do contorno que se concretan en canles, aceas, muíños e masas de arboredo de interese.
 - Establecer as condicións da urbanización, axeitadas á fragilidade do sistema ambiental e regulará detalladamente as condicións de intervención e acondicionamento, dentro do réxime de solo establecido para o solo rústico de protección que corresponda.



- Integrar as actuacións previstas pola administración competente en materia de Control e Xestión dos Riscos de Inundabilidade.
4. Estarase ao establecido no artigo 34 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia respecto da obriga de recabar con carácter previo á súa aprobación informe da administración competente na materia.
6. PE. 502 Plan Especial de Infraestruturas e dotacións do Parque de Monte de A Serra
1. O Plan Especial desenvolverá o ámbito delimitado en planos de ordenación correspondente ao Parque de Monte de A Serra, coa clasificacións de solo rústico de protección ordinaria e solo rústico de especial protección forestal e protección de augas.
 2. O Plan Especial ten o carácter de infraestruturas e dotacións, conforme ao establecido no art. 73 LSG, sendo o seu obxecto ampliar o espazo destinado a uso público e fomentar o acondicionamento desta dotación de sistema xeral de contorno da Cidade, compatibilizando o mantemento e potenciación das súas características naturais e paisaxísticas. Para elo, desenvolverase o plan especial resolvendo as entregas da cidade e do parque lineal do Lagares desde a posición de centralidade que ocupa esta nova dotación.
- Serán obxecto do Plan Especial a ordenación e regulación pormenorizada do sistema xeral, dos usos, a creación de percorridos e accesos axeitados ao medio, o acondicionamento da vexetación e a preservación das características ambientais e valores paisaxísticos.
3. Os obxectivos xerais de ordenación do Parque de Monte de A Serra, serán:
- Acadar un carácter neto de parque forestal con acondicionamento de accesos, sendas e percorridos peonís, así como a rexeneración forestal e vexetal necesaria para preservar os valores naturais do medio en atención ás súas características e condicionantes medioambientais.
 - A protección do río Barxa, prevendo a rexeneración das súas marxes, para a preservación do sistemas ambiental do río, producindo o acondicionamento e reuso de elementos característicos do río e o seu contorno, no marco do saneamento integral da canle.
 - Prestar atención á organización dos accesos, das áreas brandas de estacionamento de vehículos privados e autocares e, relacionadas con elas, a dotación de posibles instalacións recreativas ou de servizos complementarios; regulando os usos e zonificando as diferentes áreas.



- A posta en valor e reuso dos elementos característicos do lugar, no marco da pormenorización da ordenación do sistema xeral de espazos libres constituído polo Parque de Monte de A Serra, conlevará a incorporación dun Catalogo de elementos naturais e culturais de interese, co obxecto de potenciarlo como recurso cultural e natural.
 - Prestar especial atención aos valores naturais a preservar, en atención ás súas características e condicionantes medioambientais; prevendo as medidas necesarias para a corrección dos impactos paisaxísticos existentes e as determinacións de cara á preservación e posta en valor dos valores paisaxísticos do lugar.
4. Nas parcelas incluídas no monte veciñal estarase ao establecido na lexislación en materia de montes, en particular na Lei 13/1989, de 10 de outubro, de montes veciñais en man común e no seu Regulamento aprobado polo Decreto 260/1992, de 4 de setembro.
5. Estarase ao establecido no artigo 34 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia respecto da obriga de recabar con carácter previo á súa aprobación informe da administración competente na materia.
7. PE. 503 Plan Especial de Infraestruturas e dotacións do Monte da Mina.
- 1. No ámbito delimitado en planos de ordenación, e cunha clasificación de solo rústico, desenvolverase o Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións do Monte da Mina.
 - 2. O Plan Especial terá o carácter de plan especial de infraestruturas e dotacións das previstos no artigo 73 LSG para o desenvolvemento do sistema xeral dotacional previsto neste Plan Xeral.
 - 3. Os obxectivos xerais de ordenación deste plan especial serán:
 - A ordenación do sistema xeral dotacional delimitado polo Plan Xeral, sobre a base da recualificación funcional deste espazo, incorporando os novos solos dotacionais coas dotacións xa existentes no ámbito.
 - A mellora das condicións de accesibilidade e relacións de acceso có contorno, e entre as diferentes dotacións que se localizan no ámbito e a súa singularidade topográfica.
 - O Plan Especial pormenorizará a ordenación do viario, establecendo as áreas de estacionamento, as características dos viarios e dos espazos públicos, permitindo a recualificación do ámbito a través da mellora do grao de urbanidade.



- A ordenación proposta, na medida en que sexa de aplicación, estará ao establecido na vixente lexislación de estándares en canto limitacións da edificabilidade e servidumes.
 - Valorar as actuais dotacións, prevendo as posibles necesidades futuros dos mesmos e establecendo un programa para os novos usos dotacionais e complementarios.
4. Nas parcelas incluídas no monte veciñal estarase ao establecido na lexislación en materia de montes, en particular na Lei 13/1989, de 10 de outubro, de montes veciñais en man común e no seu Regulamento aprobado polo Decreto 260/1992, de 4 de setembro.
5. Estarase ao establecido no artigo 34 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia respecto da obriga de recabar con carácter previo á súa aprobación informe da administración competente na materia.
8. PE. 610 Plan Especial de Infraestruturas e dotacións do Parque Lineal do Lagares 3º Treito. Balaídos-Os Muíños.
1. O Plan Especial desenvólvese no ámbito delimitado en planos de ordenación correspondente a ao sistema xeral de espazos libres, coa clasificación de solo urbano, urbanizable e solos rústicos de especial protección de espazos naturais, de augas e infraestruturas.
2. O Plan terá o carácter de Plan Especial de infraestruturas e dotacións do Parque lineal do Lagares, conforme ao establecido no artigo 73 da LSG, tendo en conta as previsións da lexislación sectorial, estando ao establecido en cada clase de solo; especialmente, en materia de protección de augas, mediante a introdución de determinacións de ordenación que teñan en conta aqueles aspectos vinculados cos riscos de inundación. O seu contido centrarase na ordenación do gran corredor ambiental da cidade de Vigo.
- Este Plan pormenorizará unha ordenación do Parque no seu tramo máis próximo á costa, resolvendo a zona da desembocadura do río Lagares, como a zona do Parque ambientalmente máis sensible.
3. Os obxectivos xerais de ordenación serán:
- A protección do contorno do río Lagares e a rexeneración das súas marxes, co obxectivo de a posta en valor do sistemas ambiental do río, priorizando a súa conectividade e continuidade, integrando espazos públicos existentes.



- Producir o acondicionamento e reuso de elementos característicos do río e o seu contorno, no marco do saneamento integral da canle vencellado á renovación do sistema de colectores de marxe, e na pormenorización da ordenación do sistema xeral de espazos libres e dotacións públicas delimitado polo Plan Xeral.
- A ordenación do sistema viario garantizará a continuidade dos percorridos peonís, transversais e lonxitudinais, que como último tramo permitirán a chegada á liña da costa.
- A regulación e pormenorización de usos compatibles có acondicionamento da vexetación e a preservación das características ambientais do contorno que se concretan en canles, aceas, muíños e masas de arboredo de interese.
- A catalogación, de selo caso, dos elementos a protexer, tanto do patrimonio natural como cultural.
- Establecer as condicións da urbanización, axeitadas á fragilidade do sistema ambiental e regulará detalladamente as condicións de intervención e acondicionamento.

4. Estarase ao establecido no artigo 34 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia respecto da obriga de recabar con carácter previo á súa aprobación informe da administración competente na materia.

9. PE. 605 Plan Especial de infraestruturas e dotacións do bordo litoral de Bouzas

1. Neste ámbito singular da ría de Vigo, coa clasificación de solo urbano e rústico de especial protección de costas, desenvolverase o Plan Especial de infraestruturas e dotacións do bordo litoral de Bouzas.
2. O Plan terá o carácter de Plan Especial de infraestruturas e dotacións, conforme ao establecido no artigo 73 da LSG, e redactarase co obxecto de establecer a ordenación pormenorizada, desenvolvendo un catálogo de protección de interese patrimonial vencellados co litoral, así como establecendo as actuacións posibles de mellora do espazo público cara a una mobilidade sostible.
3. Os obxectivos xerais de ordenación serán:
 - A protección e recuperación dunha zona urbana procedente dun núcleo tradicional integrado na cidade compacta, e que presenta un valor especial polo seu carácter litoral.
 - A resolución dos accesos rodados e peonís, garantindo o libre acceso público á fronte litoral e marítima na área de Bouzas e o seu contorno, así como aos areais das praias.



- A ordenación pormenorizada das relacións funcionais entre o Barrio de Bouzas, o Museo do Mar e o inicio do espazo litoral de Samil, coa trama urbana coa que entra en contacto, e definirá a ocupación de espazos vacantes, todos eles fóra das liñas de servidume do deslinde marítimo terrestre que se indican nos planos de ordenación. Igualmente a ordenación completarase, de ser o caso, con dotacións de tipo náutico-deportivo ou deportivo.
- Pormenorizar a catalogación do patrimonio cultural existente no ámbito, garantindo a accesibilidade pública ao mesmo.

4. No ámbito incluído na zona de servidume de dominio público marítimo terrestre, cumprírase toda a regulamentación en materia de costas que lle sexa de aplicación.

Previa a súa aprobación definitiva recabarase informe favorable da administración competente en materia de Costas. Así mesmo as actuacións que afecten a dominio público marítimo terrestre e a súa servidume de protección, deberán contar co correspondente título habilitante e autorización do organismo competente en materia de costas da Comunidade Autónoma.

5. Estarase ao establecido no artigo 34 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia respecto da obriga de recabar con carácter previo á súa aprobación informe da administración competente na materia.

10. PE. 606 Plan Especial de infraestruturas e dotacións do bordo litoral de Samil.

1. Neste ámbito singular da ría de Vigo, coa clasificación de solo urbano e rústico de especial protección de espazos naturais e de costas, desenvolverase o Plan Especial de infraestruturas e dotacións do bordo litoral de Samil.
2. O Plan terá o carácter de Plan Especial de infraestruturas e dotacións, conforme ao establecido no artigo 73 da LSG, e redactarase co obxecto de establecer a ordenación pormenorizada de este importante espazo de ocio cidadán, desenvolvendo un plan especial que permita a recuperación do fronte litoral para uso público, tendo en conta os condicionantes referidos ao cambio climático.
3. Os obxectivos xerais de ordenación serán:
 - A recuperación do espazo natural poñendo en valor o seu ecosistema e facilitando a integración dos valores naturais coa trama urbana do contorno.
 - A resolución dos accesos rodados e peonís; analizando a demanda real respecto do vehículo privado en canto ás necesidades de aparcamento e as conexións

viarias, así como a procura de solucións de mobilidade sostible relacionadas co transporte público e coa bicicleta, para facilitar o acceso a este ámbito.

- Garantir o acceso público ao espazo litoral con solucións brandas que preserven a naturalidade do espazo e a súa renaturalización.
- As solucións propostas preservarán os elementos naturais da costa, como a duna e as rocas do bordo costeiro.

4. No ámbito incluído na zona de servidume de dominio público marítimo terrestre, cumprírase toda a regulamentación en materia de costas que lle sexa de aplicación.

Previa a súa aprobación definitiva recabarase informe favorable da administración competente en materia de Costas. Así mesmo as actuacións que afecten a dominio público marítimo terrestre e a súa servidume de protección, deberán contar co correspondente título habilitante e autorización do organismo competente en materia de costas da Comunidade Autónoma.

5. Estarase ao establecido no artigo 34 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia respecto da obriga de recabar con carácter previo á súa aprobación informe da administración competente na materia.

11. PE. 607 Plan Especial de Infraestruturas e dotacións do Complexo Deportivo de A Tomada.

1. No ámbito delimitado en planos de ordenación, coa clasificación de solo urbanizable, desenvolverase o Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións do Complexo Deportivo de A Tomada.
2. O Plan Especial terá o carácter de plan especial de infraestruturas e dotacións dos previstos no artigo 73 LSG para o desenvolvemento dun sistema xeral dotacional para a implantación dun novo complexo deportivo.
3. Os obxectivos xerais de ordenación serán:
 - Establecer a ordenación pormenorizada do sistema xeral dotacional delimitado polo Plan Xeral, tendo como premisa a rehabilitación ambiental deste espazo contribuíndo á protección dos valores ambientais da área e á ampliación dos espazos dotacionais e de ocio. Así os terreos asociados á valgada da cante, quedarán libres de edificación.
 - Establecer un programa de usos dotacionais que entre outros inclúa os complementarios dos usos deportivos como o servizo de aparcamento axeitado á demanda das novas instalacións deportivas. A intensidade máxima fíxase cunha



ocupación do 30% como máximo e cunha altura equivalente a 3 plantas e 10,50 metros.

- A ordenación do conxunto do ámbito establecendo as condicións de mellora e acondicionamento do espazo público e do sistema viario, con especial atención ao acceso derivado do novo viario previsto polo Plan Xeral.
- O plan especial valorará os elementos de usos existentes no contorno do ámbito e a súa situación de fragilidade ambiental, determinando a procedencia da súa eliminación ou non, en relación coa preservación da continuidade do solo de protección de augas.
- A ordenación do conxunto do ámbito tendo presente a proximidade do núcleo de San Paio, en canto á escala e relacións de accesibilidade e conexións.
- A ordenación volumétrica das edificacións resultantes do novo programa de usos, coas limitacións establecidas na lexislación urbanística para o solo rústico.

12. PE. 608 Plan Especial de Infraestruturas e dotacións do Complexo Deportivo de A Balsa.

1. No ámbito delimitado en planos de ordenación, coa clasificación de solo rústico e ocupados anteriormente pola instalación do antigo vertedoiro, desenvolverase o Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións do Complexo Deportivo de A Balsa.
2. O Plan Especial terá o carácter de plan especial de infraestruturas e dotacións dos previstos no artigo 73 LSG para o desenvolvemento dun sistema xeral dotacional. Desenvolverase tendo en conta as previsións da “Ley 6/2021”, do 17 de febreiro, de residuos e solos contaminados de Galicia, así como á Orde do 20 de xullo de 2009 que regula a construción e xestión dos vertedoiros no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, ou norma que a substitúa, singularmente o establecido no seu art. 22.
3. Os obxectivos xerais de ordenación serán:
 - Establecer a ordenación pormenorizada do sistema xeral dotacional delimitado polo Plan Xeral, sobre a base da rehabilitación funcional e ambiental deste espazo contribuíndo á protección dos valores ambientais da área e á ampliación dos espazos dotacionais e de ocio.
 - Establecer un programa de usos dotacionais que entre outros inclúa os complementarios dos usos deportivos como o servizo de aparcamento axeitado á demanda das novas instalacións deportivas.
 - A ordenación do conxunto do ámbito establecendo as condicións de mellora e acondicionamento do espazo público e do sistema viario, con especial atención á posición de centralidade derivada das boas condicións de accesibilidade directa ao ámbito derivada da proximidade do nodo viario da Balsa e a continuidade do Parque Forestal de O Maruxento.

- A definición das condicións para a correcta implantación topográfica do complexo deportivo nun ámbito situado no contorno dos parques exteriores da cidade.
- A ordenación volumétrica das edificacións resultantes do novo programa de usos, coas limitacións establecidas na lexislación urbanística para o solo rústico.

4. Nas parcelas incluídas no monte veciñal estarase ao establecido na lexislación en materia de montes, en particular na Lei 13/1989, de 10 de outubro, de montes veciñais en man común e no seu Regulamento aprobado polo Decreto 260/1992, de 4 de setembro.

5. Estarase ao establecido no artigo 34 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia respecto da obriga de recabar con carácter previo á súa aprobación informe da administración competente na materia.

13. PE. 609. Plan Especial de Infraestruturas e dotacións da Área de Estacionamento e Servizos de A Balsa.

1. No ámbito delimitado en planos de ordenación, coa clasificación de solo rústico de especial protección de infraestruturas, desenvolverase o Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións Area de Estacionamento e Servizos de A Balsa.

2 O Plan Especial terá o carácter de plan especial de infraestruturas e dotacións dos previstos no artigo 73 LSG para o desenvolvemento dun sistema xeral de comunicacións.

3. Os obxectivos xerais de ordenación serán:

- Establecer a ordenación pormenorizada do sistema xeral de comunicacións delimitado polo Plan Xeral.
- Establecer un programa de usos complementarios vinculados ao uso global de área de estacionamento e servizos.
- Establecer as condicións de accesibilidade e integración coa infraestrutura VG-20, así como coas singulares características topográficas do ámbito.
- A ordenación volumétrica das edificacións resultantes do novo programa de usos, coas limitacións establecidas na lexislación urbanística para o solo rústico.

4. Nas parcelas incluídas no monte veciñal estarase ao establecido na lexislación en materia de montes, en particular na Lei 13/1989, de 10 de outubro, de montes veciñais en man común e no seu Regulamento aprobado polo Decreto 260/1992, de 4 de setembro.



14. PE. 704 Plan Especial de Infraestruturas e dotacións da área industrial de Roteas.

1. O Plan Especial desenvólvese no ámbito da área industrial de Roteas delimitado en planos de ordenación e coa clasificación de solo urbano.
2. O Plan Especial terá o carácter dun plan especial de Infraestruturas e dotacións conforme ao establecido no art. 73 LSG, co obxecto de propiciar unha recualificación dos usos actualmente existentes cara a aqueles máis acordes coa posición que este ámbito ocupa na trama urbana, así como a mellora do sistema viario, áreas de estacionamento, servizos urbanísticos e mellora ambiental.
3. Os obxectivos xerais de ordenación do plan especial da área industrial de Roteas serán:
 - Manter o actual índice de intensidade edificatoria, tendo como referencia a ordenanza de solo urbano de Actividades U.9.2.
 - Mellorar as condicións das infraestruturas, e do viario resolvendo os problemas de mellora da accesibilidade e funcionalidade no ámbito.
 - Establecer as actuacións necesarias para acadar o estándar das infraestruturas e servizos no ámbito, prevendo e desenvolvendo as obras de reurbanización necesarias a tal efecto.
4. En tanto non se aprobe o presente Plan Especial os terreos estarán ás condicións urbanísticas establecidas pola ordenanza U.9.2 de Actividades, e tan só se autorizarán actuacións de consolidación e conservación, rehabilitación e reestruturación na edificación existente.
5. Estarase ao establecido no artigo 34 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia respecto da obriga de recabar con carácter previo á súa aprobación informe da administración competente na materia.

15. PE.706 Plan Especial de Infraestruturas e dotacións do Complexo Deportivo de Cabo Estai.

1. No ámbito delimitado en planos de ordenación, coa clasificación de solo rústico de protección ordinaria e de especial protección de augas e costa, desenvolverase o Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións do Complexo Deportivo de Cabo Estai.
2. O Plan Especial terá o carácter de plan especial de infraestruturas e dotacións dos previstos no artigo 73 LSG para o desenvolvemento dun sistema xeral dotacional para a implantación dun novo complexo deportivo.



3. Os obxectivos xerais de ordenación serán:

- Establécese a ordenación pormenorizada do sistema xeral dotacional delimitado polo Plan Xeral, tendo como premisa minimizar os impactos en relación coas súa posición respecto da costa e do curso de auga, propiciando a preservación e recuperación ambiental deste espazo contribuíndo á protección dos ecosistemas da área e á ampliación dos espazos dotacionais e de ocio.
- Establecer un programa de usos dotacionais que entre outros inclúa os complementarios dos usos deportivos como o servizo de aparcamento axeitado á demanda das novas instalacións deportivas.
- A ordenación do conxunto do ámbito establecendo as condicións de mellora e acondicionamento do espazo público, do sistema viario e dos accesos, con especial atención á procura dunha mobilidade sostible e respectuosa cos valores ambientais do ámbito.
- A ordenación pormenorizada facilitará as conexións cos espazos máis fráxiles situados no contorno da costa e dos cursos fluviais.
- A ordenación volumétrica das edificacións resultantes do novo programa de usos, coas limitacións establecidas na lexislación urbanística para o solo rústico.

16. PE. 801 Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións do Meixoeiro.

1. No ámbito delimitado en planos de ordenación, e cunha clasificación de solo urbano dotacional, desenvolverase o Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións do Meixoeiro.
2. O Plan Especial terá o carácter de plan especial de infraestruturas e dotacións das previstos no artigo 73 LSG para o desenvolvemento do sistema xeral dotacional previsto neste Plan Xeral.
3. Os obxectivos xerais de ordenación serán:
 - A ordenación do sistema dotacional delimitado polo Plan Xeral, sobre a base da recualificación funcional, integrando os novos solos dotacionais coas dotacións xa existentes no ámbito.
 - A mellora das condicións de accesibilidade e relacións de acceso có contorno, e entre as diferentes dotacións que se localizan no ámbito, con especial atención á demanda de áreas de aparcamento.
 - O Plan Especial pormenorizará a ordenación do viario, establecendo as áreas de estacionamento, as características dos viarios e dos espazos públicos, permitindo a recualificación do ámbito a través da mellora do grao de urbanidade.

- Valorar as actuais dotacións, prevendo as posibles necesidades futuras dos mesmos e establecendo un programa para os novos usos dotacionais e complementarios, tendo como referencia a ordenanza 10 de Equipamento e Dotacións.
- 4. Nas parcelas incluídas no monte veciñal estarase ao establecido na lexislación en materia de montes, en particular na Lei 13/1989, de 10 de outubro, de montes veciñais en man común e no seu Regulamento aprobado polo Decreto 260/1992, de 4 de setembro.
- 5. Transitoriamente, en tanto non se aprobe o Plan Especial poderanse autorizar actuacións de consolidación e conservación, rehabilitación e reestruturación, así como actuacións de ampliación na edificación existente e nova edificación sobre parcela baleira, neste último caso sempre que esta conte con acceso e fronte a viario público e garantindo unha sección mínima de 12 metros, estando en ambos casos ao establecido na ordenanza U10, Dotacional equipamentos, en función do uso ao que se destine e sen superar a altura de baixo e dúas plantas ou 12 metros.

Art. 39. Plans Especiais de solo de núcleo rural.

Nos termos definidos polo art. 70 e ss. LSG, o Concello poderá formar plans especiais en solo de núcleo rural, de protección ou reforma interior, infraestruturas ou dotacións, desenvolvendo a normativa do presente documento.

1. Ámbito.

Abranguerá a totalidade ou parte dos terreos comprendidos na delimitación do núcleo rural respectivo.

2. Obxectivos.

Os plans especiais en solo de núcleo rural terán os obxectivos seguintes:

- Protección, rehabilitación e mellora dos elementos máis característicos da arquitectura rural, das formas de edificación tradicionais, dos conxuntos significativos configurados por ela e dos núcleos rurais.
- Complemento de usos para permitir a reactivación económica do núcleo.
- Pormenorizar a súa ordenación urbanística, podendo revisar as aliñacións establecidas nos plans de ordenación, co fin de axustar as seccións á funcionalidade real do viario do núcleo, agás no caso das vías de sistema xeral.



- Asegurar a creación de dotacións urbanísticas e equipamentos en proporción adecuada ás necesidades colectivas e ás características da poboación do núcleo.
- Completar a implantación das redes de servizos urbanísticos, que cando menos se referirán ao abastecemento de auga, rede de sumidoiros, tratamento de augas residuais, rede eléctrica e iluminación pública.
- Garantir a funcionalidade da rede viaria do conxunto do núcleo, concretando a definición xeométrica do seu trazado en planta, a ordenación das seccións transversais e a pavimentación e tratamento superficial da rede, atendendo á regulación do tráfico rodado e peonil e aos espazos de aparcamento.
- ELIMINADO.
- Mellorar as características ambientais e estéticas do núcleo, respectando a súa identidade urbanística e arquitectónica.

3. Contido e determinacións.

O contido e determinacións dos Plans Especiais regularase en función da finalidade que se lles asigna, de completar a ordenación dos núcleos rurais.

Os plans especiais en solo de núcleo rural, conforme ao establecido nas Directrices de paisaxe de Galicia, deberán realizar un estudo de morfoloxías e as características básicas do núcleo co fin de que a ordenación que estableza sexa respectuosa coa paisaxe e mesmo mellore as condicións preexistentes.

4. Usos e intensidades.

Os usos e actividades autorizados polos Plans Especiais en solo de núcleo rural serán os establecidos nas ordenanzas destas Normas Urbanísticas que lle sexan de aplicación segundo a cualificación establecida en planos de ordenación.

As intensidades máximas permitidas serán as que resultan da aplicación, segundo a cualificación establecida nos planos de ordenación, das ordenanzas das presentes Normas. Estas intensidades operarán como teito absoluto.

5. Sistema de comunicacións nos núcleos rurais.

O sistema básico de comunicacións do núcleo será o actualmente existente, sen prexuízo das propostas de ampliación, completamento ou desconxestionamento que o Plan Especial poida incorporar dentro da súa finalidade, e das concrecións e desenvolvementos definidos como obxectivos específicos neste artigo, así como do xurdido nas áreas de actuación integral.



6. Servizos urbanísticos.

O Plan Especial determinará o completamento do trazado e as características de, polo menos, as seguintes redes de servizo:

- Rede de abastecemento de auga.
- Rede de sumidoiros e depuración de augas residuais.
- Rede de enerxía eléctrica.
- Rede de telecomunicación.
- Rede de iluminación pública.

Así mesmo o Plan determinará as características das obras de pavimentación e acondicionamento das redes viarias rodada e peonil.

7. ELIMINADO.

8. Nas actuacións ou operacións de carácter integral delimitadas no ámbito do solo de núcleo rural, as persoas titulares de terreos estarán obrigadas ás cesións gratuítas e libres de cargas que se establecen no art. 24.6 LSG.



TÍTULO III. NORMAS E ORDENANZAS REGULADORAS.

CAPÍTULO I. Normas Xerais e condicións de uso.

Art. 40. Regulación dos usos edificables.

1. No solo urbano e no solo de núcleo rural, a través da correspondente cualificación e ordenanza, regúlase a localización e características dos usos pormenorizados permitidos, e o grao de compatibilidade ou complementariedade.
2. Os Plans Parciais e Especiais que desenvolvan o presente Plan Xeral, detallarán o alcance de cada un dos usos globais permitidos en cada sector ou ámbito, establecendo o grao de compatibilidade entre usos.
3. No solo rústico a través da correspondente cualificación e ordenanza regúlanse, segundo o establecido no artigo 35 LSG, os usos admisibles nesta clase de solo en calquera das súas categorías sen prexuízo do establecido no art. 36 LSG.

Art. 41. Disposicións de aplicación xeral.

1. Cando nun terreo ou edificación coincidan varios dos usos que se sinalan na clasificación de usos, por ser compatibles entre si, cada un deles deberá cumprir as condicións que lle correspondesen por aplicación destas Normas.
2. As Normas que se fixan nos apartados seguintes, son de aplicación tanto ás obras de nova planta como ás de ampliación, reforma e rehabilitación.
3. A obrigatoriedade do cumprimento destas Normas enténdese sen prexuízo da regulamentación sectorial que sexa de aplicación.
4. Os usos divídense en:
 - a) Uso global: uso xenérico asignado polo Plan Xeral a un ámbito ou sector, que corresponde ás actividades e sectores económicos básicos: residencial, terciario, industrial e dotacional.

O uso global é susceptible de ser desenvolto en usos pormenorizados polo propio Plan Xeral ou por algún instrumento de planeamento de desenvolvemento.



- b) Uso pormenorizado: uso correspondente ás diferentes variantes en que poden desagregarse os usos globais, e que o Plan Xeral ou os instrumentos de planeamento que o desenvolven asignan a unha zona concreta.

5. Ademais os usos poderán ser:

- a) Uso permitido: uso que se axusta ás previsións da ordenación urbanística proposta. Os usos permitidos poderán ser maioritario ou principal, complementarios ou compatibles.
- b) Usos complementarios: usos permitidos cuxa implantación vén determinada, como demanda do uso principal e nunha proporcionada relación con este, por esixencia da normativa urbanística, sectorial ou do propio planeamento.
- c) Usos compatibles: usos permitidos que o planeamento considera que, en determinada proporción, poden substituír o principal sen que este perda o seu carácter, é dicir, que siga a contar coa maior superficie edificable.
- d) Usos prohibidos: usos que sexan contrarios á ordenación urbanística proposta, e os non considerados como permitidos, complementarios ou compatibles.
- e) Uso preexistente: o uso xa materializado nunha parcela concreta ou zona de ordenación urbana.

Uso característico: uso maioritario dos integrados nunha mesma área de repartición, nun ámbito ou nun sector. Será o considerado de referencia para o establecemento dos coeficientes de homoxeneización, para os efectos da determinación do aproveitamento tipo cando corresponda.

6. Consideraranse usos provisionais os que -non estando prohibidos por estas Normas- se establezan de maneira temporal, non precisen obras ou instalacións permanentes e non dificulten a execución do Plan. As obras executadas para usos provisionais deberán ser as mínimas imprescindibles para permitir unhas instalacións facilmente desmontables.

Consideraranse a estes efectos obras permanentes as que se executan habitualmente para edificios de duración indefinida tales como: estruturas, forxados armados ou cimentacións que requiren movementos de terras.

Os usos provisionais poderán autorizarse de acordo ao art. 89 LSG en precario. Os usos e obras deberán demolerse sen dereito a indemnización cando o Municipio acorde a revogación da autorización. Non poderán iniciarse as obras ou os usos antes de que a



autorización aceptada polo propietario ou proprietaria estea inscrita baixo as indicadas condicións no Rexistro da Propiedade.

7. Defínense como usos esporádicos aqueles que se poden producir para un ou máis días, en espazos públicos ou dotacionais públicos ou privados, abertos ou cubertos, que deben estar suxeitos a autorización. Poderán corresponder a usos culturais, de espectáculos, políticos ou calquera outro que empreguen espazos ou locais non especificamente destinados a estes usos.

Art. 42. Tipos de uso.

1. Os espazos edificables poderán ser destinados aos seguintes usos globais:

- a) Residencial: o que serve para proporcionar aloxamento estable ou habitual ás persoas, e que se establece en edificios concibidos principalmente para vivenda con carácter permanente.
- b) Terciario: o que ten por finalidade a produción ou prestación de servizos e que comprende as actividades destinadas ao comercio, o turismo, o lecer ou a prestación de servizos. O uso dotacional é compatible en todos os casos.
- c) Industrial: o que comprende as actividades destinadas ao almacenamento, distribución, obtención, elaboración, transformación e reparación de produtos.
- d) Dotacional: o que localizado nos sistemas de infraestruturas de comunicacións, de espazos libres e zonas verdes, de equipamentos e de infraestruturas de redes de servizos, comprende as instalacións e servizos destinados á satisfacción das necesidades dos cidadáns. O uso dotacional será sempre compatible cos restantes usos na proporción e caracterización que se establece nas correspondentes ordenanzas de zona de solo urbano e de núcleo rural, así como a que establezan os instrumentos de desenvolvemento do presente Plan.
- e) Outros usos: usos non comprendidos nos apartados anteriores.

2. Os espazos, edificables ou non, afectos á ordenación dos sistemas xerais e locais de transporte e comunicación, espazos libres e usos singulares especiais vinculados á estrutura xeral e orgánica do territorio regularanse pola normativa específica de sistemas.
3. A efectos da súa pormenorización no espazo e para o establecemento das súas condicións particulares distinguíranse para cada uso global as seguintes clases:



a) Uso Residencial:

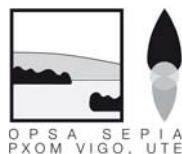
1. Unifamiliar: aquel que se conforma por unha vivenda ou agrupación de vivendas (acaroadas, illadas ou en ringleira) destinándose cada unha a unha soa unidade familiar, localizadas nunha única parcela, con acceso independente.
2. Colectivo: aquel que se conforma por dúas ou máis vivendas nunha única edificación, con acceso común e compartido desde ao espazo público e con elementos comúns ás vivendas, sen prexuízo de que poida conter, de maneira simultánea, outros usos distintos do residencial.
3. Protexido: aquel que se conforma por vivendas, tanto colectivas como unifamiliares, sometidas a un réxime de protección pública cualificado como tal pola administración competente.

b) Uso Terciario:

4. Hoteleiro: aquel que comprende o uso terciario de servizo ao público de aloxamento temporal.
5. Comercial: aquel que comprende o servizo terciario destinado a subministrar mercadorías ao público mediante a venda ao retalho, ou á prestación de servizos a particulares. Distínguense as grandes superficies comerciais das convencionais, en virtude da súa normativa específica.
6. Oficinas: aquel que comprende as actividades terciarias destinadas á prestación de servizos profesionais, financeiros, de información e outros, sobre a base da utilización e transmisión de información, ben ás empresas ou ben aos particulares.
7. Recreativo: aquel uso que comprende as actividades vinculadas ao lecer e o espaxamento en xeral.

c) Uso Industrial:

8. Produtivo: aquel uso que comprende as actividades de produción de bens propiamente dita.
9. Almacenaxe: aquel uso que comprende o depósito, garda e distribución ao por maior tanto dos bens producidos como das materias primas necesarias para realizar o proceso produtivo.



10. Loxístico: aquel uso que comprende as operacións de distribución a grande escala de bens producidos, situadas en áreas especializadas para este fin, asociadas a infraestruturas de transporte de longo percorrido.

d) Uso Dotacional-Equipamentos:

11. Educativo: aquel que comprende as actividades destinadas á formación intelectual: centros docentes e de ensino en todos os seus niveis e para todas as materias obxecto de ensino.

12. Cultural: aquel que comprende as actividades de índole cultural, como bibliotecas, museos, teatros, auditorios, aulas da natureza e outros servizos de análoga finalidade.

13. Sanitario-Asistencial: aquel que comprende as instalacións e servizos sanitarios, de asistencia ou benestar social.

14. Servizos públicos: comprende aquelas dotacións destinadas á provisión de servizos de carácter específico, desenvolvidas por organismos públicos ou por entidades privadas de carácter subsidiario, tales como mercados de abasto, centros de comercio básico, matadoiros, cemiterios, crematorios, tanatorios, etc.

15. Administrativo-Institucional: aquel uso que comprende os edificios institucionais e dependencias administrativas, xudiciais, diplomáticas e de análoga finalidade.

16. Relixioso: comprende as actividades relacionadas co culto.

17. Deportivo: aquel uso que comprende as actividades destinadas á práctica de deportes en recintos pechados, tanto ao aire libre coma no interior.

18. Dotacional múltiple: cualificación xenérica para reservas de solo con destino a equipamentos ás cales non se lle asigne un uso específico no momento da xestión do instrumento de planeamento, deixando a súa definición para un momento posterior.

e) Outros usos:

19. Garaxe-aparcamento e servizo do automóbil: É o correspondente á garda e estacionamento habitual de vehículos, así como ao seu mantemento e entretemento.

20. Agropecuário: Consideraranse comprendidas no uso agropecuario as actividades relacionadas directamente coa explotación dos recursos vexetais do solo e da cría e reprodución de especies animais.

21. Actividades extractivas. Uso temporal do solo no que se realizan actividades de extracción de terra, áridos ou minerais.

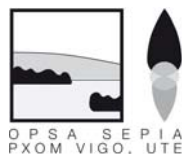


Art. 43. Estrutura Xeral de Usos.

1. As presentes Normas Urbanísticas prevén a seguinte estrutura desagregada de usos, cuxos contidos se desenvolven de seguido.

ESTRUTURA DE USOS.

NºOR.	USO GLOBAL	USO PORMENORIZADO	CATEGORÍA
a	RESIDENCIAL	1. UNIFAMILIAR	1ª UNIFAMILIAR
		2. COLECTIVO	2ª COLECTIVO
		3. PROTEXIDA	3ª UNIFAMILIAR OU COLECTIVA en réxime de protección pública
b	TERCIARIO	4. HOTELEIRO	
		4.1. HOTELEIRO	1ª INSTALACIÓNS ATA 15 HABITACIÓNS e 600 m². (Incl. instalacións complementarias). 2ª INSTALACIÓNS ATA 50 HABITACIÓNS e 2.500 m². (Incl. instalacións complementarias). 3ª MÁIS DE 50 HABITACIÓNS E MÁIS DE 2.500m². (Incl. instalacións complementarias).
		4.2. CAMPAMENTOS DE TURISMO	Cámping ou Acampada con instalacións.
		4.3. APARTAMENTOS E VIVENDAS TURÍSTICAS	
		4.4. VIVENDAS DE USO TURÍSTICO	
		5. COMERCIAL	1ª LOCAIS COMERCIAIS (Ata 200 m².) Única razón comercial. 2ª LOCAIS COMERCIAIS (Ata 2.500 m².) Única razón comercial. 3ª AGRUPACIÓN COMERCIAL Varias razóns comerciais 2.500 m² 4ª SUPERFICIES COMERCIAIS Única ou varias razóns comerciais. 5ª GRANDES SUPERFICIES COMERCIAIS Única ou varias razóns comerciais.
		6. OFICINAS	1ª DESPACHOS E CONSULTAS PROFESIONAIS. 2ª OFICINAS PRIVADAS SEN ATENCIÓN AO PÚBLICO. 3ª OFICINAS CON ATENCIÓN Ó PÚBLICO.
		7. RECREATIVO	1ª CENTROS DE ESTABLECEMENTOS DE BEBIDAS, REUNIÓN, CAFÉS E RESTAURACIÓN, EN TODOS OS CASOS SEN ESPECTÁCULO, HOSPEDAXE NIN MÚSICA. 2ª ESTABLECEMENTOS DE REUNIÓN E ESPECTÁCULOS EN LOCAIS PECHADOS (Pubs, salas de festa, discotecas, etc.), así como Academias de música ou baile e Salas de Xogos Recreativos. 3ª ESPECTÁCULOS E ACTIVIDADES RECREATIVAS (cines, teatros, circos, salas de concertos, etc.) 4ª ESTABLECEMENTOS DE REUNIÓN E ESPECTÁCULOS AO AIRE LIBRE. (Feiras, Estadios de fútbol etc.)



ESTRUTURA DE USOS.

NºOR.	USO GLOBAL	USO PORMENORIZADO	CATEGORÍA
c.	INDUSTRIAL	8. PRODUCTIVO	1ª ACTIVIDADES E TALLERES TOTALMENTE COMPATIBLES CON USOS RESIDENCIAIS.
			2ª ACTIVIDADES TOLERABLES CON USOS RESIDENCIAIS
			3ª ACTIVIDADES INCOMPATIBLES CON OUTROS USOS QUE NON SEXAN OS INDUSTRIAIS.
			4ª ACTIVIDADES ESPECIAIS.
		9. ALMACENAMENTO	1ª COMPATIBLES CON USOS RESIDENCIAIS E/OU ASOCIADOS A OUTROS USOS.
d.	DOTACIONAL-EQUIPAMENTOS		2ª COMPATIBLES SÓ CON USOS INDUSTRIAIS OU USOS NON RESIDENCIAIS.
			3ª ALMACENAMENTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS.
			4ª ALMACENAMENTO ESPECIAL/SILOS.
			- Depósitos de auga.
			- Depósito de combustible
			5ª ALMACENAMENTO AO AIRE LIBRE
		10. LOXÍSTICO	1ª PARQUES LOXÍSTICOS
		11. EDUCATIVO	1ª ENSINO INFANTIL (Titularidade pública ou privada)
			2ª CENTROS DE ENSINO PRIMARIO (Titularidade pública ou privada)
			3ª ENSINO SECUNDARIO OBRIGATORIO (Titularidade pública ou privada)
			4ª INSTITUTOS DE E. SECUNDARIO POSTOBRIGATORIO (IESP) (Titularidade pública ou privada)
			5ª ENSINO UNIVERSITARIO /CENTROS DE INVESTIGACIÓN (Titularidade pública ou privada).
			6ª OUTROS ENSINOS OFICIAIS (Conservatorio de Música, Educación Física, etc.).
			7ª ENSINO DE ACTIVIDADES NON REGULADAS POLA ADMINISTRACIÓN (Servizos de ensino en xeral)
		12. CULTURAL	1ª CENTROS CULTURAIS, MUSEOS E BIBLIOTECAS, AUDITORIOS.
			2ª SALAS OU LOCAIS EN BAIXOS COMERCIAIS CON FINS CULTURAIS (Exposicións, conferencias, etc.)
		13. ASISTENCIAL-SANITARIO	1ª CENTROS DE SERVIZOS SOCIAIS (Sen residencia colectiva). - Club de Anciáns. - Gardería
			2ª CENTROS DE SERVIZOS SOCIAIS (con residencia colectiva). - Residencia de maiores. - Centros de acollida infantil e adultos. - Desintoxicación
			3ª ESTABLECEMENTOS SANITARIOS SEN INTERNAMENTO (Titularidade pública ou privada) - Ambulatorios - Clínicas. - Consultas.



ESTRUTURA DE USOS.

NºOR.	USO GLOBAL	USO PORMENORIZADO	CATEGORÍA
			- Laboratorios - Enfermería. - Tratamentos.
		4ª ESTABLECEMENTOS SANITARIOS CON INTERNAMENTO	(Titularidade pública ou privada). - Hospitais. - Clínicas. - Sanatorios.
		5ª ESTABLECEMENTOS VETERINARIOS	(Titularidade pública ou privada)
14.	SERVIZOS PÚBLICO	1ª CENTROS DESTINADOS Á PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1. Abastecemento Alimentario. 2. Mantemento e limpeza da cidade. 3. Seguridade cidadá. 4. Defensa e Xustiza 5. Funerarios 6. Outros
15.	ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	1ª CENTROS E INSTALACIÓNS DA ADMINISTRACIÓN LOCAL, AUTONÓMICA OU ESTATAL	1. Servizos públicos con ou sen atención ao publico. 2. Sedes de Organismos públicos.
		2ª CENTROS SECTORIAIS.	
16.	RELIXIOSO	1ª CENTROS DE CULTO E REUNIÓN SEN RESIDENCIA COLECTIVA ANEXA.	
		2ª CENTROS DE CULTO E REUNIÓN CON RESIDENCIA COLECTIVA ANEXA.	
17.	DEPORTIVO	1ª LOCAIS DESTINADOS Á PRÁCTICA, ENSINO DO DEPORTE E A CULTURA FÍSICA.	
		2ª ESPAZOS E LOCAIS PARA A PRÁCTICA DEPORTIVA CON ESPECTADORES.	
		3ª ESPAZOS E LOCAIS PARA A PRÁCTICA DEPORTIVA SEN ESPECTADORES.	
18.	DOTACIONAL MÚLTIPLE	1º OUTROS	
e.	OUTROS USOS	19. GARAXE-APARCADOIRO	
		20. AGROPECUARIO	
		21. ACTIVIDADES EXTRACTIVAS	



Art. 44. Regulación do uso Residencial.

1. Definición, clases e categorías.

Comprende os espazos e dependencias destinados a satisfacer a necesidade de aloxamento estable ou habitual das persoas en edificios concibidos principalmente para vivenda, aínda cando conteñan recintos onde se desenvolve unha actividade económica, ben a través dunha vivenda adaptada a tal fin ou ben nun recinto concibido expresamente para o seu exercicio.

Dentro do uso residencial, e para os efectos da súa pormenorización, establécense as seguintes Categorías:

Categoría 1ª. Unifamiliar, aquel uso que se conforma por unha vivenda ou agrupación de vivendas (acaroadas, illadas ou en ringleira) destinándose cada unha a unha soa unidade familiar, localizadas nunha única parcela, con acceso independente dende a vía pública.

Naquelas Zonas de Ordenanza nas que se indique de maneira expresa, excepcionalmente autorízase, sen perder a condición de vivenda unifamiliar, a subdivisión da edificación preexistente de vivenda unifamiliar nun máximo de dúas unidades, sempre que se garanta a indivisibilidade da parcela orixinal e o cumprimento das condicións propias da Ordenanza.

Categoría 2ª. Colectivo, aquel uso que se conforma por dúas ou máis vivendas nunha única edificación, con accesos común e compartido dende o espazo público e con elementos comúns ás vivendas. Con carácter asimilado se entende incluída nesta categoría o edificio destinado a ser ocupado ou habitado de xeito estable por un grupo de persoas que, sen constituír núcleo familiar, comparten servicios, e se someten a un réxime común, considerándose actuacións de innovación tipolóxica e construtiva: para os efectos da aplicación do Decreto NHV2010 coas súas modificacións, que así as considera polas especiais características dos seus futuros usuarios, e requiren unha resposta alternativa aos modelos tradicionais de utilización das vivendas.

Categoría 3ª. Protexido, aquel uso que se conforma por vivendas sometidas a un réxime de protección pública cualificado como tal pola administración competente.

2. Condicións xerais.

As condicións que se sinalan para o uso residencial serán de aplicación en todas as vivendas de nova construción, así como nas que sexan obxecto ou resultado de obras de ampliación, rehabilitación ou reestruturación, segundo o caso.

Non se permitirán vivendas en sotos ou semisotos. En Categoría 1ª onde, naquelas ordenanzas que expresamente o autoricen, admitirase en plantas que son inferiores á baixa na rasante da rúa á que dean fronte, pero que por razón da pendente do terreo estean por riba da rasante do mesmo na parte posterior ou lateral do edificio tendo a condición de planta baixa conforme ao establecido no artigo 58.29.4 destas Normas Urbanísticas.

Permitiranse vivendas en planta baixa en igual fondo edificable que o establecido en cada ordenanza para as plantas piso e coas condicións especificadas nas Normas Xerais da Edificación, Particulares de Zona e de habitabilidade en vigor.

Toda vivenda deberá ser exterior, entendendo por tal a que teña polo menos a estancia maior ou dúas pezas habitables -cando a vivenda conte con máis dunha-, con ocos á rúa ou praza á que dea fronte a parcela edificable, ou no seu defecto ao espazo exterior privado de calidade, que é aquel acondicionado con criterios similares ao espazo público e en coherencia cos edificios lindantes, accesible por motivos de seguridade desde os espazos comúns da edificación, que ou ben se abran a outros espazos públicos ou presenten unha dimensión que permita inscribir un círculo de diámetro non menor da maior das alturas da edificación que dean ou poidan dar fronte ao citado espazo, cumpríndose as restantes condicións que se establecen para patios nas Normas de habitabilidade en vigor.

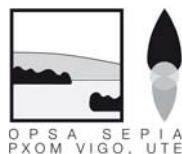
As vivendas suxeitas a algún tipo de protección oficial estarán, no que atinxe a condicións de programa e proxecto, ás súas disposicións normativas de aplicación, que serán en todo caso de aplicación para canto non quedara previsto nestas Normas. Cumpriranse en todo caso as determinacións establecidas pola Lei 8/2012, de 29 de xuño, de Vivenda de Galicia, ou disposición que a substitúa.

En canto a programa e demais determinacións estarase ao cumprimento do Decreto de Normas do habitabilidade de vivendas de Galicia, ou aquel que o substitúa. Igualmente será obrigatorio o cumprimento das disposicións sobre accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas.

Nas edificacións catalogadas, os parámetros relativos ás súas dimensións poderán, xustificadamente, ser adaptados para axustalos ás singularidades das mesmas a fin de manter ou preservar, se é o caso, as súas especiais características tipolóxicas suxeitas a protección.

3. Dotación de aparcamento.

Dispoñerase dunha praza por cada unidade de vivenda ou por cada 100 m² construídos de uso residencial ou fracción. De situarse en sotos da edificación, dispoñerase de comunicación vertical interior con acceso ás vivendas. Cando se acredite a imposibilidade



da localización na propia parcela, poderá xustificarse a súa resolución en parcela distinta situada nas inmediacións da vivenda e nun radio non superior aos 500 metros, regulándose pola correspondente ordenanza municipal. Poderán excepciónarse do cumprimento desta reserva, previa xustificación motivada, os edificios existentes que sexan sometidos a procesos de rehabilitación integral.

Art. 45. Regulación do uso Terciario.

1. Definición e clases.

Comprende os espazos que teñen por finalidade a produción ou prestación de servizos, e que corresponden as actividades destinadas ao comercio, o turismo, o lecer ou a prestación de servizos.

Dentro do uso terciario establécense as seguintes clases aos efectos da súa pormenorización:

- . Hoteleiro.
- . Comercial.
- . Oficinas.
- . Recreativo.

2. Condicións xerais.

As presentes condicións xerais establécense sen prexuízo das particulares establecidas para cada uso pormenorizado.

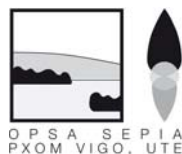
A. Condicións de posición.

Os espazos e locais destinados a actividades terciarias de carácter xeral poderán estar situados en plantas baixo rasante asociadas á planta baixa, en planta baixa ou en plantas superiores, sempre coas limitacións que se establezan nas zonas de ordenanza.

Poderán, así mesmo, implantarse en plantas semisotos, se dispuxesen de accesibilidade adecuada.

B. ELIMINADO

C. Aseos.



1. Os locais destinados a comercio ou oficina disporán, en función da superficie útil de venda no uso comercial, uso público ou actividade administrativa, excluindo zonas de almacéns, arquivos e en xeral zonas onde non exista permanencia de persoas, dos seguintes servizos sanitarios: ata cen (100) metros cadrados, un inodoro e un lavabo, ata trescentos (300) metros cadrados igual pero para sexos separados, e por riba desa superficie un inodoro e un lavabo máis por cada douscentos (200) metros cadrados adicionais ou fracción superior a cen (100) metros cadrados. Estes servizos non poderán comunicar directamente co resto dos locais, dispoñendo dun vestíbulo de illamento.

Os locais destinados a uso recreativo e reunión deberán dispoñer dun aseo público como mínimo ata os 50 metros cadrados de superficie de uso público, debendo duplicar, con diferenciación por sexos, por riba de esta superficie ata 200 metros cadrados. Por cada douscentos (200) metros cadrados adicionais ou fracción superior a cen (100) metros cadrados aumentarase un lavabo e un inodoro.

2. Nos edificios onde se instalen varias firmas comerciais ou oficinas os aseos poderán agruparse, mantendo o número e condicións con referencia á superficie total, incluídos os espazos comúns de uso público desde os que terán acceso, excluindo almacéns, arquivos, etc. e zonas onde non exista permanencia habitual de persoas. Para o caso de grandes superficies comerciais, poderá xustificarse unha dotación menor en base ao aforo medio esperado e á normativa de aplicación, en todo caso con autorización expresa por parte dos servizos técnicos municipais.

D. Ascensores.

Cando o desnivel a salvar dentro do establecemento sexa superior a oitocentos oitenta (880) centímetros, disporase de aparatos elevadores de uso público que cumprirán as condicións de accesibilidade esixibles. O número e a capacidade dos mesmos adecuaranse ao nivel de ocupación e mobilidade previstos. Os aparatos elevadores poderán ser substituídos por escaleiras ou ramplas mecánicas, sempre que haxa, polo menos, un aparato elevador e no seu conxunto se resolva a mobilidade.

E. Condicións de ventilación e evacuación de fumes.

En edificios de nova edificación polo menos o cincuenta por cento dos locais comerciais que poidan separarse, segundo as condicións da planta baixa, deberán deixar previsto un conduto independente de ventilación ou evacuación de fumes, ata superar a cumieira de cuberta, cunha superficie mínima de cincocentos (500) centímetros cadrados.



F. Condicións aplicables aos almacéns.

Na clase Comercio, categorías 1ª, 2ª e 3ª, e nas clases Oficina e Recreativo, o almacén non poderá superar o trinta (30) por cento da superficie total.

G. Condición de aparcadoiro.

Na nova edificación disporase dunha praza de aparcadoiro por cada cen (100) metros cadrados de local destinado a uso terciario, agás que se regule unha reserva maior nas condicións particulares.

As condicións de garaxe-aparcadoiro son aplicables só cando correspondan a obras de nova edificación ou de reestruturación xeral e no suposto de que o uso terciario a instalar ocupe máis das dúas terceiras partes da superficie da edificación existente.

H. Outras condicións.

As condicións que se sinalan para o uso Terciario son de aplicación aos locais que resulten de levar a cabo obras de nova edificación ou de reestruturación xeral.

Serán, así mesmo, de aplicación na implantación destes usos en edificacións existentes doutros usos característicos e no resto das obras nas que polo nivel de intervención e características do edificio sexa posible a esixencia do seu cumprimento.

Para os efectos da aplicación das determinacións que fagan referencia á superficie, esta dimensión entenderase como a suma de todos os locais nos que se produce a actividade terciaria.

Así mesmo prestarase unha especial atención ao cumprimento da normativa sectorial ou regulada polas correspondentes ordenanzas municipais, referentes ao illamento acústico e contra vibracións destes establecementos e segundo o disposto na “Ley 37/2003 del Ruido” ou Ordenanza Municipal que a desenvolve.



Art. 46. Regulación do uso Terciario: Hoteleiro.

1. Definición, clasificación e categorías.

Comprende os espazos e locais destinados a proporcionar aloxamento temporal e os seus usos complementarios.

Os establecementos hoteleiros tipifícanse segundo as categorías establecidas polas disposicións vixentes, en concreto na Lei 7/2011 de Turismo de Galicia, e polos Decretos 12/2017 do 26 de xaneiro polo que se establece a ordenación de apartamentos turísticos, vivendas turísticas e vivendas de uso turístico na Comunidade Autónoma de Galicia, e 57/2016 do 12 de maio, polo que se establece a ordenación dos establecementos hoteleiros, ou normativa que as substitúan.

Dentro do uso Terciario Hoteleiro, para os efectos da súa pormenorización, establécense as seguintes Clasificacións:

- Hoteleiro: Distínguense as seguintes categorías:

Categoría 1ª. Instalacións para o aloxamento temporal de ata 15 habitacións e ata 600 metros cadrados totais construídos sobre rasante, incluídas nesta superficie as instalacións complementarias, tales como restaurantes, bares, tendas, pistas deportivas cubertas, etc.

Categoría 2ª. Instalacións para o aloxamento temporal de ata 50 habitacións e ata 2.500 metros cadrados totais construídos sobre rasante, incluídas nesta superficie as instalacións complementarias, tales como restaurantes, bares, tendas, pistas deportivas cubertas, etc.

Categoría 3ª. Instalacións para o aloxamento temporal de máis de 50 habitacións e máis de 2.500 metros cadrados totais construídos sobre rasante, incluídas nesta superficie as instalacións complementarias, tales como restaurantes, bares, tendas, pistas deportivas cubertas, etc.

- Campamentos de Turismo, Cámping ou Acampada con instalacións.
- Apartamentos e vivendas turísticas.
- Vivendas de uso turístico.

2. Condicións particulares

O uso hoteleiro concentrarase en plantas determinadas ou zonas determinadas se comparte uso co residencial na mesma edificación. Os edificios de nova edificación ou obxecto de reformas integrais deberán contar con acceso independente -portal, escaleira e ascensor se é preciso-, desde a vía pública. Nos edificios xa existentes admítase como solución a existencia dunha escaleira ou ascensor exclusivo para o uso hoteleiro.

Mediante ordenanza municipal específica poderá regularse a implantación e intensidade do uso Terciario: Hoteleiro. Vivendas de uso turístico e do uso Terciario: Hoteleiro. Apartamentos e vivendas turísticas en ámbitos determinados no territorio municipal.

3. Dotación de aparcamento.

Para obras de nova planta dispoñeráse unha praza de aparcamento por cada cen (100) metros cadrados construídos de uso hoteleiro ou por cada tres prazas hoteleiras se resultase número maior. Nos establecementos de categoría 1ª, cando se acredite a imposibilidade da localización na propia parcela poderá xustificarse a súa resolución en instalación ou parcela próxima.

Para apartamentos, vivendas turísticas e vivendas de uso turístico, aplicaráselles os estándares do uso residencial. Os campamentos de turismo, cámping ou acampada con instalacións, estarán ao disposto no art. 66 da Lei 7/2011 de Turismo de Galicia.

Art. 47. Regulación do uso Terciario: Comercial.

1. Clasificación.

A efectos de aplicación destas Normas, establécense as seguintes categorías:

Categoría 1ª. Locais comerciais de venda de todo tipo de produtos, alimentarios ou non, e pequenas actividades artesanais, cerámica, vimbio, etc. ou outros análogos, en establecemento independente de dimensión non superior a douscentos (200) metros cadrados de superficie de zona de venda no primeiro caso e total no segundo, constituíndo única razón comercial.

Non quedan incluídos nesta clase e categoría os talleres de superficie superior á fixada nin os destinados á reparación de vehículos automóbiles de todo tipo e superficie, regulándose todos estes dentro dos usos Industrial e de Garaxe-Aparcadoiro.

Categoría 2ª. Locais comerciais de venda de todo tipo de produtos, alimentarios ou non, en establecemento independente. Superficie de venda igual ou inferior a dous mil cincocentos (2.500) metros cadrados.

Categoría 3ª. Agrupación Comercial: cando nun mesmo espazo se integran varias firmas comerciais con accesos e instalacións comúns, en forma de galerías, centros e complexos comerciais. Superficie total igual ou inferior a dous mil cincocentos (2.500) metros cadrados.



Categoría 4ª. Superficies comerciais: cando a actividade comercial ten lugar en establecementos que operan baixo unha soa firma comercial ou cando se integran varias firmas comerciais con accesos e instalacións comúns cunha superficie total inferior a catro mil (4.000) metros cadrados.

Categoría 5ª. Grandes superficies comerciais: cando por agrupación, ou non, de pequenos ou medianos comercios, no seu conxunto se atinxan superficies total, igual ou superior a catro mil (4.000) metros cadrados.

Para os efectos das categorías anteriores enténdese por locais independentes aqueles establecementos aos que se accede directamente desde a vía pública ou espazos libres, e locais agrupados, aquel conxunto de locais ós que se accede por espazos edificadas comúns.

2. Condicións particulares

Para os efectos da aplicación das determinacións que fagan referencia á superficie de venda, esta dimensión entenderase como a suma da superficie de tódolos locais nos que se produce o intercambio comercial ou nos que o público accede ós produtos tales como mostradores, vitrinas, góndolas de exposición, probadores, caixas, etc., os espazos de permanencia e pasos dos traballadores e do público, incluídos bares e restaurantes se existisen no interior do establecemento ou agrupación de locais.

Exclúense expresamente as superficies destinadas a oficinas, almacenaxe non visitable polo público, zonas de carga e descarga e os aparcadoiros de vehículos e outras dependencias de uso restrinxido.

En ningún caso a superficie de venda será menor de seis (6) metros cadrados e non poderá servir de paso ou ter comunicación con ningunha vivenda, agás que se tratase de vivenda unifamiliar.

Os locais de categorías 1ª e 2ª poderán situarse en planta semisoto, baixa e primeira, sempre que esta última se vincule coa baixa tanto en uso como en accesos.

No caso de destinarse á atención ao público a altura mínima do local deberá ser de 3 metros. Si se trata de locais construídos en edificios xa existentes esta altura poderase reducir ata os 2,50 m. Así mesmo nos ámbitos dos plans especiais de conxuntos históricos, noutros que teñan o carácter de protección patrimonial, e en xeral na edificación catalogada, autorízase unha altura mínima de 2,50 m para este tipo de usos, e en recintos inferiores a 20 m², poderanse considerar excepcións cara á posta en valor do construído nos cascos históricos e en ámbitos de rehabilitación, sempre que se



xustifique previamente coa presentación do proxecto que non existe posibilidade de incremento da altura, xustificada sobre a base das características do inmovible, o ambiente da rúa e ou o uso do local.

Os establecementos comerciais que dispoñan dunha superficie de máis de 1.000 m² deberán contar cunha altura libre mínima de 3,50 m.

Os establecementos comerciais a partir de 2.500 m² deberán contar cunha altura libre de 4 m.

O semisoto comercial deberá ter unha altura libre mínima de 3,50 m. Si se trata de locais construídos en edificios existentes, esta altura poderá reducirse ata 2,50 m. Os sotos só poderán destinarse a almacenaxe, cuartos de instalacións e aparcamento cunha altura mínima de 2,30 m.

En todo caso respectarase a altura máxima da ordenanza correspondente e das condicións xerais de volume, hixiénicas e ambientais.

Cando as ordenanzas reguladoras particulares contemplan a posibilidade de incorporar ao local en planta baixa locais en planta primeira, estarase á limitación específica de usos prevista na correspondente ordenanza; e nos restantes aspectos á regulación destas Normas Xerais referidas á categoría 2ª.

Estarase á cumprimentación da normativa de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas.

En nova edificación, para instalacións de Categorias 3º, 4ª e 5ª, disporase dentro do local, ou na propia parcela, dunha dársena que permita as operacións de carga e descarga sen entorpecer a circulación de vehículos.

As agrupacións comerciais poderán establecerse formando unha pasaxe que terá acceso para o público desde ambos extremos cunha anchura superior a catro (4) metros.

Non se permitirá a implantación de grandes superficies, Categoría 5ª, agás nas zonas coas condicións de tamaño que o instrumento de ordenación estableza expresamente. Noutro caso, a concesión de licenza de edificación quedará supeditada á demostración de aceptabilidade dos impactos que estes establecementos poidan producir sobre o tráfico e a estrutura comercial existente tanto no entorno inmediato como noutros puntos da cidade que poidan ser previsiblemente afectados, e a conveniencia da súa implantación en zonas de uso non comercial. Ditas condicións contemplaranse nun Plan Especial que se redacte, tramite e aprobe para tal efecto.

3. Dotación de aparcamento.

Para Categorias 2ª e 3ª do uso comercial, cando a superficie de venta supere os catrocentos 400 metros cadrados, reservárase unha praza de aparcamento por cada cincuenta (50) metros cadrados de superficie de venta, completada coa dotación xeral para o resto da superficie destinada a outro uso terciario.

Para Categorias 4ª e 5ª do uso comercial disporase unha praza cada vinte (20) metros cadrados de superficie de venta (excluídas zonas de ocio e restauración no caso das agrupacións comerciais) manténdose a dotación xeral para o resto da superficie destinada a outro uso terciario.

Art. 48. Regulación uso Terciario: Oficinas.

1. Clasificación.

Para os efectos da aplicación destas Normas, establécense as seguintes categorías:

Categoría 1ª. Despachos e consultas profesionais, asociados ou non ao uso residencial.

Categoría 2ª. Oficinas sen atención ao público.

Categoría 3ª. Oficinas con atención ao público.

2. Condicións particulares.

Na categoría 1ª non se esixen condicións especiais diferentes ás do uso vivenda.

Nas categorías 2ª e 3ª o uso oficinas concentrárase en plantas exclusivas ou zonas determinadas. Os edificios de nova construción ou obxecto de reformas integrais, deberán contar con acceso independente do resto das plantas destinadas a outros usos desde a vía pública; enténdese por acceso independente un portal, unha escaleira e un ascensor, se a normativa o esixira, para uso totalmente exclusivo das oficinas. Nos edificios xa existentes, admítase, como solucións para considerar que tal acceso ten o carácter de independente, unha escaleira ou un ascensor de uso exclusivo das oficinas aínda cando compartan co resto de usos o mesmo portal e outro dos dous elementos citados anteriormente. Excepcionalmente autorízase a situación de oficinas de categoría 2ª en planta primeira de edificios destinados a outro uso que poderán compartir acceso con eles.

En planta baixa, e sen prexuízo das condicións requiridas pola normativa sectorial de aplicación, a altura libre mínima será de 2,70 metros nas zonas de uso público xeral e 2,50 en despachos e locais de acceso restrinxido. Si se trata de locais construídos en edificios xa existentes que obtivesen licenza de primeira ocupación, esta altura poderase reducir ata os 2,50 m. Así mesmo nos ámbitos de Plans Especiais de Protección de conxuntos históricos, noutros que teñan o carácter de protección patrimonial, e en xeral na edificación catalogada, autorízase unha altura mínima de 2,50 m para este tipo de usos, e en recintos inferiores a 20 m², poderanse considerar excepcións cara á posta en valor do construído nos cascos históricos e en ámbitos de rehabilitación,, sempre que se xustifique previamente coa presentación do proxecto que non existe posibilidade de incremento da altura, xustificada sobre a base das características do inmovible, o ambiente da rúa e ou o uso do local.

3. Dotación de aparcamento.

En categoría 2ª e 3ª, e para obras de nova planta, por cada 100 m² destinados a uso de oficinas disporase dunha praza de aparcamento.

Art. 49. Regulación uso Terciario: Recreativo.

1. Clasificación.

A efectos de aplicación destas Normas distínguense as seguintes categorías en base á clasificación do Decreto 124/2019, do 5 de setembro, polo que se aproba o Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas e establecementos abertos ao público da Comunidade Autónoma de Galicia ou normativa que o substitúa:

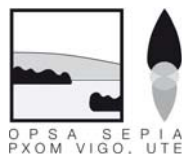
Categoría 1ª. Establecementos de bebidas, cafés e restauración en todos os casos sen espectáculo, hospedaxe nin música distinta da de carácter ambiental, hilo musical ou outra análoga.

Categoría 2ª. Establecementos de reunión e espectáculos en locais pechados tales como Pubs, Salas de festa, discotecas, salóns recreativos, academias de música ou baile, etc.

Categoría 3ª. Establecementos de Espectáculos e Actividades Recreativas en locais pechados específicos, como cines, teatros, ou salas de concertos, etc.

Categoría 4ª. Establecementos de reunión e espectáculo en instalacións ao aire libre.

As categorías de uso Recreativo ou Centros de reunión, polo seu diferente impacto urbano, divídense nos tipos seguintes en función de superficie total do local:



- Tipo I	250 m ²
- Tipo II	500 m ²
- Tipo III	1.500 m ²
- Tipo IV	>1.500 m ²

2. Condicións particulares.

Os establecementos incluídos neste uso deberán cumprir as condicións particulares seguintes:

- a) Cumprirán as disposicións legais e regulamentarias que lles sexan de aplicación en cada momento e, así mesmo, na medida que determinen maiores obrigas e espazos, as condicións particulares do uso comercial.
- b) ELIMINADO
- c) Todos os locais deberán contar en calquera caso, con acceso independente do uso residencial.
- d) ELIMINADO
- e) ELIMINADO

3. ELIMINADO

Art. 50. Regulación do uso Industrial.

1. Definición, clasificación e categorías.

Defínese como Uso Industrial o correspondente aos establecementos dedicados ao conxunto de operacións que se executan para a obtención e transformación de primeiras materias, así como a súa preparación para posteriores transformacións, incluídos o envasado, o transporte e a distribución.

Inclúense tamén neste uso industrial os almacéns, comprendendo como tales os espazos destinados á garda, conservación e distribución de produtos naturais, materias primas ou artigos manufacturados con exclusiva subministración a maioristas, retallistas, instaladores, fabricantes e distribuidores e, en xeral, os almacéns sen servizo directo ao público. Nestes locais poderanse efectuar operacións secundarias que transformen, en parte, os produtos almacenados. Exceptúanse os almacéns anexos a comercios e oficinas.



Dentro do uso Industrial, para os efectos da súa pormenorización, establécense as seguintes Clases e Categorías:

A. Clase Industria Productiva

Categoría 1ª. Actividades industriais e artesanais que son totalmente compatibles cos usos residenciais. Abrangue os pequenos talleres e industrias que pola súa pequena potencia instalada non desprenden gases, po nin olores, nin orixinan ruídos nin vibracións que puidesen causar molestias á veciñanza.

Categoría 2ª. Actividades industriais e artesanais tolerables polo uso residencial unicamente previa adopción das adecuadas medidas correctoras e protectoras que as fagan compatibles co uso residencial.

Categoría 3ª. Actividades industriais incompatibles con outros usos que non sexan industriais. Abrangue a pequena, mediana e gran industria que aínda que eventualmente poida ser nociva ou insalubre pode compatibilizarse coas industrias anexas.

Categoría 4ª. Actividades especiais industriais soamente admisibles en edificio exento de uso exclusivo e único, que pola súa singularidade, perigosidade ou relación co medio no que se deben implantar, requiren da súa instalación illada, afastada ou non das zonas urbanas ou habitadas, e en lugares específicos que faciliten o seu desenvolvemento e servizo.

Os límites máximos admisibles para cada unha das Categorías da Clase Industria Ordinaria e Talleres son as que se expoñen na táboa seguinte:

LÍMITES DAS INSTALACIÓNS INDUSTRIAIS.

CATEGORÍA	ORDENANZAS NON INDUSTRIAIS			ORDENANZA U9	UNIDADES
	Edificio Non Exclusivo		Edificio Exclusivo		
	Calquera planta	Planta baixa * e/ou semisoto			
1ª	100 m² 10 CV	200 m² 20 CV	Libre 50 CV		m² útiles Potencia mecánica máxima
2ª	---	300 m² 30 CV	Libre 100 CV		m² útiles Potencia mecánica máxima
3ª	Libre Compatible con outros usos industriais ilimitados				m² útiles Potencia mecánica máxima
4ª			Libre En edificio exento de uso exclusivo e único ilimitado.		m² útiles Potencia mecánica máxima

* Planta Baixa e primeira unida á baixa.

Para a determinación da potencia máxima a instalar teranse en conta os seguintes criterios:

- a) Computarase exclusivamente a potencia electromecánica en CV dos motores necesarios para o funcionamento das máquinas e instalacións necesarias para o desenvolvemento da actividade, non computando o resto de consumos eléctricos, resistencias etc. Así mesmo non computará a potencia instalada nas instalacións frigoríficas correspondentes ao uso alimentario.
- b) Non está suxeita a limitación a potencia en iluminación, nin as do resto das instalacións que garantan a seguridade, salubridade e hixiene dos locais, así como a mobilidade das persoas: as instalacións de ventilación, climatización e acondicionamento de ar dos locais; as instalacións de auga quente sanitaria ou de calefacción; os ascensores; os grupos electrógenos de emerxencia, grupos de presión e bombas de instalacións de protección contra incendios; e, en xeral, as instalacións para o servizo dos locais.
- c) Non se admite a aplicación de coeficientes redutores por simultaneidade para determinar a potencia da maquinaria suxeita a limitacións.

B. Clase Almacenaxe

Categoría 1^a. Almacéns compatibles con usos residenciais e/ou asociados a outros usos. Superficie máxima cincocentos (500) metros cadrados.

Categoría 2^a. Almacéns compatibles exclusivamente con usos industriais ou outros usos non residenciais. Superficie libre.

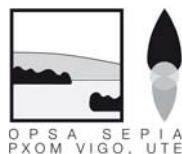
Categoría 3^a. Almacenamento de produtos agrícolas.

Categoría 4^a. Almacenamentos especiais (depósitos de auga, silos, depósitos de combustibles, etc.).

Categoría 5^a. Almacenamento ó ar libre.

C. Clase Loxística

Categoría 1^a. Conlevan operacións de distribución a grande escala de bens producidos, e están situadas en áreas especializadas para este fin, asociadas a infraestruturas de transporte de longo percorrido.



2. Condicións xerais.

As condicións que se establecen para o uso Industrial serán de aplicación nos edificios ou construcións de nova edificación ou cando resulten de levar a cabo obras en edificacións existentes doutros usos característicos, e no resto das obras nas que polo nivel de intervención e características do edificio sexa posible a esixencia do seu cumprimento. En todos os aspectos non regulados nesta normativa estarase ao disposto na normativa técnica, sectorial e ordenanzas municipais correspondentes.

A. Dimensión dos locais.

Para os efectos das determinacións que fagan referencia á superficie entenderase como a suma da superficie útil de todos os locais que integran a actividade. Os locais onde se dispoñan postos de traballo terán, polo menos, unha superficie mínima de seis (6) metros cadrados e un volume mínimo de vinte e catro (24) metros cúbicos.

B. Altura libre.

En todas as edificacións de nova planta, ou no suposto de obras de reestruturación xeral, para uso exclusivo industrial a distancia mínima de chan a teito será de 4 metros para a planta baixa e 3 m para a planta piso.

Nos edificios con outros usos, serán as que sinalen as normas de aplicación da zona de ordenanza en que se atopen, sendo sempre de douscentos setenta (270) centímetros como mínimo nas plantas que se atopen debaixo da planta baixa.

As alturas mínimas esixibles a locais situados en construcións edificadas con anterioridade á aprobación deste Plan Xeral serán as establecidas nos art. 62.10.

C. Condicións ambientais.

As verteduras de augas residuais axustaranse ao disposto no Capítulo VIII. Subsección 6ª Rede de evacuación e saneamento desta Normativa.

D. Aseos.

Terán aseos independentes para os dous sexos, que contarán cun inodoro, un lavabo e unha ducha por cada vinte (20) traballadores ou fracción superior a dez (10) e por cada mil (1.000) metros cadrados de superficie de produción ou almacenaxe ou fracción superior a cincocentos (500) metros cadrados. No suposto de menos de 10 traballadores permitírase un único aseo. Deberase dispoñer dunha ducha cando as



características da actividade ou normativa sectorial o requira e sempre que estea prevista a utilización diferenciada.

E. Ordenación de carga e descarga.

Cando a superficie de produción ou almacenaxe supere os cincocentos (500) metros cadrados a instalación disporá dunha zona exclusiva para a carga e descarga dos produtos no interior da parcela, dentro ou fóra da edificación, con tamaño suficiente para un camión con bandas perimetrais dun (1) metro. Para superficies maiores a mil (1.000) metros cadrados deberá duplicarse dito espazo e engadirse unha unidade máis por cada mil (1.000) metros cadrados máis de superficie.

F. Chemineas.

A evacuación de gases, vapores e fumes realizarase a través de chemineas adecuadas de acordo co disposto no RITE e nas normas UNE que lle sexan de aplicación.

G. Condicións particulares das Categorías 1ª e 2ª: compatibilidade co uso residencial.

Con carácter xeral só se poderán situar nas plantas baixas ou en semisotos, ou se é o caso en baixa e primeira, debendo ter acceso independente.

Nos edificios de uso residencial exclúense de maneira expresa os talleres de carpintería metálica, ou de aluminio, e de madeira, así como as de caldeirería, cerralaría e os talleres de reparación de automóviles en chapa e pintura, ou asimilables, que se consideran actividades especialmente molestas por rúidos e vibracións.

Permitiranse, como excepción, en vivendas unifamiliares, cando estea autorizada esta Categoría, os talleres artesanais de carpintería metálica ou de madeira sempre que estea garantido que o uso dos mesmos está ligado ao de vivenda e esta sexa de edificación illada.

H. ELIMINADO

I. Condicións particulares da Clase Almacenamento.

Categoría 1ª: A compatibilidade con usos residenciais esixe a independencia de accesos entre ambos usos. A carga e descarga de mercadorías deberá resolverse no interior do local.

Categoría 5ª. O almacenamento en superficie deberá garantir o cumprimento das condicións medioambientais aplicables, sobre po, contaminación, etc. ou outras análogas. e o compromiso da súa descontaminación tanto se fose un uso permanente como provisional.

A altura dos materiais ou elementos almacenados non poderá superar a altura de doce (12) metros sobre a rasante do terreo.

3. Dotación de aparcamento.

Disporase dunha praza de aparcadoiro por cada cen (100) metros cadrados de superficie.

Art. 51. Ampliación de instalacións existentes.

As instalacións industriais das categorías 1ª e 2ª existentes á aprobación do Plan Xeral que fosen ampliadas, poderán chegar con esa ampliación a superar nun 20% as limitacións de tamaño anteriormente establecidas, sempre que cumpran as seguintes condicións:

- a) Estar nunha localización que o Plan considere propia para o uso industrial na categoría correspondente.
- b) Non superar as limitacións establecidas no momento da solicitude de ampliación, agás que fosen construídas ao amparo da preceptiva licenza e cumprindo todas as súas condicións.
- c) Para os de categoría 1ª, a ampliación debe producirse en locais contiguos aos que previamente ocupe.
- d) Para os de categoría 2ª, a ampliación debe producirse dentro da parcela ou parcelas en que previamente se localicen.
- e) Se con iso non houbese prexuízo para os usos colindantes, poderá ampliarse dentro da categoría 2ª sobre terreos ou parcelas contiguas aptas para o uso industrial conforme ao Plan.
- f) A ampliación de actividades industriais das categorías 3ª e 4ª non ten limitación podéndose estender a outras parcelas ou solo dentro dos polígonos ou zonas industriais.
- g) En ningún caso a ampliación poderá exceder os límites establecidos pola Normativa urbanística en canto á ocupación de parcelas, recuados, alturas e edificabilidades máximas permitidas.



Art. 52. Molestia, nocividade, insalubridade e perigo. ELIMINADO

Art. 53. Condicións de funcionamento das actividades industriais. ELIMINADO

Art. 54. Regulación dos Usos dotacionais e de equipamentos.

1. Definición, Clases e Categorías.

Corresponde aos espazos e locais destinados a actividades Dotacionais ou de Equipamentos, de uso público ou colectivo e dominio tanto público como privado, tales como centros destinados á educación e á cultura, garderías, clubs sociais, centros culturais, centros sanitarios, servizos públicos, relixiosos, etc., situados como uso compatible en diferentes zonas de ordenanza, ou en zona de ordenanza específica.

Dentro do uso Dotacional, para os efectos da súa pormenorización, establécense as seguintes Clases e Categorías:

A. Clase Educativo:

Que comprende a formación intelectual das persoas mediante o ensino dentro de calquera nivel regulado e os ensinos non regulados.

Categoría 1ª. Centros de ensino infantil, de titularidade pública ou privada.

Categoría 2ª. Centros de Ensino Primario, de titularidade pública ou privada.

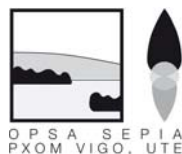
Categoría 3ª. Centros de Ensino Secundario Obrigatorio, de titularidade pública ou privada.

Categoría 4ª. Institutos de Ensino Secundario Postobrigatorio (IESP), de titularidade pública ou privada.

Categoría 5ª. Centros de ensino universitario ou destinados á investigación, de titularidade pública ou privada.

Categoría 6ª. Outros ensinos oficiais (Conservatorio de música, Educación física e deporte, etc.).

Categoría 7ª. Ensino de actividades non reguladas pola Administración (servizos de ensino en xeral, agás academias de música e baile).



B. Clase Cultural:

Que comprende os espazos ou locais destinados á conservación, transmisión e xénese dos coñecementos (bibliotecas, arquivos, museos, centros de investigación, etc.) e as actividades socioculturais e de relación (centros de asociacións, agrupacións, cívico-sociais, círculos, confrarías, centros parroquiais, etc.).

Categoría 1^a. Centros culturais, museos, bibliotecas, auditorios, etc.

Categoría 2^a. Salas ou locais en baixos comerciais, ou en plantas baixas de edificacións doutro uso característico ou en edificio exclusivo, nos que se desenvolvan actividades con fins socioculturais (Exposicións, conferencias, etc.). Autorízase a ocupación da planta primeira da edificación, sempre que se vincule tanto en accesos como en usos coa planta baixa.

C. Clase Sanitario-Asistencial:

Que comprende a prestación de asistencia non especificamente sanitaria ás persoas, mediante os servizos sociais.

Categoría 1^a. Centros de servizos sociais sen residencia colectiva anexa, tales como club de anciáns, garderías, etc., de titularidade pública ou privada.

Categoría 2^a. Centros de servizos sociais con residencia colectiva, de titularidade pública ou privada, tales como residencias de maiores, centros de acollida infantil ou adultos, etc.

E que comprende a prestación de asistencia médica e servizos cirúrxicos, en réxime ambulatorio ou con hospitalización, e exclúe os que se presten en despachos profesionais.

Categoría 3^a. Establecementos sanitarios para a medicina humana sen internamento, de titularidade pública ou privada (ambulatorios, consultas, clínicas odontolóxicas, matronas, enfermeiras, laboratorios análises, etc.).

Categoría 4^a. Establecementos sanitarios para a medicina humana con internamento, de titularidade pública ou privada (hospitais, clínicas e sanatorios, etc.).

Categoría 5^a. Establecementos veterinarios.



D. Clase Servizos Públicos:

Cando a dotación se destina á Prestación de Servizos Públicos, pola administración ou por particulares.

Categoría 1^a. Centros destinados á prestación de servizos públicos, entre os que poden distinguirse as seguintes subcategorías:

1. Abastecemento Alimentario: Instalacións para a provisión de produtos de alimentación para o abastecemento da poboación como mercados centrais, mercados de distrito, matadoiros ou outros similares. Inclúense nesta categoría os mercados de abastos e centros de comercio básico xestionados directamente pola Administración ou suxeitos ao réxime de concesión administrativa. Cumprirán, en todo caso, as condicións aplicables do Uso Terciario de Comercio.
2. Mantemento e limpeza da cidade Instalacións destinadas ao mantemento e limpeza dos espazos públicos, parques e xardíns, así como outros servizos xerais para a cidade, tales como cantóns de limpeza, centros de protección animal, centros de hixiene e outros servizos esenciais.
3. Seguridade Cidadá: Instalacións destinadas á salvagarda das persoas e os bens en tódolos seus aspectos: comisarías, parques de bombeiros, centros de formación e academias de policía, etc.
4. Defensa e Xustiza: Instalacións para o acuartelamento dos corpos armados e aqueles outros destinados á administración da xustiza ou ás actividades penitenciarias.
5. Funerarios: Instalacións relacionadas co velorio, tratamento e depósito ou enterramento de cadáveres ou restos humanos.
6. Outros servizos públicos: Instalacións públicas ou privadas que presten algún tipo de servizo non incluído nalgún dos anteriores e que non poidan ser incluídos dentro de usos comerciais. Poden incluírse nesta Subsección xenérica os Recintos Feirais, espazos relacionados con actividades esporádicas ou continuadas das persoas, sen carácter sanitario ou residencial, ou co coidado ou a garda de animais, ou outros análogos.



E. Clase Administración Institucional:

Comprende as actividades que prestan as distintas administracións, e os seus organismos autónomos e entidades de dereito público, así como as sedes de organismos públicos.

Categoría 1ª. Centros e Instalacións da Administración Local, Autonómica ou Estatal. Centros, locais ou recintos nos que as administracións realizan as súas actividades e servizos con acceso directo do público ou en réxime de oficinas administrativas. Inclúense dentro desta Categoría, os Edifícios que serven de Sede ou representación de ditos Organismos de calquera Administración Nacional ou Internacional.

Categoría 2ª. Centros Sectoriais, de investigación, innovación e desenvolvemento, e centros de emprendemento.

F. Clase Deportivo:

Cando se destinan á dotación de instalacións para a práctica do deporte polos cidadáns e ao desenvolvemento da súa cultura física.

Categoría 1ª. Que comprende locais destinados á práctica e ensino do deporte e a cultura física, así como as instalacións complementarias (saunas, hidromasaxe, vestiarios, aulas de ensino deportivas, ou outras que teñan este carácter complementario). Considérase como uso compatible con outros usos.

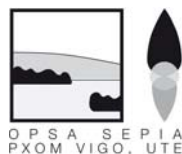
Categoría 2ª. Espazos e locais para a práctica deportiva ao ar libre ou baixo cuberta con público.

Categoría 3ª. Espazos e locais para a práctica deportiva ao ar libre ou baixo cuberta sen público ou sen que estes teñan maior significación ou número que os que practiquen o deporte. Considéranse en edificio ou espazo independente.

En edificios destinados total ou parcialmente a vivendas, só poderán exercerse actividades deste grupo en plantas soto e baixa. Permítense en planta primeira, sempre que a actividade non supere en dita planta os douscentos cincuenta (250) metros cadrados de superficie construída e estea unida á planta baixa ou dispoña de acceso independente.

G. Clase Relixioso:

Categoría 1ª. Centros de culto e reunión sen residencia colectiva anexa.



Categoría 2ª. Centros de culto e reunión con residencia colectiva anexa.

H. Clase Dotacional múltiple:

Cando unha dotación esta destinada a actividades varias que non se encadran en ningunha cualificación dotacional específica e única.

2. Aplicación.

As condicións que se sinalan para os Usos Dotacionais só serán de aplicación en obras ou instalacións de nova edificación e nas de reestruturación xeral. Serán, así mesmo, de aplicación na implantación destes usos en edificacións existentes doutros usos característicos, e no resto das obras nas que polo nivel de intervención e características do edificio sexa posible a esixencia do seu cumprimento. As instalacións dedicadas a usos sanitario-asistencial, educativo, cultural, deportivo e relixioso, deberán aterse ao disposto polos organismos competentes en cada caso, coas especificacións e condicións que, de ser o caso, fixan as presentes Normas, no Capítulo III. Ordenación de sistemas, deste título. As instalacións dedicadas a servizos públicos e administrativo-institucional definidas na tipificación de usos das presentes Normas, ateranse ao establecido nas mesmas para a actividade industrial ou terciaria que desenvolvan e á súa normativa específica.

Nos edificios dotacionais adoptaranse as disposicións sobre barreiras arquitectónicas establecidas na Lei 10/2014, de 3 de decembro, de Accesibilidade.

3. Compatibilidade de usos.

Nas parcelas cualificadas de usos dotacionais, ademais do uso característico principal poderase dispor de calquera outro compatible cos fins dotacionais previstos, con limitación do residencial, clase vivenda, que só poderá disporse para a vivenda familiar de quen custodie a instalación ou clase residencia comunitaria para albergar os axentes de servizo, ou alumnos e profesores das escolas ou centros docentes se procedese. Nos supostos anteriores os usos complementarios deberán estar suxeitos ás condicións específicas do uso determinado. Cando unha dotación estea destinada a actividades varias que non se encadran en ningunha cualificación dotacional específica e única, a súa consideración será a de dotacional múltiple.

Respecto de calquera uso dotacional, sexa de sistema xeral ou sistema local, considéranse como usos compatibles aqueles usos posibles, vinculados ao uso principal, que contribúan ao seu desenvolvemento, que quedarán integrados funcional e xuridicamente con aquel. Estes usos compatibles non poderán superar o cincuenta por cento (50%) da superficie. Terán carácter de uso compatible dentro dos usos dotacionais, os usos terciarios ou similares, que poderán ser utilizados en aluguer ou concesión



administrativa ou calquera outro réxime que non vulnere a titularidade pública. A determinación de utilización destes usos compatibles, non vén limitada pola asignación de usos permitidos ou compatibles da ordenanza 10 de dotacional equipamentos, sendo posibles en todos os casos de zonas dotacionais que cumpran as condicións establecidas neste parágrafo.

4. Substitución de usos dotacionais.

Calquera uso dotacional existente, recoñecido como tal polo Plan Xeral, sexa público ou privado, poderá ser substituído mediante a correspondente licenza de modificación de uso, sempre que estea adecuadamente xustificado que a dotación non responde a necesidades reais ou que estas quedan satisfeitas por outro medio ou localización.

Os usos dotacionais existentes poderán substituírse cumprindo as seguintes condicións:

- a) Se está situado en edificio que non teña uso exclusivo dotacional poderá substituírse por calquera uso dotacional autorizado na zona.
- b) Se está situado en edificio, ou parcela, exclusivo, coas mesmas condicións, agás que o seu uso primitivo sexa:
 - Educativo, que poderá ser substituído por calquera equipamento menos o relixioso.
 - Socio Cultural, que poderá ser substituído por calquera outro cultural.
 - Asistencial, que só poderá ser substituído por calquera outro asistencial, cultural ou sanitario.
 - Sanitario, que poderá ser substituído por calquera outro equipamento agás o relixioso ou deportivo.
 - Servizo Público, que poderá ser substituído por calquera outro equipamento.
 - Relixioso, que poderá ser substituído por calquera outro equipamento.
 - Deportivo, que, nos supostos de actividades ao ar libre, só poderá ser substituído por un parque ou xardín público, e os cubertos por calquera outro equipamento. Nos supostos de substitución dun uso deportivo, de propiedade privada e uso colectivo, os espazos libres de edificación existentes non poderán ser ocupados, e as instalacións cubertas poderán modifica-lo seu uso pero mantendo a edificabilidade existente.

Calquera poderá substituírse para incrementar as zonas verdes e espazos libres públicos. A substitución de usos dotacionais, de acordo co Artigo 42.5 da Lei 2/2016 do solo de Galicia deberá facerse polo Pleno do Concello por maioría absoluta legal, sen que dita substitución sexa considerada modificación do planeamento. Unicamente as dotacións de dominio e uso público poderán incrementar a edificabilidade de que dispoñan para adaptala ás necesidades da nova actividade dotacional, ata atinxir a máxima establecida polo uso na zona de ordenanza Dotacional.



Art. 55. Regulación do uso garaxe-aparcadoiro e servizo do automóbil.

1. Definición e Categorías.

Enténdese por garaxe-aparcadoiro o espazo destinado á estancia de vehículos localizado ao interior da parcela edificable. Considéranse incluídos dentro deste uso, os locais para o servizo do automóbil, especificamente destinados á súa limpeza e lugares anexos de paso e espera. Garantírase o acceso directo a cada praza de aparcadoiro sen manobra especial, agás os de carácter mecánico.

Dentro do uso garaxe-aparcadoiro e servizo do automóbil, e para os efectos da súa pormenorización, establécense as seguintes Categorías:

Categoría 1ª. Aparcadoiro Privado ao servizo do uso residencial ou doutros usos dos locais do edificio en que estean situados, excluíndose aqueles dedicados á súa explotación económica independente. Localizaranse nas plantas baixas, sotos ou semisotos, ou cubertas, de edificios destinados a outros usos, ou en espazos libres de parcela de uso privado ou público e propiedade privada, nas condicións establecidas nas ordenanzas particulares de cada zona.

Para os locais de uso garaxe vinculados a edificios de uso dominante residencial estarase ás condicións establecidas nas Normas de habitabilidade vixentes.

Categoría 2ª. Aparcadoiro Público destinado a réxime rotatorio para uso colectivo con carácter de explotación económica para o servizo público, onde a estancia do vehículo se realiza a cambio do pago dunha tarifa dispoño dalgún sistema de control de acceso, con carácter de dotación urbana. Poderanse situar en edificio exclusivo, nos baixos, sotos ou semisotos dos edificios destinados a outros usos ou baixo espazos públicos.

Categoría 3ª. Estacións de servizo, correspondente ao subministro de carburantes, combustibles ou enerxía eléctrica a vehículos automóbiles como actividade principal

Categoría 4ª. Talleres de mantemento, entretemento e limpeza de automóbiles. Os talleres de reparación de automóbiles rexeranse ademais polas Normas de industrial, aínda que se atopen emprazados dentro dun garaxe ou instalación das anteriormente relacionadas.

Poderán coexistir diferentes categorías nun réxime mixto. En obras de nova edificación, os aparcadoiros mixtos deberán reunir no seu conxunto as condicións propias dos aparcadoiros públicos. Non obstante, cando dispoñan de separación funcional, poderán aplicarse parámetros de dimensións en conformidade coa diferenciación establecida.

O aparcadoiro público estará dotado de acceso peonil independente desde a vía ou espazo libre público, podéndose esixir esta condición aos de réxime mixto nos que non exista ningunha praza vinculada ao uso residencial.

2. Aplicación.

As condicións que se establecen para o uso Garaxe-Aparcadoiro serán de aplicación nas obras de nova edificación e nos edificios e locais resultantes de obras de reestruturación. Serán, así mesmo, de aplicación no resto das obras e de implantación de usos en edificacións existentes, nas que polo nivel de intervención e características do edificio sexa posible a esixencia do seu cumprimento.

3. Mobilidade interna nos garaxes-aparcadoiros.

Os garaxes-aparcadoiros poderán resolver a súa mobilidade interna segundo os seguintes sistemas:

1. Convencional: Cando os vehículos acceden ás súas prazas autonomamente, as súas condicións particulares regúlanse nas seccións 2ª e 3ª segundo sexan privados ou públicos.
2. Mecánicos: Onde os vehículos para acceder á praza requiren, en todo o percorrido ou en parte del, a axuda de medios mecánicos alleos ós mesmos. Estes estarán regulados pola ordenanza municipal específica, ou polas normas técnicas propias.

4. Disposicións xerais comúns do Uso Garaxe-Aparcadoiro.

A. Condicións de dotación de prazas de aparcadoiro

1. Enténdese por dotación o número de prazas de aparcadoiro que, necesariamente, e en aplicación dos estándares destas Normas, debe realizarse.
2. Non obstante, o seu cumprimento poderá eximirse naqueles edificios catalogados que, polas súas características de protección, non poidan asumir estas reservas. No resto de edificios existentes que se sometan a rehabilitación, poderá eximirse do



cumprimento da reserva de prazas sempre que se xustifique a imposibilidade de localización na parcela do inmovible.

3. ELIMINADO

4. Non poderá cambiarse o uso dos espazos destinados a albergar a dotación de prazas de aparcadoiro, a non ser que se xustifique o traslado das prazas de aparcamento a outro lugar da propia parcela.

B. Criterios de cálculo da dotación de servizo de aparcadoiro

1. A dotación de servizo de aparcadoiro dun edificio, local ou actividade determinarase, conforme ao disposto nestas Normas, en función do uso ao que se destinen, da súa superficie, da súa localización e, se é o caso, do número previsto de usuarios.
2. Con carácter xeral, e agás que as condicións particulares dos usos fixen outros criterios, a base para o cálculo da dotación de servizo de aparcadoiro, cando esta se exprese en unidades por metro cadrado, será a superficie destinada a todos os usos do edificio, non considerándose a estes efectos aqueles espazos que non computen edificabilidade.
3. A dotación de aparcadoiro resultante entenderase referida a prazas para vehículos automóbiles, agás naqueles casos nos que polas características dos vehículos dos usuarios do edificio ou actividade se estableza xustificadamente outro tipo de vehículo.

C. Cómputo da dotación global.

1. A dotación total de prazas de aparcadoiro correspondentes a un edificio ou actividade, será a resultante da suma das dotacións establecidas para cada un dos usos ou actividades que se desenvolvan ou poidan desenvolverse no mesmo.
2. O número de prazas cubrirá en primeiro lugar a dotación mínima correspondente ós usos que a esixen. Se o número de prazas supera a dotación mínima esixida para os distintos usos, o exceso terá a consideración de prazas de libre disposición.

D. Prazas de aparcadoiro.

1. Defínese praza de aparcadoiro como o espazo debidamente sinalizado destinado á estancia de vehículos. Con independencia das dimensións dos aparcadoiros en rúas, as súas dimensións mínimas serán as seguintes:



- a) Para vehículos de dúas rodas: Douscentos cincuenta (250) centímetros de lonxitude por cento cincuenta (150) centímetros de ancho.
 - b) Para vehículos automóbiles 480 centímetros de lonxitude por 240 centímetros de ancho.
 - c) Para vehículos de persoas con diversidade funcional ou sensorial ou con mobilidade reducida a disposición e dimensións destas prazas de aparcadoiro deberán ter un sobre ancho dun (1) metro e cumpri-las disposicións vixentes en materia de supresión de barreiras arquitectónicas vixentes.
 - d) Para vehículos industriais lixeiros: Cincocentos setenta (570) centímetros de lonxitude por douscentos cincuenta (250) centímetros de ancho.
 - e) Para vehículos industriais pesados e autobuses; Nove (9) metros de lonxitude por tres (3) metros de ancho.
1. As anchuras citadas entenderanse de dimensións libres entre eixes de marcas delimitadoras das prazas.
 3. As prazas que queden acaroadas polo seu lado maior a un muro ou obstáculo que poida impedir a apertura da porta deberán ter un sobre ancho de vinte e cinco (25) centímetros.
 4. ELIMINADO.
 5. A delimitación da praza efectuarase mediante marcas no pavimento sen que poidan independizarse do resto do aparcadoiro mediante algún tipo de peche.
 6. Dentro dos garaxes-aparcamento o número de vehículos non poderá exceder do correspondente a un vehículo por cada 25 metros cadrados de superficie. Sinalaranse no pavimento os emprazamentos e corredores de acceso dos vehículos, sinalización que figurará nos planos de proxecto que se presente ao solicitar a concesión de licenzas de construción, instalación, funcionamento e apertura.
 7. As dotacións de prazas para persoas con diversidade funcional estará en función da regulación de porcentaxes establecidas polas regulacións específicas, polo menos unha praza por cada cincuenta (50) prazas ou fracción superior a dez (10).



E. Condicións de accesibilidade.

1. Todos os garaxes-aparcadoiro deberán dispor dun acceso de ancho mínimo de tres (3) m debendo, ademais, en edificacións que estean situadas na aliñación de rúa reunir as condicións seguintes:
 - a) Todos os garaxes-aparcadoiros disporán dun vestíbulo de piso horizontal cun fondo mínimo de cinco (5) metros a partir da liña de fachada, e un ancho mínimo de tres (3) metros que deberá ensancharse a catro (4) metros en rúas de ancho igual ou inferior a oito (8) metros. O vestíbulo estará aberto en fachada para facilitar a espera de vehículos e coa porta de acceso do garaxe no fondo. Se a fachada estivese recuada con respecto á aliñación oficial da rúa, con rasante horizontal desde a fachada non inferior a catro (4) metros, pode prescindirse do vestíbulo.
 - b) No caso de que o vestíbulo de acceso ao garaxe e o acceso ao portal se sitúen nun único elemento, sen separación física, a zona de acceso ó portal deberá ter un ancho libre mínimo das mesmas dimensións que o ancho mínimo esixible ó portal, e deberá separarse da zona do vehículo mediante unha varanda de material sólido e resistente, que terá unha altura mínima dun (1) metro. Así mesmo os pavimentos da zona destinada a vehículos e da zona destinada a peóns deberán estar claramente diferenciados, incluso para persoas con discapacidade visual.
2. Nos garaxes-aparcadoiro de máis de dous mil (2.000) metros cadrados de superficie construída: as ramplas interiores deberán ser independentes para baixada e subida ou en rampla dobre, de ancho mínimo seis (6) metros. Os accesos realizaranse con portas distintas para entrada e saída.
3. En garaxes-aparcadoiros con capacidade total inferior a corenta (40) prazas, permítese a utilización de aparatos mecánicos e montacoches, como sistema único para resolver o acceso e saída do mesmo, debendo disporse un destes aparatos por cada 20 vehículos ou fracción. No caso de que nun garaxe aparcadoiro se instale un sistema mecánico e montacoches, deberá disporse unha zona de espera na embocadura de cada un destes aparatos, en todas e cada unha das plantas ás que serve, das mesmas características definidas na meseta de espera dos accesos, pero cunha dimensión mínima de seis (6) metros de fondo por seis (6) metros de ancho, co fin de que sexa independente o espazo de espera de entrada do espazo de saída.
4. As ramplas de directriz recta non excederán a pendente do dezaioito (18) por cento e as ramplas de directriz curva do doce (12) por cento, medida esta pendente na

liña sinalada como radio de xiro mínimo das ramplas curvas. O radio de xiro mínimo das ramplas de acceso será de seis (6) metros medidos desde o eixo da mesma ou desde o eixe do seu carril interior. O ancho mínimo da rampla será o adecuado para a circulación que se prevea, cun ancho mínimo de 3m. Os proxectos técnicos garantirán a manobrabilidade dos vehículos establecendo, se é o caso, os sobreanchos das ramplas que fosen necesarios; segundo a normativa técnica correspondente.

5. En edificacións de pouco fondo edificable, as ramplas, que deberán cumprir as condicións anteriores, poderán ocupar os fondos necesarios en planta baixa, semienterrada ou baixo rasante para garantir a accesibilidade, ou realizarse en zonas de recuado.
6. Os acordos das ramplas cos pavimentos das plantas efectuaranse adoptando unha das solucións seguintes:
 - Mediante unha superficie de acordo curva de radio de curvatura de doce (12) metros.
 - Reducindo a pendente da rampla ata o máximo de nove (9) por cento en, polo menos, os dous (2) metros anteriores á liña do acordo.

Estas condicións de acordo non serán de aplicación no caso do garaxe-aparcadoiro de vivenda unifamiliar.

7. En cada garaxe-aparcadoiro garantirase o acceso directo a cada praza de aparcadoiro sen manobra especial, agás os de carácter mecánico. Os tramos das rúas de circulación interior de vehículos desde as que se acceda ás prazas de aparcadoiro disporán dun ancho mínimo adecuado ás necesidades da circulación, cun mínimo de 3 m. Os proxectos técnicos garantirán a manobrabilidade dos vehículos:

No caso de dispor de prazas en rúas de circulación en fondo de saco, deberanse dispor sobreanchos que garantan que se poidan realizar as manobras de acceso e saída. Para estes efectos a circulación de vehículos polas rúas interiores de acceso a esas prazas de aparcadoiro deberá poder realizarse en todo caso no sentido da marcha, non permitíndose contabilizar movementos en sentido oposto ao da marcha superiores aos cinco (5) metros de percorrido.

8. Os garaxes-aparcadoiros de máis de seis mil (6.000) metros cadrados de superficie, con carácter previo á licenza, serán sometidos a informe dos servizos técnicos



municipais competentes, podendo o Concello, á vista das xustificacións dos mesmos, impor condicións específicas ou limitar o número total de prazas de aparcadoiro.

9. En edificacións de vivenda unifamiliar os accesos resolveranse coa única condición da súa accesibilidade, conforme ao establecido no CTE DB SAU7.

10.A anchura dos accesos e ramplas dos aparcadoiros públicos terán un sobreancho de cincuenta (50) centímetros por carril, rampla ou vía de circulación, en relación coas determinadas anteriormente.

11.O aparcadoiro público estará dotado de acceso peonil independente desde a vía ou espazo libre público.

F. Altura libre

1. A altura libre de piso non será inferior a douscentos trinta (230) centímetros, que poderá reducirse puntualmente a dous (2) metros por descolgues de elementos construtivos ou equipos de ventilación, instalacións, canalización, etc.

2. En zonas de circulación de vehículos, ou gálibo mínimo non será en ningún caso inferior a douscentos dez (210) centímetros.

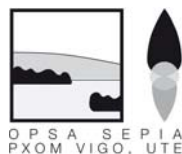
G. Ventilación.

A fin de evitar a acumulación de gases todos os garaxes-aparcadoiros disporán de ventilación adecuada que poderá ser natural ou forzada.

1. A ventilación natural ou forzada estará proxectada segundo o regulado na lexislación específica, con suficiente amplitude para impedir a acumulación de vapores ou gases nocivos. Farase por patios ou chemineas para a súa ventilación exclusiva.

2. Nos garaxes-aparcadoiros localizados en patios de cuarteirón permitiranse ocos de ventilación cando poidan quedar separados, como mínimo dez (10) metros, de calquera fiestra ou oco de toma de ar exterior. Deseñaranse preferentemente con saída vertical.

3. En edificios exclusivos para este uso, de superficie inferior a dous mil (2.000) metros cadrados, permitiranse ocos de ventilación en fachada a rúa, separados como mínimo 3 metros das fincas lindeiras, non autorizándose nas fachadas a patios de cuarteirón.



4. ELIMINADO

H. Saneamento. ELIMINADO

5. Condicións particulares dos aparcadoiros privados.

A. Solucións de implantación.

Agás determinación en contra, as condicións particulares dos usos ou das zonas de ordenanza ou as reguladas polos planeamentos correspondentes, os aparcadoiros privados poderán implantarse:

1. En espazos non edificadas:

- Poderá destinarse a aparcadoiro ata o corenta (40) por cento da superficie non ocupada da parcela agás en patios de cuarteirón ou de parcela ou indicación expresa da ordenanza de aplicación. Non se admitirán neste caso máis que obras de pavimentación e marquesiñas de estrutura lixeira, debendo respectarse, no maior grao que sexa posible, o arboredo existente.

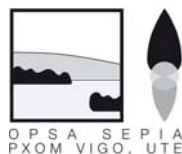
En casos que a organización do aparcadoiro esixa a eliminación de árbores deberase prever a compensación co dobre do número de árbores que se eliminen, sempre con exemplares da mesma ou máis nobre especie vexetal.

O planeamento de desenvolvemento, poderá definir espazos nos que se autorice a implantación de aparcadoiros privados baixo rasante, con cesión de uso de superficie, para Uso Público. Nestes supostos, a cubrición de ditos aparcadoiros deberá cumprir as mesmas condicións establecidas para os aparcadoiros públicos baixo espazos de dominio público.

Nos espazos libres das parcelas non se permiten sobre rasante aparcadoiros que impliquen amoreamento de vehículos.

2. En espazos edificadas:

- a) En edificios exclusivos, sobre ou baixo rasante.
- b) En plantas baixas ou inferiores dos edificios.
- c) En plantas de pisos das edificacións destinados a usos exclusivos non residenciais.

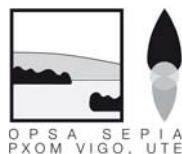


d) Nas azoteas das edificacións destinadas a usos exclusivos non residenciais.

Nas situacións c) e d) o aparcadoiro dispórase de maneira que os vehículos non sexan visibles desde ningún punto da vía ou espazo libre público.

B. Condicións especiais.

1. En edificación residencial, autorizarase con carácter preferente a mancomunidade de garaxes aparcadoiro entre distintas propiedades, co fin de reducir ao mínimo o número de accesos, dentro dos límites sinalados nesta normativa.
 2. O Concello poderá denegar a súa instalación naquelas fincas que estean situadas en vías que, polo seu tránsito ou características urbanísticas singulares así o aconsellen, salvo que se adopten as medidas correctoras oportunas mediante as condicións que cada caso requira. O feito de denegar a instalación de garaxe-aparcadoiro, se fose obrigatoria, non releva á propiedade de suplir estas instalacións en lugar e forma adecuados.
 3. Nos edificios plurifamiliares queda prohibido realizar garaxes individualizados con acceso directo de cada un á calzada, a través da beirarrúa, inutilizando esta con vaos continuos. No caso de realizar garaxe na planta baixa, a entrada e saída será única ou, como moito, dobre.
6. Condicións particulares dos aparcadoiros públicos.
1. Os aparcadoiros públicos poderán implantarse:
 - a) Nas localizacións expresamente sinaladas nos planos a ordenación.
 - b) Nas parcelas cualificadas como servizos do transporte.
 - c) En localizacións subterráneas baixo Espazos Libres e Zonas Verdes ou Viarios Públicos nos termos que regulen as correspondentes Ordenanzas de Solo Urbano. Non obstante, nos Espazos Libres e Zonas Verdes pertencentes e/ou vencellados a BICs ou elementos de Catálogo Etnográfico, Arquitectónico e Arqueolóxico, así como xardíns protexidos, por regra xeral non serán autorizables.
 2. Os aparcadoiros subterráneos públicos poderanse implantar baixo espazos libres públicos de carácter local, ou Xerais nos termos regulados, cando concorran as seguintes circunstancias:



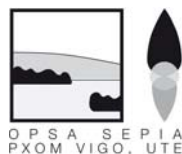
- a) Que tecnicamente se xustifique a súa necesidade de localización de acordo coas previsións de tráfico, transporte público e aparcadoiro, en informe subscrito por técnicos municipais e acordo adoptado polo órgano municipal procedente.
- b) Que non existan no espazo público árbores, masas arbóreas ou especies vexetais incluídas no inventario municipal de árbores do Concello, ou, noutro caso, que se garanta a subsistencia das especies singulares de maneira integrada na ordenación.
- c) Que se asegure o cumprimento das prescricións da Ordenanza Municipal de Zonas Naturais e Espazos Verdes, integrante das Ordenanzas Xerais de Medio Ambiente de Vigo, aprobadas polo Pleno municipal de 26 de maio de 1994, ou normas que as complementen ou substitúan.
- d) Que o espazo público non conte con Protección Integral de carácter arqueolóxico. No caso dos contornos de respecto deste tipo de bens, os aparcadoiros só poderán levarse a cabo se son compatibles coa conservación das estruturas do xacemento, sendo preceptiva a autorización do órgano competente en materia de protección do Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia.

- 3. As condicións precisas do tratamento, deseño e implantación será a establecida nestas Normas Urbanísticas.
- 4. Terán aseos independentes para os dous sexos, que contarán cun inodoro e un lavabo por cada mil (1.000) metros cadrados de superficie de aparcamento ou fracción superior a cincocentos (500) metros cadrados.
- 5. Os garaxes de carácter público estarán ao establecido na Lei 1/1995, de 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia e na Lei 9/2013, de 19 de decembro, de emprendemento e de competitividade económica de Galicia, así como as regulacións xerais ou específicas que lle sexan de aplicación.

7. Condicións dos Servizos do automóbil.

- 1. Condicións das estacións de servizo (categoría 3ª).

Ademais das disposicións legais vixentes que lles foran de aplicación cumprirán as seguintes:

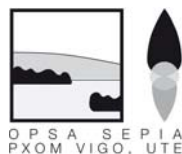


- a) Dispoñerán de aparcamento en número suficiente para non entorpecer o tránsito, cun mínimo de dúas prazas temporais para repostaxe por surtidor, ademais das que lle correspondan en función dos usos que se implanten.
- b) Admítense como actividades complementarias as de lavado de vehículos, engraxe e pequenos talleres, pequeno comercio, oficina e servizos asociados da propia instalación, restauración, puntos de recollida de paquetería e aparcamento de vehículos lixeiros ou pesados, e calquera outro que pola evolución dos servizos de estación de servizo podan ser recollidos nas disposicións que os regulen. En ningún caso estes usos complementarios poderán desvirtuar o uso principal. Poderán dispoñer de instalacións de recarga eléctrica para atender ao establecido no artigo 15 da Ley “7/2021, de 20 de mayo, de Cambio climático y transición energética” Os talleres de automóviles anexos, non poderán ter unha superficie superior a 100 m².
- c) Si se estableceran servizos de lavado e engraxe, deberán instalarse coas condicións destas Normas ou da lexislación sectorial de aplicación.
- d) Non causarán molestias aos veciños e viandantes e axustaranse ao establecido nas ordenanzas sobre ruídos da zona.
- e) Para as instalacións que se sitúen en solos clasificados como solo rústico estarase ás condicións fixadas nos artigos 59 e seguintes do RLSG e correspondentes da LSG.

2. Condicións particulares dos talleres de servizo do automóbil (categoría 4ª).

Ademais das condicións establecidas nos apartados anteriores, nas normas do uso industrial e nas disposicións legais vixentes que lle foran de aplicación, cumpriran as seguintes:

- a) Dispoñerán, dentro do local, dunha praza de aparcamento por cada 80 metros cadrados de taller.
- b) Nos locais de servizo de lavado e engraxe que formen parte de edificios de vivendas, a potencia eléctrica instalada non excederá de 20 CV; nos restantes non excederá de 30 CV; en edificios exclusivos para uso do automóbil estarase a limitación para o uso industrial en función da súas localización.
- c) Non causarán molestias aos veciños e viandantes e axustaranse ao establecido na ordenanza municipal sobre ruídos para a zona.



8. En todos os demais aspectos non regulados nesta normativa estarase ao disposto na normativa técnica, sectorial e ordenanzas municipais correspondentes.

Art. 56. Regulación do uso agropecuario.

1. Considéranse como agrarias ou agropecuarias as actividades relacionadas directamente coa explotación dos recursos vexetais do solo e da tenencia, cría e reprodución de especies animais.

Diferéncianse as seguintes categorías:

- 1ª Agrícolas.
- 2ª Forestais.
- 3ª Gandeiras e piscícolas.

A regulación destas actividades e das súas explotacións suxeitarase ás normas e plans das administracións competentes e á súa lexislación específica.

2. Usos agrícolas.

Inclúense dentro do concepto de agrícolas as actividades relacionadas directamente co cultivo de recursos vexetais, non forestais.

A efectos normativos, distínguense os seguintes tipos:

A. Agricultura extensiva.

Son criterios específicos da presente normativa a conservación dos solos fértiles e o control da transformación paisaxística das masas arbóreas e das edificacións agrarias existentes como soporte da capacidade produtiva e mantemento dos valores tradicionais do territorio. As novas edificacións directamente vinculadas ás explotacións agrícolas, ou a ampliación das existentes, realizaranse de acordo coa normativa particular de cada ordenanza de solo rústico, e coas autorizacións preceptivas pertinentes.

B. Agricultura intensiva.

Horticultura.

Considéranse aquí incluídos os cultivos agrícolas de horta, normalmente de pequena extensión, dedicados á obtención de verduras, legumes e froitas. As hortas existentes considéranse como espazos a preservar, mantendo, de ser o caso, o carácter de



parcelas dispersas con algunha edificación precaria, pero sen que poidan transformar o seu carácter netamente agrícola.

Viveiros e invernadoiros.

Considéranse como tales os espazos ou construcións dedicados ao cultivo de plantas e árbores, en condicións especiais de coidado.

Os viveiros comerciais que requiran construcións auxiliares para garda e administración deberán cumprir as seguintes condicións:

- Condicións de edificación: as correspondentes á ordenanza e clase de solo en que se atope, cunha soia planta.
- Os aparcamentos de visitantes, carga e descarga resolveranse dentro da mesma parcela.

3. Usos forestais.

Considérase como forestal o uso ou actividade relativa ao cultivo de especies arbóreas e arbustivas ou de matogueira e pastos forestais susceptibles de explotación e aproveitamento controlado, incluíndo as actividades propias da súa explotación en orixe, tales como garda, corta, serrado e despece.

4. Usos gandeiros.

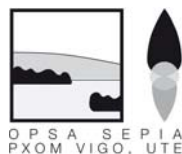
Para os efectos das presentes Normas considéranse usos gandeiros aquelas actividades relativas á cría e tenza de todo tipo de gando, así como doutros animais de granxa ou curral.

Polos seus efectos ambientais e vinculacións territoriais, distínguense dous tipos:

1. Gandería vinculada ao recurso do solo, pasteiros, forraxe, etc.
2. Gandería industrializada desligada do substrato vexetal rústico, do terreo sobre o que se implanta.

Polo tipo de especies ou gando que se cría establécense os seguintes grupos:

1. Gando maior, vacún e equino.
2. Gando menor, ovino ou caprino.
3. Gando porcino e avícola, coelleiro, etc.



A efectos da intensidade do uso, establécese a equivalencia de dez cabezas de gando menor por cabeza de gando maior.

Ademais do cumprimento das regulamentacións específicas e lexislación sectorial que lles sexa de aplicación, as explotacións gandeiras quedan suxeitas ás determinacións que establece a Sección 4ª do Capítulo III, Título I da LSG.

5. Usos piscícolas.

A presente normativa será de aplicación para as explotacións en piscifactorías e demais instalacións de acuicultura.

A instalación de piscifactorías estará sometida á autorización previa dos organismos competentes.

A petición de autorización acompañarase cun estudo da situación actual da zona, contendo planos a escala mínima de 1:1.000 onde se sinalen as canles naturais, as canalizacións e tomas de auga previstas, acompañado dun estudo de impacto que considere os efectos paisaxísticos das instalacións, os efectos ambientais dos vertidos na sanidade das augas, etc.

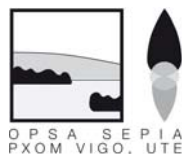
A súa localización virá condicionada polas limitacións que impoña a necesidade de protección do valor natural das ribeiras e do litoral.

Art. 57. Regulación das actividades extractivas.

1. Consideraranse áreas extractivas os solos nos que temporalmente se realicen actividades de extracción de terras, áridos e se exploten canteiras e minas a ceo aberto. Regularase con carácter xeral polo establecido na Lei 3/2008 do 23 de maio de ordenación da minería.
2. Estas actividades teñen sempre carácter temporal e provisional.
3. Poderán prohibirse as actividades extractivas cando non se cumpra coas condicións esixibles polo art. 91 LSG, calquera que sexa a cualificación do solo, nun radio inferior a 500 m de núcleos de poboación e de edificios, restos históricos ou arqueolóxicos ou elementos naturais sinalados neste Documento ou incluídos en Catálogo de protección. En calquera caso estarase ás limitacións que se establecen no art. 35 LSG.



4. As actividades extractivas de calquera tipo están suxeitas a previa autorización municipal, sen prexuízo da necesidade de solicitar as preceptivas autorizacións doutras entidades ou organismos.
5. A obtención de autorización por parte doutras autoridades ou organismos non prexulgará a obtención da licenza municipal que non poderá ser outorgada cando non se cumpran os extremos e condicións regulados neste capítulo, e en xeral, as disposicións do planeamento urbanístico.
6. ELIMINADO.
7. A solicitude de licenza municipal deberá concretar necesariamente os seguintes extremos:
 - a) Memoria sobre o alcance das actividades que se pretenden desenvolver, con mención específica dos desmontes ou nivelacións previstas, da duración estimada da explotación e do cumprimento das condicións e requisitos a que fai referencia este epígrafe.
 - b) Mención específica das precaucións adoptadas para non afectar á conformación da paisaxe.
 - c) Testemuña fidedigna do título de propiedade do terreo no que se pretende efectuar a extracción de áridos ou movementos de terras. Se o solicitante do permiso non ostentase a titularidade, ademais da testemuña fidedigna do título de propiedade, deberase presentar o correspondente permiso do propietario ou propietaria.
 - d) Descrición das operacións de escavación ou desmorte sobre plano topográfico a escala 1:2.000 cos perfís en que se sinalen os traballos a realizar. Con igual detalle débense expoñer o estado en que quedará o terreo unha vez efectuados os movementos de terras, e as operacións que a parte promotora se compromete a realizar para reintegrar os solos afectados ao seu contorno e paisaxe.
 - e) Indicación do volume de terra e rocha a remover e/ou de áridos a extraer.
 - f) Garantías de carácter patrimonial sobre o cumprimento do previsto nos apartados anteriores.
8. Cando a actividade extractiva implique destrución de arboredo, impoñerase ao titular da licenza a obriga de efectuar a repoboación da finca con árbores da mesma especie e de coidar a plantación ata que a mesma teña arraigado e poda desenvolverse normalmente.



9. As extraccións de minerais e demais recursos xeolóxicos que necesariamente requiran a aplicación de técnica mineira, reguladas nos Anexos I, II e III da “Ley 21/2013, de 9 de decembro, de Evaluación Ambiental”, virán obrigadas a someter, con carácter previo a súa instalación, a avaliación do seu impacto mediante o estudo regulado en dita Lei.

10. As áreas extractivas existentes no momento da aprobación do Plan Xeral regularanse polas Normas correspondentes a súa cualificación e ordenanza sen prexuízo dos dereitos de explotación que, de ser o caso, estivesen vixentes. Esgotados estes dereitos estarase á regulación establecida por este artigo. Nestes casos permitirase con carácter xeral a reposición das condicións topográficas orixinais mediante o seu destino temporal como vertedoiros, permitíndose o enchido ata a cota - 5 m do terreo.

A partir desta cota encherase con terra plantable que será vexetal nun grosor de 1 metro.

O Concello poderá, en uso das atribucións conferidas pola lexislación vixente, ditar ordes de execución para o mellor cumprimento destas determinacións.



CAPÍTULO II. Normas xerais de edificación.

Art. 58. Definicións.

A efectos destas Normas, cantas veces se empreguen os termos que aquí se indican, terán o significado que a continuación se expresa:

1. Aliñación.

Entenderase por aliñación aquela liña sinalada polos instrumentos de planeamento urbanístico que establece a separación das parcelas edificables con respecto á rede viaria ou ao sistema de espazos libres e zonas verdes públicos

2. Aliñación actual.

É a liña existente que establece a actual separación das parcelas edificables con respecto á rede viaria ou ao sistema de espazos libres e zonas verdes públicas.

3. Aliñación oficial.

As aliñacións adquiren o carácter de oficiais á aprobación definitiva do presente Plan ou dos instrumentos que o desenvolvan. As definidas neste Plan atópanse nos planos de ordenación, grafándose as novas aliñacións ou mantendo as existentes, no caso en que non se grafasen sen prexuízo de outra regulación recollida na presente Normativa.

4. Liña de edificación.

É aquela liña de intersección do plano de fachada da edificación co terreo e que a futura edificación non pode sobrepasar, salvo cos saíntes cando estean permitidos. A liña de edificación pode ser exterior ou interior.

- Exterior: cando se refire á fachada da edificación que dá fronte a espazos libres públicos ou aos privados que limiten con aqueles por mor dun recuado mínimo obrigatorio.

- Interior: cando se refire á fachada oposta á anterior. Á súa vez esta pode ser:

- a) Liña de edificación interior en planta piso: é aquela que non pode ser excedida pola edificación, salvo pola prolongación da planta baixa.



- b) Liña de edificación interior en planta baixa: é aquela que só pode ser alcanzada pola prolongación da planta baixa, ou pola edificación de planta baixa ao interior da parcela que acolle a edificación principal.

5. Parcela. Parcela mínima.

Enténdese por parcela aquela porción de terreo pertencente a unha mesma propiedade e que aparece singularizada como tal nalgún dos catastros existentes e así aparece reflectida no título de propiedade correspondente, que teña atribuída edificabilidade e uso, ou só uso, urbanístico independente.

Parcela mínima é a establecida nas ordenanzas particulares de cada zona para que nela poida permitirse a edificabilidade e usos establecidos no planeamento urbanístico.

6. Parcela edificable.

Parcela que, non estando prevista ou destinada a vía ou dotación urbanística, reúne as condicións mínimas para ser edificada segundo a ordenación proposta polo planeamento. Agás indicación en contra terá a consideración de parcela bruta.

7. Parcela neta.

É a delimitada polas aliñacións oficiais e/ou os lindes de separación coas parcelas contiguas.

8. Lindes ou lindeiros.

Son as liñas perimetrais que establecen os límites dunha parcela. Distínguese entre lindeiro frontal, laterais e traseiro ou posterior. En parcelas con máis dun lindeiro frontal serán laterais ou restantes.

9. Lindeiro frontal.

O lindeiro que delimita a parcela no seu contacto coas vías públicas. Nas parcelas urbanas, coincide coa aliñación oficial.

10. Recuado.

Separación mínima das liñas da edificación respecto aos lindeiros da parcela, medida perpendicularmente a eles. Distínguese recuado frontal, lateral e traseiro, segundo o lindeiro do que se trate.



11.Rasante.

Cota que determina a elevación dunha aliñación ou liña de edificación en cada punto do terreo. Distínguese entre rasante natural do terreo, rasante de vía (eixe da calzada) ou de beirarrúa, que poden ser existentes ou proxectadas.

Utilízase a expresión rasante do terreo para referirse ao perfil do terreo natural. Rasante natural refírese á rasante do terreo natural antes de calquera modificación.

Para a medición de alturas de edificación tomarase como referencia a rasante da beirarrúa en contacto coas aliñacións ou a natural do terreo segundo se estableza nas ordenanzas particulares de zona.

12.Rasantes oficiais.

Son as definidas no Plan a partir dos puntos e cotas altimétricos establecidos nos planos de ordenación correspondentes, ben por mantemento das existentes, ben por definición dunha nova, así como as fixadas nos documentos que o desenvolvan. Adquiren o carácter de oficiais cando se aproba definitivamente o documento.

13.Altura de cornixa.

Distancia vertical entre a cota de referencia e a intersección entre o plano que constitúe a cara superior da cuberta e o plano vertical correspondente á cara exterior da fachada.

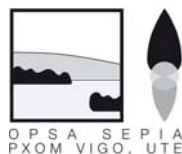
14.Altura de coroación da edificación.

Distancia vertical entre a cota de referencia e a liña de cuberta máis alta da edificación.

15.Altura máxima da edificación.

É aquela que a edificación non pode superar. Para a súa regulación poderanse utilizar unha ou ambas destas dúas unidades de medida:

- A distancia vertical en metros medida desde a rasante da beirarrúa á que dea fronte a edificación ou a do terreo na edificación exenta, ata a altura de cornixa.
- Número total de plantas, nas que se incluírán a planta baixa, as plantas piso, incluídas entreplantas se as houbera.



16. Altura de plantas.

Distancia vertical entre as caras superiores de dous forxados consecutivos.

17. Altura libre de plantas.

Distancia vertical entre a cara superior do pavimento terminado dunha planta e a cara inferior terminada do teito ou falso teito da mesma planta.

18. Superficie ocupada.

É a comprendida dentro dos límites definidos pola proxección vertical sobre un plano horizontal das liñas externas de toda a superficie construída, incluso a soterrada e os voos.

Enténdese por ocupación a porcentaxe máxima de parcela que pode ser ocupada pola edificación, en calquera das súas plantas sobre ou baixo rasante, incluídos os seus corpos voados, pechados ou abertos, referida á superficie neta dela.

Nas ordenanzas de vivendas unifamiliares os saíntes dos beirados de ata 0,40 m non se considerarán a efectos de ocupación.

19. Superficie edificada ou construída por planta.

É a comprendida entre os límites exteriores da construción da planta.

20. Superficie edificable.

Superficie construíble máxima nunha parcela, ámbito, ou sector, referida aos diferentes usos, expresada en metros cadrados, resultante de aplicar á súa superficie os índices de edificabilidade correspondentes.

21. Superficie útil.

Enténdese por superficie útil dun local a comprendida no interior dos seus paramentos verticais que é de directa utilización para o uso ao que se destine. A superficie útil dunha planta ou do edificio é a suma das superficies útiles dos locais que o integran. A medición da superficie útil farase pola cara interior dos paramentos terminados. Para os edificios de uso residencial estarase ás condicións que se fixan na Lei 8/2012 de Vivenda de Galicia ou lexislación que a substitúa.



22. Edificabilidade ou índice de edificabilidade.

É a relación entre a superficie construíble máxima nunha parcela e a superficie da mesma expresada en metros cadrados de teito por cada metro cadrado de solo.

Pode expresarse de dúas formas:

- . Edificabilidade ou índice de edificabilidade bruta. Límite máximo de edificabilidade para cada uso, expresado en metros cadrados de teito por cada metro cadrado de solo, aplicable nunha parcela, ámbito ou sector.
- . Edificabilidade ou índice de edificabilidade neta. Límite máximo de edificabilidade para cada uso, expresado en metros cadrados de teito por cada metro cadrado de solo, aplicable sobre a superficie neta edificable.

23. Patio.

Considérase patio a todo espazo libre rodeado teórica ou realmente por fachadas interiores. Tamén será considerado patio calquera espazo non edificado, interior ás aliñacións exteriores e que teña o seu perímetro rodeado pola edificación polo menos nas dúas terceiras partes da súa lonxitude total.

24. Patio de parcela.

É aquel que se atopa situado dentro da parcela edificable.

25. Patio de cuarteirón.

É aquel que ten definida polo planeamento a súa forma e posición na parcela para formar, xunto cos das parcelas colindantes, un espazo libre único para todas elas.

26. Patio inglés.

É o patio en fachada situado por debaixo da rasante da beirarrúa ou terreo.

27. Peza habitable.

Enténdese por peza habitable aquela que se destina a unha permanencia continuada das persoas. Para os efectos de aplicación das Normas de habitabilidade de vivenda en Galicia teñen a condición de pezas habitables as chamadas vivadeiras, que son estar, comedor, cociña e dormitorios, ou calquera outra que non sexa de paso ou servizo.

28.Local.

Enténdese por local o conxunto de pezas contiguas destinadas ao desenvolvemento e exercicio dunha determinada actividade.

Considérase que o local é exterior se todas as súas pezas habitables dan a unha vía pública ou espazo libre público, ou sobre espazo libre privado ou patio que cumpra coas condicións de dimensión da súa norma ou ordenanza reguladora. Así mesmo deberá cumprir as condicións correspondentes de superficie de ocos e ventilación.

29.Planta baixa, semisoto e soto.

1. A planta baixa é a planta da edificación onde a distancia vertical entre a cara superior da súa placa de solo e o nivel da rasante situada por debaixo daquel non excede 1 metro, sen prexuízo do disposto para os semisotos. Cando a dita distancia exceda 1 metro, considerarase planta piso ou alta.
2. Enténdese por semisoto planta da edificación situada por debaixo da planta baixa, na cal a distancia vertical desde a cara superior da placa que forma o seu teito ata o nivel de rasante é igual ou inferior a 1 metro en calquera punto das súas fachadas, excluindo o punto en que se sitúe o acceso cando o seu uso sexa aparcadoiro, e sempre que a súa fronte non ocupe máis do 50 % da fachada nin máis de 6 metros, admitíndose esta excepción unicamente nunha das fachadas do edificio. Cando a dita distancia exceda 1 metro, considerarase planta baixa.
3. Planta soto é a planta da edificación, situada por debaixo doutra planta, na cal a cara inferior da placa que forma o seu teito queda por debaixo do nivel da rasante en calquera punto das súas fachadas, excluindo o punto en que se sitúe o acceso cando o uso deste sexa aparcadoiro, e sempre que a súa fronte non ocupe máis do 50 % da fachada, nin máis de 6 metros, admitíndose esta excepción unicamente nunha das fachadas do edificio.
4. Se pola configuración do terreo as condicións antes mencionadas variasen ao longo das fachadas, a cualificación de soto, semisoto e planta baixa adoptarase nas partes das plantas que nese caso as cumpran.

30.Portal.

É o local de acceso ao edificio que se desenvolve entre a porta de entrada ao edificio e a dos locais interiores, as escaleiras e ascensores se os houbese.



31. Edificio exento.

É aquel que está illado e separado totalmente doutras construcións por espazos libres.

32. Edificación auxiliar ou complementaria.

É aquela vinculada a outra edificación situada na mesma parcela que non pode ser segregada nin utilizada independentemente daquela por terceiros e destinada a complementar os usos da edificación principal.

33. Edificio exclusivo.

É aquel en que todos os seus locais se destinan a actividades comprendidas no mesmo uso, sen prexuízo da presenza de usos complementarios de aquel dentro dos límites que establece o capítulo I do Título III destas Normas Urbanísticas.

Art. 59. Tipificación das actuacións de edificación.

Coa finalidade de determinar os contidos xerais das actuacións de edificación e a aplicación das presentes Normas defínense os seguintes tipos de actuación:

- Actuacións de nova edificación.
- Actuacións nos edificios existentes.

Art. 60. Actuacións de nova edificación.

1. Inclúense neste concepto os seguintes tipos de obras ou actuacións:

- a) Actuacións de nova planta: son as obras de construción dun novo edificio sobre un soar baleiro.
- b) Actuacións ou obras de substitución dunha edificación existente: son as obras que implican a demolición dun edificio, ou das partes del que se conserven, e a construción sobre o soar baleiro dun novo edificio.
- c) Actuacións ou obras de reconstrución: son as obras que teñen por obxecto a reposición, mediante nova construción, dun edificio preexistente total ou parcialmente desaparecido, no mesmo lugar e reproducindo as súas características tipolóxicas; utilizando como base partes orixinais deste cuxa autenticidade poida acreditarse.



2. As actuacións previstas neste apartado axustaranse ás Normas Xerais de Edificación do Plan Xeral, así como ás Ordenanzas Particulares.

Art. 61. Actuacións nos edificios existentes.

1. Son as actuacións que consisten na realización de obras e dos traballos de mantemento ou de intervención nos edificios existentes, nas súas instalacións e nos espazos comúns, nos termos dispostos pola “Ley 38/1999, de 5 de novembro, de ordenación de la edificación”.

2. Inclúense neste concepto os seguintes tipos de obras ou actuacións:

a) Actuacións e obras de mantemento e conservación: son as actuacións consistentes no conxunto de traballos e obras que se deben efectuar periodicamente para previr a deterioración dun edificio, ou as reparacións puntuais que se realicen neste, co obxecto de o manter en bo estado para que, cunha fiabilidade axeitada, cumpra cos requisitos básicos da edificación. Poden ser:

- Actuacións de mantemento. Que conlevar actividades cotiás, continuas ou periódicas de escasa complexidade técnica sobre o soporte material do inmovible para que manteñan as súas características, funcionalidade e lonxevidade, sen que se produza ningunha substitución ou introdución de novos elementos. Poderán incluír procedementos e actuacións de monitorización que teñan por obxecto realizar o seguimento e medición das lesións, dos axentes de deterioración ou dos posibles factores de risco, e os dirixidos a implantar e desenvolver accións de conservación preventiva.
- Actuacións de conservación. Aquelas encamiñadas ao mantemento das condicións de hixiene, ornato, seguridade e funcionalidade da edificación, sen que isto supoña a alteración da súa estrutura, distribución ou características formais, non podendo ocasionar alteracións ou substitucións de calquera dos elementos estruturais ou do deseño do mesmo, pero si actuacións no seu ámbito co obxecto de evitar as causas principais do seu deterioro.

b) Actuacións de restauración: son aquelas encamiñadas a unha conservación en grao máximo, nas que se pretende a reparación dos elementos, estruturais ou non, do edificio, á vez que reproducir as súas condicións orixinais, incluso as obras de eliminación de elementos que non sexan de interese para a historia do edificio e se amosan incoherentes coas características tipolóxicas e arquitectónicas da edificación.

c) Actuacións de consolidación: son aquelas obras encamiñadas á conservación e mantemento que impliquen substitución parcial ou total dalgún elemento estrutural do

edificio con aportación de elementos novos con deseño ou natureza material igual ou diferente aos substituídos pero respectando integramente a organización espacial, a tipoloxía estrutural e a composición exterior da envolvente do edificio (fachadas e cubertas).

d) Actuacións de rehabilitación: son aquelas obras encamiñadas a mellorar e adecuar as condicións de habitabilidade, accesibilidade e uso, podendo implicar unha redistribución da organización espacial, conservando maioritariamente a configuración arquitectónica e disposición estrutural orixinal, tanto interior como exterior (fachadas, accesos, núcleos de escaleira, muros de carga, disposición estrutural horizontal, patios e división en plantas).

e) Actuacións e obras de reforma: son obras que conlevan intervencións que, podendo realizarse dentro e/ou fóra dunha edificación, implican a substitución ou transformación de materiais, elementos ou partes destes, alterando ou non a súa estrutura e volumetría.

f) Actuacións de reestruturación: son aquelas obras encamiñadas a unha renovación incluso dos elementos estruturais que conleven accións de renovación ou transformación en inmobles nos que non se poida garantir o seu mantemento ou o seu uso polas súas malas condicións de conservación ou por deficiencias estruturais e funcionais graves e que poden supoñer unha modificación da súa configuración espacial e a substitución de elementos da súa estrutura, acabado ou outros determinantes da súa tipoloxía, cun alcance puntual, parcial ou xeral.

g) Actuacións e obras de ampliación.

Son aquelas actuacións encamiñadas á ampliación dunha edificación existente, ben por incremento da súa superficie ou da súa volumetría (fondo edificable, aumento do seu número de plantas, ...).

As actuacións de ampliación só poderán acometerse de modo independente cando o edificio presente unhas condicións axeitadas para o seu uso específico, en caso contrario haberá de executarse no marco de actuacións de rehabilitación ou reestruturación, e efectuarase con criterio de integración e coherencia formal coas fachadas actuais.

h) Actuacións de demolición.

Accións destinadas á derruba ou desaparición total ou parcial dunha construción existente por calquera causa. Non terá a consideración de demolición parcial a



derruba dos elementos estritamente necesarios para realizar as actuacións de conservación, rehabilitación, reforma e reconstrución, sempre que se realicen simultaneamente no mesmo proxecto de obra.

Art. 62. Condicións xerais de volume, hixiénicas e ambientais.

1. Alcance e contido.

Estas condicións establecen as limitacións ás que teñen que suxeitarse todas as dimensións de calquera edificación, así como a forma de medir e aplicar estas limitacións e as condicións ambientais e hixiénicas. Estas determinacións estarán supeditadas ás particulares que en cada caso concreto especifique o Plan.

Serán de obrigado cumprimento as Normas de habitabilidade de vivendas en Galicia aprobadas polo Decreto 29/2010 de 4 de marzo, modificado polo Decreto 128/2023, ou normativa que as substitúa en relación ao uso residencial. Nos elementos catalogados e nos seus contornos atenderase á normativa de protección e ás condicións que estableza a autorización da Consellería competente en materia de patrimonio cultural, con carácter prevalente sobre estas.

2. Aliñacións.

Son as definidas no presente Documento. Nas zonas onde, conforme a presente normativa, os planos de ordenación non determinen as aliñacións, conservaranse con carácter xeral as existentes á aprobación deste documento, podendo o Concello reaxustalas a través dalgunha das figuras de planeamento previstas para este fin.

3. Liñas de edificación.

A liña de edificación exterior coincide xeralmente coa aliñación salvo cando se diferencia explicitamente nos planos de ordenación ou nas Ordenanzas Reguladoras ou implicitamente ao permitir e regular recuados.

A liña de edificación interior en planta baixa coincidirá coa liña de edificación interior en planta piso cando se pretende evitar que calquera tipo de edificación (prolongación de baixos e outro tipo) ocupe o patio de cuarteirón. Naquelas zonas en que sexa admisible esta ocupación a liña de edificación interior en planta baixa trazarase paralela á liña de edificación interior en planta piso e á distancia que se determine nas Ordenanzas Particulares de cada zona.

4. Espazos libres privados edificables.

No espazo libre dos patios de cuarteirón e demais espazos libres privados só se permitirá a prolongación de plantas baixas dos edificios e a edificación en planta baixa dentro da parcela que acolle a edificación principal, nos casos e condicións que se sinalan nestas Normas, debéndose axardinar como mínimo o 50% da superficie non edificada. Igualmente autorizarase dentro da parcela o uso para aparcamento en espazos descubertos que non forman parte de patio de cuarteirón e, con tal fin, excepcionalmente poderán autorizarse marquesiñas e outros elementos lixeiros e diáfanos de cuberta, sempre que a súa ocupación non supere o 30% da superficie libre de patio de cuarteirón.

Permitiranse igualmente a localización de instalacións de climatización e similares, coas correspondentes solucións técnicas para minimizar o ruído e vibracións, así como piscinas descubertas que poderán situarse na zona de recuados laterais e de fondo, agás nas ordenanzas 1, 2, 8 e 9.

Nos casos en que a normativa tolere a edificación nos espazos libres interiores da parcela, e sempre que non existan limitacións específicas, esta non poderá superar a altura da planta baixa correspondente, nin, en ningún caso, rebordar a altura total de 5 metros nos seus paramentos verticais nin a cumieira da súa cuberta os 7 metros, debendo ser medidas estas alturas a partir do pavimento da planta baixa da edificación ao nivel das liñas de edificación interiores, e en calquera punto do terreo. A cuberta non poderá ter unha inclinación superior aos 25 graos. Ditas edificacións non poderán dedicarse ao uso de vivenda. Igualmente non se poderá realizar dita edificación se existen vivendas en planta baixa do edificio principal.

Cando de acordo coas Ordenanzas correspondentes se autorice a construción de plantas baixo rasante nestes espazos interiores privados para permitir a localización dos aparcamentos obrigatorios ligados á edificación principal e/ou á edificación no patio de cuarteirón, deseñarse o proxecto de maneira que as saídas e entradas de vehículos, así como o resto do aparcamento queden totalmente cubertos e pechados para evitar molestias de rúidos á veciñanza.

5. Medición de alturas.

Para a medición das alturas da edificación establécense dous tipos de unidades: distancia vertical e número de plantas. Cando as ordenanzas sinalan ambos os dous tipos, haberán de respectarse as dúas. As alturas tomaranse na vertical do punto medio da liña de fachada e mediranse a partir da rasante da beirarrúa ou do terreo no seu encontro co plano de fachada, non podendo haber nos extremos da fachada ou fachadas variacións superiores a 1,00 metros sobre a altura máxima permitida, ou condición máis

restritiva en ordenanza particular, debéndose en caso contrario graduar a construción adaptándoa ao perfil da vía ou do terreo de forma que cada treito de fachada cumpra con esta limitación. Para os efectos de medición da altura polo número de plantas contabilizarán as plantas piso e a planta baixa.

Os proxectos acompañaranse dos planos topográficos do perfil da beirarrúa ou do estado natural do terreo desde o que se procede á medición de alturas. Nos casos en que pola topografía do terreo poidan xurdir alturas superiores respecto á rasante do terreo natural, seguirase a mesma regra para a medición das alturas no sentido perpendicular á fachada en cada punto dos seus paramentos de peche. O mesmo criterio seguirase para as prolongacións das plantas baixas respecto á súa altura.

6. Construcións por riba da altura de cornixa.

As edificacións cubriranse con tellado ou azotea permitíndose en ambos os dous casos as seguintes instalacións: maquinaria de ascensores, calefacción, acondicionamento de aire, caixa de escaleiras, antenas, chemineas e colectores de enerxía solar. Todas elas, salvo as antenas, as chemineas, os lucernarios e os colectores de enerxía solar sempre que estes últimos estean apoiados sobre a cuberta coa súa mesma pendente, estarán inscritas dentro do plano de 30° desde a altura máxima permitida ou a que se execute realmente se esta é inferior, non podendo exceder en altura máis de 3,50 metros sobre a máxima permitida, salvo condicións diferentes reguladas polas Ordenanzas Particulares. As vertentes de cuberta serán rectas e continuas, permitíndose a formación de terrazas en fachada e en toda a súa lonxitude con recuado tal que permita definir unha liña de corte a altura constante. Cando se opte pola cubrición en azoteas ou na formación de terrazas autorízase o peto cego perimetral de protección e altura máxima 1,10 metros, regulándose as construcións por riba da altura máxima de cornixa en formación de áticos de tal xeito que non podan exceder en altura máis de 3,50 metros sobre a máxima permitida e establecendo un recuado a liña de fachada e a patio de cuarteirón ou inglés de 3,30 metros. O corpo así edificado culminará igualmente con azotea, non podendo ocupar máis do 60% da planta piso inmediatamente inferior.

O aproveitamento baixo cuberta poderá destinarse a usos complementarios da edificación como trasteiros ou usos comunitarios, ou a usos dos permitidos na planta inmediatamente inferior, e para o caso do uso residencial, nas condicións establecidas na normativa de habitabilidade en vigor.

7. Altura en edificación illada ou exenta.

A altura máxima deberá cumprirse en calquera punto das fachadas e medirase no seu punto medio a partir da rasante natural do terreo en contacto coa edificación, salvo excepcións reguladas en función das condicións topográficas da parcela.

8. Cómputo de edificabilidade.

De acordo co establecido no art. 41.4.a) LSG, computaranse todas as superficies edificables de carácter lucrativo, calquera que sexa o uso ao que se destinen, incluídas as construídas no subsolo e os aproveitamentos baixo cuberta, coa única excepción das construídas no subsolo con destino a aparcadoiros, trasteiros menores de 10 m² e instalacións de calefacción, electricidade ou análogas.

Para estes efectos a superficie construída do aproveitamento baixocuberta computaranse a partir dunha altura mínima de 1,80 metros. Os balcóns, terrazas, soportais e demais elementos análogos que estean cubertos computaranse ao 50% da súa superficie, salvo que estean pechados por tres ou catro orientacións, en cuxo caso computarán ao 100%.

9. Sotos e semisotos.

Os sotos non serán habitables, podendo utilizarse como almacéns, aparcamentos ou cuartos de instalacións ao servizo dos usos das plantas superiores. A súa altura libre non será inferior a 2,20 metros nin superior a 3,60. Deberán ter a ventilación suficiente de acordo coa normativa sectorial correspondente. A altura libre non poderá ser ocupada por ningunha instalación nin infraestrutura, agás no caso dos garaxes segundo se define nas condicións dos locais para este uso.

Os semisotos poderán ser destinados aos usos que se establezan. Prohíbese o uso de vivenda en semisotos. A altura libre non será inferior a 2,20 metros nin superior a 3,60.

10. Planta baixa.

Salvo nos edificios de uso exclusivo industriais, terciarios e dotacionais, a altura libre desta planta non será inferior a 2,70 metros, agás no caso de vivenda unifamiliar en que será similar á das restantes plantas. O teito da planta baixa atoparase como mínimo a 3,20 m. da rasante da beirarrúa.

A planta baixa poderá destinarse aos usos que se establezan. Naquelas zonas onde se permita o uso de vivenda en planta baixa estarase ao establecido nas Normas de habitabilidade en vigor.

Cando a ordenanza específica permita a prolongación da planta baixa, a altura máxima haberá de cumprirse en calquera punto da planta. Se a parcela edificable dá fronte a dúas vías de distinta rasante, haberá de producirse o necesario escalado para cumprir tal condición. Neste sentido tomarase como rasante para medición o plano teórico que une



as arestas que resultan da intersección do plano do fondo tipo das plantas altas co solo de planta baixa, en cada fronte.

11.Planta piso.

A altura libre da planta piso entre o pavimento acabado e o teito, non será inferior a 2,50 m.

12.Edificios semienterrados.

Nos edificios situados en terreos nos que, polas condicións topográficas, resulten pezas habitables situadas por debaixo da rasante natural do terreo, para poder abrir ocos de ventilación e iluminación ao espazo libre privado haberá de establecerse unha separación á caixa de desmonte do terreo non inferior á que correspondería en aplicación da normativa que regula os patios de parcela para ese tipo de edificación.

13.Entrantes, saíntes e voos.

Non se permitirá sobresaír da liña de edificación exterior máis que, de ser o caso, cos voos que se fixan ou permitan na presente Normativa. As liñas de edificación interior de planta piso e planta baixa non se poderán pasar con saíntes nin voos, salvo autorización expresa na ordenanza específica.

Non se autorizan voos sobre a liña de edificación exterior que de fronte con estradas de titularidade autonómica en ningún caso.

A altura mínima sobre a rasante da beirarrúa ou espazo público será de 3,60 metros.

14.Corpos voados pechados.

Poderanse autorizar segundo a regulación prevista en cada ordenanza. Os corpos voados pechados non se permiten en rúas de ancho menor de 8 metros, agás en ámbitos suxeitos a protección patrimonial. En rúas de ancho entre 8 e 12 metros o voo pechado máximo non superará 0,40 metros. Para rúas de ancho maior de 12 metros o voo máximo non superará 0,80 metros.

Os corpos voados quedarán separados das fincas contiguas nunha lonxitude, como mínimo igual ao ancho do voo cun mínimo, en todo caso, de 0,60 m.

15.Balcóns, terrazas, cornixas e beirados.

Nos corpos voados non se autorizará sobresaír sobre o voo permitido con balcóns ou terrazas.

A dimensión máxima do saínte de balcóns e terrazas e de cornixas e beirados virá determinada da seguinte maneira:

- a) Non se permitirán saíntes de ningún tipo, salvo cornixas ou beirados, nas rúas con ancho inferior a 8 m.
- b) En rúas de ancho entre 8 e 12 metros entre aliñacións, o voo máximo autorizado non poderá superar os 0,60 metros.
- c) Para rúas de ancho maior de 12 o voo máximo autorizado non superará 0,80 m.

16. Chafráns.

Cando os planos de ordenación así o determinen, ben por nova aliñación ou por mantemento da existente, nas parcelas edificables de esquina formalizaranse chafráns, de tal xeito que a liña de edificación ou cerramento con valo non poderá ocupar a área suplementaria definida en cada esquina polas aliñacións exteriores e a corda resultante de unir os puntos de corte das aliñacións cun arco de radio 3 m trazada con centro no punto no que conflúen as prolongacións das aliñacións. Sobre ela poden dispoñerse voos coas características definidas nestas normas, cando se autorice nas respectivas ordenanzas.

17. Patios de parcela.

Os patios de parcela dimensionaranse en función das alturas máximas permitidas na zona de que se trate e das dependencias que abran ocos aos mesmos de acordo co establecido nas Normas de habitabilidade vixentes, no Código Técnico da Edificación e, de ser o caso, polas normas das Vivendas de Protección Oficial.

Os patios respectarán as súas dimensións mínimas en toda a súa altura, sen que poidan reducirse con corpos voados ou saíntes.

Sobre rasante nos patios de parcela poderase edificar soamente a nivel da planta baixa sempre que nesta planta non haxa vivenda. O volume así edificado será contabilizable para os cálculos de edificabilidade.

18. Patios de parcela abertos ou mixtos.

Os patios abertos a fachada, a patios de cuarteirón ou a outros espazos libres terán un ancho mínimo de seis metros e o seu fondo adaptarase ás condicións establecidas nas Normas de habitabilidade vixentes, en función das dependencias que abran ocos a el.



19. Patios mancomunados.

1. Os patios de parcela poderán mancomunarse. Para poder considerar as súas dimensións totais a efectos de apertura de ocos ao mesmo, será necesario que exista acordo de mancomunidade con inscrición no Rexistro da Propiedade do dereito de servidume dos respectivos solares. Este dereito non se poderá cancelar sen autorización expresa por parte do Concello.
2. Poderanse alzar muros de separación dentro do patio mancomunado dunha altura máxima de 3 metros a partir da rasante do patio que estea situado máis baixo.

20. Accesos a patios.

Todos os patios deberán ter acceso, ben a través de zonas comúns ou ben a través dun dominio privado.

21. Patios en cuarteiróns colmatados.

Naqueles cuarteiróns en que non se defina en plano o patio de cuarteirón, os patios que resulten cumprirán en canto a dimensión as condicións de patio de parcela en función da altura das edificacións máis altas que os limiten.

22. Condicións dos locais.

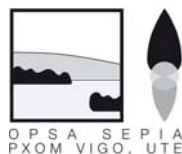
Todo local habitable terá luz e ventilación directa por medio de ocos ou condutos de ventilación que cumprirán o establecido nas normas sectoriais correspondentes en función do uso ao que se destine. No caso das vivendas estarase ao establecido nas Normas de habitabilidade vixentes.

23. Portais.

O portal terá desde o oco de entrada ata a escaleira principal ou o ascensor, se o houbera, un ancho mínimo de dous metros, cumpríndose en todo caso as restantes condicións establecidas polas Normas de habitabilidade vixentes.

24. Escaleiras, ramplas e barreiras arquitectónicas.

Os anchos de escaleiras para uso público adaptaranse ao establecido no Código Técnico da Edificación ou regulación específica en función do uso do edificio. Non se admitirán escaleiras de uso público sen luz natural e ventilación salvo tramos situados baixo rasante.



En todos os edificios de uso público aplicaranse as disposicións sobre supresión de barreiras arquitectónicas previstas na Lei 10/2014, de 3 de decembro, de Accesibilidade. Nos edificios de uso residencial aplicaranse as disposicións sobre supresión de barreiras arquitectónicas previstas na mesma lei. Cumpriranse igualmente aquelas determinacións que se establecen no Código Técnico da Edificación, no que respecta aos documentos básicos de seguridade ante incendios e seguridade de utilización.

25. Proteccións.

Os balcóns, ventás, escaleiras e terrazas estarán dotadas de varandas ou proteccións axeitadas, que cumpran o disposto no CTE-DB SUA, ou normativa que o substitúa.

26. Illamentos.

En todo edificio, instalación ou actividade asegurase o illamento da humidade, térmico, contra incendio e acústico, establecidos na lexislación vixente.

27. Enerxía eléctrica.

Todo edificio deberá estar dotado da necesaria instalación de enerxía eléctrica, que haberá de cumprir a regulamentación vixente sobre a materia. No caso de existir centros de transformación, estes non se poderán establecer por debaixo do segundo soto e deberán reunir as debidas condicións de insonorización, térmicas, en canto a vibracións e seguridade, non podendo ocupar a vía pública con ningunha instalación auxiliar. Excepcionalmente, cando non exista outra posibilidade poderán autorizarse estas instalacións previo acordo municipal.

28. Calefacción, acondicionamento de aire, auga quente, gas, teléfono, antenas de televisión e outras instalacións.

1. Estas instalacións deberán cumprir coas condicións esixidas pola súa respectiva regulamentación e en ningún caso poderán constituír perigo ou molestias para os veciños.
2. Poderán permitirse troneiras ou tolvas nas fachadas dos edificios, cando se prevexa a instalación de calefacción central, sen afectar aos espazos libres de uso público.
3. Estarase en calquera caso ao establecido no CTE e demais lexislación sectorial referida ao aforro enerxético.



29.Aparatos elevadores.

1. Inclúense baixo este concepto os ascensores para o transporte de persoas, montacargas, montapratos, montacoches, así como as escaleiras mecánicas.
2. Todo edificio de nova planta atenderá á normativa sectorial en relación coa obriga de instalación de ascensor. Nos edificios de vivendas estarase ao establecido no apartado B.2.4. das Normas de habitabilidade das vivendas de Galicia ou normativa que a substitúa.

3. ELIMINADO.

4. O acceso ao ascensor en planta baixa non estará a cota superior a cento cincuenta centímetros (150) respecto da rasante da entrada do edificio. Esta distancia vertical salvarase mediante elementos que cumpran os preceptos da Lei 10/2014 de 3 de decembro de Accesibilidade.

5. Cada desembarque de ascensor terá comunicación, directa ou a través de zonas comúns de circulación, coa escaleira.

6. Poderanse instalar montacargas naqueles casos en que así conveña ao funcionamento do uso e a edificación.

7. ELIMINADO

8. As escaleiras mecánicas cumprirán as condicións de deseño e construción convenientes ao uso a que se destinen. A existencia de escaleiras mecánicas non eximirá da obriga de instalar ascensor.

9. Calquera que sexa a clase de aparato cumpriranse as normas esixidas polo Regulamento de Aparatos Elevadores e disposicións complementarias.

30.Evacuación de residuos sólidos.

1. Todos os edificios ocupados por máis dunha familia, e os destinados a usos urbanos non residenciais, contarán cun local para almacenamento de lixo, coas características e dimensións mínimas establecidas no CTE DB-HS ou normativa que a substitúa.
2. Prohíbense os trituradores de lixo e residuos con vertidos á rede de sumidoiros. Só poderán autorizarse en casos moi especiais previo informe do servizo municipal correspondente.



3. Cando, polas súas características, os lixos ou outros residuos sólidos que producira calquera actividade, non poidan ou deban ser recollidos polo servizo de recollida domiciliaria, deben ser trasladados directamente ao lugar axeitado para o seu vertido por conta do titular da actividade.
4. En calquera caso estarase ás maiores obrigacións establecidas na ordenanza municipal correspondente, ou nas disposicións legais vixentes.

31. Aparcamientos obrigatorios.

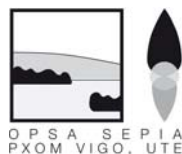
1. Será obrigatorio o establecemento, como mínimo, do número de prazas de aparcamento que se determinan nas presentes normas para cada tipo de uso.
2. Enténdese por praza de aparcamento bruta unha superficie de 25 metros cadrados incluíndo viais de acceso e servizo.
3. Para o cómputo do número de prazas deberanse cumprimentar as dimensións brutas e netas das prazas, establecidas na presente Normativa.

32. Condicións das instalacións.

Toda clase de instalacións, subidas de fumes, chemineas, conducións, desaugues, maquinaria, etc., realizaranse de forma que garantan, tanto á veciñanza como aos viandantes, a supresión de molestias como olores, fumes, vibracións e ruídos, cumprindo en todo caso coa lexislación vixente na materia.

33. Prevención de incendios.

1. As construcións deberán cumprir as medidas que en orde á protección contra incendios, establecen o Documento Básico do Código Técnico da Edificación CTE DB-SI ou normativa que a substitúa.
2. Serán de cumprimento obrigado as disposicións municipais ditadas para incrementar a seguridade preventiva dos edificios e para facilitar a evacuación de persoas e a extinción do incendio se chegara a producirse.
3. En prevención dos sinistros orixinados por un incendio todo local destinado a usos non residenciais deberá contar coas saídas de urxencia e accesos especiais para o salvamento de persoas que, en cada caso e de acordo coa natureza e características da actividade, determinen os servizos técnicos municipais.



4. Os locais de uso non residencial, situados en edificios con uso dominante residencial, non poderán comunicarse coas vivendas, caixa de escaleira, ou portal, senón é a través dun vestíbulo con porta de saída resistente ao lume durante noventa (90) minutos, ou maior resistencia segundo o CTE-DB-SI ou normativa que a substitúa. Exceptúanse desta obriga aquelas actividades que este Plan Xeral permite situar en plantas altas de edificios de uso residencial.

34.Control das condicións ambientais.

O impacto producido polo funcionamento de calquera actividade no medio urbano estará limitado nos seus efectos ambientais polas prescricións que sinalan as presente Normas. O seu cumprimento comprobarase nos seguintes lugares de observación:

- a) No punto ou puntos onde os efectos sexan máis aparentes para a comprobación de gases nocivos, fumes, po, residuos ou calquera outra forma de contaminación, deslumbramentos, perturbacións eléctricas ou radioactivas. No punto ou puntos onde se poida orixinar, no caso de perigo de explosión.
- b) No perímetro do local ou da parcela se a actividade é única en edificio illado, para a comprobación de ruídos, vibracións, olores ou similares.

35.ELIMINADO

36.ELIMINADO

37.ELIMINADO

38.Deslumbramentos.

Desde os lugares de observación especificados no parágrafo 34 non poderá ser visible ningún deslumbramento directo ou reflectido, debido a fontes luminosos de gran intensidade ou a procesos de incandescencia a altas temperaturas, tales como combustión, soldadura e outros.

39.Emisión de gases, fumes, partículas e outros contaminantes atmosféricos.

1. Non se permitirá a emisión de ningún tipo de cinzas, po, fumes, vapores, gases nin outras formas de contaminación que poidan causar danos á saúde das persoas, á riqueza animal ou vexetal, aos bens inmoables, ou deterioren as condicións de limpeza esixibles para o decoro urbano.



2. En ningún caso se permitirá a manipulación de substancias que produzan olores que poidan ser detectados sen necesidade de instrumentos nos lugares sinalados no parágrafo 34.
3. Os gases, fumes, partículas e en xeral calquera elementos contaminante da atmosfera, non poderán ser evacuados en ningún caso libremente ao exterior, senón que deberán facelo a través de condutos ou chemineas que se axusten ás disposicións de aplicación.
4. En calquera caso estarase ás maiores obrigacións establecidas na ordenanza municipal correspondente e na lexislación sectorial de aplicación.

Art. 63. Condicións xerais de estética e integración ambiental.

1. Principios xerais.

- a) As condicións de estética e integración ambiental son as que se impoñen á edificación e demais actos de incidencia urbanística co propósito de obter os mellores resultados na imaxe da cidade, dos núcleos e do territorio.

Tales condicións son de aplicación a todas as actuacións suxeitas a título habilitante de natureza urbanística. O Concello poderá requirir á propiedade dos bens urbanos para que execute as accións necesarias para axustarse ás condicións que se sinalan nestas Normas. As condicións estéticas regúlanse a través das presentes condicións xerais, da normativa das zonas e da regulación do patrimonio cultural, ambientación natural e paisaxe, segundo o establecido no art. 91 LSG

- b) A defensa da imaxe urbana e o fomento da súa valoración e mellora, tanto no que se refire aos edificios como ás áreas non edificadas, corresponde ao Concello, polo que calquera actuación que puidera afectar á percepción da paisaxe urbana e territorial deberá axustarse ao criterio que manteña ao respecto.

O Concello poderá denegar ou condicionar as actuacións que resulten antiestéticas, inconvenientes ou lesivas para a imaxe dos núcleos ou do territorio. O condicionamento da actuación poderá estar referido ás dimensións do edificio, ás características das fachadas, das cubertas, dos ocos, a composición, os materiais empregados e o modo en que se utilicen, a súa calidade ou a súa cor, a vexetación, nas súas especies e no seu porte, e, en xeral, a calquera elemento que configure a imaxe da cidade, dos núcleos e o territorio.

- c) As novas construcións e as modificacións das existentes deberán responder no seu deseño e composición ás características dominantes do ambiente en que deban de emprazarse, de acordo co disposto no art. 91 LSG Para tal fin poñerase especial coidado en harmonizar sistemas de cubertas, cornixas, posición de forxados, ritmos, dimensións de ocos e macizos, composición, materiais, cor e detalles construtivos.
- d) No caso de ámbitos clasificados como solo de núcleo rural ou solo urbano contiguos ás zonas de especial protección de costas, paisaxística ou de espazos naturais, evitárase a formación de pantallas edificadas ou de cerramento que impidan o campo visual ou rompan a harmonía da paisaxe, desfiguren a súa perspectiva ou impidan a súa contemplación. Nestas zonas cumpríranse as seguintes condicións de edificación:
- Os volumes edificadas non poderán presentar unha fronte de lonxitude superior a 20 m. con recuados mínimos entre eles de 8 m.
 - Os cerramentos estarán ao establecido no apartado 9 do presente artigo.
- e) Nos elementos catalogados e nos seus contornos de protección atenderase á normativa de protección e ás condicións que estableza a consellería competente en materia de patrimonio cultural, con carácter prevalente a estas.
- f) Nos conxuntos de vivendas consolidados que se atopan delimitados dentro das Áreas de Rehabilitación Integral ou dos Contornos Residenciais de Rehabilitación Programada declarados no Concello de Vigo, así coma na totalidade dos ámbitos proxectados de maneira unitaria e homoxénea, as actuacións adaptaranse á contorna e ambiente urbano no que estean situados os inmobles e harmonizarán co ámbito edificatorio ao que pertencen sen romper o equilibrio da paisaxe, ou desfigurar a perspectiva do conxunto. A tipoloxía das construcións, os materiais e as cores empregadas deberán manter a identidade do grupo ao que pertencen, preservando a harmonía estética destes conxuntos e a integración co medio ambiente.

2. Protección dos ambientes urbanos e rurais.

- a) Toda actuación que afecte ao ambiente urbano ou rural deberá someterse ás condicións estéticas que se determinan nestas Normas para cada tipo de obra e zona onde se localice.
- b) ELIMINADO
- c) En obras de restauración, conservación ou mantemento e nas de consolidación haberán de axustarse á organización do espazo, estrutura e composición do edificio existente. Os elementos arquitectónicos e materiais empregados haberán de

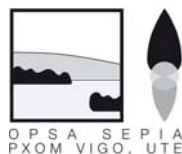
adecuarse harmonicamente cos que presenta ou presentaba o edificio antes de que fose obxecto dunha modificación de menor interese. Nas obras de restauración, haberá de conservarse a decoración procedente de etapas anteriores congruentes coa calidade e uso do edificio.

d) ELIMINADO

- e) En obras de reestruturación as fachadas visibles desde o espazo público deberán manterse conservando a súa composición e adecuándose aos materiais orixinarios. Nas obras de reestruturación total deberán restaurarse adecuadamente a fachada ou fachadas exteriores a espazo público e os seus remates, e satisfacer a normativa específica ao respecto da zona. En obras de ampliación a solución arquitectónica deberá adecuarse ao estilo ou invariantes da fachada preexistente, manténdose os elementos de remate que permitan identificar as características específicas do edificio, diferenciándoas das propias do novo engadido; realizándose con criterios de integración compositiva e coherencia formal compatibles e respectuosos cos seus valores culturais preexistentes.
- f) En obras de reconstrución por razóns xustificadas de recomposición, interpretación e correcta lectura do valor cultural ou da imaxe do ben admitiranse reconstrucións parciais de carácter didáctico ou estrutural, que afecten elementos singulares perfectamente documentados.
- h) Cando o inmovible a intervenir pertenza a un grupo edificatorio definido con características morfolóxicas autónomas, deberán utilizarse solucións construtivas, tipolóxicas e formais coherentes coas características arquitectónicas do ámbito.

3. Fachadas.

- a) Cando a obra afecte á fachada e se atope contigua ou flanqueada por edificacións obxecto de protección individualizada, adecuarse a súa composición ás preexistentes, harmonizando e integrando as liñas fixas de referencia da composición (cornixas, beirados, impostas, voos, zócolo, recercados, etc.) entre a nova edificación e as colindantes.
- b) En todo caso, as solucións de ritmos e proporción entre ocos e macizos na composición das fachadas, deberán adecuarse en función das características tipolóxicas da edificación, do contorno, e as específicas das edificacións catalogadas, se a súa presenza e proximidade o impuxese.
- c) Deberanse tratar as fachadas exterior e interior do volume construído, independentemente de que ditas fachadas se abran a espazos públicos ou ao interior



da propia parcela. Dito tratamento deberá aplicarse tamén para as plantas baixas e as súas prolongacións en todos os paramentos libres, así como no seu caso, para os paramentos vistos de plantas baixo rasante.

- d) As obras de adaptación para usos comerciais manterán á proxectada, permitíndose a súa variación, só en casos en que sexa imprescindible para o correcto desenvolvemento da actividade. En calquera caso, estarase ao establecido na Ordenanza Municipal correspondente.
- e) As fachadas construíranse preferentemente con materiais que esixan unha menor conservación, tanto nas fábricas como nas carpinterías.
- f) Para os ámbitos edificatorios proxectados con criterios uniformes, cando se realicen obras que afecten o aspecto exterior dos inmobles, que se correspondan con comunidades independentes, pero que en orixe formasen parte de conxuntos e barrios proxectados con criterios uniformes, esixírase a adecuación dos tratamentos que se apliquen a criterios dirixidos a preservar ou recuperar a súa homoxeneidade baseándose nun estudo global do conxunto das fachadas no que se acredite a harmonía co conxunto. No caso de substitución das carpinterías deberán manter o material orixinal. No caso de cambio de material este deberá ser igual ao do resto do edificio, do grupo ao que pertenzan, ou segundo acordo cos veciños e a normativa urbanística en vigor que lle sexa de aplicación.
- g) Poderase autorizar o cerramento de terrazas e balcóns existentes de acordo coas determinacións dun proxecto de conxunto, e unitario na súa execución, da fachada, que deberá presentar a comunidade ou a parte propietaria do edificio. Nos edificios de vivenda colectiva, prohibese o cerramento individualizado de cada vivenda.

En edificios en que se houberan realizado cerramentos anárquicos de terrazas, o Concello poderá requirir para a adecuación das mesmas unha solución de deseño unitario.

- h) O Concello poderá elaborar os criterios estéticos e de deseño que sexan de obrigada observancia en todo tipo de obras, en medianeiras e fachadas.

4. Soportais.

Nunha construción onde se proxecten soportais, non se poderá pasar a aliñación oficial con elementos verticais de apoio; o seu ancho interior libre será igual ou superior a douscentos cincuenta (250) centímetros; e a súa altura mínima a que se corresponde á planta baixa do edificio, segundo as condición de uso ou de zona onde se atopa.



5. Marquesiñas.

a) Prohíbese a construción de marquesiñas excepto nos seguintes casos:

- Cando estean incluídas no proxecto do edificio en obras de nova planta.
- Cando se trate de actuacións conxuntas con proxecto unitario, acordes coa totalidade da fachada do edificio, de idénticas dimensións, saínte e materiais en todos os locais de planta baixa, e exista compromiso de execución simultánea por todos os propietarios ou propietarias dos locais.
- Cando sexan elementos de decoración que faciliten a integración de carteleiras e/ou oculten instalacións autorizadas, engadidos a fachada de locais de actividades na planta baixa.

b) A altura mínima libre desde a cara inferior da marquesiña ata a rasante da beirarrúa ou terreo, será superior a trescentos corenta (340) centímetros agás excepcións contempladas na ordenanza municipal correspondente. O saínte da marquesiña non excederá a anchura da beirarrúa menos cincuenta (50) centímetros e, salvo o caso de marquesiñas formadas por elementos translúcidos e con grosor menor de quince (15) centímetros, unicamente poderán cubrir os vans da planta baixa, cun saínte máximo dun (1) metro. Coa solicitude de licenza deberán presentarse fotografías en escorzo da fachada existente e a beirarrúa, para garantir que a instalación de marquesiña non causa lesión ao ambiente urbano nin ao arboredo.

c) As marquesiñas non poderán verter por goteo, á vía pública. O seu canto ou faldrón non excederá do quince por cento (15%) da súa menor altura libre sobre a rasante do terreo ou beirarrúa e non pasará en máis de dez (10) centímetros, a cota da cara superior do forxado de solo do primeiro piso.

d) O Concello, como titular do espazo público, está facultado en todo caso, para autorizar ou non o aproveitamento especial da vía pública, estando en calquera caso ao establecido na Ordenanza Municipal correspondente.

6. Portadas e escaparates.

En planta baixa a aliñación exterior non poderá excederse con saíntes superiores a cinco (5) centímetros, con ningunha clase de decoración de locais comerciais, portais ou calquera outro elemento. En beirarrúas de anchura menor de setenta e cinco (75) centímetros, non será permitido ningún saínte. En calquera caso estarase ao establecido na Ordenanza Municipal correspondente.



7. Toldos, rótulos e bandeirolas.

Prohíbense os toldos fixos e os de materiais ríxidos que rompan o plano de fachada.

Os toldos móbiles estarán situados, a unha altura mínima sobre a rasante da beirarrúa de trescentos corenta (340) centímetros en todos os seus puntos, incluso os de estrutura. O seu saínte, respecto á aliñación exterior, non poderá ser superior á anchura da beirarrúa menos sesenta (60) centímetros, sen sobrepasar os tres (3) metros, e respectando en todo caso o arboredo existente.

Os rótulos poderán colocarse en plantas altas ou en cuberta dos edificios, sempre que sexa de propiedade única e non supoñan alteración da imaxe urbana, primando neste último caso a imaxe estética fronte ao reclamo comercial.

Os rótulos e letreiros publicitarios dos locais de negocio que se coloquen na fachada das edificacións de forma perpendicular a aquelas como reclamo publicitario dos mesmos deberán reunir as seguintes condicións para ser autorizables:

- a) Nas vías públicas que teñan unha anchura menor a oito metros contada desde as aliñacións oficiais establecidas no planeamento, estarase exclusivamente ao contemplado nas ordenanzas municipais.
- b) Situaranse a 3,40 metros como mínimo por enriba da rasante da vía pública.
- c) A súa altura máxima non poderá superar, 1,00 metro salvo maiores limitacións, en aplicación das ordenanzas municipais correspondentes.
- d) O ancho máximo será de un metro medido desde o punto da fachada máis desfavorable sobre a que se instale. En todo caso, o ancho quedará sempre limitado pola anchura da beirarrúa para peóns ou a parte da vía destinada a dito uso e separada ou diferenciada fisicamente da zona de tráfico de vehículos, se é que existira, non podendo superarse entón dito ancho menos 50 centímetros en ningún caso.
- e) Poderán ser luminosas, pero neste caso os medios de iluminación deberán de vir integrados na estrutura da bandeirola, non podendo colocarse as fontes de iluminación como engadidos daquela.
- f) Cumprirán a súa función de reclamo publicitario sen estridencias e sen que poidan provocar confusión pola súa tipoloxía e iluminación cos sinais do Código da Circulación, os semáforos e os demais elementos destinados a regular o tráfico de vehículos e peóns polas vías públicas de circulación.



g) En todo caso, estarase ao disposto na Ordenanza municipal correspondente.

Quedan excepciónados do cumprimento os ámbitos remitidos á formación de Plan Especial como instrumento ao que corresponderá a súa regulación, podendo alterar a disposición dos elementos coa xustificación axeitada. En calquera caso, mentres non se aprobe o instrumento, serán de aplicación as determinacións deste punto.

8. Medianeiras.

- a) Naquela parcela en contacto con outras destinadas por este Plan a dotacións, zonas verdes e espazos libres, en obras de nova edificación non se permite deixar medianeira á vista.
- b) As medianeiras vistas serán tratadas como fachadas, en tanto non sexan cubertas polo edificio contiguo.
- c) Por razóns de ornato urbano o Concello poderá asumir a execución de obras de mellora de medianeiras en determinados espazos públicos de importancia visual e estética.
- d) ELIMINADO
- e) Para permitir o recuado das construcións da aliñación oficial, a través de Estudo de Detalle, esixirase que as medianeiras ao descuberto que poderán aparecer, se acondicionen mediante corpos da edificación adosadas, se traten como fachada.

9. Cerramentos.

Salvo condicións específicas da ordenanza que resulte de aplicación, ou para predios con fronte a estradas de titularidade autonómica ou provincial en que se estará ao establecido no artigo 135 do Regulamento Xeral de Estradas de Galicia, estarase as seguintes condicións xerais:

- a) Solo urbano e núcleos rurais.
 - En solo urbano, cando exista un solar baleiro entre outros edificados ou treitos de rúa edificados na súa practica totalidade e as edificacións se sitúen na aliñación, deberan pecharse cun cerramento opaco ata acadar unha altura similar a das plantas baixas das edificacións existentes e nunca cunha altura superior a 3 m, de xeito que se facilite o paso do cableado existente e favoreza o mantemento do solar en condicións de seguridade e salubridade. Non se permitira deixar os elementos de fabrica, tales como bloques de formigón ou tixolos, sen un acabado enfuscado e pintado.



- No resto do solo urbano e nos núcleos rurais, os peches estarán constituídos por unha banda opaca de altura máxima 1,50 m. e poderá acadar 2,00 m. a base de peche diáfano, calado nunha proporción mínima dun 50%. No caso de ser un peche vexetal ou canizo, terá unha altura máxima de 2,00 m.
- Será obrigatorio, en todo caso, deixar un acceso á finca para labores de mantemento da mesma.

b) Solo rústico.

- En solo rústico, en parcela edificada, os peches estarán compostos por unha banda opaca de altura máxima 1,50 m. e poderán acadar unha altura de 2,00 m a base de peche diáfano, calado nunha proporción mínima dun 50%. No caso de ser un peche vexetal ou canizo, terá unha altura máxima de 2,00 m.
- En solo rústico sen edificar, poderá executarse un peche composto por unha banda opaca de altura máxima 0,60 m, podendo acadar unha altura máxima de 2,00 m. a base de tea metálica, arames, e elementos vexetais.
- As alturas máxima respectaranse en todo o peche, con independencia de maiores restrición indicadas na normativa sectorial de aplicación.
- A delimitación con elementos vexetais, regulase polo disposto no Código civil e demais normativa específica, non requiríndose para estes supostos de título habilitante de natureza urbanística.

c) Muros de contención.

- Os muros de contención, con carácter xeral, terán unha altura máxima de 1,50 m, podendo rematar cunha banda a base de peche diáfano, calado nunha proporción mínima dun 50% ou peche vexetal, de altura máxima 1,50 m.
- Se fose necesario, por superar o posible muro de contención a altura indicada no parágrafo anterior, formarase un noiro no terreo cun ángulo máximo de 45 grados respecto á horizontal, ata acadar a rasante natural do terreo.
- Excepcionalmente, poderán autorizarse muros de maior altura, cuxa necesidade deba ser xustificada (seguridade, protección de viarios, estabilidade de vivendas preexistentes, etc.).



d) Peches de instalacións deportivas.

Os peches de instalación deportivas (clubs deportivos, etc.) recuaranse de lindeiros a dimensión da súa altura, excepto que conte coa autorización do lindante. De superar os 1,50 m. de altura, será exclusivamente de tea metálica.

No caso de executar máis dunha liña de peche xa sexan das mesmas características ou distintas (opaco, diáfano ou vexetal), e sempre que se sitúen dentro dos límites de recuado indicados pola ordenanza de aplicación, ambos terán idéntica consideración de peche e cumprirán as mesmas normas no referente á altura e sempre dentro das composicións autorizables.

- e) En todo tipo de solo, nas zonas de protección dos elementos incluídos no catálogo, os peches respectarán a altura e as características dos peches tradicionais existentes, realizándose coas técnicas, materiais e solucións tradicionais. Non se permitirán solucións de peche estraños ao lugar que supoñan unha diminución dos valores ambientais que definen o contorno dos elementos obxecto de protección, non podendo afectar á estrutura parcelaria que conforma e caracteriza a paisaxe, nin á traza nin á sección dos camiños ou espazos públicos.

Poderán establecerse solucións construtivas e materiais acordes á conservación das invariantes tipolóxicas, construtivas e materiais tradicionais en función dos valores culturais protexidos dos bens.

10. Cubertas e canos.

- a) As cubertas estarán formadas por planos continuos sen crebas nas súas vertentes.
- b) O revestimento exterior das cubertas inclinadas dos edificios realizarase preferentemente con tella cerámica. Excepcionalmente, cando se xustifique por coherencia coa solución arquitectónica proxectada, poderán utilizarse revestimentos singulares que en ningún caso serán reflectantes.
- c) Non se autorizarán desaugadoiros nin canos que evacúen directamente á vía pública, debendo conducir as augas pluviais por tubos adosados ás fachadas ou polo interior das mesmas. No primeiro caso evitárase que sobresaian máis de vinte (20) centímetros da aliñación ata a altura do primeiro piso, debendo estar protexidos nos dous (2) primeiros metros desde a beirarrúa.

As baixantes acometeranse por medio das arquetas do edificio á condución xeral da rúa.



11. Protección do arboredo.

- a) O arboredo existente no espazo público, aínda que non teña sido cualificado como zona verde ou espazo de recreo e de lecer, deberá ser protexido e conservado. Cando sexa necesario eliminar algúns exemplares por causa de forza maior imponderable, procurarase afectar aos exemplares de menor idade e porte.
- b) Toda perda de arboredo na vía pública deberá ser repostada de forma inmediata.
- c) Nas franxas de recuado obrigatorio lindantes con vías públicas, será preceptiva a plantación de especies vexetais, preferentemente arbóreas, independentemente do uso a que se destine a edificación, a menos que a totalidade do recuado quede absorbido polo trazado dos espazos para a circulación rodada e accesos ao edificio.
- d) Os patios ou espazos libres públicos ou particulares que estean axardinados, deberán conservar e manter en bo estado as súas plantacións, calquera que sexa o seu porte.
- e) Será necesario obter licenza municipal para efectuar cortas de arboredo en solo urbano, que serán denegadas en canto afecten a especies singulares que non impidan a plasmación da edificabilidade que corresponda á parcela afectada.

Cando unha obra poida afectar a algún exemplar arbóreo, indicarse na solicitude de licenza correspondente, sinalando a súa situación nos planos topográficos de estado actual que se aporten. Nestes casos esixirase e garantirase que durante o transcurso das obras, os troncos do arboredo dispoñan dun axeitado recubrimento ríxido que impida a súa lesión ou deterioro, ata unha altura mínima de cento oitenta (180) centímetros.

- f) Cando por maltrato, deterioro ou outras causas desaparezan os exemplares existentes nas vías ou espazos públicos, será obrigatoria a súa reposición a cargo do responsable da perda sen prexuízo das sancións a que puidera haber lugar. A substitución farase por especies iguais e de similar porte que as desaparecidas, ou empregando a especie dominante na fileira ou agrupación do arboredo.

12. Consideración do contorno.

- a) As obras de nova edificación deberán proxectarse tomando en consideración a topografía do terreo, a vexetación existente, a posición da nova edificación respecto a cornixas, fitos ou outros elementos visuais do contorno, o impacto visual da construción proxectada sobre o medio que a rodea e o perfil da zona, a súa incidencia en termos de soleamento e ventilación das construcións das fincas colindantes, a súa relación coa vía pública, a adecuación da solución formal á tipoloxía e materiais da área, e demais parámetros definidores da súa integración no medio urbano.

- b) O Concello poderá esixir a inclusión na documentación coa que se solicite licenza, dun estudo de visualización da paisaxe urbana e rústica no estado actual, e no estado futuro que corresponderá á implantación da construción proxectada.
- c) O Concello poderá establecer criterios para determinar a disposición e orientación dos edificios, no que respecta á súa percepción visual desde as vías perimetrais, os accesos e os puntos máis frecuentes e importantes de contemplación.
- d) Estarán especialmente obrigados a ter en conta estas consideracións as fincas con fronte a interese paisaxístico catalogadas nun fondo mínimo de 50 m.

13. Integración ambiental e paisaxística.

As medidas de integración ambiental e paisaxística das novas implantacións e propostas establecidas na Declaración Ambiental Estratéxica, serán de obrigado cumprimento, así como todas aquelas recollidas no Estudo Ambiental Estratéxico.



CAPÍTULO III. Ordenación de sistemas.

Art. 64. Sistema viario. Definicións.

O sistema viario comprende o conxunto de vías de dominio e uso público proxectadas e construídas con destino ao movemento e circulación dos peóns, automóbiles e medios de transporte rodado, así como ao estacionamento de vehículos e instalacións complementarias. Cumprimentando o establecido no art. 10 da Lei 8/2013, de estradas de Galicia, o Concello aprobará o catálogo de estradas da súa titularidade.

As vías que se sitúen no dominio público marítimo terrestre contarán con título habilitante. Aqueles que carezan del o solicitarán, entendéndose que as determinacións do Plan Xeral non son vinculantes, quedando condicionadas ao que resulte da solicitude do título habilitante.

Para os efectos das presentes Normas distínguense:

a) O Sistema Xeral Viario.

Comprende as infraestruturas e terreos destinados á comunicación e transporte rodado de persoas e mercancías, afectos á estrutura xeral e orgánica da ordenación do territorio que establece o Plan Xeral, conforme ao modelo de desenvolvemento que adopta para o Termo Municipal.

As vías que integran a rede viaria do sistema xeral de comunicación son as que se indican no plano de estrutura xeral e orgánica e nos artigos seguintes.

b) O Sistema Local Viario.

Comprende os terreos e infraestruturas que completan o acceso rodado e peonil público desde o sistema xeral viario aos edificios e terreos.

Art. 65. Clasificación das estradas e vías do sistema xeral.

As redes interurbanas de estradas do sistema xeral defínense, clasifícanse e ordénanse segundo o disposto na “Ley 37/2015, de 29 de setembro, de Carreteras” e na Lei 8/2013, de estradas de Galicia, e as súas disposicións complementarias e regulamentarias.

Funcionalmente as estradas de sistema xeral clasifícanse en:



- Vías Tipo I. Autoestrada, Autovía e estradas multicarril segundo se definen no apartado 3 do artigo 2 da “Ley 37/2015 de Carreteras” e no artigo 4 da Lei 8/2013, de estradas de Galicia.
- Vías Tipo II. Estradas multicarril e convencionais de acceso, de titularidade estatal ou autonómica.
- Vías Tipo III. Estradas convencionais estruturantes de relación municipal; de titularidade autonómica, provincial ou municipal.
- Vías Tipo IV. Restante viario estruturante de carácter local; de titularidade autonómica, provincial ou municipal.

CLASIFICACIÓN DAS ESTRADAS DE SISTEMA XERAL

CÓDIGO	DENOMINACIÓN/CATEGORÍA	ORGANISMO TITULAR	TIPO
AP-9/AP-9V	Autoestrada do Atlántico	Estado	I
A-55	Autovía Vigo-Tui	Estado	I
A-59	Nova Autovía Tramo Arrufada-Peinador	Estado	I
A-52	Nova Autovía Vigo-Porriño	Estado	I
VG-20	Segundo Cinturón de Vigo	Estado	I
AG-57	Autoestrada Val Miñor. Baiona (PO-552)-enlace 2º cinturón Vigo (VG-20). Estruturante	Autonómica	I
PO-010	A Balsa (VG-20)-Polígono industrial de Balaídos. Complementaria	Autonómica	I
N-555	Accesos ao Aeroporto de Vigo	Estado	II
N-556	Accesos ao Aeroporto de Vigo	Estado	II
N-552	Acceso ao Porto de Vigo	Estado	II
PO-552	Estrada de Camposancos. Vigo (Av Alc. Portanet)- Tui (N-551). Estruturante	Autonómica	II
PO-323	Avenida de Galicia. Chapela (N-552)-Vigo. Local	Autonómica	III
PO-325	Avenida Ricardo Mella. Vigo-A Ramallosa (PO-552). Local	Autonómica	III
PO-330	Estrada de Valadares. Vigo (cemiterio de Pereiró)-Vincios (PO-331). Local	Autonómica	III
PO-331	Estrada de Zamáns.Torneiros (PO-551)-Gondomar(PO-340) Complementaria	Autonómica	III
EP-2005	Estrada Meixoeiro-CUVI	Deputación Provincial	III
EP-2001	Estrada O Calvario-A Garrida	Deputación Provincial	III
EP-2604	Estrada do Rebullón	Deputación Provincial	III
EP-2004	Estrada Beade-Carneiras	Deputación Provincial	III
M-00	Rolda PO-010-Baruxáns	Concello	III
M-01	Avenida Clara Campoamor	Concello	III



CÓDIGO	DENOMINACIÓN/CATEGORÍA	ORGANISMO TITULAR	TIPO
M-07	Estrada Matamá - Pazo Comesaña	Concello	III
PO-A	N-120 Meixoeiro-Seminario.	Autonómica	III
PO-371	Acceso da N-120 a Vigo polo Calvario.	Autonómica	III
M-24	Avenida da Ponte EP-2005 a PO-371	Concello	III
M-17	Avda. Santa Mariña	Concello	III
M-16	Paredes-Becerreira	Concello	III
M-21	Avenida do Aeroporto	Concello	III
PO-324	Gómez Román. Ponte Lagares-Canido. Local	Autonómica	IV
EP-2003	Estrada Coruxo-Canido	Municipal (*)	IV
M-02	Estrada de Fragoselo	Concello	IV
M-03	Estrada de Alba	Concello	IV
M-04	Baixada a Praia	Concello	IV
M-05	Avda. Cesáreo Vázquez	Concello	IV
M-08	Rúa Abade Juan de Bastos	Concello	IV
M-09	Portoloureiro-Costa	Concello	IV
M-10	Camiño de Quirós	Concello	IV
M-11	Saa Monte-Couto	Concello	IV
M-12	Seixiños-Eifonso	Concello	IV
M-13	Circunvalación Campus Universitario	Concello	IV
M-13.1	Estrada de San Cosme	Concello	IV
M-14	Camiño da Capelo-Regada	Concello	IV
M-15	Recaré-Segade	Concello	IV
M-18	Avenida do Tranvía	Concello	IV
M-19	Rúa de Figueiras	Concello	IV
M-20	Rúa Parachan-Penís	Concello	IV
M-22	Rúa Salgueiro	Concello	IV
M-23	Rúa Manuel Álvarez	Concello	IV
M-26	Camiño da Falcoa.	Concello	IV
M-27	Rinxela-Ameal	Concello	IV
M-28	Nova Conexión AG-55-Viña Grande	Concello	IV
M-29	Estrada do Lameiro	Concello	IV
M-30	Praza de Moledo- Rúa do Cacheno	Concello	IV



CÓDIGO	DENOMINACIÓN/CATEGORÍA	ORGANISMO TITULAR	TIPO
M-31	Rúa do Monte Calvario-Subida á Mouteira.	Concello	IV
M-32	Nova Conexión Avda. Cesáreo Vazquez-PO-325	Concello	IV
M-33	Conexións exteriores Recaré	Concello	IV

Estruturante, Complementaria, Local, categorías segundo Catálogo da Rede de Estradas de Galicia. (D 100/2021, de 24 de xuño).
(*)Traspasada ao Concello polo Decreto 166/2024 de 1de xullo.

O novo Sistema Xeral e Principal da cidade de Vigo comprende as principais rúas, avenidas e roldas que constitúen a malla de reparto do tráfico entre barrios da cidade así como a zona urbana da rede de estradas. Está composta polos seguintes trazados e eixos detallados en planos de ordenación:

REDE DE SISTEMA XERAL DA CIDADE

- V.01 Alcalde Portanet-Avda. Citroën-Rúa Caramuxo.
- V.02 Avda. Antonio Palacios
- V.03 Avda. Martínez Garrido-Jenaro de la Fuente-Gregorio Espino
- V.04 Rúa de Aragón
- V.05 Travesía de Vigo-Avda. Buenos Aires.
- V.06 Avda. de Beiramar-Travesía de Bouzas
- V.07 Avda. Atlántida-Tomás Alonso- Pi y Margall-Elduayen-García Barbón.
- V.08 Avda Europa-Castelao-Gran Vía-Lepanto-Acceso AP 9V.
- V-09 Avda. da Florida
- V-10 Avda de Balaídos-Olímpicos- Manuel de Castro-Martín Echegaray-Núñez de Balboa.
- V-11 Rúa Val Miñor-Avda Fragoso-Nova conexión Avda. de Castrelos-Nova conexión Avda. da Florida.
- V-12 Avda. das Camelias-Rúa Venezuela.
- V-13 Rúa Colón-Urzáiz.
- V-14 Rúa do Areal-Isaac Peral-Antón Beiras.
- V-15 Rúa Pizarro.
- V-16 Rúa Coruña
- V-17 Rúa Emilia Pardo Bazán (Parcialmente EP-2002)
- V-18 Rúa López Mora
- V-19 Avda. da Hispanidade.
- V-20 Rúa Marques de Alcedo-Couto.
- V-21 Rúa Vázquez Varela-Nova conexión Avda. de Madrid.
- V-22 Rúa da Estrada-Vilagarcía de Arousa-Marín-Nova conexión Cruceiro-Sobreira-Camiño da Garita.
- V-23 Nova conexión Avda.Atlantida-VG-20.
- V-24 Nova circunvalación Samil-Rúa do Río-Estrada dos Muíños.

- V-25 Rúa Tomás Paredes-Porriño-Conexión VG-20-Rúa da Cañiza.
- V-26 Baixada a Igrexa-Camiño Corredoura.
- V-27 Nova conexión Avda. Alcalde Portanet-Sabarís-Avda. Castrelos-Clara Campoamor-Falcoa.
- V-28 Avda. de Madrid-Barxa do Covelo-Ofimático-Gregorio Espino.
- V-29 Rúa Gandarón.
- V-30 Rúa Cantabria.
- V-31 Acceso Zona Portuaria de Ríos.
- V-32 Rúa Animas.
- V-33 Nova conexión Avda. Florida-Avda. Castrelos
- V-34 Baixada Ponte Nova-Castaño-Tarragona-Pintor Colmeiro.
- V-35 Nova Conexión Avda. Madrid-Coutadas.
- V-36 Nova conexión Circunvalación Baruxáns-Balaídos-Alcalde Portanet.
- V-37 Avda. Castrelos (Praza de América-Enlace Clara Campoamor)

Art. 66. Condicións da rede de estradas.

1. Vías Tipo I. Autoestradas, Autovías e Estradas multicarril.

Estas estradas terán limitación total de accesos ás propiedades colindantes. Os terreos ocupados polas estradas e os seus elementos funcionais, así como as franxas de 8 m de anchura medidos perpendiculares ao eixe da vía desde a aresta exterior da explanación, serán zonas de dominio público, no caso das de titularidade estatal. Para as de titularidade autonómica estarase ao establecido no art. 37 da Lei 8/2013 no referido ao dominio público adxacente.

As zonas de servidume serán as franxas delimitadas interiormente pola zona dominio público e exteriormente por dúas liñas paralelas ás arestas exteriores da explanación para as estradas estatais e ao dominio público viario nas estradas autonómicas, a unha distancia de 25 e 10 metros respectivamente das citadas liñas. Nestas zonas non poderán realizarse obras nin se permitirán máis usos que aqueles que sexan compatibles coa seguridade vial, previa autorización do órgano competente en relación á súa titularidade. Para as estradas de titularidade autonómica estarase ao establecido no art. 44 da Lei 8/2013.

As zonas de afección consistirán en dúas franxas de terreo a ambos os dous lados da vía, delimitadas interiormente pola zona de servidume e exteriormente por dúas liñas paralelas ás arestas exteriores da explanación para as estradas estatais e ao dominio público viario nas estradas autonómicas a unha distancia de 100 m medidos desde as citadas liñas. Dentro da zona de afección establécese a liña de limitación á edificabilidade que se sitúa á distancia de 50 metros da liña exterior que define a calzada existente ou prevista máis próxima, medida horizontalmente a partir da mencionada aresta. Entre esta liña e a estrada non se autorizarán outras obras que as que resulten imprescindibles para a conservación e mantemento das

construcións existentes. Para executar na zona de afección calquera tipo de obras e instalacións fixas ou provisionais, cambiar o uso ou destino das mesmas e plantar ou cortar árbores requirirase a previa autorización do titular da estrada. Para as estradas de titularidade autonómica estarase ao establecido no art. 45 da Lei 8/2013 para a zona de afección e no artigo 46 ata a liña límite de edificación. Para executar na zona de afección calquera tipo de obras e instalacións fixas ou provisionais ou cambiar o uso ou destino das mesmas requirirase a previa autorización do titular da estrada.

Nestas zonas estarase ás limitacións establecidas pola “Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras”, e, no que non se opoña a dita Lei, no “Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre”, polo que se aproba o “Reglamento General de Carreteras”. En particular, na zona de limitación á edificabilidade está prohibida calquera tipo de obra de construción, reconstrución ou ampliación (inclusive instalacións aéreas ou subterráneas), a excepción das que resulten imprescindibles para a conservación e mantemento das construcións existentes.

Tanto para a apertura de novos accesos ás estradas de titularidade estatal, como para a modificación dos existentes, deberá cumprirse o especificado no “Título III, Uso y Defensa de las Carreteras, Capítulo Segundo, Accesos” do “Reglamento General de Carreteras” (art.º 101 e seguintes), así como axustarse ás determinacións da “O.M. de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios”. Ademais calquera acceso, conexión, glorieta ou enlace que poida preverse con vías de titularidade estatal, así como a modificación dos xa existentes, requirirán autorización independente do Ministerio competente.

Para as novas construcións próximas ás estradas do Estado e con carácter previo ao outorgamento de licenzas de edificación, levaranse a cabo a definición precisa do dominio público e as súas servidumes así como estudos correspondentes á determinación dos niveis sonoros esperables, así como a obrigatoriedade de dispoñer os medios de protección acústica imprescindibles no caso de superarse os niveis recomendados, de acordo co establecido na “Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de Ruido”, e no seu caso na normativa autonómica de aplicación.

Os medios de protección acústica resultantes do estudo da determinación dos niveis sonoros esperables, serán executados a cargo dos futuros propietarios das actuacións de nova urbanización, previa autorización do Ministerio competente e non ocuparán terreos de dominio público das estradas estatais.

Non poderán concederse novas licenzas de construción de edificacións destinadas a vivendas, usos hospitalarios, educativos ou culturais se os índices de inmisión, medidos ou calculados, incumpren os obxectivos de calidade acústica que sexan de aplicación ás correspondentes áreas acústicas (artigo 20 da lei 37/2003 do ruído). A edificación residencial

e a asimilada á mesma, no relativo a zonificación e inmisión acústicas conforme á lexislación vixente en materia de ruído, estarán sometidas, con independencia da súa distancia de separación con respecto á estrada, ás restricións que resulten do establecemento das zonas de servidume acústica que se definan como consecuencia dos mapas ou estudos específicos de ruído realizados polo MITMA, e da súa posterior aprobación, tras o correspondente procedemento de información pública.

Para a execución de obras e instalacións no contorno das estradas autonómicas establece como requisito previo ao outorgamento da licenza municipal a realización dos estudos necesarios para a determinación dos niveis sonoros esperables, así como para o establecemento das limitacións á edificabilidade ou a obriga de dispor de medios de protección acústica necesarios, en caso de superarse os umbrais recomendados, segundo o establecido na normativa estatal en materia de ruído ou na correspondente normativa autonómica de desenvolvemento. Fóra das áreas urbanizadas existentes antes da entrada en vigor do Real Decreto 1367/2007, do 19 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, do 17 de novembro do Ruído, no referente á zonificación acústica, obxectivos de calidade e emisións acústicas, nos sectores do territorio gravados polas servidumes acústicas das estradas autonómicas aprobadas e reflectidas nos planos de información do documento, conforme á normativa en materia de ruído, as inmisións poderán superar os obxectivos de calidade acústica aplicables ás correspondentes áreas acústicas. Os niveis de ruído esperables vinculados ás estradas autonómicas serán os reflectidos nos mapas estratéxicos de ruído das estradas autonómicas, que se inclúen como parte dos planos de información do documento.

As liñas de cerramento situaranse ás distancias que se establecen no artigo 135 do Regulamento Xeral de estradas de Galicia, en función do tipo de peche.

2. Vías Tipo II. Estradas multicarril e convencionais de acceso de titularidade estatal.

Serán de dominio público os terreos ocupados polas estradas e os seus elementos funcionais e unha franxa de 3 m de anchura nas estradas multicarril e convencionais, medidos horizontal e perpendicularmente ao eixe, respectivamente desde a aresta exterior da explanación. As zonas de servidume serán de 8 metros e as de afección de 50 metros medidas ambas desde as citadas arestas. A liña de limitación á edificabilidade situarase á distancia de 25 metros desde a aresta exterior da calzada en estradas convencionais e multicarril, agás en nós viarios, cambios de sentido, interseccións, vías de xiro e ramais nos que a distancia se establece en 50 metros, todo elo conforme ao fixado polo artigo 33 da “Ley 37/2015, de 29 de setembro, de Carreteras”.

Nestas zonas estarase ás limitacións establecidas pola “Ley 37/2015, de 29 de setembro, de Carreteras”, e, no que non se opoña a dita Lei, no “Real Decreto 1812/1994, de 2 de

septiembre”, polo que se aproba o “Reglamento General de Carreteras”. En particular, na zona de limitación á edificabilidade está prohibida calquera tipo de obra de construción, reconstrución ou ampliación (inclusive instalacións aéreas ou subterráneas), a excepción das que resulten imprescindibles para a conservación e mantemento das construcións existentes.

Nas zonas de servidume non poderán realizarse obras nin se permitirán máis usos que aqueles que sexan compatibles coa seguridade vial, previa autorización do órgano competente da administración titular da estrada. Entre as zonas de servidume e a liña de limitación á edificabilidade non se autorizarán outras obras que as que resulten imprescindibles para a conservación e mantemento das construcións existentes. Para executar na zona de afección calquera tipo de obras e instalacións fixas ou provisionais, cambiar o uso ou destino das mesmas e plantar ou cortar árbores requirirase a previa autorización do titular da estrada.

Tanto para a apertura de novos accesos ás estradas de titularidade estatal, como para a modificación dos existentes, deberá cumprirse o especificado no “Título III, Uso y Defensa de las Carreteras, Capítulo Segundo, Accesos” do “Reglamento General de Carreteras” (art.º 101 e seguintes), así como axustarse ás determinacións da “O.M. de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios”. Ademais calquera acceso, conexión, glorieta ou enlace que poida preverse con vías de titularidade estatal, así como a modificación dos xa existentes, requirirán autorización independente do Ministerio competente.

Para as novas construcións próximas ás estradas do Estado e con carácter previo ao outorgamento de licenzas de edificación, levaranse a cabo a definición precisa do dominio público e as súas servidumes así como estudos correspondentes á determinación dos niveis sonoros esperables, así como a obrigatoriedade de dispoñer os medios de protección acústica imprescindibles no caso de superarse os niveis recomendados, de acordo co establecido na “Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de Ruido”, e no seu caso na normativa autonómica de aplicación.

Os medios de protección acústica resultantes do estudo da determinación dos niveis sonoros esperables, serán executados a cargo dos futuros propietarios das actuacións de nova urbanización, previa autorización do Ministerio competente e non ocuparán terreos de dominio público das estradas estatais.

Non poderán concederse novas licenzas de construción de edificacións destinadas a vivendas, usos hospitalarios, educativos ou culturais se os índices de inmisión, medidos ou calculados, incumpren os obxectivos de calidade acústica que sexan de aplicación ás correspondentes áreas acústicas (artigo 20 da lei 37/2003 do ruído). A edificación residencial e a asimilada á mesma, no relativo a zonificación e inmisión acústicas

conforme á lexislación vixente en materia de ruído, estarán sometidas, con independencia da súa distancia de separación con respecto á estrada, ás restricións que resulten do establecemento das zonas de servidume acústica que se definan como consecuencia dos mapas ou estudos específicos de ruído realizados polo MITMA, e da súa posterior aprobación, tras o correspondente procedemento de información pública.

3. Vías Tipo II. Estradas multicarril e convencionais de acceso de titularidade autonómica

Serán de dominio público os terreos adquiridos por título lexítimo pola administración titular da estrada para a construción desta e dos seus elementos funcionais. A zona non ocupada pola estrada e os seus elementos funcionais denomínase dominio público adxacente, nas condicións definidas no art. 37.2 da Lei 8/2013. Nel estarase ao establecido no art. 43 de dita Lei.

A zona de servidume de estradas consistirá en dúas franxas de terreo a ambos os dous lados delas, delimitadas interiormente pola zona de dominio público e exteriormente por dúas liñas paralelas a dito límite a unha distancia de 2 metros, medidas desde o límite exterior da zona de dominio público. Nela estarase ao establecido no art.44 da Lei 8/2013. A zona de afección das estradas consistirá en dúas franxas de terreo a ambos os dous lados de elas, delimitadas interiormente pola zona de servidume e exteriormente por dúas liñas paralelas á delimitación exterior da zona de dominio público, a unha distancia de 30 metros, medidos desde dita delimitación. Nela estarase ao establecido no art. 45 da Lei 8/2013. Para executar na zona de afección calquera tipo de obras e instalacións fixas ou provisionais ou cambiar o uso ou destino das mesmas requirirase a previa autorización do titular da estrada. Igualmente deberase solicitar autorización para crear novos accesos.

Atendendo ás características das estradas a liña de edificación situarase ás distancias previstas no art. 41 e ss da Lei 8/2013, medidas en horizontal a partir da liña exterior da delimitación da calzada e perpendicularmente ao eixe da calzada máis próxima. Ata elas prohibese expresamente calquera tipo de edificación, por enriba ou por debaixo da rasante en calquera clase de solo. As liñas de cerramento situaranse ás distancias que se establecen no artigo 135 do Regulamento Xeral de Estradas de Galicia, en función do tipo de peche.

Para a execución de obras e instalacións no contorno das estradas autonómicas establececese como requisito previo ao outorgamento da licenza municipal a realización dos estudos necesarios para a determinación dos niveis sonoros esperables, así como para o establecemento das limitacións á edificabilidade ou a obriga de dispor de medios de protección acústica necesarios, en caso de superarse os umbrais recomendados, segundo o establecido na normativa estatal en materia de ruído ou na correspondente normativa autonómica de desenvolvemento. Fóra das áreas urbanizadas existentes antes da data de entrada en vigor do Real Decreto 1367/2007, do 19 de outubro, polo que se desenvolve a lei

37/2003, do 17 de novembro do ruído, no referente a zonificación acústica, obxectivos de calidade e emisións acústicas, nos sectores do territorio gravados polas servidumes acústicas das estradas autonómicas aprobados e reflectidos nos planos de información do documento, conforme á normativa en materia de ruído, as inmisións producidas polas estradas autonómicas poderán superar os obxectivos de calidade acústica aplicables ás correspondentes áreas acústicas. Os niveis de ruído esperables vinculados ás estradas autonómica serán os reflectidos nos mapas estratéxicos do ruído das estradas autonómicas, que se inclúen como parte dos planos de información do documento.

4. Vías Tipo III. Estradas estruturantes de relación municipal de titularidade autonómica, provincial e municipal.

As estradas de titularidade autonómica e provincial estarán ao establecido no artigo 135 do Regulamento Xeral de estradas de Galicia en canto á posición dos seus peches en función do tipo.

As estradas de titularidade municipal terán como mínimo unha sección útil de 18 m entre cerramentos de fincas en solo rústico, distribuída entre a calzada pavimentada e gabias e, a cada lado, dúas zonas laterais que se distribuirán en filas de arboredo, sendas peonís e ciclistas e franxa de reserva, de modo que o recuado dos cerramentos ao eixe da vía sexa como mínimo de 9 m cumprindo en todo caso o establecido no art. 43 e 55 da Lei 8/2013. A liña de edificación situarase ás distancias establecidas no artigo 41 da Lei 8/2013. Para executar na zona de afección calquera tipo de obras e instalacións fixas ou provisionais ou cambiar o uso ou destino das mesmas requirirase a previa autorización do titular da estrada. Igualmente deberase solicitar autorización para crear novos accesos.

Para a execución de obras e instalacións no contorno das estradas autonómicas establececese como requisito previo ao outorgamento da licenza municipal a realización dos estudos necesarios para a determinación dos niveis sonoros esperables, así como para o establecemento das limitacións á edificabilidade ou a obriga de dispor de medios de protección acústica necesarios, en caso de superarse os umbrais recomendados, segundo o establecido na normativa estatal en materia de ruído ou na correspondente normativa autonómica de desenvolvemento. Fóra das áreas urbanizadas existentes antes da entrada en vigor do Real Decreto 1367/2007, do 19 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, do 17 de novembro do Ruído, no referente á zonificación acústica, obxectivos de calidade e emisións acústicas, nos sectores do territorio gravados polas servidumes acústicas das estradas autonómicas aprobadas e reflectidas nos planos de información do documento, conforme á normativa en materia de ruído, as inmisións poderán superar os obxectivos de calidade acústica aplicables ás correspondentes áreas acústicas. Os niveis de ruído esperables vinculados ás estradas



autonómicas serán os reflectidos nos mapas estratéxicos de ruído das estradas autonómicas, que se inclúen como parte dos planos de información do documento.

5. Vías Tipo IV. Estradas locais.

As estradas de titularidade autonómica e provincial estarán ao establecido no artigo 135 do Regulamento Xeral de estradas de Galicia en canto á posición dos seus peches en función do tipo. A liña de edificación situarase á distancia establecida no artigo 41 da Lei 8/2013. Para executar na zona de afección calquera tipo de obras e instalacións fixas ou provisionais ou cambiar o uso ou destino das mesmas requirirase a previa autorización do titular da estrada. Igualmente deberase solicitar autorización para crear novos accesos.

Para a execución de obras e instalacións no contorno das estradas autonómicas establece como requisito previo ao outorgamento da licenza municipal a realización dos estudos necesarios para a determinación dos niveis sonoros esperables, así como para o establecemento das limitacións á edificabilidade ou a obriga de dispor de medios de protección acústica necesarios, en caso de superarse os umbrais recomendados, segundo o establecido na normativa estatal en materia de ruído ou na correspondente normativa autonómica de desenvolvemento.

As estradas de titularidade municipal terán como mínimo unha sección útil de 16 m entre cerramentos de fincas en solo rústico, distribuída entre a calzada pavimentada e gabias e, a cada lado, dúas zonas laterais que se distribuirán en sendas peonís e ciclistas ou franxa de reserva, de modo que o recuado dos cerramentos ao eixe da vía sexa como mínimo de 8 m cumprindo en todo caso o establecido nos artigos 43 a 46 da Lei 8/2013.

6. Aliñacións.

Nos treitos urbanos das vías de sistema xeral de titularidade das entidades locais, non se establecen zonas de protección de estradas nin liña límite de edificación, conforme establece a Lei 8/2013 de estradas de Galicia (Artigos 1, 7 e 38.4). As súas aliñacións, tanto en solo urbano como de núcleo rural, defínense nos planos de ordenación, atendendo á existencia dun determinado nivel de consolidación resultado de planeamentos anteriores ou ás singulares condicións orográficas por onde discorren algúns treitos. En canto á aliñación da edificación definida na Lei de estradas de Galicia, esta establécese en solo urbano consolidado en cada unha das ordenanzas en relación á obriga de recuado ou non respecto da aliñación de viario definida en Planos de Ordenación.

Nos treitos urbanos das vías de sistema xeral de titularidade estatal, estarase ao establecido na vixente lexislación en materia de estradas. As determinacións do Plan referidas a aliñacións e recuados da edificación, tramitaranse como solicitude á administración de

estradas para a elaboración dos estudos de delimitación de treitos urbanos, que resulten necesarios (Artigos 47.1 e 48 da “Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras”).

Para todo tipo de solo, nos edificios catalogados, e nas zonas de protección, respectaranse as aliñacións e rasantes consolidadas polas edificacións, muros e peches tradicionais existentes. Tampouco afectarán as aliñacións a elementos de interese etnográfico (hórreos, muíños, canles, fontes, emparrados, muros e valos tradicionais, cómaros, taludes, ...) nin ao arborado autóctono especialmente a ringleiras de árbores que dean a camiños ou separen fincas, agás casos de interese xeral, con carácter excepcional e de xeito xustificado e coas axeitadas medidas para a súa mellor protección. No caso de existir discrepancias entre as aliñacións e rasantes grafitadas e as existentes atenderase á realidade existente, segundo o artigo 26.1.d da LSG. Para o solo de núcleo rural, no caso de existir discrepancias entre as aliñacións e rasantes grafitadas e as existentes edificación ou muros tradicionais, atenderase á realidade existente, segundo o artigo 26.1.e da LSG.

Igualmente estarase no que a edificacións tradicionais se refire ao establecido no art.143. b) do Regulamento xeral de estradas de Galicia, na súa actual redacción.

7. Trazados, reservas viarias e enlaces.

No viario existente manteranse con carácter xeral os trazados actuais, admitindo pequenas modificacións tales como acondicionamento de curvas, regulación de anchuras de calzada, etc.

A cualificación urbanística do Solo Rústico de Protección de Infraestruturas vinculado aos trazados de novas estradas contidos no presente Plan Xeral, terá a consideración de reserva viaria e, a tal efecto, entenderase que comprende non só o solo necesario para a estrada e os seus elementos funcionais, senón tamén as franxas de dominio público e servidume na forma definida nos parágrafos anteriores. Respecto das reservas de solo previstas para novas estradas estatais operarán como reservas orientativas ata que se complete a tramitación prevista na lexislación sectorial correspondente ao planeamento específico para o seu trazado e execución. O órgano competente para calquera actuación en viario de titularidade estatal corresponde ao Ministerio con competencia.

Esta cualificación de reserva viaria operará como ámbito de movemento do trazado, ata a redacción do proxecto de construción. Neste senso, o viario de novo trazado poderá desenvolverse a partir dos estudos informativos previos ou proxectos de trazado e o preceptivo Estudo de Impacto Ambiental que estableza as determinacións necesarias para a súa execución e posibiliten o estudo de alternativas de trazado que poidan mellorar o representado en planos de ordenación. Aprobado dito estudo, o seu trazado coas zonas de dominio público, servidume e afección derivadas do distinto tipo de

estrada incorporaranse á documentación gráfica do Plan Xeral e a franxa de terreo non ocupada pola estrada e os seus elementos funcionais manterá a cualificación de solo rústico protexido. Os proxectos de estradas que afecten a elementos catalogados ou os seus contornos de protección, someteranse ao informe previsto no artigo 34 LPCG.

Os solos de dominio público e servidume vinculados aos sistemas xerais viarios teñen a cualificación xenérica de reservas viarias.

Á vista dos novos desenvolvementos planteados, e cos métodos habituais utilizados para a estimación de xeración de tráfico, con carácter xeral non parece que se xeren problemas nas vías de carácter supramunicipal que conforma o sistema xeral viario. En particular, nos novos desenvolvementos que se plantean no treito da autovía A-55 entre Puxeiros e Seminario, o tráfico, as súas condicións, e os niveis de servizo dependerán en grande medida do desenvolvemento da futura autovía de novo trazado entre Vigo e O Porriño.

Non obstante, no momento no que se avance con calquera dos novos desenvolvementos previstos, deberanse analizar, ademais das condicións de enlace co sistema xeral viario, as propias condicións deste, verificando que o sistema xeral ten a capacidade suficiente e necesaria para absorber os incrementos que se poidan xerar, e propoñer e executar, no seu caso, as medidas necesarias de adaptación e adecuación, en cumprimento do establecido no artigo 18.1 do RDL 7/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da “Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana” así como do artigo 36.9 da “Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras”.

O deseño dos enlaces coas estradas de titularidade supramunicipal, así como as adaptacións que deban producirse e os restantes novos enlaces ou modificacións dos existentes indicados na cartografía do Plan, teñen carácter indicativo, e serán obxecto da redacción dun Proxecto Específico, redactado por técnico competente, no que se analice a incidencia do novo desenvolvemento urbanístico no nivel de servizo das estradas supramunicipais. Dito proxecto conterá o correspondente Estudo de Tráfico e Capacidade, axustado ao deseño concreto das actuacións, contando en todo caso con autorización da Administración sectorial. Os novos enlaces ou a modificación dos existentes nas estradas de titularidade estatal, estarán ao procedemento establecido na Orde FOM 28731/2007, de 24 de setembro, ou norma que a substitúa. Para os novos enlaces coas estradas de titularidade autonómica ou incluídas nos catálogos de estradas, estarase ao establecido na Orde do 23 de maio de 2019 pola que se regulan os accesos nas estradas de Galicia e nas vías de servizo, ou norma que a substitúa. A representación gráfica de ditos enlaces é meramente indicativa de representación de continuidade do sistema xeral viario.



O enlace previsto en planos de ordenación entre a Avenida de Buenos Aires e a AP-9V, non se executará en tanto non exista a previsión dunha conexión alternativa de esta última vía e o Porto de Interese Xeral do Estado.

Nas zonas de servidume e afección do sistema xeral viario, poderán autorizarse, cunha edificabilidade máxima de 0,3 m²/m² áreas de servizo de subministración de carburantes, así como servizos complementarios das mesmas de bar, cafetería, hoteis, restauración e talleres de reparación, de acordo co establecido na lexislación sectorial de estradas. Estas actividades deberán estar dotadas de aparcamento público en proporción mínima dunha praza por cada 25 m² construídos, sen prexuízo das adaptacións do planeamento que sexan precisas.

8. Normativa reguladora en relación á Rede Autonómica de estradas de Galicia.

No Anexo II destas Normas reproducése a Normativa reguladora en relación á Rede Autonómica de estradas de Galicia, de aplicación para todos os terreos con fronte ás estradas de titularidade autonómica en función da clasificación do solo que o Plan Xeral lles asigna.”

Art. 67. Condicións do sistema local viario.

1. No territorio consideraranse como vías tipo V o resto de estradas municipais, camiños e sendas (art. 3 Lei 8/2013 de estradas de Galicia) de uso e dominio público que completan as relacións dos núcleos de poboación e estruturan o acceso ás zonas de cultivo. Estas vías terán en solo rústico unha sección mínima total de 12 metros entre límites de propiedade e, de ser o caso, liñas de cerramento. Nos camiños de carácter tradicional manteranse ás súas características básicas de rasante e cerramento, sen prexuízo de cumprir as limitacións anteriores. A tal efecto os proxectos de trazado ou acondicionamento destes camiños tradicionais abordarán a execución de todas as obras necesarias e as dos seus elementos funcionais (cómaros, muros de contención, pasarelas, sebes, etc.).
2. A condición de aliñación e sección na rede viaria local queda definida en solo urbano e de núcleo rural nos planos de ordenación e, nos ámbitos subordinados a planeamento ulterior, polos documentos que o desenvolvan. As aliñacións que nos planos de ordenación ou nas ordenanzas respectivas non estean grafitadas nos correspondentes planos, enténdese que coinciden coas existentes.
3. En todo caso manteranse os muros tradicionais nos contornos de bens catalogados e nos ámbitos de agrupacións de vivendas tradicionais que se preservan.

Art. 68. Condicións xerais da rede urbana do sistema viario.

- a) Todas as vías da rede deberán ter as súas calzadas pavimentadas, estar dotadas de espazo reservados para a circulación peonil e dispor dos sistemas de drenaxe e escorrentía adecuados segundo as Normas específicas tipo que o Concello elabore.

En xeral e sen prexuízo do establecido en planos de ordenación, non se realizarán novas vías con destino á circulación rodada de menos de 12 metros de ancho de sección transversal. Admitiranse seccións menores en áreas consolidadas, onde pola súa singularidade, as edificacións e construcións existentes fagan inviable o ancho tipo determinado anteriormente.

En vías de sección superior a 14 metros establecerase un carril bici independente.

En vías de sección inferior a 10 metros establecerase unha solución especial en base a pavimento continuo, diferenciando as áreas peonís con bolardos ou outra solución de separación que garanta a axeitada convivencia rodada peonil.

- b) No subsolo das vías urbanas poderanse implantar aparcamentos subterráneos públicos nas condicións previstas nestas Normas, sen prexudicar a funcionalidade rodada e o uso público en superficie e preservando o carácter de dominio público do solo e do subsolo.

Art. 69. Sistema portuario.

1. O sistema portuario de Vigo comprende o conxunto de peiraos, accesos e zonas de servizo incluídos nas delimitacións administrativas vixentes que quedan incorporadas ao Plan Xeral. O seu ámbito comprende as actuais instalacións do Porto de Vigo e o de Canido así como o conxunto das restantes zonas de servizo.
2. De conformidade co establecido no art. 56 do “RDL de 5 de setembro de Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante”, o conxunto do sistema portuario Porto de Vigo ten o carácter de sistema xeral para os efectos da planificación urbanística. Por outra parte as construcións e instalacións que circundan o dominio público portuario afecto ao servizo de sinalización marítima respectarán o establecido no artigo 137 do “RDL de 5 de setembro de Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante”. Igualmente e conforme ao establecido no artigo 38.1 da Lei 6/2017, de 12 de decembro, as zonas de servizo do Porto de Canido cualifícanse do mesmo xeito como sistema xeral.
3. Para o Porto de Vigo as regulacións de carácter urbanístico estableceranse mediante a redacción dos correspondentes plans especiais de Ordenación Portuaria para o

desenvolvemento do sistema xeral, de conformidade co establecido nestas Normas, e no “RDL 2/2011 de 5 de septiembre de Texto Refundido de Puertos del Estado y de la Marina Mercante” e ao “Plan de Utilización de los espacios portuarios del Puerto de Vigo”, vixente. Para o Porto de Canido as regulacións de carácter urbanístico estableceranse igualmente mediante un Plan Especial, a desenvolver pola entidade de Portos de Galicia conforme ao establecido no art. 39 da Lei 6/2017 de 12 de decembro, abranguendo a delimitación definida na Delimitación de espazos e usos portuarios en vigor.

4. No caso do Porto de Canido de titularidade autonómica estarase ao establecido na Lei 6/2017 de 12 de decembro, de portos de Galicia, polo que en tanto en canto non se redacte e aprobe o Plan Especial estarase ao establecido na súa Disposición Transitoria Sexta, Normas urbanísticas de aplicación directa.

Art. 70. Sistema ferroviario.

1. Definición.

Enténdese por Sistema Ferroviario a totalidade dos elementos definidos no artigo 3 da “Ley 38/2015” do Sector Ferroviario.

O sistema ferroviario comprende:

- a) A zona de vías: constituída polos terreos ocupados polas vías e as súas instalacións complementarias.
- b) A zona ferroviaria: constituída polos terreos que serven de soporte a talleres, plataformas de descarga, almacéns e, en xeral, de calquera instalación directamente relacionada coa explotación do ferrocarril.
- c) A zona de servizo ferroviario: constituída polos terreos ocupados polas plataformas, estacións e demais equipamento que permitan a utilización do servizo polos cidadáns.

2. Condicións xerais de deseño.

1. Os elementos e espazos ferroviarios están suxeitos á “Ley 38/2015 de 29 de septiembre del Sector Ferroviario” e ao seu Regulamento aprobado por Real Decreto 2387/2004, de 30 de decembro.
2. As aperturas e modificacións de tendido, a construción de pasos a nivel, a construción de instalacións anexas, o establecemento de servidume e, en xeral, cantas accións urbanísticas se executaren nos terreos comprendidos no sistema ferroviario, rexeranse



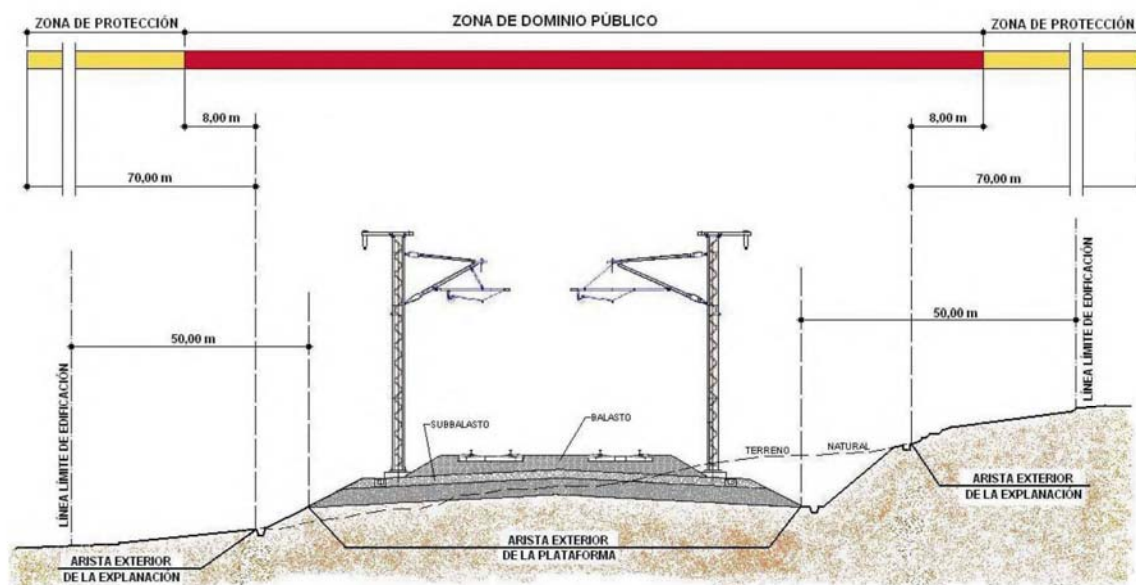
pola normativa específica sobre a materia e polas que estableza este Plan Xeral e os instrumentos do seu desenvolvemento.

3. Nas áreas urbanas impedirase o libre acceso ás liñas ferroviarias mediante a disposición de barreiras e valos de separación de altura suficiente para o cumprimento do seu destino e, de acordo coa normativa aplicable.
4. Os cruces de estradas u outras vías de comunicación coas liñas férreas que se produzan polo establecemento ou modificación de calquera delas, deberán en todo caso realizarse a distinto nivel.
5. Non se poderá edificar na zona de vías outras instalacións que as directamente vinculadas a garantir o movemento dos vehículos do sistema, tales como casetas de protección, sinalización, etc.
6. Na zona ferroviaria poderán construírse edificios con uso industrial, de almacéns ou de servizo terciario directamente vinculados ao servizo do funcionamento do sistema ferroviario e equipamentos para o uso do persoal do servizo segundo Proxecto de Delimitación e Utilización de Espazos Ferroviarios ao amparo do establecido na lexislación vixente.
7. Na zona de servizo ferroviario poderán construírse edificios para a atención do usuario e naves de estación.

Disporase unha (1) praza de aparcamento polo menos, por cada cincuenta (50) metros cadrados construídos.

3. Limitacións á propiedade.

1. Nas liñas ferroviarias que forman parte da Rede Ferroviaria de Interese Xeral, se establece unha zona de dominio público, outra de protección e un límite de edificación. Tanto as referidas zonas como o límite de edificación rexeranse polo establecido na Lei 38/2015, en particular nos seus artigos 12 a 18, e nas súas disposicións de desenvolvemento.



Para executar calquera actuación nas zonas de dominio e protección, requirirase autorización previa do Administrador de Infraestruturas Ferroviarias.

2. Zona de dominio público.

Comprenden a zona de dominio público os terreos ocupados polas liñas ferroviarias que formen parte da Rede Ferroviaria de Interese Xeral e unha franxa de oito metros a cada lado da plataforma, medida en horizontal e perpendicularmente ao eixe da mesma, desde a arista exterior da explanación, nas condicións establecidas no artigo 13 da "Ley 38/2015 del sector Ferroviario".

No solo clasificado como solo urbano ou urbanizable que contén con ordenación detallada, a distancia establecida con anterioridade para a zona de dominio público será de 5 metros contados desde as arestas exteriores da explanación. Dita distancia poderá reducirse conforme ao establecido no artigo 14.2 da "Ley 38/2015 del sector Ferroviario".

En calquera caso serán compatibles os usos non lucrativos en superficie, coa infraestrutura ferroviaria baixo rasante e coas instalacións ou elementos de carácter técnico, sempre e cando non supoñan menoscabo no uso e características dos espazos non lucrativos que se deban ocupar, especialmente aqueles destinados a zonas libres e dotacións públicas.

3. Zona de protección.

A zona de protección das liñas ferroviarias consiste nunha franxa de terreo a cada lado das mesmas, delimitada, interiormente, pola zona de dominio público definida no parágrafo anterior e, exteriormente, por dúas liñas paralelas situadas a 70 metros das

arestas exteriores da explanación, nas condicións establecidas no artigo 14 da "Ley 38/2015".

No solo clasificado como solo urbano ou urbanizable que contén con ordenación detallada, a distancia establecida con anterioridade para a zona de protección será de 8 metros contados desde as arestas exteriores da explanación. Dita distancia poderá reducirse conforme ao establecido no artigo 14.2 da "Ley 38/2015 del sector Ferroviario".

4. Límite de edificación.

A ambos lados das liñas ferroviarias que forman parte da Rede Ferroviaria de Interese Xeral establécese a liña límite de edificación, desde a cal ata a liña ferroviaria queda prohibido calquera tipo de obra de construción, reconstrución ou ampliación, a excepción das que resultaren imprescindibles para a conservación e mantemento das edificacións existentes no momento da entrada en vigor da "Ley 38/2015 del sector Ferroviario". Igualmente queda prohibido o establecemento de novas liñas eléctricas de alta tensión dentro da superficie afectada pola liña límite de edificación.

A liña límite de edificación sitúase a 50 metros da aresta exterior máis próxima da plataforma, medidos horizontalmente a partir da mencionada aresta, coas salvidades sinaladas no artigo 15 da "Ley 38/2015 del sector Ferroviario", en particular, nos tramos de liñas que discorran por zonas urbanas e de núcleos rurais, a liña límite de edificación situarase a 20 m da aresta exterior máis próxima da plataforma.

5. O "Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible" ten a competencia exclusiva para a planificación da infraestrutura ferroviaria.

Art. 71. Sistema Aeroportuario.

1. Definición

1. Os terreos destinados a transporte aéreo son os que se destinan a albergar as instalacións que fan posible o movemento das aeronaves, tanto no seu voo como en terra.
2. A ordenación do aeroporto deberá efectuarse mediante un Plan Especial.
3. No ámbito do Sistema Xeral Aeroportuario (SX-IC-AER), delimitado polo Plan Director do Aeroporto de Vigo aprobado pola Orde FOM 2385/2010, o uso admisible será exclusivamente o uso público aeroportuario.



2. Servidumes.

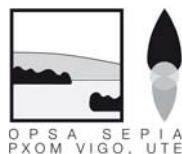
Os terreos lindeiros ao aeroporto quedan sometidos ás limitacións derivadas do Real Decreto 369/2023, de 16 de maio, do Real Decreto 2278/1986 de 25 de setembro, polo que se establecen as novas servidumes aeronáuticas do aeroporto de Vigo, e demais lexislación específica por mor da seguridade do tráfico aéreo.

As construcións e instalacións, así como calquera outra actuación que se contemple ao amparo do Plan Xeral de Ordenación Municipal, incluídos todos os seus elementos (como antenas, pararraios, chemineas, equipos de aire acondicionado, caixas de ascensores, carteis, remates decorativos), así como calquera outro engadido sobre tales construcións, así como os medios mecánicos necesarios para a súa construción (guindastres, etc.), modificacións do terreo ou obxecto fixo (postes, antenas, aeroxeradores, incluídas as súas pas, carteis, etc.), así como o gálibo de viario ou vía férrea, non poden vulnerar as Servidumes Aeronáuticas do Aeroporto de Vigo, que veñen representadas en planos, salvo que quede acreditado, a xuízo da Axencia Estatal de Seguridade Aérea (AESA), que non se compromete a seguridade nin queda afectada de modo significativo a regularidade das operacións das aeronaves, de acordo coas excepcións contempladas no Real Decreto 369/2023, de 16 de maio.

No caso de que as limitacións e requisitos impostos polas servidumes aeronáuticas non permitan que se leven a cabo as construcións ou instalacións previstas, non se xerará ningún tipo de dereito a indemnización por parte da administración competente en materia aeroportuaria, nin do xestor aeroportuario nin do fornecedor dos Servizos de Navegación Aérea, salvo cando afecte a dereitos xa patrimonializados.

Nas zonas e espazos afectados por servidumes aeronáuticas, a execución de calquera construción, instalación (postes, antenas, aeroxeradores -incluídas as súas pas-, medios necesarios para a construción, incluídos os guindastres de construción e similares) ou plantación, requirirá acordo favorable previo da Axencia Estatal de Seguridade Aérea (AESA), conforme aos artigos 31 e 33 do Real Decreto 369/2023, de 16 de maio.

As propostas de novos planeamentos urbanísticos ou plans de desenvolvemento, da súa revisión ou modificación, naqueles ámbitos que se atopen afectados polas Servidumes Aeronáuticas do Aeroporto de Vigo, deberán ser informadas pola Dirección Xeral de Aviación Civil, conforme á Disposición Adicional Segunda do Real Decreto 2591/1998, para o que se solicitará informe antes da Aprobación Inicial do planeamento ou trámite equivalente. A falta de solicitude do informe preceptivo, así como no suposto de desconformidade, non se poderá aprobar definitivamente o planeamento no que afecte ao exercicio das competencias estatais. O aproveitamento susceptible de materialización será o definido polo planeamento xeral de acordo coa lexislación urbanística, unha vez que se



apliquen ao mesmo as condicións que, no seu caso, estableza o informe da administración competente en materia aeroportuaria, non xerando, no caso da súa diminución, ningún tipo de dereito a indemnización, salvo cando afecte a dereitos xa patrimonializados.

En caso de contradición na propia normativa urbanística do planeamento municipal ou entre a normativa urbanística e os planos recollidos no planeamento, prevalecerán as limitacións ou condicións impostas polas servidumes aeronáuticas sobre calquera outra disposición recollida no planeamento urbanístico.

A superficie comprendida dentro da proxección ortogonal sobre o terreo do área de Servidumes Aeronáuticas do Aeroporto de Vigo, de conformidade co artigo 14 do Real Decreto 369/2023, de 16 de maio, queda suxeita a unha servidume de limitación de actividades, en cuxa virtude a Axencia Estatal de Seguridade Aérea (AESA) poderá prohibir, limitar ou condicionar actividades que se sitúen dentro da mesma e poidan supoñer un perigo para as operacións aéreas ou para o correcto funcionamento das instalacións radioelétricas. Dita posibilidade estenderase aos usos do solo que permitan a implantación ou exercicio das devanditas actividades, e abarcará, entre outras:

- a) As actividades que supoñan ou leven aparelada a construción de obstáculos de tal índole que poidan inducir turbulencias.
- b) O uso de luces, incluídos proxectores ou emisores láser que poidan crear perigos ou inducir a confusión ou erro.
- c) As actividades que impliquen o uso de superficies grandes e moi reflectantes que poidan dar lugar o encadeamento.
- d) As actuacións que poidan estimular a actividade da fauna na contorna da zona de movementos do aeródromo.
- e) As actividades que dean lugar á implantación ou funcionamento de fontes de radiación non visible ou a presenza de obxectos fixos ou móbiles que poidan interferir o funcionamento dos sistemas de comunicación, navegación e vixilancia aeronáuticas ou afectalos negativamente.
- f) As actividades que faciliten ou leven aparelada a implantación ou funcionamento de instalacións que produzan fume, néboas ou calquera outro fenómeno que supoña un risco para as aeronaves.
- g) O uso de medios de propulsión ou sustentación aéreos para a realización de actividades deportivas, ou de calquera outra índole.
- h) Calquera emisor radioelétrico ou outro tipo de dispositivo que puidese dar orixe a radiacións electromagnéticas perturbadoras do normal funcionamento das instalacións radioelétricas aeronáuticas, aínda non vulnerando as superficies limitadoras de obstáculos, requirirá da correspondente autorización da Axencia Estatal de Seguridade Aérea, conforme ao previsto no artigo 11 do Real Decreto 369/2023, de 16 de maio. Dado que as servidumes aeronáuticas constitúen limitacións legais ao dereito de



propiedade en razón da función social desta, a resolución que a tales efectos se evacuase só poderá xerar algún dereito a indemnización cando afecte a dereitos xa patrimonializados.

Nas zonas de seguridade das instalacións radioeléctricas para a navegación aérea prohibese calquera construción ou modificación temporal ou permanente da constitución do terreo, da súa superficie ou dos elementos que sobre ela se atopen sen previo consentimento da Axencia Estatal da Seguridade Aérea, conforme ao establecido no apartado b) do artigo 12 do Real Decreto 369/2023, de 16 de maio.

A instalación de aeroxeneradores, debido á súa altura, na que se incluírá a lonxitude total das súas palas, deberá garantir que en ningún caso incumpren a normativa relativa ás servidumes aeronáuticas do Aeroporto de Vigo. A mesma condición aplicarase para as liñas de transporte de enerxía eléctrica, infraestruturas de telecomunicacións, tales como antenas de telefonía e enlaces de microondas, e demais estruturas que polo seu funcionamento precisen estar situadas en plataformas elevadas.

Nas zonas situadas por fóra das zonas afectadas polas servidumes aeronáuticas do Aeroporto de Vigo, estarase ao establecido no artigo 15 do Real Decreto 369/2023, de 16 de maio, respecto de construcións ou instalacións que superen os 100 metros de altura.

Art. 72. Sistemas de infraestruturas de servizos técnicos.

1. O presente Plan contén a cualificación e ordenación das infraestruturas dos servizos técnicos (de electricidade, telecomunicacións, abastecemento de auga, estacións depuradoras de augas residuais e outros), e a este fin establece as necesarias reservas de solo; todo iso sen prexuízo de que estes servizos queden suxeitos no seu desenvolvemento e execución, á lexislación específica que lles sexa de aplicación.
2. Os espazos libres de edificación e accesos que constitúen o contorno destes servizos consideraranse e sistematizaranse como espazos libres verdes.
3. Só se permitirán os usos propios ou directamente vinculados coa instalación ou servizo de que se trate.
4. As dotacións de servizos de infraestruturas previstos polos correspondentes instrumentos de execución e desenvolvemento do Plan Xeral, deberán situarse fóra da zona de dominio público das estradas estatais.
5. As canalizacións ou instalacións que se sitúen no dominio público marítimo terrestre contarán con título habilitante. Aqueles que carezan del o solicitarán, entendéndose que



as determinacións do Plan Xeral non son vinculantes, quedando condicionadas ao que resulte da solicitude do título habilitante. Igualmente os que se sitúen en servidume de protección deberán contar con autorización ou solicitala, co mesmo carácter non vinculante en tanto en canto non se obteña dita autorización.

Art. 73. Sistema de equipamento e dotacións.

1. Comprende as superficies destinadas a usos públicos ou colectivos para servizo directo dos cidadáns. O solo será sempre de dominio público cando corresponda a cesión resultado do planeamento.
2. Prevenise as seguintes actividades e instalacións:
 - a) Educativo. Centros para a educación infantil, primaria, secundaria, ensino especial, ensino profesional, ensino técnico, superior e universitario con instalacións anexas deportivas, culturais e de investigación e servizos.
 - b) Deportivo. Instalacións destinadas á práctica do deporte e anexos de servizo, edificacións para espectadores e aparcamentos.
 - c) Sanitario e asistencial. Centros asistenciais e sanitarios dedicados a garderías, dispensarios, ambulatorios, centros de día e residencias de anciáns, clínicas e centros hospitalarios.
 - d) Cultural. Bibliotecas, centros sociais e culturais, museos, auditorios, salas de cultura, salas de reunións, exposicións de interese público e comunitario, así como anexos aos servizos directamente vinculados ao uso.
 - e) Administración-Institucional. Centros ou edificios para servizos da administración pública, seguridade, defensa nacional, bombeiros, concesionarios de servizos públicos, etc.
 - f) Servizos Públicos. Mercados e abastecemento. Centros para mercado polo miúdo, mercados centrais e matadoiros. Cemiterios, crematorios e tanatorios.
 - g) Múltiples. Dotacionais destinados avarias actividades ou as que non se lles destina un uso específico.
3. Os equipamentos e dotacións regularanse polo tipo de ordenación da zona onde se encadran e manterán condicións de composición urbanística acordes coa mesma, respectando e mantendo as aliñacións do seu cuarteirón e colindantes. Non obstante, poderanse adaptar ás condicións de edificación, estándares e programas correspondentes á súa lexislación específica Cando pola forma da edificación resulten espazos libres interiores de amplitude suficiente trataranse con xardinería e arboredo.

Os equipamentos e dotacións situados en solo rústico estarán ás limitacións establecidas na LSG, podendo desenvolverse a través do correspondente Plan Especial. En solo



urbano estarán ao establecido na ordenanza 10 da presente Normativa. En solo de núcleo rural os equipamentos estarán ás condicións de edificación establecidas nas ordenanzas N1 e N2 de núcleo rural.

Os equipamentos que se sitúen no dominio público marítimo terrestre contarán con título habilitante. Aqueles que carezan del o solicitarán, entendéndose que as determinacións do Plan Xeral non son vinculantes, quedando condicionadas ao que resulte da solicitude do título habilitante.

O planeamento de desenvolvemento poderá establecer condicións específicas para a edificación nos equipamentos e dotacións.

As dotacións asistenciais, sanitarias, culturais e administrativas, en razón das súas características, funcións sociais e complementariedades poderán intercambiarse ou compartirse dentro de cada unha das reservas específicas establecidas no Plan, e en particular nas reservas locais cualificadas como dotacionais múltiples ou reservas de equipamento, e todo isto de acordo co establecido no artigo 42 LSG.

4. A singularidade dos sistemas xerais de uso dotacional, nos que poden concurrir circunstancias de edificios singulares, non poden estar limitados polas condicións propias establecidas na ordenanza U10 dotacional-equipamentos, polo que as condicións de edificabilidade, volumetría e en xeral condicións de edificación serán as propias que conteña o proxecto desenvolto para o fin dotacional específico que se busque.

Art. 74. Sistema de parques, xardíns urbanos, espazos e zonas libres.

1. Comprende os espazos destinados a zonas verdes e espazos libres en solo urbano, de núcleo rural, urbanizable e rústico. Serán de uso público e estarán destinados a parques ou xardíns, áreas de xogo, prazas e áreas de paseos peonís para recreo dos cidadáns e mellora do ornato público.
2. Estes solos deberán en xeral acondicionarse con arboredo, xardinería, sendas, elementos ornamentais, etc. Os outros elementos accesorios non ocuparán máis do 5% da súa superficie. Cando a súa extensión e características o permitan admitirán pequenas instalacións para uso recreativo, deportivo, de hostelería e quioscos sen que a superficie ocupada por todos eles pase do 5% do seu ámbito. Estas instalacións ou construcións serán públicas e non limitarán ou interferirán a súa calidade vexetal nin as vistas. En canto ás súas características estarase ao establecido no artigo 70.7 do RLSG.

Igualmente admítense usos esporádicos nas condicións establecidas no artigo 41.7. destas Normas.



3. Garantindo a súa utilización como espazo libre, e nas condicións previstas nestas Normas, poderanse autorizar usos de aparcamento público de vehículos baixo rasante sempre que se xustifique o seu tratamento e integración. En ningún caso afectará á calidade vexetal do ámbito nin ao carácter de dominio público do solo e subsolo.
4. Os sistemas de parques, xardíns e espazos e zonas libres clasificados como solo rústico estarán ás limitacións establecidas na LSG segundo a súa categoría. Igualmente os parques, xardíns e espazos libres situados na zona de servidume do dominio público marítimo terrestre estarán ao disposto na vixente lexislación de costas. Os parques, xardíns e espazos libres que se sitúen no dominio público marítimo terrestre contarán con título habilitante. Aqueles que carezan del o solicitarán, entendéndose que as determinacións do Plan Xeral non son vinculantes, quedando condicionadas ao que resulte da solicitude do título habilitante.
5. No ámbito do Parque do Vao, SX-EL-PAR-025, estarase ao establecido no Plan de Conservación do Espazo Natural de Interese Local Complexo Duna e Areas Vao-Baluarte, aprobado polo Decreto 176/2020, de 8 de outubro no seu ámbito de aplicación.



CAPÍTULO IV. Ordenanzas reguladoras do solo urbano.

Art. 75. División do solo urbano en ordenanzas.

Para os efectos da súa regulamentación detallada o solo urbano clasificado polo Plan Xeral divídese nos seguintes ámbitos de cualificación agrupados nos tipos de ordenanzas.

- Ordenanza U1. Mantemento da edificación existente
- Ordenanza U2. Cuarteirón Pechado
- Ordenanza U3. Edificación lineal densa
- Ordenanza U4. Edificación aberta
- Ordenanza U5. Edificación mixta
- Ordenanza U6. Vivenda unifamiliar
 - U6.1 Agrupacións de carácter tradicional compactas
 - U6.2 Extensións lineais de núcleos tradicionais de orixe
 - U6.3 Vivenda unifamiliar intensiva
 - U6.4 Vivenda unifamiliar en ringleira
 - U6.5 Vivenda unifamiliar extensiva
 - U6.6 Agrupacións de vivenda unifamiliar: barrios e colonias
- Ordenanza U7. Fincas singulares
- Ordenanza U8. Actuacións unitarias consolidadas
- Ordenanza U9. Actividades
 - U9.1 Industria lixeira
 - U9.2 Actividades de Industria e terciario
 - U9.3 Grandes superficies comerciais e terciarios existentes
 - U9.4 Grandes superficies industriais
- Ordenanza U10. Equipamentos

Art. 76. Ordenanza U1. Mantemento da edificación existente.

1. Delimitación e ámbito

Comprende esta ordenanza os ámbitos de solo urbano consolidado onde se considera concluído o proceso de ocupación do solo e da forma do espazo público, tal e como se delimita en planos de ordenación.

2. Sistema de ordenación.

Nesta zona preténdese a conservación da actual estrutura urbana e edificatoria, regulando tanto a posible substitución volumétrica dunha edificación existente, como a preservación de pezas morfolóxicas características conformadoras da paisaxe urbana da



cidade. Sen establecer un novo modelo, trátase de articular as medidas necesarias para a adecuación, mellora funcional e renovación do tecido urbano existente, determinando as correspondentes excepcións e particularidades de ser o caso.

Mantense polo tanto o tipo e morfoloxía existente en cada unha das pezas delimitadas. O tipo correspóndese con edificacións en ordenacións de volumetría singular e en xeral, con tipoloxías de cuarteirón pechado, edificación illada ou en bloque aberto, conformando tramas urbanas con procesos de desenvolvemento rematados.

A ordenanza distingue as seguintes variantes, en función da tipoloxía edificatoria dominante:

- a) Variante U1.1- Ordenacións dentro de tipoloxías edificatorias de cuarteirón pechado.
- b) Variante U1.2 - Ordenacións en bloques ou edificación aberta.
- c) Variante U1.3 - Ordenacións singulares.

3. Parámetros e condicións da edificación.

Con carácter xeral manteranse as edificabilidades existentes, permitíndose obras de mantemento, conservación, e reforma, e outras como as de restauración, rehabilitación e reestruturación; de cara a permitir a mellora das condicións existentes no parque de vivenda e relacionadas coas condicións de eficiencia enerxética, accesibilidade e habitabilidade.

A edificación conservará as condicións existentes, tanto arquitectónicas como tipolóxicas que garanten a composición e a conservación das fachadas, as características funcionais da edificación e o mantemento e protección dos espazos libres existentes.

Salvo indicación expresa en planos de ordenación, recoñécense como parámetros normativos os que se derivan da edificación existente, conforme á información que se contén na documentación de fontes oficiais, así como na cartografía base deste Plan Xeral. No caso de discrepancia entre esta e a realidade existente, prevalecerá esta última, sempre que estea debidamente acreditada.

As obras de nova edificación que se executen, de substitución ou reconstrución, realizaranse de acordo coas seguintes condicións:

- A edificación deberá cingirse ao volume envolvente e aos parámetros da edificación preexistente ou á indicada en Planos de Ordenación.



- En todo caso ás unidades rexistrais existentes aplicaráselles a normativa sectorial do momento no que foron rematadas de acordo á licenza de primeira ocupación outorgada no seu momento. No caso de modificación de ditas unidades rexistrais esixirase o cumprimento da normativa en vigor do momento no que se proceda a dita modificación, axustando a volumetría ás novas condicións normativas, mantendo en calquera caso o número de plantas existentes.

4. Aliñacións e rasantes.

Manteranse as aliñacións e rasantes existentes, agás indicación en contra nos planos de Ordenación.

5. Usos.

As actuacións nos edificios existentes ou de nova edificación que supoñan cambios ou nova implantación de usos, quedan sometidas ás condicións establecidas no Título III, Capítulo I destas normas.

Sen prexuízo dos usos existentes que este Plan recoñece, os cambios ou nova implantación de usos se rexeran polas seguintes determinacións:

Permítense os seguintes usos:

- . Residencial.
- . Terciario: Hoteleiro.
- . Terciario: Comercial. Categoría 1ª, 2ª.
- . Terciario: Oficinas.
- . Terciario: Recreativo. Categoría 1ª, 2ª, Tipo I e II, 3ª.
- . Industrial: Nas seguintes categorías e grupos:
 - Produtiva: Categoría 1ª, 2ª.
 - Almacenamento: Categoría 1ª.
- . Garaxe aparcamento e servizo do automóbil nas seguintes categorías e graos:
 - Categoría 1ª, 2ª, e 4ª, sempre que non implique operacións de chapistería e pintura, e garantindo a ausencia de vertidos que poidan deteriorar as instalacións de sumidoiros e depuración.
- . Dotacional-Equipamentos:
 - Educativo. En planta baixa da edificación e primeira vencellada directamente ca planta baixa ou en edificación exclusiva.
 - Socio-Cultural. Categoría 1ª en edificación exclusiva e 2ª.

- Asistencial-Sanitario. Categoría 1ª, 3ª, en planta baixa da edificación e primeira vencellada directamente coa planta baixa. Categoría 2ª, 4ª en edificación exclusiva. Categoría 5ª, en planta baixa da edificación.
- Servizos público. Categoría 1ª, 3ª, en planta baixa da edificación.
- Administración institucional.
- Deportivo. Categoría 1ª, en planta baixa da edificación.
- Relixioso. Categoría 1ª, en planta baixa. Categoría 2ª en edificación exclusiva.
- Dotacional múltiple.

Art. 77. Ordenanza U2. Cuarteirón Pechado.

1. Delimitación e ámbito.

Comprende esta ordenanza as áreas de solo urbano consolidadas en formación de cuarteirón pechado, tal e como se delimita en planos de ordenación.

2. Sistema de ordenación.

Establécese unha ordenación en cuarteirón regulada mediante aliñacións e fondos con edificación pechada ou semiaberta. A liña de edificación coincidirá obrigatoriamente coa aliñación.

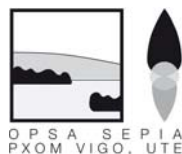
3. Parámetros e condicións da edificación.

Respectaranse as aliñacións, fondos edificables máximos e alturas reguladoras definidas na presente normativa e planos de ordenación.

Conforme ao establecido en planos de ordenación, o fondo edificable será máximo para as plantas piso e só poderá ser excedido pola prolongación da planta baixa ou pola edificación de planta baixa ao interior da parcela que acolle a edificación principal, e poderá ocupar a totalidade da parcela edificable. Cando en cuarteiróns compactos no se estableza indicación algunha en planos de ordenación autorízase a ocupación da totalidade da parcela edificable, sen prexuízo do cumprimento da lexislación aplicable.

Cando da aplicación do fondo máximo edificable resulten afectadas parcelas interiores ao patio de cuarteirón sen fronte á vía pública, será obrigatorio executar o fondo máximo edificable e realizar un proceso de normalización de predios.

Para parcelas que dean fronte a dúas rúas, a edificación realizarase para cada aliñación de rúa como se se tratase de dúas parcelas diferentes, cada edificación coa altura reguladora do ancho de rúa e fondo máximo. Para as parcelas con fronte a dúas rúas



onde da aplicación do fondo máximo resulte a ocupación total da parcela, dividirase o fondo pola bisectriz do ángulo que formen ou polo segmento mediatriz se son paralelas ambas fronte, aplicándose en cada unha a altura e fondo regulados. Nas parcelas en esquina prolongarase a altura máxima unha lonxitude igual ao fondo máximo establecido.

A altura máxima da edificación estará en función do ancho do espazo público ao que dea fronte, agás indicación en contra en planos de ordenación, e quedará definida segundo o seguinte cadro:

Ancho de Rúa	Nº de plantas	Altura en metros
Menor de 6 m.	3	10,50 m.
Desde 6 m. e menor de 12 m.	4	13,00 m.
Desde 12 m. e menor de 18 m.	5	16,50 m.
Desde 18 m. e menor de 24 m.	6	19,00 m.
Desde 24 m.	7	22,50 m.

Esta altura respectarase en todo o fondo edificable.

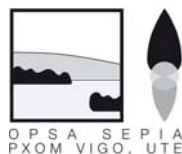
As parcelas en esquina manterán a liña de cornixa establecida para a maior altura na lonxitude do fondo edificable, agás outra determinación contida nos planos de ordenación.

Non se establece parcela mínima. A efectos de parcelación establécese unha fronte mínima de parcela de 8 metros.

Por enriba da altura máxima de edificación poderán autorizarse, nas condicións establecidas no art. 62.6 da presente Normativa, usos dos permitidos na planta inmediatamente inferior, e usos complementarios de trasteiros e tendedeiros nas condicións que se fixan nas vixentes Normas de habitabilidade.

Autorízanse voos nas condicións establecidas no artigo 62.13 e 14 das presentes Normas e sen ocupar máis do 25% da superficie de fachada.

Autorizaranse semisotos sempre que queden incluídos na altura máxima permitida, e nunha profundidade máxima igual á da planta baixa. Os usos autorizados para os semisotos serán os complementarios aos autorizados nas plantas baixas, ademais do uso de garaxe. Igualmente, autorizarase a construción de sotos para albergar a s instalacións técnicas do edificio, usos complementarios aos autorizados na planta baixa e garaxe-aparcamento, podendo ocupar a totalidade da parcela.



Autorízase a construción de entreplantas, que en ningún caso poderán ocupar máis do cincuenta (50) por cento dos locais de planta baixa, e computarán como superficie edificada, estando o seu uso vinculado ao da planta baixa.

Os patios de cuarteirón libres de edificación poderán mancomunarse para a súa utilización colectiva. Cando a súa superficie o permita autorizarase neles usos deportivos ao aire libre e pequenas edificacións de planta baixa destinadas a servizos ou equipamentos privados de uso común, cunha superficie edificada máxima de 0,1 m²/m² sobre a superficie mancomunada do patio.

As medianeiras vistas serán acabadas nas condicións establecidas no artigo 63.8.b desta Normativa.

4. Aliñacións e rasantes.

Respectaranse as establecidas en planos de ordenación. No seu defecto, en áreas consolidadas, conservaranse as existentes. Serán obrigatorios os chafráns nas parcelas de esquina cando esta determinación estea contida en planos.

5. Usos.

Permítense os seguintes usos:

- . Residencial.
- . Terciario: Hoteleiro.
- . Terciario: Comercial. Categoría 1^a, 2^a.
- . Terciario: Oficinas.
- . Terciario: Recreativo. Categoría 1^a, 2^a, Tipo I e II, 3^a.
- . Industrial: Nas seguintes categorías e grupos:
 - Produtiva: Categoría 1^a, 2^a.
 - Almacenamento: Categoría 1^a.
- . Garaxe aparcamento e servizo do automóbil nas seguintes categorías e graos:
Categoría 1^a, 2^a, e 4^a, sempre que non implique operacións de chapistería e pintura, e garantindo a ausencia de vertidos que poidan deteriorar as instalacións de sumidoiros e depuración.
- . Dotacional-Equipamentos:
 - Educativo. En planta baixa da edificación e primeira vencellada directamente coa planta baixa ou en edificación exclusiva.
 - Socio-Cultural. Categoría 1^a en edificación exclusiva e 2^a.
 - Asistencial-Sanitario. Categoría 1^a, 3^a, en planta baixa da edificación e primeira vencellada directamente coa planta baixa. Categoría 2^a, 4^a en edificación exclusiva. Categoría 5^a, en planta baixa da edificación.

- Servizos público. Categoría 1ª.3, en planta baixa da edificación.
- Administración institucional.
- Deportivo. Categoría 1ª, en planta baixa da edificación.
- Relixioso. Categoría 1ª, en planta baixa. Categoría 2ª en edificación exclusiva.
- Dotacional múltiple.

6. Condicións especiais.

Naquelas parcelas en contacto con outras destinadas por este Plan a dotacións, o Concello deberá esixir que no linde común de ambas parcelas non apareza unha parede cega ou medianeira se é previsible que a edificación destinada ao uso dotacional non se vai adosar ao linde de contacto ou vai a deixar máis do 50% da parede cega ou medianeira ao descuberto. Neste caso a edificación deberá, cumprindo en todo caso as determinacións establecidas en materia de luces e vistas na lexislación civil, recuarse do linde de contacto unha distancia mínima igual aos 2/5 da súa altura, abrindo obrigatoriamente fachada. Organizarase a edificabilidade que lle corresponda incrementando o fondo edificable, mediante Estudo de Detalle.

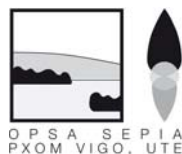
Igual condición establécese naquelas parcelas en contacto con outras destinadas a edificación illada.

Cando a nova edificación se sitúe entre dúas xa edificadas conforme ao planeamento anterior que presenten un fondo de edificación superior ao xenérico autorizado nesta ordenanza, poderá autorizarse un incremento da ocupación en planta piso ata acadar o fondo menor dos edificios colindantes, para os efectos de mellorar as condicións de habitabilidade e sen que isto supoña un incremento da superficie máxima construída en aplicación da presente ordenanza. Cando a nova edificación sexa colindante con outras existentes que presenten medianeiras vistas de altura superior á autorizada, poderá redactarse un estudo de detalle co obxecto da súa integración, permitíndose incrementar a altura da nova edificación ata a menor das colindantes, respectando a superficie máxima edificable permitida pola aplicación da ordenanza e sen xerar novas medianeiras.

Art. 78. Ordenanza U3 . Edificación lineal densa.

1. Delimitación e ámbito.

Comprende esta ordenanza as pezas de solo urbano de carácter lineal sobre viario da cidade con predominio da tipoloxía de vivenda colectiva entre medianeiras, segundo se delimita os planos de ordenación.



2. Sistema de ordenación.

Fíxase un sistema de ordenación por edificación adosada en liña sobre a aliñación, quedando definida graficamente pola fixación da aliñación, o fondo edificable, e a altura máxima permitida.

3. Parámetros e condicións da edificación.

Respectaranse as aliñacións, fondos e alturas máximas edificables definidos en planos de ordenación segundo a morfoloxía de cada área e as súas condicións de consolidación, non permitíndose a creación de paredes cegas ou medianeiras distintas das que poidan xurdir nos lindeiros laterais por aplicación desta Ordenanza.

Cando da aplicación do fondo máximo edificable resulten afectadas parcelas interiores sen fronte á vía pública, será obrigatorio executar o fondo máximo edificable e realizar un proceso de normalización de predios.

Non se establece parcela mínima. A efectos de parcelación establécese unha fronte mínima de parcela de 8 metros.

A planta baixa poderá exceder o fondo máximo establecido ata un máximo de 20 metros medidos desde a aliñación exterior, mantendo a altura máxima establecida para esta planta sobre a rasante do terreo, no límite posterior da zona e respectando un recuamento mínimo de 3 m ao mesmo.

A altura máxima permitida da edificación en número de plantas non poderá superar en metros as seguintes magnitudes:

Nº de plantas	Altura en metros
3	10,50 m.
4	13,50 m.
5	16,50 m.
6	19,50 m.
7	22,50 m.

Esta altura respectarase en todo o fondo edificable. Cando a nova edificación sexa colindante con outra existente que presente unha medianeira vista de altura superior á autorizada, poderá redactarse un estudo de detalle co obxecto da súa integración, permitíndose incrementar a altura en metros da nova edificación, respectando o número de plantas e a superficie máxima edificable.

Por enriba da altura máxima de edificación poderán autorizarse, nas condicións establecidas no art. 62.6 da presente Normativa, usos dos permitidos na planta inmediatamente inferior, e usos complementarios de trasteiros e tendedeiros nas condicións que se fixan nas vixentes Normas de habitabilidade.

Autorízanse voos nas condicións establecidas no artigo 62.13 e 14 das presentes Normas e sen ocupar máis do 25% da superficie da fachada.

Deberanse tratar as fachadas exterior e interior do volume construído conforme ao establecido no artigo 63.3 desta normativa.

As plantas baixas, semisotos e sotos terán a consideración de tales sempre en referencia á rasante da vía á que o edificio dea fronte e na totalidade do fondo máximo edificable para as plantas de piso. A partir de dito fondo terán a consideración que lle corresponda en función da rasante natural do terreo en cada punto e regularanse como edificación ao interior da parcela que acolla a edificación principal.

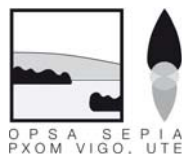
Autorizaranse semisotos sempre que queden incluídos na altura máxima permitida. Os usos autorizados para os semisotos serán os complementarios aos autorizados na planta baixa, ademais do uso de garaxe. Igualmente, autorizarase a construción de plantas soto para albergar as instalacións técnicas do edificio, usos complementarios dos autorizados e garaxe-aparcamento. Os paramentos vistos dos semisotos prolongarán as fachadas da planta baixa sen quebras. A ocupación dos sotos e semisotos non poderá superar á da planta baixa e a súa prolongación.

Autorízase a construción de entreplantas, que en ningún caso poderán ocupar máis do cincuenta (50) por cento dos locais de planta baixa, e computarán como superficie.

Para parcelas que dean fronte a dúas rúas, a edificación realizarase para cada aliñación de rúa como se se tratase de dúas parcelas diferentes, cada edificación coa altura reguladora do ancho de rúa e fondo máximo. Para as parcelas con fronte a dúas rúas onde da aplicación do fondo máximo resulte a ocupación total da parcela, dividirase o fondo pola bisectriz do ángulo que formen ou polo segmento mediatriz se son paralelas ambas frontes, aplicándose en cada unha a altura e fondo regulados. Nas parcelas en esquina prolongarase a altura máxima unha lonxitude igual ao fondo máximo establecido.

4. Aliñacións e rasantes.

Respectaranse as establecidas en planos de ordenación. No seu defecto, en áreas consolidadas, conservaranse as existentes. Serán obrigatorios os chafráns nas parcelas de esquina cando esta determinación estea contida en planos.



5. Usos.

Permítense os seguintes usos:

- . Residencial.
- . Terciario: Hoteleiro.
- . Terciario: Comercial. Categoría 1ª, 2ª.
- . Terciario: Oficinas.
- . Terciario: Recreativo. Categoría 1ª, 2ª, Tipo I e II, 3ª.
- . Industrial: Nas seguintes categorías e grupos:
 - Produtiva: Categoría 1ª, 2ª.
 - Almacenamento: Categoría 1ª.
- . Garaxe aparcamento e servizo do automóbil nas seguintes categorías e graos:
Categoría 1ª, 2ª, e 4ª, sempre que non implique operacións de chapistería e pintura, e garantindo a ausencia de vertidos que poidan deteriorar as instalacións de sumidoiros e depuración.
- . Dotacional-Equipamentos:
 - Educativo. En planta baixa da edificación e primeira vencellada directamente coa planta baixa, ou en edificación exclusiva.
 - Socio-Cultural. Categoría 1ª en edificación exclusiva e 2ª.
 - Asistencial-Sanitario. Categoría 1ª, 3ª, en planta baixa da edificación e primeira vencellada directamente coa planta baixa. Categoría 2ª, 4ª en edificación exclusiva. Categoría 5ª, en planta baixa da edificación.
 - Servizos público. Categoría 1ª.3, en planta baixa da edificación.
 - Administración institucional.
 - Deportivo. Categoría 1ª, en planta baixa da edificación.
 - Relixioso. Categoría 1ª, en planta baixa. Categoría 2ª en edificación exclusiva.
 - Dotacional múltiple.

6. Variante U3 A.

Nos ámbitos desta ordenanza delimitados nos Planos de Ordenación coa indicación U3 A, estarase ás condicións particulares seguintes:

Non se autorizará a prolongación da planta baixa. Por detrás da liña de edificación interior, poderanse autorizar prolongacións de sotos e semisotos ata un máximo de 16 metros medidos desde a aliñación coa única finalidade de localizar as prazas de aparcamento obrigatorias.

Permítense sotos na proxección vertical das liñas de edificación, que se destinarán a garaxe, aparcamento ou instalacións complementarias.

Na documentación para a obtención de licenza adxuntarase estudo topográfico e de movementos de terras de toda a parcela edificable. Será obrigatorio o tratamento da parcela non edificada con reelaboración da topografía polo menos ata o seu encontro co nivel de solo do semisoto ou primeiro soto permitido.

As áreas afectadas polo dominio público hidráulico manteranse libres de edificación tratándose como espazos libres privados, podéndose abrir fachadas ás mesmas, e todo isto sen prexuízo do establecido pola administración con competencia.

7. Condicións especiais.

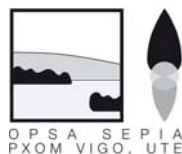
Naquelas parcelas en contacto con outras destinadas por este Plan a dotacións así como nas contiguas ás ordenanzas de tipo unifamiliar ou a elementos protexidos por valores naturais, culturais ou de algún outro tipo, o Concello poderá esixir que no linde común de ambas parcelas non apareza unha parede cega ou medianeira se é previsible que, en función da cualificación asignada á parcela ou ás contiguas, a edificación contigua non se vai adosar ao linde de contacto ou vai a deixar máis do 50% da parede cega ou medianeira ao descuberto, e sempre no caso das unifamiliares. Neste caso a edificación deberá recuarse do linde de contacto unha distancia mínima igual aos 2/5 da súa altura, abrindo obrigatoriamente fachada. Organizarase a edificabilidade que lle corresponda incrementando o fondo edificable, mediante Estudo de Detalle.

Cando a nova edificación se sitúe entre dúas xa edificadas conforme ao planeamento anterior que presenten un fondo de edificación superior ao xenérico autorizado nesta ordenanza, poderá autorizarse un incremento da ocupación en planta piso ata acadar o fondo menor dos edificios colindantes, para os efectos de mellorar as condicións de habitabilidade e sen que isto supoña un incremento da superficie máxima construída en aplicación da presente ordenanza. Igualmente, co obxecto de evitar a formación de pantallas, nos ámbitos contiguos a solo rústico, os volumes edificadas non poderán presentar unha fronte máxima superior a 40 metros, con recuados laterais mínimos entre elas de 6 m, podendo incrementar o fondo máximo edificable aos efectos de manter a superficie máxima edificable.

Art. 79. Ordenanza U4. Edificación aberta.

1. Delimitación e ámbito.

Aplicase esta ordenanza a actuacións singulares de vivenda colectiva ou de outros usos dos permitidos, non incorporables ás morfoloxías en cuarteirón ou en liña, xeralmente resultantes de actuacións de xestión urbanística, segundo se delimita en planos de ordenación.



2. Sistema de ordenación.

Fíxase un tipo de edificación exenta con fachada a todos os lindes da parcela, agás adose, establecido en planos de ordenación; conformando edificación illada en bloques abertos.

3. Parámetros e condicións da edificación.

Para a edificación existente manteranse os parámetros volumétricos e as condicións de edificación, conforme ao reflectido na cartografía base dos planos de ordenación. Para a nova edificación respectaranse as determinacións establecidas en planos de ordenación referidos á posición, planta neta do solo edificado e a súa altura máxima, ou de ser o caso das licenzas concedidas e vixentes.

As alturas mediranse sobre a rasante da vía á que dea fronte a edificación e deberá respectarse en toda a profundidade edificable. Por enriba da altura máxima definida poderán autorizarse, nas condicións establecidas no art. 62.6 da presente Normativa, usos dos permitidos na planta inmediatamente inferior, e usos complementarios de trasteiros e tendedeiros nas condicións que se fixan nas Normas de habitabilidade.

Non se autorizarán voos sobre as liñas de edificación exteriores.

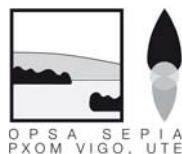
Autorizaranse semisotos sempre que queden incluídos na altura máxima permitida. Os usos autorizados para semisotos serán os complementarios aos autorizados nas plantas baixas ademais do uso de garaxe. Igualmente, autorízanse a construción de plantas soto para albergar as instalacións técnicas do edificio, usos complementarios aos autorizados na planta baixa e garaxe- aparcamento. Tanto os sotos como os semisotos manteranse ao interior da proxección vertical das plantas piso, podéndose autorizar maiores ocupacións de parcela privada coa única finalidade de localizar as prazas de aparcamento obrigatorias.

Autorízase a construción de entreplantas, que en ningún caso poderán ocupar máis do cincuenta (50) por cento dos locais de planta baixa, e computarán como superficie edificada, estando o seu uso vinculado ao da planta baixa.

No caso de parcelas que polas súas condicións topográficas deixen ao descuberto unha planta de soto estarase ao establecido na ordenanza U3A de Edificación lineal densa.

4. Aliñacións e rasantes.

Son as establecidas nos planos de ordenación. Nas zonas en que os planos de ordenación non as determinen, conservaranse as existentes. Aos efectos do seu



tratamento e acabado, as liñas de edificación no seu caso terán a consideración de fachadas exteriores.

5. Usos.

Permítense os seguintes usos:

- . Residencial.
- . Terciario: Hoteleiro.
- . Terciario: Comercial. Categoría 1ª, 2ª.
- . Terciario: Oficinas.
- . Terciario: Recreativo. Categoría 1ª, 2ª, Tipo I e II, 3ª.
- . Industrial: Nas seguintes categorías e grupos:
 - Produtiva: Categoría 1ª, 2ª.
 - Almacenamento: Categoría 1ª.
- . Garaxe aparcamento e servizo do automóbil nas seguintes categorías e graos:
Categoría 1ª, 2ª, e 4ª, sempre que non implique operacións de chapistería e pintura, e garantindo a ausencia de vertidos que poidan deteriorar as instalacións de sumidoiros e depuración.
- . Dotacional-Equipamentos:
 - Educativo. Categoría En planta baixa da edificación e primeira vencellada directamente coa planta baixa ou en edificación exclusiva.
 - Socio-Cultural. Categoría 1ª en edificación exclusiva e 2ª.
 - Asistencial-Sanitario. Categoría 1ª, 3ª, en planta baixa da edificación e primeira vencellada directamente coa planta baixa.
- . Categoría 2ª, 4ª en edificación exclusiva. Categoría 5ª, en planta baixa da edificación.
 - Servizos público. Categoría 1ª,3, en planta baixa da edificación.
 - Administración institucional.
 - Deportivo. Categoría 1ª, en planta baixa da edificación.
 - Relixioso. Categoría 1ª, en planta baixa. Categoría 2ª en edificación exclusiva.
 - Dotacional múltiple.

6. Praza de España

No ámbito da Praza de España o Plan Xeral establece en planos de ordenación ámbitos de posición da futura edificación a implantar coa consideración de áreas de movemento, e coa superficie máxima edificable que de seguido se establece en relación ás parcelas que se indican, coa referencia catastral vixente á aprobación do Plan. A formalización da nova edificación requirirá da formulación dun estudo de detalle así como dos procesos de normalización de predios que sexan do caso, aos efectos de acomodarse ás determinacións de ordenación. A altura máxima de edificación será de baixo e sete plantas, autorizándose usos por riba da mesma nas condicións establecidas no punto 3



da presente ordenanza, ao igual que a ocupación da totalidade da area de movemento en plantas baixo rasante con destino a garaxe aparcamento e instalacións complementarias. O sobranse da área de movemento non ocupada pola edificación sobre rasante terá a consideración de espazo de uso público peonil.

3255501NG2735N e 3255502NG2735N: 10.866 m².

3355901NG2735N e 3355902NG2735N: 3.574 m².

3354406NG2735S: 7.621 m².

3453903NG2735S, 3453928NG2735S e 3453904NG2735S: 6.804 m².

3254201NG2735S: 8.891 m².

3254701NG2735S: 1.996 m².

3253601NG2735S, 3253602NG2735S, 3253603NG2735S, 3253605NG2735S: 12.425 m².

7. A Metalúrxica.

Para o ámbito formado polas parcelas coas seguintes referencias catastrais vixentes á aprobación do Plan, 3963003NG2736S, 3963038NG2736S, 3963039NG2736S e 3963040NG2736S, A Metalúrxica, establécese unha superficie máxima edificable de 18.100 m² conforme ao establecido no Proxecto de Compensación aprobado en data 6.11.2003. O Plan Xeral establece en planos de ordenación o ámbito de posición da futura edificación a implantar coa consideración de área de movemento debendo redactarse o correspondente Estudo de Detalle. A altura máxima de edificación será de baixo e dezanove plantas medidas dende a rasante da rúa García Barbón, autorizándose usos por riba da mesma nas condicións establecidas no punto 3 da presente ordenanza, ao igual que a ocupación da totalidade da area de movemento en plantas baixo rasante con destino a garaxe aparcamento e instalacións complementarias. O sobranse da área de movemento non ocupada pola edificación sobre rasante terá a consideración de espazo de uso público peonil.

Art. 80. Ordenanza U5. Edificación mixta.

1. Delimitación e ámbito.

Comprende esta ordenanza as extensións de solo urbano onde coexisten tipoloxías edificatorias con ou sen edificación na aliñación a viario, o carácter residencial colectivo e o unifamiliar con outros usos como terciarios e industriais, en tipoloxías mixtas tanto entre medianeiras como de edificación illada.

2. Sistema de ordenación.

Dentro do tipo mixto de ordenación esta ordenanza acomodará a nova edificación e a renovación ou ampliación das existentes ás características do contorno, axudando as

novas edificacións a completar a fisionomía urbana preexistente nestes ámbitos. Prevese un tipo de ordenación mixta, tanto con edificación aberta con fachadas a todos os lindes da parcela, como con edificación entre medianeiras ou adosada ás parcelas colindantes.

Manteranse as actuais tipoloxías de vivenda colectiva e unifamiliar mixta (adosada, exenta ou pareada) recuada ou non respecto da aliñación.

3. Parámetros e condicións de edificación.

As edificacións poderanse realizar exentas e con fachadas laterais, ou adosadas ás medianeiras xa existentes de edificios dentro da ordenación, ou a crear mediante acordo entre colindantes. Para efectos de novas parcelacións, a parcela mínima será de 250,00 m², e terá polo menos unha fronte de 6,00 metros en contacto coa vía pública.

A edificabilidade máxima fíxase en 1,00 m²/m² sobre parcela edificable. A ocupación máxima será do 60% sobre parcela edificable, e establécese unha franxa de posición para a situación da edificación de ancho máximo 25 metros medidos desde a aliñación.

A altura máxima de edificación será de baixo e dúas plantas, equivalente a 10,50 metros de altura. En edificación de altura máxima baixo e unha planta poderán autorizarse usos de vivenda baixo cuberta por riba da altura máxima. Cando a altura sexa de baixo e dúas plantas a cubrición será en azotea. En ambos os dous casos estarase ao establecido no art. 62.6 desta Normativa. En caso de edificacións que se adosen a outras existentes de maior altura, poderá acadarse a altura da contigua, sen superar os restantes parámetros establecidos neste artigo.

Para os efectos de racionalizar o aproveitamento máximo establecido poderán formularse estudos de detalle co obxecto de ordenar os volumes resultantes, autorizándose a promoción conxunta de vivendas nunha superficie de terreo que no seu conxunto haberá de cumprir as condicións de parcela mínima, excepciónándose da obriga de cumprir a franxa de 25 m de posición da edificación.

Non se autorizan voos sobre a aliñación.

No caso de edificacións exentas establécense uns recuados mínimos laterais de 3 metros, e de 5 metros ao lindeiro posterior. Para as parcelas que testen con viais con afección acústica conforme aos mapas estratéxicos de ruído, establécese un recuado mínimo obrigatorio de 3 metros.

Autorizaranse semisotos sempre que queden incluídos na altura máxima permitida. Os sotos e semisotos desenvolveranse dentro da ocupación máxima permitida.



5. Aliñacións e rasantes

Respectaranse as sinaladas nos planos de ordenación. O acceso ás edificacións nivelarase coa beirarrúa en contacto coa calzada.

6. Usos.

Permítense os usos:

- . Residencial.
- . Terciario: Hoteleiro.
- . Terciario: Comercial. Categoría 1ª, 2ª, 3ª.
- . Terciario: Oficinas.
- . Terciario: Recreativo. Categoría 1ª, 2ª, Tipo I e II, 3ª.
- . Industrial: Nas seguintes categorías e grupos:
 - Produtiva: Categoría 1ª, 2ª.
 - Almacenamento: Categoría 1ª.
- . Garaxe aparcamento e servizo do automóbil nas seguintes categorías e graos:
 - Categoría 1ª, 2ª, 4ª, sempre que non implique operacións de chapistería e pintura, e garantindo a ausencia de vertidos que poidan deteriorar as instalacións de sumidoiros e depuración.
- . Dotacional-Equipamentos:
 - Educativo. En planta baixa da edificación e primeira vencellada directamente coa planta baixa, ou en edificación exclusiva.
 - Socio-Cultural. Categoría 1ª en edificación exclusiva e 2ª.
 - Asistencial-Sanitario. Categoría 1ª, 3ª, en planta baixa da edificación e primeira vencellada directamente coa planta baixa. Categoría 2ª, 4ª en edificación exclusiva. Categoría 5ª, en planta baixa da edificación.
 - Servizos público. Categoría 1ª.3, en planta baixa da edificación.
 - Administración institucional.
 - Deportivo. Categoría 1ª, en planta baixa da edificación. 3ª en edificio exclusivo.
 - Relixioso. Categoría 1ª, en planta baixa. Categoría 2ª en edificación exclusiva.
 - Dotacional múltiple.

Art. 81. Ordenanza U6. Vivenda unifamiliar.

1. Delimitación e ámbito.

Comprende esta Ordenanza as áreas de solo urbano consolidadas mediante edificacións formadas por diferentes tipos de vivendas familiares, ben sexan illadas ou agrupadas dun xeito máis complexo como resultado de actuacións conxuntas, así como en ringleiras ou adosadas.



2. Sistema de ordenación.

Manterase o actual tipo de edificación predominante no ámbito, exenta, adosada ou pareada, ordenándose segundo a tipoloxía do seu sistema de ordenación nas seguintes variantes:

U6.1. Agrupacións compactas de carácter tradicional incorporadas ao solo urbano.

U6.2. Extensións lineais das agrupacións de carácter tradicional.

U6.3. Vivenda unifamiliar intensiva.

U6.4. Vivenda unifamiliar en ringleira consolidada.

U6.5. Vivenda unifamiliar extensiva.

U6.6. Barrios e grupos de vivenda unifamiliar planificados.

Ordenanza U6.1. Agrupacións compactas de carácter tradicional incorporadas ao solo urbano

1. Delimitación e ámbito.

Comprende esta ordenanza os ámbitos de solo urbano que se corresponden con núcleos tradicionais de orixe incorporados á trama urbana municipal, e que representan formas de ocupación de interese que o Plan pretende conservar, tal e como se delimita en planos de Ordenación.

2. Sistema de ordenación.

Fíxase un sistema mixto de ordenación para completar o perímetro definido pola ordenanza, permitíndose a edificación illada ou adosada indistintamente. Pola súa singularidade, preténdese a preservación do patrimonio construído de interese e a súa morfoloxía.

A edificación adosada será obrigatoria sempre que exista na parcela contigua unha edificación medianeira dentro de ordenación.

3. Parámetros e condicións de edificación.

Con carácter xeral primase o mantemento da volumetría das edificacións principais existentes. Para novas edificacións ou ampliacións das existentes, a regulación volumétrica establécese partindo dun criterio xeral de integración.

A estes efectos establécense os seguintes parámetros:

- A edificación principal poderase situar na aliñación ou recuarse con respecto a ela un máximo de 3,00 metros, respectando en todo caso a situación da contigua si se trata de edificacións adosadas. Este recuado será obrigatorio para a nova edificación cando a parcela edificada de fronte a viario de sección igual ou menor de catro metros.
- A altura máxima fíxase en baixo e unha planta, equivalente a 7,00 metros medidos conforme ao establecido no artigo 62.5 desta Normativa, sen superar os 8,50 metros medidos desde calquera punto do terreo.
- Non se autorizan voos sobre as aliñacións oficiais. Autorízase o aproveitamento baixocuberta por riba da altura máxima segundo o establecido no art. 62.6 da presente Normativa.
- De preferencia as novas edificacións adosaranse ás existentes e aos lindeiros, sen prexuízo dos colindantes. Cando as edificacións non sexan adosadas ou pareadas, terán recuados laterais mínimos de 2,00 metros e de 3,00 metros ao lindeiro posterior. A disposición adosada será obrigatoria cando a contigua presente esa disposición.

Para efectos de nova parcelación establécense unha a parcela mínima será de 200 m², e terá polo menos unha fronte de 6,00 metros en contacto coa vía pública.

A edificabilidade máxima establécense en 0,70 m²/m² cunha ocupación máxima do 40% a aplicar para a totalidade das plantas incluídas as plantas baixo rasante, ambas sobre parcela edificable

Non obstante, para parcelas situadas entre edificacións existentes das cales a súa desaparición non está contemplada no Plan, e que non procedan de segregacións posteriores á aprobación do Plan Xeral, poderán excepcionalmente ampliarse os recuados á fronte, sempre, que a edificación resultante axude a completar a fisonomía urbana do treito.

4. Edificación auxiliares.

Permítense garaxes, pequenos almacéns, dependencias de servizo e adegas que terán unha altura máxima de 3,50 m a calquera punto desde o terreo e cunha superficie de 30 m². Poderán adosarse á edificación principal e aos lindes da parcela, sen prexuízo de terceiros, computando en calquera caso edificabilidade nas condicións establecidas no art. 41.4 da LSG.



5. Aliñacións e rasantes.

Con carácter xeral, manteranse as aliñacións existentes, salvo indicación en contra expresada nos planos de ordenación.

6. Usos.

Permítese o uso residencial na Categoría 1ª de unifamiliar.

En edificio exclusivo ou nos baixos da edificación principal autorízanse así mesmo os seguintes usos compatibles:

- . Terciario: Hoteleiro. Hoteleiro Categoría 1ª. Apartamentos e Vivendas Turísticas. Vivendas de uso turístico.
- . Terciario: Comercial. Categoría 1ª.
- . Terciario: Oficinas. Categoría 1ª
- . Terciario: Recreativo. Categoría 1ª, Tipo I.
- . Industrial: Produtiva. Categoría 1ª.
- . Garaxe aparcamento e servizo do automóbil. Categoría 1ª.
- . Dotacional-Equipamentos:
 - Educativo. Categoría 1ª, 2ª.
 - Socio-Cultural. Categoría 2ª
 - Asistencial-Sanitario. Categoría 1ª, 3ª, 5ª.
 - Administración institucional.
 - Dotacional múltiple.
 - Relixioso. Categoría 1ª.

Ordenanza U6.2. Extensións lineais das agrupacións de carácter tradicional

1. Delimitación e ámbito.

Comprende esta ordenanza as extensións compactas de carácter tradicional en base a edificación de vivenda unifamiliar con sistema de desenvolvemento lineal apoiado nos eixes viarios, tal e como se delimita en planos de ordenación.

2. Sistema de ordenación.

Manterase o actual tipo de vivenda unifamiliar exenta, tolerándose a edificación adosada ou pareada, só no caso de edificación simultánea das parcelas ou acordo entre colindantes, ou cando exista edificación colindante adosada ao linde e dentro de ordenación.

3. Parámetros e condicións de edificación.

A edificación principal poderase situar na aliñación ou recuarse con respecto a ela un máximo de 3,00 metros. Este recuado será obrigatorio para as parcelas que testen con viais con afección acústica conforme aos mapas estratéxicos de ruído. Establécense uns recuados laterais mínimos de 2,00 metros aos lindes laterais e de 3,00 metros ao linde posterior. Con fronte á rúa Corredoura non se permitirá a edificación acaroadada.

Para efectos de nova parcelación establécense una parcela mínima de 250 m² e terá polo menos unha fronte de 6,00 metros en contacto coa vía pública.

Non obstante para parcelas situadas entre edificacións existentes das cales a súa desaparición non está contemplada no Plan, e que non procedan de segregacións posteriores á aprobación do Plan Xeral, poderán excepcionalmente ampliarse os recuados á fronte, sempre, que a edificación resultante axude a completar a fisionomía urbana do treito.

A edificabilidade máxima establécense en 0,70 m²/m², cunha ocupación máxima do 40% a aplicar para a totalidade das plantas incluídas as plantas baixo rasante, ambas sobre parcela edificable. A altura máxima fíxase en baixo e unha planta, equivalente a 7,00 metros medidos conforme ao establecido no artigo 62.5 desta Normativa, sen superar os 8,50 metros medidos desde calquera punto do terreo. Na parcela con referencia catastral 1521106NG2712S a superficie máxima construída será de 235 m². Nos ámbitos afectados pola zona de vulnerabilidade de servidumes aeronáuticas do Aeroporto de Vigo, a edificabilidade máxima non excederá de 0,50 m²/m², non se superará a ocupación do 35% e a altura máxima á cumbreira e elementos sobresaíntes non superará os 10 metros medidos desde calquera punto do terreo.

Non se autorizan voos, sobre as aliñacións oficiais. Autorízase o aproveitamento por riba da altura máxima de cornixa segundo o establecido no 62.6 da presente Normativa.

Os semisotos estarán dentro da altura máxima en metros permitida sobre a rasante natural do terreo. Os usos permitidos en ditas plantas serán complementarios da vivenda: garaxes, bodegas, servizos técnicos e similares.

Nos terreos aos que se aplique esta ordenanza, que estean afectados pola zona de vulnerabilidade do terreo derivada das servidumes aeronáuticas, as edificacións non poderán superar a densidade de 20 vivendas por hectárea e os recuamentos aos lindes laterais mínimos, serán de 4 metros.

4. Edificacións auxiliares.

Permítese garaxes, pequenos almacéns, dependencias de servizo e adegas que terán unha altura máxima de 3,50 metros a calquera punto desde o terreo e unha superficie de 30 m². Poderán adosarse á edificación principal e aos lindes da parcela, sen prexuízo de terceiros, computando en calquera caso edificabilidade nas condicións establecidas no art. 41.4 da LSG.

5. Aliñacións e rasantes.

Con carácter xeral, manteranse as aliñacións existentes, salvo indicación en contra expresada nos planos de ordenación.

6. Usos.

Permítese o uso residencial na Categoría 1ª de unifamiliar.

En edificio exclusivo ou nos baixos da edificación principal autorízanse así mesmo os seguintes usos compatibles:

- . Terciario: Hoteleiro. Hoteleiro Categoría 1ª. Apartamentos e Vivendas Turísticas. Vivendas de uso turístico.
- . Terciario: Comercial. Categoría 1ª.
- . Terciario: Oficinas. Categoría 1ª.
- . Terciario: Recreativo. Categoría 1ª.
- . Industrial: Produtiva. Categoría 1ª.
- . Garaxe aparcamento e servizo do automóbil. Categoría 1ª.
- . Dotacional-Equipamentos:
 - Educativo. Categoría 1ª, 2ª.
 - Socio-Cultural. Categoría 2ª
 - Asistencial-Sanitario. Categoría 1ª, 3ª, 5ª.
 - Administración institucional.
 - Dotacional múltiple.
 - Relixioso. Categoría 1ª.

Ordenanza U6.3. De vivenda unifamiliar intensiva.

1. Delimitación e ámbito.

Comprende esta Ordenanza as extensións de solo urbano consolidadas correspondentes á edificación de vivenda unifamiliar illada con sistema de parcelación fraccionada e que representa gran parte do tecido difuso da periferia da cidade, tal e como se delimita en planos de Ordenación.



2. Sistema de ordenación.

Manterase a actual tipoloxía de vivenda unifamiliar exenta, tolerándose a edificación adosada ou pareada, só no caso de edificación simultánea das parcelas ou acordo entre colindantes, ou cando exista edificación colindante adosada ao linde e dentro de ordenación.

3. Parámetros e condicións de edificación.

Para os efectos de nova parcelación a parcela mínima edificable será de 300 m², e terá polo menos unha fronte de 6,00 metros en contacto coa vía pública.

Autorízanse edificacións agrupadas horizontalmente en ringleira en promoción conxunta, adosadas de xeito que non queden medianeiras vistas, nas condicións desta ordenanza. Nas edificacións agrupadas en ringleira de promoción conxunta esixírase o cumprimento tanto da parcela mínima equivalente de 300 m² como da súa fronte mínima por cada vivenda.

Igualmente, nas parcelas que pola súa forma non permitan unha división ou segregación para a obtención dunha nova parcela nas condicións xerais desta ordenanza, autorízase a edificación de ata un máximo de dúas vivendas, respectando en calquera caso as condicións xerais do uso vivenda así como os parámetros e condicións de edificación establecidos para o conxunto da parcela, garantindo a indivisibilidade da parcela orixinal.

A edificabilidade máxima non excederá de 0,60 m²/m², cunha ocupación máxima do 50% a aplicar para a totalidade das plantas incluídas as plantas baixo rasante, medidas ambas sobre parcela edificable. A altura máxima autorizada será de baixo e unha planta, equivalente a 7,00 metros medidos conforme ao establecido no artigo 62.5 desta Normativa. A edificación non superará os 8,50 metros medidos desde calquera punto do terreo no contacto co perímetro da edificación. Autorízase o aproveitamento por riba da altura máxima nas condicións reguladas no artigo 62.6 da presente Normativa. Nos ámbitos afectados pola zona de vulnerabilidade de servidumes aeronáuticas do Aeroporto de Vigo, a edificabilidade máxima non excederá de 0,50 m²/m², non se superará a ocupación do 35% e a altura máxima á cumbreira e elementos sobresaíntes non superará os 10 metros medidos desde calquera punto do terreo.

Non se autorizan voos, sobre as aliñacións oficiais.

A edificación poderá disporse na aliñación, ou recuada a unha distancia mínima de 3,00 metros aos lindes frontais, sendo de un mínimo de 3,00 metros aos lindes laterais e posterior. Para as parcelas que testen con viais con afección acústica conforme aos mapas estratéxicos de ruído, este recuado mínimo será obrigatorio.



Os semisotos estarán dentro da altura máxima en metros permitida sobre a rasante natural do terreo. Os usos permitidos en ditas plantas serán complementarios da vivenda: garaxes, bodegas, servizos técnicos, e similares.

Nos terreos aos que se aplique esta ordenanza, que estean afectados pola zona de vulnerabilidade do terreo derivada das servidumes aeronáuticas, as edificacións non poderán superar a densidade de 20 vivendas por hectárea e os recuamentos aos lindes laterais mínimos, serán de 4 metros.

4. Edificacións auxiliares.

Permítese garaxes, pequenos almacéns, dependencias de servizo e adegas que terán unha altura máxima de 3,50 m a calquera punto desde o terreo. Poderán adosarse á edificación principal e aos lindes da parcela por detrás da liña da fachada sen prexuízo de terceiros. As actuacións agrupadas en ringleira e promoción conxunta poderán agrupar libremente esta edificación, computando en calquera caso edificabilidade nas condicións establecidas no art. 41.4 da LSG.

5. Aliñacións e rasantes.

Manteranse as fixadas en planos de ordenación, agás o establecido no artigo 58.3 desta Normativa para as existentes que se manteñen.

6. Usos.

Permítese o uso residencial na Categoría 1ª de unifamiliar.

En edificio exclusivo ou nos baixos da edificación principal autorízanse así mesmo os seguintes usos compatibles:

- . Terciario: Hoteleiro. Hoteleiro Categoría 1ª. Apartamentos e Vivendas Turísticas. Vivendas de uso turístico.
- . Terciario: Comercial. Categoría 1ª.
- . Terciario: Oficinas. Categoría 1ª.
- . Terciario: Recreativo. Categoría 1ª, Tipo I.
- . Industrial: Produtiva. Categoría 1ª.
- . Garaxe aparcamento e servizo do automóbil. Categoría 1ª e 4ª, sempre que non implique operacións de chapistería e pintura, e garantindo a ausencia de vertidos que poidan deteriorar as instalacións de sumidoiros e depuración.
- . Dotacional-Equipamentos:
 - Educativo. Categoría 1ª, 2ª.
 - Socio-Cultural. Categoría 2ª



- Asistencial-Sanitario. Categoría 1ª, 3ª, 5ª.
- Administración institucional.
- Dotacional múltiple.
- Relixioso. Categoría 1ª.

Ordenanza U6.4. Vivenda unifamiliar en ringleira consolidada.

1. Delimitación e ámbito.

Comprende esta Ordenanza as extensións de solo urbano consolidadas correspondentes á edificación residencial formada por tipoloxías de vivendas unifamiliares en ringleira, adosada, ou agrupadas dun xeito máis complexo, tal e como se delimita en planos de Ordenación.

2. Sistema de ordenación.

Manterase a actual tipoloxía de vivenda unifamiliar en ringleira ou adosada, non recuada respecto á aliñación.

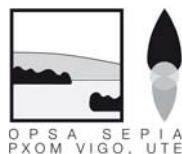
3. Parámetros e condicións de edificación.

Para os efectos de nova parcelación, a parcela mínima será de 150 m², e terá polo menos unha fronte de 5,00 metros en contacto coa vía pública ou espazo libre público. Non se autorizan voos, sobre as aliñacións oficiais. A edificabilidade máxima non excederá de 1,00 m²/m², cunha ocupación máxima do 70% a aplicar para a totalidade das plantas incluídas as plantas baixo rasante, medidas ambas sobre parcela edificable.

A altura máxima autorizada será de baixo e unha planta, equivalente a 7,00 metros medidos conforme ao establecido no artigo 62.5 desta Normativa. A edificación non superará os 8,50 metros medidos desde calquera punto do terreo no contacto co perímetro da edificación. Autorízase o aproveitamento por riba da altura máxima nas condicións reguladas no artigo 62.6 da presente Normativa.

Non obstante, aos efectos de completar as ringleiras en parcelas xa edificadas con anterioridade á aprobación do Plan Xeral, das cales a súa desaparición non está contemplada no mesmo, e presenten unha ocupación superior á establecida nesta ordenanza, permitirase completar a edificación ata a altura máxima mantendo a ocupación do edificio existente.

De existir, o recuado posterior será dun mínimo de 3,0 metros.



Os semisotos estarán dentro da altura máxima en metros permitida sobre a rasante natural do terreo. Os usos permitidos en ditas plantas serán complementarios da vivenda: garaxes, bodegas, servizos técnicos, e similares.

4. Edificacións auxiliares.

Permítese garaxes, pequenos almacéns, dependencias de servizo e adegas que terán unha altura máxima de 3,50 m a calquera punto desde o terreo. Poderán adosarse á edificación principal e aos lindes da parcela, sen prexuízo de terceiros. As actuacións agrupadas en ringleira e promoción conxunta poderán agrupar libremente esta edificación, computando en calquera caso edificabilidade nas condicións establecidas no art. 41.4 da LSG.

5. Aliñacións e rasantes.

Manteranse as fixadas en planos de ordenación, agás o establecido no artigo 58.3 desta Normativa para as existentes que se manteñen.

6. Usos.

Permítese o uso residencial na Categoría 1ª de unifamiliar.

En edificio exclusivo ou nos baixos da edificación principal autorízanse así mesmo os seguintes usos compatibles:

- . Terciario: Hoteleiro. Hoteleiro Categoría 1ª. Apartamentos e Vivendas Turísticas. Vivendas de uso turístico.
- . Terciario: Comercial. Categoría 1ª.
- . Terciario: Oficinas. Categoría 1ª
- . Terciario: Recreativo. Categoría 1ª, Tipo I.
- . Industrial: Produtiva. Categoría 1ª.
- . Garaxe aparcamento e servizo do automóbil. Categoría 1ª.
- . Dotacional-Equipamentos:
 - Educativo. Categoría 1ª, 2ª.
 - Socio-Cultural. Categoría 2ª
 - Asistencial-Sanitario. Categoría 1ª, 3ª, 5ª.
 - Administración institucional.
 - Dotacional múltiple.
 - Relixioso. Categoría 1ª.



Ordenanza U6.5. Vivenda unifamiliar extensiva.

1. Delimitación e ámbito.

Comprende esta Ordenanza as extensións de solo urbano consolidadas correspondentes á edificación de vivenda unifamiliar illada con sistema de parcelación fraccionada, tal e como se delimita en planos de Ordenación.

2. Sistema de ordenación.

Fíxase un sistema de ordenación en base á edificación exenta en parcela e recuada nos lindeiros.

3. Parámetros e condicións de edificación.

Para os efectos de nova parcelación a parcela mínima será de 600 m², e terá polo menos unha fronte de 10 metros en contacto coa vía pública. A edificabilidade máxima non excederá de 0,40 m²/ m², e a ocupación máxima será do 40% a aplicar para a totalidade das plantas incluídas as plantas baixo rasante, medidas ambas sobre parcela edificable.

Nas parcelas que pola súa forma non permitan unha división ou segregación para a obtención dunha nova parcela nas condicións xerais desta ordenanza, autorízase a edificación de ata un máximo de dúas vivendas, respectando en calquera caso as condicións xerais do uso vivenda así como os parámetros e condicións de edificación establecidos para o conxunto da parcela, garantindo a indivisibilidade da parcela orixinal.

A altura máxima autorizada será de baixo e unha planta, equivalente a 7,00 metros medidos conforme ao establecido no artigo 62.5 desta Normativa. A edificación non superará os 8,50 metros medidos desde calquera punto do terreo no contacto co perímetro da edificación. Autorízase o aproveitamento por riba da altura máxima nas condicións reguladas no artigo 62.6 da presente Normativa.

Establécense uns recuados mínimos a lindes de 3,00 metros. No caso dos recuados laterais non se permitirá alterar a rasante natural do terreo, que deberá reflectirse no plano topográfico, agás para o acceso a sotos.

Os semisotos estarán dentro da altura máxima en metros permitida sobre a rasante natural do terreo. Os usos permitidos en ditas plantas serán complementarios da vivenda: garaxes, bodegas, servizos técnicos, e similares.

Nos terreos aos que se aplique esta ordenanza, que estean afectados pola zona de vulnerabilidade do terreo derivada das servidumes aeronáuticas, non se superará a

ocupación do 35% e a altura máxima á cumbreira e elementos sobresaíntes non superará os 10 metros medidos desde calquera punto do terreo. Esta condición será de aplicación para o núcleo de Ameal situado en zona próxima á vulneración do terreo derivada das servidumes aeronáuticas.

4. Edificacións auxiliares.

Permítese garaxes, pequenos almacéns, dependencias de servizo e adegas que terán unha altura máxima de 3,50 m a calquera punto desde o terreo. Poderán adosarse á edificación principal e aos lindes da parcela por detrás da liña da fachada sen prexuízo de terceiros, computando edificabilidade nas condicións establecidas no art. 41.4 da LSG.

5. Aliñacións e rasantes.

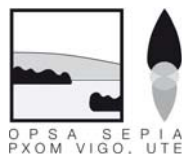
Manteranse as fixadas en planos de ordenación, agás o establecido no artigo 58.3 desta Normativa para as existentes que se manteñen.

6. Usos.

Permítese o uso residencial na Categoría 1ª de unifamiliar.

En edificio exclusivo ou nos baixos da edificación principal autorízanse así mesmo os seguintes usos compatibles:

- . Terciario: Hoteleiro. Hoteleiro Categoría 1ª. Apartamentos e Vivendas Turísticas. Vivendas de uso turístico.
- . Terciario: Comercial. Categoría 1ª.
- . Terciario: Oficinas. Categoría 1ª, 2ª
- . Terciario: Recreativo. Categoría 1ª, Tipo I.
- . Industrial: Produtiva. Categoría 1ª.
- . Almacenaxe. Categoría 1ª
- . Garaxe aparcamento e servizo do automóbil. Categoría 1ª e 4ª, sempre que non implique operacións de chapistería e pintura, e garantindo a ausencia de vertidos que poidan deteriorar as instalacións de sumidoiros e depuración.
- . Dotacional-Equipamentos:
 - Educativo. Categoría 1ª, 2ª, 4ª, 7ª.
 - Socio-Cultural. Categoría 2ª
 - Asistencial-Sanitario. Categoría 1ª, 3ª, 5ª.
 - Administración institucional.
 - Deportivo. Categoría 1ª
 - Dotacional múltiple.



- Relixioso. Categoría 1ª.

Ordenanza U6.6. Barrios e grupos de vivenda unifamiliar planificados.

1. Delimitación e ámbito.

Comprende esta Ordenanza as extensións de solo urbano consolidadas correspondentes á edificación residencial formada maioritariamente por tipoloxías de vivendas unifamiliares que conforman conxuntos con características unitarias, tal e como se delimita en planos de Ordenación.

2. Sistema de ordenación.

Comprende ámbitos cun sistema de ordenación baseado en vivenda unifamiliar con tipoloxías variadas e mixtas, incluíndo edificación exenta, adosada, en ringleira ou agrupada, e que conforman conxuntos ou ámbitos de actuacións desenvoltas por procesos de planeamento ou parcelación.

Conforman ámbitos con características tipolóxicas, morfolóxicas, e ambientais homoxéneas que se considera necesario conservar, mantendo o seu carácter de tecido urbano cunha estrutura propia.

3. Parámetros e condicións de edificación.

Con carácter xeral manteranse as edificabilidades existentes, establecéndose a efectos de parcelación unha parcela mínima de 500 m² e unha edificabilidade de 0,50 m²/m². Poderán facerse agrupacións parcelarias sempre que non orixine parcelas superiores en superficie ao 50% da media das existentes no ámbito de ordenanza.

Con carácter xeral manteranse as edificabilidades existentes, permitíndose obras de conservación, consolidación, rehabilitación e reestruturación que non impliquen modificación do carácter unitario do ámbito, así como aquela nova edificación nas condicións establecidas na presente ordenanza.

No caso de parcelas vacantes ou nova edificación, acompañando á solicitude de licenza, deberá redactarse un estudo tipolóxico das edificacións do ámbito de ordenanza para determinar o grao de ocupación da parcela e do novo volume, que en calquera caso non poderá superar a edificabilidade de 0,50 m²/m².

A altura máxima será de dúas plantas equivalente a 7.00 metros medidos conforme ao establecido no artigo 62.5 desta Normativa.



4. Aliñacións e rasantes.

Manteranse as existentes sen prexuízo das modificacións establecidas nos planos de Ordenación.

5. Usos.

Permítese o uso residencial na Categoría 1ª de unifamiliar. Sen perder esta condición, poderase subdividir a edificación preexistente de vivenda unifamiliar nun máximo de dúas unidades resultantes, sempre que se garanta a indivisibilidade da parcela orixinal.

En edificio exclusivo ou nos baixos da edificación principal autorízanse así mesmo os seguintes usos compatibles:

- . Terciario: Hoteleiro. Hoteleiro Categoría 1ª. Apartamentos e Vivendas Turísticas . Vivendas de uso turístico.
- . Terciario: Comercial. Categoría 1ª.
- . Terciario: Oficinas. Categoría 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª.
- . Terciario: Recreativo. Categoría 1ª, Tipo I.
- . Industrial: Produtiva. Categoría 1ª.
- . Garaxe aparcamento e servizo do automóbil. Categoría 1ª.
- . Dotacional-Equipamentos:
 - Educativo. Categoría 1ª, 2ª.
 - Socio-Cultural.
 - Asistencial-Sanitario. Categoría 1ª, 3ª, 5ª.
 - Administración institucional.
 - Relixioso. Categoría 1ª.
 - Dotacional múltiple.

6. Condicións especiais.

No caso de catalogación dos inmobles estarase ao establecido nas normas de protección e determinacións do Catálogo do Plan.

O Concello poderá redactar plans especiais de protección aos efectos do mellor cumprimento do establecido nesta ordenanza.



Art. 82. Ordenanza U7. Fincas singulares en solo urbano.

1. Delimitación e ámbito.

Aplicase esta ordenanza aos enclaves de pazos, vilas e quintas e, en xeral edificacións singulares que situadas no perímetro de solo urbano da Cidade ofrecen un interese de conservación como pezas unitarias de interese arquitectónico, histórico, cultural ou simplemente ambiental pola súa construción ou pola existencia de xardinería ou arboredo de notable desenvolvemento, e catalogados polo Plan Xeral.

2. Parámetros e condicións de ordenación.

Para estas pezas, o Plan Xeral fixa un tipo de ordenación por edificación illada debéndose conservar a edificación existente podendo realizarse obras de restauración, consolidación, conservación, rehabilitación e reestruturación mantendo o carácter de conxunto, e, no seu caso, o seu grao de protección establecido no Catálogo do Plan Xeral. As fincas singulares en solo urbano non poderán ser divididas, parceladas ou segregadas.

A través da redacción e aprobación dun Estudo de Detalle poderá completarse no seu caso a edificabilidade con novas construcións respectando os usos autorizados e o carácter do conxunto organizando a situación das novas edificacións con respecto aos elementos do cerramento e xardinería e mantendo a unidade parcelaria. A altura máxima dos novos edificios será de baixo e unha planta equivalente a 7,00 metros, a edificabilidade máxima de $0,15 \text{ m}^2/\text{m}^2$ e cunha ocupación máxima do 10% de parcela, en ambos os dous casos incluíndo edificacións existentes. Igualmente poderá substituírse a edificación que se xustifique como descontextualizada. En calquera caso o novo volume non superará o 50% do correspondente á edificación principal.

Os estudos de detalle conterán a documentación precisa en forma de plantas, alzados, seccións, fotomontaxes e perspectivas, para permitir xulgar no ámbito definido para a nova edificación e o seu contorno xeral, a integración, harmonía e calidade visual da proposta no conxunto, e todo iso sen prexuízo da documentación que sexa legalmente esixible. No suposto de fincas singulares catalogadas polo presente Plan Xeral, dito Estudo de Detalle deberá contar coa autorización previa da consellería competente en materia de protección do patrimonio cultural.

Igualmente, o Estudo de Detalle acompañarase dun catálogo de pormenor de elementos construídos e naturais que trala súa aprobación se integrará no xeral do presente documento. Expresamente quedará prohibida a corta de especies arbustivas ou arbóreas, autóctonas ou exóticas que polo seu porte, idade ou situación estratéxica, formen parte importante da configuración ambiental do conxunto.



Conservaranse os cerramentos pétreos e de enreixado e demais elementos accesorios construídos que manteñan unha unidade de composición ou ambiental coa edificación principal.

3. Aliñacións e rasantes.

Manteranse as existentes sen prexuízo das modificacións establecidas nos planos de ordenación.

4. Usos.

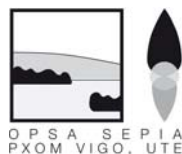
Permítese, sen segregación de parcela, os seguintes usos:

- . Uso residencial na Categoría 1ª de unifamiliar. Sen perder esta condición, poderase subdividir a edificación preexistente de vivenda unifamiliar nun máximo de dúas unidades resultantes sempre que se garanta a indivisibilidade da parcela orixinal.
- . Terciario: Hoteleiro. Categoría 1ª, 2ª.
- . Terciario: Oficinas.
- . Terciario: Recreativo. Categoría 1ª, Tipo I.
- . Industrial: Produtiva. Categoría 1ª, 2ª.
- . Garaxe aparcamento e servizo do automóbil. Categoría 1ª.
- . Dotacional-Equipamentos:
 - Educativo.
 - Socio-Cultural.
 - Asistencial-Sanitario.
 - Administración institucional.
 - Deportivo
 - Relixioso. Categoría.
 - Dotacional múltiple.

Art. 83. Ordenanza U8. Actuacións unitarias consolidadas.

1. Delimitación e ámbito.

Comprende esta ordenanza ámbitos de actuacións urbanas unitarias residenciais existentes de ordenación conxunta, que conforman pezas morfolóxicas autónomas e características na estrutura urbana. Incorpóranse a esta ordenanza as actuacións unitarias residenciais de promoción pública ou institucional.



2. Sistema de ordenación.

Consérvanse as características da súa estrutura urbana, mantendo o tipo edificatorio existente.

3. Parámetros e condicións da edificacións.

Con carácter xeral manteranse as edificabilidades existentes ou as derivadas de licenzas concedidas e vixentes, permitíndose obras de conservación, consolidación, rehabilitación e reestruturación que non impliquen modificación do carácter unitario do conxunto.

As intervencións que poidan afectar ao conxunto ou partes autónomas (bloques, fileiras, etc.) deberán preverse en proxecto unitario aínda que a súa execución non sexa simultánea.

Dentro das Áreas de Rehabilitación Integral ou dos Contornos Residenciais de Rehabilitación Programada declarados, así como nos ámbitos proxectados de maneira unitaria e homoxénea, as actuacións adaptaranse á contorna e ambiente urbano no que estean situados os inmobles e harmonizarán co ámbito edificatorio ao que pertencen sen romper o equilibrio da paisaxe, ou desfigurar a perspectiva do conxunto. A tipoloxía das construcións, os materiais e as cores empregadas favorecerán a integración na contorna inmediata, na paisaxe e na escena urbana que axude a preservar a harmonía estética destes grupos mediante a redacción dun estudo global do conxunto das fachadas e cubertas no que se acredite a harmonía co entorno.

Mantendo este carácter unitario, e no contexto dunha Área de Rehabilitación e Rexeneración Urbana, permitirase previa redacción do correspondente Estudo de Detalle a introdución de elevadores e outros elementos co fin de mellorar as condicións de accesibilidade das vivendas, así como aquelas actuacións referidas á mellora da eficiencia enerxética e de habitabilidade.

En todo caso, estarase ao disposto na “Ordenanza municipal para a instalación de ascensores e outros medios mecánicos de accesibilidade e mobilidade”, publicada no BOPPO o 22 de xaneiro de 2021.

Para acadar maiores estándares de habitabilidade e dotacións comunitarias o Concello ou as administracións e organismos titulares poderán redactar plans especiais que poidan contemplar actuacións de substitución e nova edificación dentro dos parámetros máximos establecidos nesta ordenanza e mantendo a estrutura urbana e tipolóxica edificatoria existente.



4. Usos.

Permítense os seguintes usos:

- . Residencial.
- . Terciario: Hoteleiro.
- . Terciario: Comercial. Categoría 1ª. 2ª 3ª.
- . Terciario: Oficinas.
- . Terciario: Recreativo. Categoría 1ª, Tipo I.
- . Industrial: Produtiva. Categoría 1ª.
- . Garaxe aparcamento e servizo do automóbil. Categoría 1ª, 2ª e 4ª, sempre que non implique operacións de chapistería e pintura, e garantindo a ausencia de vertidos que poidan deteriorar as instalacións de sumidoiros e depuración.
- . Dotacional-Equipamentos:
 - Educativo.
 - Socio-Cultural.
 - Asistencial-Sanitario.
 - Servizos público.
 - Administración institucional.
 - Dotacional múltiple.
 - Deportivo Categoría 1ª.
 - Relixioso.

Para os centros comerciais existentes e autorizados cualificados coa presente ordenanza, autorízanse os usos Terciario Comercial e Recreativo en todas as categorías.

Art. 84. Ordenanza U9. Ordenanza de Actividades.

1. Delimitación e ámbito.

Comprende esta ordenanza ámbitos en continuidade do solo urbano, con actividades de uso industrial e actividades terciarias de acordo coa delimitación establecida en planos de ordenación. Igualmente, é de aplicación a enclaves illados de dito uso.

2. Sistema de ordenación.

Fíxase un tipo mixto de ordenación por edificación illada, pareada ou adosada.

En función da intensidade do uso, do tipo de actividades desenvolvidas e do seu nivel de integración na trama residencial da Cidade, establécense as seguintes variantes desta ordenanza:

- Ordenanza U9.1 Actividades de Industria productiva de pequena dimensión: Corresponde a actividades compatibles con outras, incluídas as residenciais, como artesanais, pequena industria, almacenaxe e actividades terciarias, en áreas mixtas.
- Ordenanza U9.2 Actividades de Industria productiva-almacenaxe e actividades terciarias: Situada en áreas especializadas como polígonos, parques empresariais ou ámbitos resultado dun proceso de concentración informal.
- Ordenanza U9.3 Grandes superficies comerciais e terciarias: Corresponde as parcelas existentes nas que se localizan grandes superficies comerciais e terciarios. Estas edificacións responden á tipoloxía de naves ou edificios comerciais en tipoloxía illada ou agrupada.

Ordenanza U9.4 Grandes superficies industriais Corresponde a enclaves existentes nas que se localizan grandes superficies destinadas a actividades de industria productiva-almacenaxe.

Ordenanza U9.1. Actividades de Industria productiva de pequena e media dimensión.

1. Parámetros e condicións de ordenación.

Os ámbitos ordenados coa ordenanza U9.1 son áreas de industria urbana compatible con outros usos, incluído o residencial, que se desenvolve en parcela illada ou incluso compatible con outros uso. Responden a elementos puntuais existentes dentro da trama urbana ou a procesos de transformación de espazos industriais a outras actividades como terciarios, dotacionais ou residenciais.

Trátase de implantacións industriais existentes de pequeno e mediano tamaño nas que a posición da edificación será sobre a aliñación permitíndose un recuamento frontal de 5,00 m.

Poderá adosarse cando as edificacións colindantes estean xa adosadas ou en solución de medianeira en toda a fronte. Neste caso terá que existir acordo entre os propietarios ou propietarias das fincas lindeiras para construír acaroadamente á medianeira. Este compromiso deberá recollerse mediante anotación marxinal no Rexistro de propiedade, sendo preceptiva a execución simultánea ou a constitución formal da obriga de realizar as edificacións de acordo a un proxecto conxunto. O recuado mínimo lateral de existir será de 5.00 metros. Se existise xa unha medianeira nalgunha das parcelas colindantes, a nova edificación deberá adosarse á mesma.

A efectos de parcelación, establécese una parcela mínima de 500 m², cunha fronte mínima de 10,00 metros.



A edificabilidade máxima sobre parcela edificable é de 1,00 m²/ m², cunha altura máxima de 10,00 metros medidos no arranque de a cuberta.

A ocupación máxima da parcela edificable será o 70%, e virá fixada polas condicións de posición da edificación e a obriga de recuados ou non.

Autorízanse plantas soto e semisoto. Os usos da planta soto e semisoto serán os de garaxe- aparcamento, almacén ou instalacións técnicas da edificación, e pódense destinar aos usos permitidos nas plantas superiores, ás que terán que estar vencellados, sempre que cumpran as normas sectoriais correspondentes.

Dispoñerase peche perimetral e resolverá no interior da parcela o aparcamento e o espazo funcional de manobra necesario para a actividade.

2. Aliñacións e rasantes.

Establécense en planos de ordenación. No seu defecto en áreas consolidadas coincidirán coas existentes.

3. Usos.

Permítense os seguintes usos:

- . Industrial:
 - Produtiva: Categoría 1^a, 2^o. Almacenamento: Categoría 1^a.
- . Garaxe aparcamento e servizo do automóbil. Categoría 1^a, 2^a, 4^a.
- . Terciario: Hoteleiro. Categoría 1^a, 2^a.
- . Terciario: Comercial. Categoría 1^a, 2^a, 3^a.
- . Terciario: Oficinas.
- . Terciario: Recreativo. Categoría 1^a, 2^a, Tipo I e II.
- . Dotacional-Equipamentos:
 - Educativo.
 - Cultural.
 - Asistencial-Sanitario.
 - Servizos público
 - Administración institucional.
 - Deportivo.
 - Dotacional múltiple.



Ordenanza U9.2. Actividades de Industria productiva, almacenaxe e comercial mediana e actividades terciarias.

1. Parámetros e condicións de ordenación.

A industria productiva, almacenaxe e terciaria, ordenada dentro de esta ordenanza comprende áreas especializadas que se desenvolven en polígonos ou en ámbitos resultado de procesos de concentración informal. Tamén inclúense as actividades industriais e terciarias situadas de xeito illado no solo urbano. As edificacións poderán estar agrupadas ou ser pareadas, adosadas ou illadas.

Para novas edificacións ou ampliación das existentes, establécese unha edificabilidade máxima sobre parcela edificable de $1,50 \text{ m}^2/\text{m}^2$, altura máxima de 15 metros, medidos no arranque da cuberta, e ocupación máxima do 70% da parcela edificable, para novas edificacións ou ampliación das existentes.

Cando a edificación se realice recuada a algún dos lindeiros esixirase que a distancia de recuado sexa como mínimo a metade da altura máxima da edificación. Esixirase que cando menos o 20% da superficie da parcela neta estea destinada a viais e aparcamento.

Para os efectos de nova parcelación, establécese unha parcela mínima de 1.000 m^2 e unha fronte mínima de parcela de 10 metros.

Cando polas condicións do proceso produtivo deriven maiores condicións de altura ou superficie, poderán excepcionalmente autorizarse puntualmente alturas maiores, debendo ser debidamente xustificada dita necesidade.

Autorízanse plantas soto e semisoto. Os usos da planta soto e semisoto serán os de garaxe- aparcamento, almacén ou instalacións técnicas da edificación, e pódense destinar aos usos permitidos nas plantas superiores, ás que terán que estar vencellados, sempre que cumpran as normas sectoriais correspondentes.

Na área de Puxeiros afectada pola zona de vulnerabilidade de servidumes aeronáuticas do Aeroporto de Vigo, os parámetros de edificación serán unha edificabilidade de $0,80 \text{ m}^2/\text{m}^2$ e unha altura de 14 metros, medidos no arranque da cuberta, manténdose a ocupación do 70% da parcela edificable. Nas parcelas catastrais 8938702NG2783N0001JR e 9741301NG2794S0000BO non poderá incrementarse o volume actualmente edificado conforme a licenza.



2. Aliñacións e rasantes.

Establécense en planos de ordenación. No seu defecto en áreas consolidadas coincidirán coas existentes.

3. Usos.

Permítense os seguintes usos:

- . Industrial: Produtiva. Categoría 2º, 3ª.
- . Almacenamento: Categoría 1ª, 2ª, 3ª.
- . Garaxe aparcamento e servizo do automóbil.
- . Terciario: Hoteleiro. Categoría 1ª, 2ª, 3ª
- . Terciario: Comercial. Categoría 1ª, 2ª, 3ª, 4ª.
- . Terciario: Oficinas.
- . Terciario: Recreativo.
- . Dotacional-Equipamentos:
 - Educativo.
 - Cultural.
 - Asistencial-Sanitario.
 - Servizos público.
 - Administración institucional.
 - Deportivo.
 - Dotacional múltiple.

4. Condicións especiais.

Establécese a posibilidade de redactar planes especiais de recualificación do espazo público, co alcance establecido no art. 71 LSG, có obxecto da mellora da calidade do ambiente urbano e na procura da integración ambiental do construído cos elementos naturais colindantes, así como contribuír á diversificación das actividades produtivas.

Ordenanza U9.3. Grandes superficies comerciais e outros terciarios.

1. Parámetros e condicións de ordenación.

O sistema de ordenación corresponde a parcelas illadas ou integradas en cuarteiróns en solos cualificados como comerciais ou outros terciarios, con implantacións existentes ou non, compatibles con actividades residenciais ou industriais lindeiros.

As aliñacións serán as reflectidas nos planos de Ordenación. A rasante de parcela será a correspondente ao acceso principal do edificio, que se considerará como planta baixa para



a medición da altura do mesmo. Con todo, esta rasante de parcela deberá coincidir, polo menos nunha das súas aliñacións, coa da vía pública.

Considérase como parcela mínima a existente.

A ocupación máxima sobre rasante vén fixada polas condicións de recuamento e posición da edificación aquí sinaladas. En calquera caso, limítase ao 70% da superficie de parcela.

Permítese a ocupación baixo rasante, para uso de garaxe-aparcamento, instalacións accesorias de almacenaxe ou instalacións do edificio, e usos comerciais vinculados ao uso principal, podendo acadar o 100% de ocupación da parcela.

A edificabilidade máxima permitida será de 0.80 m²/m² sobre parcela edificable. En parcelas xa edificadas, recoñécese a edificabilidade existente no momento de aprobación do presente documento.

Fíxase un recuado mínimo da edificación de 5,00 m á aliñación e lindeiros.

A altura da edificación medirase desde a rasante da parcela indicada anteriormente, e ata a cara inferior do forxado de cuberta ou tirante da nave. De forma xenérica establécese unha altura máxima de 18,00 m. Non obstante o anterior, en centros comerciais existentes integrados en áreas consolidadas residenciais manterase a altura existente na actualidade.

Admitiranse en xeral elementos puntuais singulares que superen a altura máxima do edificio, tales como os relacionados coa publicidade ou outros elementos de deseño integrado co edificio ou conxunto de edificios

2. Condicións especiais.

Consideraranse como fachadas, e como tales deberán ser tratados, todos os paramentos que constitúan o peche das construcións.

3. Usos:

Permítese os seguintes usos:

- . Terciario: Comercial.

Como usos complementarios autorízanse:

- . Terciario: Hoteleiro. Categoría 2^a, 3^a
- . Terciario: Oficinas.
- . Terciario: Recreativo.

Usos Compatibles no mesmo edificio:

- . Garaxe aparcamento e servizo do automóbil.
- . Dotacional-Equipamentos:
 - Educativo.
 - Cultural.
 - Asistencial-Sanitario.
 - Servizo Público.
 - Administración institucional.
 - Deportivo.

Ordenanza U9.4. Grandes superficies industriais.

1. Parámetros e condicións de ordenación.

O sistema de ordenación corresponde a parcelas illadas ou integradas en cuarteiróns en solos cualificados como industriais, con implantacións existentes ou non, compatibles só con outras actividades industriais lindeiras.

As aliñacións serán as reflectidas nos planos de Ordenación. A rasante de parcela será a correspondente ao acceso principal do edificio, que se considerará como planta baixa para a medición da altura do mesmo. Con todo, esta rasante de parcela deberá coincidir, polo menos nunha das súas aliñacións, coa da vía pública.

Considérase como parcela mínima a existente. Para os efectos de nova parcelación establécese una parcela mínima de 20.000 m².

A ocupación máxima sobre rasante establécese no 90% da superficie de parcela.

Permítese a ocupación baixo rasante, podendo acadar o 100% de ocupación da parcela.

A edificabilidade máxima permitida será de 2,00 m²/m² sobre parcela edificable. En parcelas xa edificadas, recoñécese a edificabilidade existente no momento de aprobación do presente Plan, aínda que supere a establecida.

A altura da edificación medirase desde a rasante da parcela indicada anteriormente, e ata a cara inferior do forxado de cuberta ou tirante da nave. De forma xenérica establécese unha altura máxima de 25,00 m. Non obstante o anterior, en instalacións industriais existentes integradas en áreas consolidadas poderá manterse a altura executada na actualidade, aínda que supere a máxima.

Admitiranse en xeral elementos puntuais singulares que superen a altura máxima do edificio, tales como os relacionados coa publicidade ou outros elementos de deseño integrado co edificio ou conxunto de edificios.

2. Condicións especiais.

Consideraranse como fachadas e como tales deberán ser tratados, todos os paramentos que constitúan o peche das construcións.

3. Usos:

Permítense os seguintes usos:

- . Industrial.

Usos compatibles autorízanse:

- . Terciario: Oficinas.
- . Garaxe aparcamento e servizo do automóbil.

Art. 85. Ordenanza U10. Dotacional-Equipamentos.

1. Delimitación e ámbito.

Comprende esta Ordenanza aos terreos nos que se desenvolven as diferentes actividades destinadas a satisfacer as necesidades da cidadanía, distinguíndose as categorías recollidas na presente Normativa.

2. Sistema de ordenación.

A tipoloxía edificatoria dependerá da norma zonal predominante na que se desenvolva a parcela de equipamento.

3. Parámetros e condicións de edificación.

Os equipamentos e dotacións procurarán a súa integración na ordenación da zona na que se insiran, podendo adaptarse ás condicións de edificación, estándares e programas correspondentes á súa lexislación específica.

Cando as condicións de uso e funcionalidade dunha determinada edificación esixan un volume desproporcionado e fóra de escala en relación á volumetría das construcións do contorno e da ordenanza de referencia, este deberá descompoñerse en varios volumes co fin de procurar unha maior integración no medio, resolvéndose mediante un estudo de detalle.



En todo caso, deberanse adoptar as medidas correctoras necesarias para garantir o mínimo impacto visual sobre a paisaxe e a mínima alteración do relevo natural dos terreos. O peche deberá ser tratado coma un elemento máis da construción.

En parcelas cunha pendente do terreo perpendicular á aliñación superior ao 20% será necesaria a realización dun estudo de detalle para adaptar as alturas en función da cota do terreo máis desfavorable.

Os espazos vacantes de edificación destinaranse a resolver as necesidades de instalacións complementarias, aparcamento, de acceso viario e, en xeral, a espazos axardinados ou peonís.

A parcela mínima coincidirá coa existente ou agrupación das existentes e que pola súa extensión, forma e posición, permita desenvolver unha actividade de uso dotacional.

En ámbitos non formalizados, os recuados a tódolos lindeiros serán igual á terceira parte da altura de edificación, cun mínimo de cinco (5,00) metros. Nos casos en que a parcela se atope en zonas de edificación situada na aliñación de rúa, poderá manterse a aliñación de maneira acorde coas edificacións do entorno.

A edificación poderá acaroarse a un lindeiro lateral de acordo coas determinacións destas Normas Urbanísticas.

Nos edificios existentes a altura máxima será a actual. As plantas edificadas poderán ter a altura libre que funcionalmente requiran, sen que se poda usar como argumento para incrementar a altura máxima permitida expresada en metros.

Para a dotación EQ.DM.618 será obrigatoria a redacción dun Estudo de Detalle que será sometido ao informe establecido no art. 34 da LPCG. As dotacións SX-EQ-DE-377, SX-EQ-ED-199 e Dpv-EQ-SC-323 afectadas pola zona de vulnerabilidade de servidumes aeronáuticas do Aeroporto de Vigo, non poderán incrementar o volume actualmente edificado.

4. Usos.

Autorízase o uso dotacional e de equipamentos, conforme se regula no Capítulo I do Título III da presente normativa.

Igualmente autorízanse aqueles usos complementarios ou compatibles ligados á actividade que se desenvolva nos equipamentos e dotacións, conforme ao establecido no artigo 54.3 destas Normas.



5. Condicións particulares.

A. Equipamento Educativo

Para as instalacións existentes deste uso conservaranse as súas características actuais, permitindo as ampliacións ou reformas ata un trinta (30) por cento por riba do máximo permitido, e sen prexuízo da súa posible catalogación patrimonial.

Para novas edificacións en áreas ou parcelas expresamente cualificadas de uso exclusivo, aplicaranse as condicións seguintes:

- Altura máxima: Tres (3) plantas.
- Ocupación de parcela: Sesenta (60) por cento.
- Ocupación baixo rasante: setenta e cinco (75) por cento.
- Edificabilidade: 1,50 metros cadrados de uso construído por cada metro cadrado de parcela. Para instalacións inseridas na trama urbana en áreas de ordenanza U1, U2, U3 e U4 poderanse aplicar en cada caso as condicións tipolóxicas correspondentes a ditas ordenanzas.

B. Equipamento Socio-cultural

Para as instalacións existentes deste uso consérvanse as súas características actuais, permitindo as ampliacións ou reformas ata un trinta (30) por cento por riba do máximo permitido e sen prexuízo da súa posible catalogación patrimonial.

Para áreas ou parcelas expresamente cualificadas de uso exclusivo, aplicaranse as condicións seguintes:

- Altura máxima: Tres (3) plantas.
- Ocupación de parcela: Oitenta (80) por cento.
- Ocupación baixo rasante: Noventa (90) por cento.
- Edificabilidade: 1,50 metros cadrados de uso construído por cada metro cadrado de parcela. Para instalacións inseridas na trama urbana en áreas de ordenanza U1, U2, U3 e U4 poderanse aplicar en cada caso as condicións tipolóxicas correspondentes a ditas ordenanzas.

C. Equipamento Asistencial-sanitario

Para as instalacións existentes deste uso consérvanse as súas características actuais, permitindo as ampliacións ou reformas ata un trinta (30) por cento por riba do máximo permitido e sen prexuízo da súa posible catalogación patrimonial.

Para áreas ou parcelas expresamente cualificadas de uso exclusivo aplicaranse as condicións seguintes:

- Altura máxima: Catro (4) plantas.
- Ocupación de parcela: Setenta (70) por cento.
- Ocupación baixo rasante: Oitenta e cinco (85) por cento.
- Edificabilidade: 2,00 metros cadrados de uso construído por cada metro cadrado de parcela. Para instalacións inseridas na trama urbana en áreas de ordenanza U1, U2, U3 e U4 poderanse aplicar en cada caso as condicións tipolóxicas correspondentes a ditas ordenanzas.

D. Equipamento Servizos públicos

Para as instalacións existentes deste uso consérvanse as súas características actuais, permitindo as ampliacións ou reformas ata un trinta (30) por cento por riba do máximo permitido e sen prexuízo da súa posible catalogación patrimonial.

Para áreas ou parcelas expresamente cualificadas de uso exclusivo, aplicaranse as condicións seguintes:

- Altura máxima: Catro (4) plantas.
- Ocupación de parcela: Setenta (70) por cento
- Ocupación baixo rasante: Oitenta e cinco (85) por cento.
- Edificabilidade: 2,00 metros cadrados de uso construído por cada metro cadrado de parcela. Para instalacións inseridas na trama urbana en áreas de ordenanza U1, U2, U3 e U4 poderanse aplicar en cada caso as condicións tipolóxicas correspondentes a ditas ordenanzas.

E. Equipamento Relixioso

Nas construcións xa existentes as determinacións volumétricas serán as existentes.

En couzadas de uso exclusivo as condicións particulares de volume serán as seguintes:

- Altura máxima: tres (3) plantas, admitíndose unha altura maior nos elementos singulares.
- Ocupación de parcela: cincuenta (50) por cento.
- Ocupación baixo rasante: sesenta e cinco (65) por cento.
- Edificabilidade: 1,00 metros cadrados de uso construído por cada metro cadrado de parcela.



F. Equipamento Deportivo

Para as instalacións deportivas existentes deste uso consérvanse as súas características actuais, permitindo as ampliacións ou reformas ata un trinta (30) por cento por riba do máximo permitido e sen prexuízo da súa posible catalogación patrimonial.

Para áreas ou parcelas expresamente cualificadas de uso exclusivo, aplicaranse as condicións seguintes:

- Altura máxima: tres (3) plantas, ou altura equivalente, admitíndose aqueles elementos que esixan unha altura maior para o seu funcionamento correcto, sempre que se xustifique suficientemente (frontóns, trampolíns, gradarías, postes de iluminación, etc.).
- Ocupación de parcela: Setenta (70) por cento dos ámbitos nos que se localizan as edificacións.
- Ocupación baixo rasante: Oitenta (80) por cento.
- Edificabilidade: 1,50 metros cadrados de uso construído por cada metro cadrado de parcela. Para instalacións inseridas na trama urbana en áreas de ordenanza U1, U2, U3 e U4 poderanse aplicar en cada caso as condicións tipolóxicas correspondentes a ditas ordenanzas.

G. Equipamento Administración-Institucional

Para as instalacións existentes deste uso consérvanse as súas características actuais, permitindo as ampliacións ou reformas ata un trinta (30) por cento por riba do máximo permitido e sen prexuízo da súa posible catalogación patrimonial.

Para áreas ou parcelas expresamente cualificadas de uso exclusivo, aplicaranse as condicións seguintes:

- Altura máxima: Cinco (5) plantas.
- Ocupación de parcela: Sesenta (60) por cento.
- Ocupación baixo rasante: setenta e cinco (75) por cento.
- Edificabilidade: 2,00 metros cadrados de uso construído por cada metro cadrado de parcela. Para instalacións inseridas na trama urbana en áreas de ordenanza U1, U2, U3 e U4 poderanse aplicar en cada caso as condicións tipolóxicas correspondentes a ditas ordenanzas.



CAPÍTULO V. Normas e ordenanzas reguladoras do solo de núcleos rurais de poboación.

Art. 86. Definición.

Constitúen o solo de núcleo rural as áreas do territorio que serven de soporte a un asentamento de poboación singularizado, identificable e diferenciado administrativamente nos censos e padróns oficiais, definido e delimitado tendo en conta o número de edificacións, a densidade de vivendas, o seu grao de consolidación pola edificación e, de ser o caso, a tipoloxía tradicional da súa armazón e das edificacións existentes nel.

Art. 87. Ordenanza de núcleo rural N1. De núcleo rural tradicional.

1. Definición e ámbito.

Comprende esta ordenanza os ámbitos de orixe das aldeas, lugares ou rueiros, de morfoloxía definida, que constitúen a base da trama territorial. A delimitación establécese en planos de ordenación, de acordo cos criterios establecidos na LSG e no seu regulamento.

2. Sistema de ordenación.

Fíxase un sistema mixto de ordenación para completar as estruturas dos núcleos permitíndose a edificación exenta ou adosada, manténdose tanto o tipo de ocupación como o carácter do conxunto e evitando a introdución de tipos edificatorios alleos á súa morfoloxía.

A edificación exenta autorizarase sempre que se garanta o cumprimento dos recuados laterais mínimos establecidos.

A edificación adosada ou medianeira a un ou dous dos lindeiros laterais permitirase sempre que exista na parcela ou parcelas colindantes edificación dentro de ordenación medianeira ou adosada a dito linde, previo acordo coa propiedade colindante, cando responda a proxecto conxunto, ou naquelas parcelas que non procedendo de segregacións posteriores á aprobación deste documento posúan unha fronte que non permita a solución exenta. O adose será obrigatorio para o completamento de fileiras consolidadas.

3. Parámetros e condicións de edificación.

Nos núcleos rurais delimitados permitiranse, logo de licenza municipal e sen necesidade de autorización autonómica previa, as seguintes actuacións:



- . Obras de conservación e restauración das edificacións existentes, sempre e cando non supoñan variación das características esenciais do edificio, nin alteración do lugar, do volume e da tipoloxía tradicional.
- . Obras de rehabilitación e ampliación en planta ou altura de edificacións existentes que non impliquen variación da súa tipoloxía.
- . Novas edificacións de acordo coas regras establecidas na presente ordenanza.

Queda prohibido o derrubamento ou a demolición das construcións existentes, agás nos supostos establecidos no art. 26.1.g) LSG

As novas edificacións que se pretendan realizar identificaranse coas características propias do lugar e estarán encamiñadas a consolidar a trama existente. A estes efectos establécense os seguintes parámetros de edificación:

- . O aproveitamento fíxase mediante un coeficiente de edificabilidade máximo de 0,50 m²/m² sobre parcela edificable.
- . A parcela mínima será de 300 m² cunha fronte mínima a vía pública de 8 m, agás casos debidamente xustificadas de parcelas inferiores, que non procedan dunha segregación posterior á aprobación do Plan, localizadas entre outras xa edificadas ou que se imposibilite acadar a parcela mínima.
- . A ocupación máxima de parcela neta será do 40% computando só a edificación principal, podendo chegar ata o 50% coas edificacións auxiliares e complementarias.

A edificación será de planta baixa e piso como máximo e non superará os 7,00 m de altura medidos na fachada á vía pública de tal xeito que en todo o contorno da edificación sobre a rasante natural do terreo ata a liña de cornixa non se superen os 7 metros en ningún punto. Na fachada á vía pública esta altura medirase desde a rasante da calzada, ou beirarrúa, de existir, en contacto coa edificación. Para tal efecto os proxectos incluírán un plano topográfico do terreo natural con indicación das curvas de nivel, e a xustificación de integración ambiental e topográfica.

Autorízase a formación de semisotos cando as condicións topográficas do terreo así o xustifiquen, e sempre que queden incluídas na altura máxima.

Por riba da altura máxima só se autorizará o volume edificable resultante da disposición de cubertas inclinadas, nas condicións definidas no artigo 62.6. destas Normas. Os planos das

vertentes das cubertas serán continuos e sen crebas, quedando prohibidas as mansardas e bufardas.

Para edificacións exentas fíxanse uns recuados mínimos a lindes e fondo de parcela de 2 m. De preferencia as edificacións apoiaranse nas aliñacións, a non ser que as contiguas amosen unha posición recuada con respecto a ela, onde poderá efectuarse un recuamento desde ela non superior a 3 metros.

Non se permiten actuacións integrais e consecuentes procesos de parcelamento ou segregación do parcelario orixinal que determinen a desfiguración da tipoloxía do núcleo.

As edificacións existentes con anterioridade á aprobación deste Documento e edificadas de conformidade coa normativa vixente no momento da súa construción, que incumpran algunhas das condicións reguladas neste apartado, poderán conservarse, restaurarse, consolidarse, rehabilitarse e reestruturarse, sen prexuízo das limitacións que eventualmente deriven da súa catalogación, podendo autorizarse as ampliacións necesarias, sempre que, a actuación, non signifique un incremento superior ao 10% de volume orixinario, e o resultado estea conforme coas limitacións de edificación establecidas na presente ordenanza, salvo supostos contemplados na LSG e no seu regulamento.

Para os núcleos incluídos nos contornos de protección de elementos patrimoniais de protección arqueolóxica estarase ao establecido no artigo 112 da presente Normativa.

4. Usos.

Permítese o uso residencial na categoría 1ª de unifamiliar.

En edificio exclusivo que non altere as características morfolóxicas e volumétricas dos edificios do núcleo, así como nos baixos da edificación residencial autorízanse os seguintes usos:

- . Terciario: Hoteleiro: categoría 1ª en edificio exclusivo.
- . Terciario: Comercial: en categoría 1ª.
- . Terciario: Oficinas en categoría 1ª.
- . Terciario: Recreativo en categoría 1ª.
- . Industrial: Produtiva en categoría 1ª.
- . Garaxe aparcamento e servizo do automóbil: categoría 1ª.
- . Dotacional-Equipamentos:
 - Educativo. Categoría 1ª, 2ª
 - Socio-Cultural. Categoría 2ª.
 - Asistencial -Sanitario: Categoría 1ª, 3ª, 5ª.

- Administrativo-institucional.
- Relixioso. Categoría 1ª.
- . Dotacional múltiple.
- . Agricultura intensiva.

5. Aliñacións e rasantes.

Fíxanse en planos de ordenación, e conforme á presente Normativa. Nas vías existentes con edificacións e muros tradicionais consolidados autorízanse aliñacións menores en aras a garantir a estrutura orixinal do núcleo rural, segundo se recolle nos planos de ordenación. En todo caso a nova edificación situarase a unha distancia non inferior a 4 metros do eixe do vial ao que dá fronte, agás para o caso de parcelas comprendidas entre outras dúas xa edificadas que presentan medianeiras ás que obrigatoriamente a nova edificación debe adosarse.

6. Edificacións auxiliares.

Adicionalmente ao uso de vivenda autorízanse ata un máximo de 15 m² e cunha altura máxima de 3,5 m.

As edificacións auxiliares non se permitirán en fachada e situaranse adosadas á edificación principal e/ou aos lindes laterais, sen prexuízo de terceiros e preferentemente formando patio, computando edificabilidade nas condicións establecidas no art. 41.4 da LSG.

Cando as condicións topográficas da parcela o esixan, poderanse utilizar edificacións auxiliares en fachada que haberán de integrarse coas características da edificación principal.

7. Condicións de integración no núcleo.

As novas edificacións, e as ampliacións das existentes no seu caso, manterán as condicións ambientais do núcleo, morfoloxía do asentamento e a tipoloxía das edificacións do lugar segundo as seguintes regras:

- a) Manteranse os elementos de cantería, cachotería e carpintería característicos existentes.
- b) O tamaño das edificacións conservará o ritmo e proporción das tradicionais, a partir de plantas rectangulares ou cadradas, coa excepción de construcións especiais e edificios públicos ou singulares. A fachada principal deberá orientarse á fronte da parcela e aliñarse no posible coas direccións dos camiños ou estradas á que dea fronte.



- c) Excepto en casos singulares que se xustifiquen manterase a cuberta inclinada a dúas ou catro augas.
- d) Os corpos voados, galerías, miradoiros e balcóns realizaranse ou conservaranse coas dimensións e características dos existentes.
- e) As fachadas e muros de pedra manteranse vistos e os enfusados manteranse pintados.
- f) A disposición das novas edificacións producirase de tal xeito que se eviten os movementos de terras que alteren a topografía natural do terreo, máis aló da superficie ocupada polas construcións.
- g) No caso de ámbitos clasificados como solo de núcleo rural contiguos ás zonas de especial protección de costas, paisaxística ou de espazos naturais, estarase ao establecido nas condicións xerais de estética e integración ambiental no artigo 63.1.d) da presente Normativa.

Art. 88. Ordenanza de núcleo rural N2. De núcleo rural común.

1. Definición e ámbito.

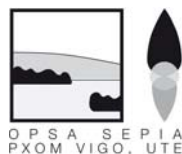
Comprende esta ordenanza aqueles asentamentos poboacionais ou parte deles recoñecibles como núcleos rurais, pero que non presentan as características básicas dos núcleos tradicionais. Caracterízanse en base a unha estrutura viaria tradicional, cun parcelario fraccionado normalmente ao eixe das vías, ou polo enchido intersticial de parcelas vacantes entre estradas e camiños, xeralmente como ampliación dos núcleos tradicionais, segundo se delimita nos planos correspondentes.

2. Sistema de ordenación.

Fíxase un sistema mixto de ordenación para completar as parcelas vacantes ou insuficientemente edificadas mediante edificación exenta ou adosada. Non se permitirá a creación de novas medianeiras ou adoses salvo que responda a proxecto conxunto, ou naquelas parcelas que sen proceder de segregacións posteriores á aprobación deste documento posúan unha fronte que non permita a solución exenta.

3. Parámetros e condicións de edificación.

Para as novas edificacións establécense os seguintes parámetros de edificación:



- . A edificabilidade máxima fíxase mediante un coeficiente de $0,40 \text{ m}^2/\text{m}^2$ sobre parcela edificable.

A parcela mínima a efectos de edificación e parcelación será de 600 m^2 cunha fronte mínima a vía pública de 15 m, agás casos debidamente xustificados de parcelas inferiores, que non procedan dunha segregación posterior á aprobación do Plan, localizados entre outras xa edificadas ou que se imposibilite acadar a parcela mínima.

- . A ocupación máxima de parcela neta será do 40%.

A edificación será de planta baixa e piso como máximo e non superará 6,50 m de altura medidos na fachada á vía pública de tal xeito que en todo o contorno da edificación sobre a rasante natural do terreo ata a liña de cornixa non se superen os 7,00 metros en ningún punto. Na fachada á vía pública esta altura medirase desde a rasante da calzada ou beirarrúa en contacto coa edificación. A tal efecto, o proxecto incluírá un plano topográfico de información coas curvas do estado inicial do terreo así como a xustificación da súa integración ambiental e topográfica.

Autorizarase a formación de semisotos, sempre que queden incluídos na altura máxima antes sinalada.

Por riba da altura máxima só se autorizará o volume edificable resultante da disposición de cubertas inclinadas, nas condicións definidas no artigo 62.6 destas Normas. Os planos das vertentes das cubertas serán continuos e sen crebas, quedando prohibidas as mansardas e bufardas.

Para edificacións exentas fíxanse uns recuados mínimos a lindes e fondo de parcela de 3 m. A liña de fachada da edificación recuarase 4 m como mínimo da aliñación.

As edificacións auxiliares só se permitirán en fachada en agrupacións adosadas ou semiadosadas mediando proxecto conxunto, estando nas restantes condicións ao disposto na ordenanza N.1 do núcleo rural tradicional.

Nas actuacións agrupadas mediante promoción conxunta limitarase para a actuación o número de vivendas por equivalencia á parcela mínima esixida. O número máximo de vivendas adosadas en ditas actuacións será de tres. Os espazos libres resultantes poderán ser destinados a viais, zonas libres e instalacións complementarias xustificándose a súa contribución á mellora urbanística do núcleo.

As edificacións existentes con anterioridade á aprobación deste Documento, que incumpran algunhas das condicións reguladas neste apartado, poderán conservarse, restaurarse, consolidarse, rehabilitarse e reestruturarse, podendo autorizarse as ampliacións necesarias, sempre que a actuación non signifique un incremento superior ao 10% do volume orixinario, sen prexuízo das limitacións que eventualmente deriven da súa catalogación e das condicións de edificación establecidas na presente ordenanza.

4. Usos.

Permítese o uso residencial na categoría 1ª de unifamiliar.

En edificio exclusivo e nos baixos da edificación residencial autorizaranse complementariamente os seguintes usos:

- . Terciario: Hoteleiro: categoría 1ª en edificio exclusivo.
- . Terciario: Comercial: en categoría 1ª.
- . Terciario: Oficinas en categoría 1ª.
- . Terciario: Recreativo en categoría 1ª.
- . Industrial: Produtiva en categoría 1ª.
- . Garaxe aparcamento e servizo do automóbil: categoría 1ª.
- . Dotacional-Equipamentos:
 - Educativo. Categoría 1ª, 2ª
 - Socio-Cultural. Categoría 2ª.
 - Asistencial-Sanitario: Categoría 1ª, 3ª, 5ª.
 - Servizos públicos cemiterio nas instalacións existentes.
 - Administrativo-institucional.
 - Relixioso. Categoría 1ª
- . Dotacional múltiple
- . Agricultura intensiva.

Consideraranse como complementarios os usos contemplados na LSG para este tipo de solo.

5. Aliñacións e rasantes.

As aliñacións fíxanse en planos de ordenación, e conforme á presente Normativa. Nas vías existentes con edificacións e muros tradicionais consolidados autorízanse aliñacións menores en aras a manter a estrutura do núcleo rural, segundo se recolle nos planos de ordenación.



6. Condicións xerais de estética e integración ambiental.

No caso de ámbitos clasificados como solo de núcleo rural contiguos ás zonas de especial protección, paisaxística ou de espazos naturais, estarase ao establecido nas condicións xerais de estética e integración ambiental no artigo 63.1.d) da presente Normativa.



CAPÍTULO VI. Normas e ordenanzas reguladoras do solo rústico.

Art. 89. Concepto e categorías.

1. Constitúen o solo rústico aqueles terreos que están sometidos a algún réxime especial de protección incompatible coa súa transformación conforme á lexislación sectorial aplicable polos seus valores agrícolas, forestais, gandeiros, paisaxísticos, medioambientais, naturais ou culturais, así como aqueles cuxa protección veña demandada polos mesmos valores, ou con limitacións e servidumes de dominio público marítimo terrestre, hidráulico ou de infraestruturas; aqueles ameazados por riscos naturais ou tecnolóxicos, incompatibles coa súa urbanización, tales como inundación, erosión, afundimento, incendio, contaminación ou calquera tipo de catástrofes, ou que perturben o ambiente ou a seguridade e a saúde; ou que o Plan non xulga axeitados para a actividade urbanizadora ou edificatoria atendendo aos principios de utilización racional dos recursos naturais ou de desenvolvemento sustentable.
2. Esta clasificación é de aplicación naqueles solos que non se clasifican neste planeamento como urbanos, de núcleo rural ou urbanizables, conforme á LSG.
3. A consideración de inadecuación para o desenvolvemento urbano dos terreos incluídos nesta clase de solo, realízase en consideración aos principios da utilización racional dos recursos naturais ou de desenvolvemento sostible, así como en atención ao modelo de asentamentos determinado polo Plan, en función da capacidade definida neste planeamento do solo susceptible de acoller desenvolvementos urbanísticos, dado o carácter prioritario do seu desenvolvemento pola súa vinculación co modelo territorial establecido no Plan Xeral e coa resolución de problemas estruturais do mesmo.
4. No solo rústico primarase a conservación dos elementos que caracterizan as paisaxes rurais, singularmente o mosaico de cultivos e plantacións, os bosques autóctonos, as sebes, os valos e peches tradicionais, as corredoiras e socacos, etc.
5. De acordo co establecido no apartado 3.1.12. das DOT en solo rústico as administracións públicas non poderán executar nin financiar directa ou indirectamente obras de urbanización salvo cando estean previstas nos instrumentos de ordenación do territorio ou no planeamento urbanístico. Deberán potenciarse aquelas actividades que fomenten o contacto coa natureza, a conservación do medio natural e da biodiversidade e a interpretación da paisaxe.
6. O Plan Xeral, conforme ao establecido no art. 31.2 LSG, establece a tipificación do solo rústico nas dúas seguintes categorías:

- Solo rústico de protección ordinaria.
- Solo rústico de especial protección.

Art. 90. Condicións de edificación en solo rústico.

Para autorizar calquera clase de edificación ou instalación estarase ao disposto no art. 39 LSG.

Aos efectos das servidumes xeradas polo aeroporto de Vigo, nos ámbitos afectados pola súa pegada sonora, non son compatibles as novas construcións para usos residenciais nin dotacionais educativos ou sanitarios, nin as modificacións urbanísticas que supoñan un incremento do número de persoas afectadas para ditos usos. Nos ámbitos afectados polas servidumes aeronáuticas, fundamentalmente nos incluídos nas zonas de vulneración do terreo delimitadas no Plan Director en todos os seus escenarios, e no RD 2278/1986, de 25 de setembro, estarase ao establecido na lexislación en materia aeronáutica no caso de plantearse novas construcións ou instalacións.

Art. 91. Normas reguladoras da parcelación.

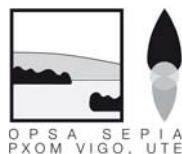
Nas transferencias de propiedade, división e segregacións de terreos, non poderán efectuarse fraccionamentos, agás nas excepcións contempladas no art. 149 LSG.

Con fronte ás estradas de titularidade autonómica, prohíbense os fraccionamentos que impliquen a apertura de novos accesos desde a vía, estando suxeitos en calquera caso ao deber de obter autorización da Axencia Galega de Infraestruturas ou órgano que asuma a súa función.

Art. 92. Normas reguladoras do carácter e condición rural da edificación.

A condición illada da edificación no solo rústico vén garantida pola cumprimentación das condicións específicas que se establecen nas ordenanzas respectivas, no relativo á dimensión mínima da parcela, recuados da edificación respecto a lindes de parcela, posición da edificación e demais condicións esixidas á parcela.

As construcións no solo rústico haberán de adaptarse ao ambiente e á paisaxe segundo se establece nos arts. 39 e 91 LSG, así como ao regulado na determinación das directrices de paisaxe DX.17. A disposición das edificacións producirase de tal xeito que se eviten os movementos de terras que alteren a topografía natural do terreo máis aló da superficie ocupada pola construción, debéndose conservar os elementos da paisaxe rural tales como terrazas, muros ou valos de agras. O resto da parcela non ocupada polas construcións, haberá de manter a súa superficie con tratamento vexetal ou cultivo axeitados ás



características naturais do terreo. Igualmente as características estéticas e construtivas da edificación, as súas cores e acabados serán acordes coa paisaxe rural e coas construcións tradicionais do contorno.

Art. 93. Ordenanza SRPO. Do solo rústico de protección ordinaria.

1. Delimitación e ámbito.

Comprende esta Ordenanza o solo rústico que non sendo obxecto de especial protección, polas súas condicións xeotécnicas, morfolóxicas, grao de ocupación pola edificación dispersa, ou impacto territorial que suporía a súa urbanización, considérase inadecuado para o seu desenvolvemento urbanístico. O seu ámbito é o establecido en planos de ordenación.

Ordénase este solo de conformidade co sinalado no art. 33 LSG, no modo que se especifica a continuación.

2. Condicións de uso e actividade.

Autorízanse previa licenza municipal as actividades e usos regulados no art. 35 LSG, nas condicións e co réxime establecido no art. 36 LSG, coas maiores limitacións que no seu caso establece o Plan de Ordenación do Litoral (POL) no seu ámbito de aplicación.

3. Condicións da edificación.

A parcela sobre a que se pretende edificar cumprirá coas condicións do art. 91 LSG, sen permitirse que a disposición do edificio, a súa ocupación ou volume alteren negativamente a paisaxe e as súas perspectivas.

As edificacións existentes con anterioridade á aprobación deste documento e edificadas de conformidade coa normativa vixente no momento da súa construción, poderán conservarse, restaurarse, consolidarse, rehabilitarse, reformarse e reestruturarse, podendo autorizarse as ampliacións necesarias, segundo se establece na Disposición Transitoria Terceira LSG, estando ao establecido nas condicións de edificación contidas na presente normativa e sen cambio de uso ou modificándoo a calquera dos regulados no artigo 40, sen prexuízo do establecido no art. 40 LSG para as edificacións de carácter tradicional e das limitacións que eventualmente debeñan da súa catalogación ou consideración expresa de fóra de ordenación. De estar afectadas pola pegada sonora do aeroporto deberán ser insonorizadas para acadar os obxectivos de calidade acústica interior legalmente requiridos, correspondendo os custos ás persoas propietarias.



Igualmente, para as explotacións e instalacións de apoio á actividade agropecuaria existentes no momento da entrada en vigor da Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, estarase ao establecido na Disposición Transitoria Cuarta LSG.

Art. 94. Ordenanza SRPA. Solo rústico de especial protección agropecuaria.

1. Delimitación e ámbito.

Comprende os terreos que fosen obxecto de concentración ou reestruturación parcelaria con resolución firme e os terreos de alta produtividade agropecuaria que sexan delimitados no catálogo oficial polo órgano competente en materia agrícola ou gandeira, sen prexuízo do establecido no art. 49.1 do RLSG.

Pola súa situación este solo ordénase cun criterio positivo cara o mantemento e potenciación do seu valor produtivo. O seu ámbito é o establecido en planos de ordenación.

2. Condicións de uso e actividades.

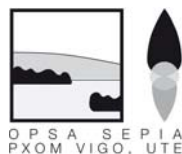
Autorízase previa licenza municipal as actividades e usos regulados no art. 35 LSG, nas condicións e co réxime establecido no art. 36 LSG, coas maiores limitacións que no seu caso establece o POL no seu ámbito de aplicación.

Permítense as plantacións de frondosas e froiteiras. A regulación das repoboacións forestais responderán ao disposto na Lei 7/2012 de Montes de Galicia.

3. Condicións da edificación.

A parcela sobre a que se pretende edificar cumprirá coas condicións do art. 39 da LSG e do art. 91 LSG, sen permitirse que a disposición do edificio, a súa ocupación ou volume alteren negativamente a paisaxe e as súas perspectivas.

As edificacións existentes con anterioridade á aprobación deste documento e edificadas de conformidade coa normativa vixente no momento da súa construción, poderán conservarse, restaurarse, consolidarse, rehabilitarse, reformarse e reestruturarse, podendo autorizarse as ampliacións necesarias, segundo se establece na Disposición Transitoria Terceira LSG, estando ao establecido nas condicións de edificación contidas na presente normativa e sen cambio de uso ou modificándoo a calquera dos regulados no artigo 40, sen prexuízo do establecido no art. 40 LSG para as edificacións de carácter



tradicional e das limitacións que eventualmente debeñan da súa catalogación ou consideración expresa de fóra de ordenación.

Igualmente, para as explotacións e instalacións de apoio á actividade agropecuaria existentes no momento da entrada en vigor da Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, estarase ao establecido na Disposición Transitoria Cuarta LSG.

4. Nos ámbitos cualificados coa presente ordenanza, os cursos de auga e a súa servidume terán a consideración de solo rústico de especial protección das augas, estando ás maiores restricións establecidas pola lexislación sectorial en materia de augas.
5. Nos ámbitos cualificados coa presente ordenanza pola que discorran vías do sistema xeral de comunicacións, a banda definida pola zona de afección establecidas nas correspondentes lexislacións sectoriais, terán a consideración de solo rústico de especial protección de infraestruturas, estando en todo caso ao establecido no art. 34.4 LSG. Igual consideración terán as zonas de servidume das liñas aéreas de alta tensión legalmente establecidas e as instalacións de telecomunicacións coas súas zonas de afección.

Art. 95. Ordenanza SRPF. Solo rústico de especial protección forestal.

1. Delimitación e ámbito.

Comprende os terreos de alta produtividade forestal que sexan delimitados no catálogo oficial correspondente polo órgano con competencia sectorial en materia forestal, sen prexuízo do establecido no art. 49.1 do RLSG, tal e como se delimitan en planos de ordenación.

Estarase ao establecido na Lei 7/2012, de 28 de xuño, de Montes de Galicia e en particular os sistemas vinculados ao bosque autóctono estarán suxeitos á tutela definida pola Lei 5/2019 de 2 de agosto, de Patrimonio Natural e da Biodiversidade de Galicia.

2. Condicións de uso e actividades.

Autorízase previa licenza municipal as actividades e usos regulados no art. 35 LSG, nas condicións e co réxime establecido no art. 36 LSG, coas maiores limitacións establecidas no POL no seu ámbito de aplicación.

A parcela sobre a que se pretende edificar cumprirá coas condicións do art. 39 da LSG e do art. 91 LSG, sen permitirse que a disposición do edificio, a súa ocupación ou volume alteren negativamente a paisaxe e as súas perspectivas.

Sen prexuízo do establecido na lexislación en materia de monte e protección contra os incendios forestais, no proceso de conservación, repoboación e rexeneración das masas forestais procurarase o emprego de especies non estrañas ao respectivo sector, co obxecto de evitar danar o carácter da paisaxe e o equilibrio ecolóxico. Toda intervención relacionada con apertura de vías forestais, cortalumes, corta de arboredo e similares, estará suxeita a autorización dos organismos competentes, sen prexuízo do establecido no artigo 142.2.i. do LSG e 351.1.i. do RLSG. Nas faixas de xestión de biomasa dos procesos de reforestación, estarase ao establecido no Anexo I da Lei de Montes, referido ás especies arbóreas. De conformidade co establecido na Lei de montes nas Áreas de Interese Paisaxístico do tipo forestal ou cultivo agroforestal establecidas polo POL non será necesaria a licenza municipal para as cortas de arboredo.

Prohíbese o cambio de uso forestal nos terreos afectados por incendios forestais, para garantir as condicións para a súa restauración, tal e como prescriben a lexislación ambiental, urbanística e en materia de montes, sen prexuízo das excepcións nelas contempladas.

Priorizaranse os peches e valados formados por sebes de matogueira con arbustivas autóctonas e con mallas de arame do tipo malla cinexética da maior apertura posible.

As transformacións de uso do solo que impliquen eliminación da cuberta vexetal arbustiva ou arbórea e supoñan risco potencial para as infraestruturas de interese xeral e, en todo caso, cando ditas transformacións afecten a superficies superiores a 100 ha estarán sometidas a avaliación de impacto ambiental ou avaliación simplificada conforme ao establecido na "Ley 21/2013, de 9 de decembro, de avaliación ambiental".

As edificacións existentes con anterioridade á aprobación deste documento e edificadas de conformidade coa normativa vixente no momento da súa construción, poderán conservarse, restaurarse, consolidarse, rehabilitarse, reformarse e reestruturarse, podendo autorizarse as ampliacións necesarias, segundo se establece na Disposición Transitoria Terceira LSG, estando ao establecido nas condicións de edificación contidas na presente normativa e sen cambio de uso ou modificándoo a calquera dos regulados no artigo 40, sen prexuízo do establecido no art. 40 LSG para as edificacións de carácter tradicional e das limitacións que eventualmente debeñan da súa catalogación ou consideración expresa de fóra de ordenación.

Igualmente, para as explotacións e instalacións de apoio á actividade agropecuaria existentes no momento da entrada en vigor da Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, estarase ao establecido na Disposición Transitoria Cuarta LSG.

3. Poderán redactarse polo Concello e demais organismos competentes Plans Especiais para determinados sectores que regulen os aspectos da súa utilización como parques forestais así como para a posta en valor e protección das rutas de sendeirismo e das corredeiras que reforcen o seu valor ambiental. Os parques forestais que se desenvolvan nesta categoría de solo haberán de garantir a permanencia e funcionalidade dos miradoiros paisaxísticos existentes conforme ao establecido na Directriz de Paisaxe 4.2.4.9.

4. Os castros e demais depósitos arqueolóxicos que estivesen catalogados no Plan Xeral, e aqueles que fosen denunciados ou inventariados por organismos ou entidades de carácter científico e cultural, non poderán ser transformados ou escavados sen a autorización preceptiva e a previa tramitación da súa delimitación detallada e identificación da zona de respecto polos organismos competentes.

As referencias monumentais, históricas, culturais ou populares serán protexidas. Igualmente

5. Nos ámbitos cualificados coa presente ordenanza, os cursos de auga e a súa servidume terán a consideración de solo rústico de especial protección de augas, estando ás maiores restricións establecidas pola lexislación sectorial de augas.

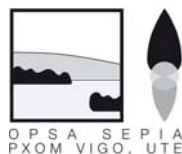
6. Nos ámbitos cualificados coa presente ordenanza pola que discorran vías do sistema xeral de comunicacións, a banda definida polas liñas límite de edificación establecidas nas correspondentes lexislacións sectoriais, terán a consideración de solo rústico de especial protección de infraestruturas, estando en todo caso ao establecido no art. 34.4 LSG Igual consideración terán as zonas de servidume das liñas aéreas de alta tensión legalmente establecidas e as instalacións de telecomunicacións coas súas zonas de afección.

7. As determinacións establecidas nesta ordenanza complementaranse coas directrices da Unión Europea e disposicións autonómicas para un mellor aproveitamento forestal.

Art. 96. Ordenanza SRPC. Solo rústico de especial protección de costas.

1. Delimitación e ámbito.

Constituído polos terreos situados fóra dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen dentro da servidume do dominio público marítimo-terrestre establecida pola lexislación estatal en materia de costas e os delimitados como área de protección costeira polo Plan de Ordenación do Litoral.



Englobanse nesta ordenanza os terreos que están nalgunha das situacións seguintes:

- a) Zona de deslinde do dominio público marítimo-terrestre.
- b) Praias, areais, dunas e zonas húmidas circundantes, e zonas de río afectas á zona marítimo-terrestre.
- e) Servidumes de tránsito e de protección da costa.
- d) Espazos naturais e litorais de excepcional interese paisaxístico e ambiental.
- e) Terreos incluídos na área de protección costeira delimitada polo POL.

O seu ámbito delimitase nos planos de ordenación, alcanzando polo menos a todos os terreos, situados fóra dos núcleos rurais e do solo urbano que se atopen a unha distancia inferior a 100 m do límite interior da ribeira do mar.

2. Condicións de uso e actividades.

Sen prexuízo do establecido na lexislación sectorial específica, autorízase previa licenza municipal as actividades e usos regulados no art. 35 LSG, nas condicións e co réxime establecido no art. 36 LSG. En calquera caso estarase ás maiores limitacións que establece o POL no seu ámbito de aplicación.

Estarase igualmente, ás limitacións derivadas da lexislación vixente nesta materia que inciden directamente no planeamento e en concreto, ás seguintes:

- Nos terreos abranguidos no dominio público marítimo-terrestre (DPMT), estarase en todo caso ao disposto no Título III da Lei de Costas e do seu Regulamento e nas oportunas disposicións transitorias, ou lexislación que a modifique, correspondendo á Administración do Estado o outorgamento dos títulos que habiliten para a súa ocupación ou utilización, de conformidade con dita normativa.
- Nos terreos abranguidos na zona de servidume de tránsito (6 metros desde o límite interior da Ribeira do Mar) estarase ao disposto no Título II da Lei de Costas e do seu Regulamento e nas oportunas disposicións transitorias, ou correspondentes en lexislación que os modifique. En particular cumprírase o artigo 27 da Lei de Costas.
- Nos terreos abranguidos na servidume de dominio público marítimo-terrestre (DPTM), determinada nos planos dos deslindes oficiais, estarase en todo caso ao disposto no Título II da Lei de Costas e do seu Regulamento e nas oportunas disposicións transitorias ou en lexislación que os modifique.



En particular remítese ao cumprimento dos artigos 24 a 26 da Lei de Costas así como as Disposición Transitoria Terceira e Disposición Transitoria Cuarta da Lei de Costas e a Novena e Décimo Cuarta do seu Regulamento.

- Os usos na zona afectada pola servidume de protección axustaranse ao disposto nos artigos 24 e 25 da Lei de Costas. Os usos permitidos nesta zona deben contar coa autorización do órgano competente da Comunidade Autónoma, previo informe da Demarcación de Costas, tal e como establece a lexislación en materia de costas.
- Deberá garantirse o respecto da servidume de tránsito definida no art. 27 da “Ley de Costas”.
- As obras e instalacións existentes á entrada en vigor da Lei de Costas, situadas en zona de dominio público ou servidume, regularanse polo especificado na Disposición Transitoria Cuarta da citada Lei.
- As instalacións da rede de saneamento deberán cumprir as condicións sinaladas no artigo 44.6 da Lei de Costas e concordantes do seu Regulamento. Os colectores ou instalacións que se sitúen no dominio público marítimo terrestre contarán con título habilitante. Aqueles que carezan del o solicitarán, entendéndose que as determinacións do Plan Xeral relativas a estas redes de servizos non son vinculantes, quedando condicionadas ao que resulte da solicitude do título habilitante. Igualmente os que se sitúen en servidume de protección deberán contar con autorización ou solicitala, co mesmo carácter non vinculante en tanto en canto non se obteña dita autorización.

Manteranse e fomentaranse o respecto, a conservación e a protección dos valores naturais da paisaxe e do medio ambiente. Expresamente queda prohibida a utilización dos areais e zonas húmidas contiguas como zonas de aparcamento de vehículos.

Prohíbense as seguintes obras ou modificacións:

- . Cortas de masas de arboredo, agás as incluídas no Catálogo Español de especies Exóticas Invasoras, as de substitución de especies alóctonas por autóctonas ou cando se xustifiquen axeitadamente problemas fitosanitarios que esixan a corta.
- . Colocación de carteis ou anuncios propagandísticos.
- . Destrución dos elementos naturais vexetais ou acuáticos que impoñan unha modificación regresiva do equilibrio natural da praia ou ecosistema.
- . Modificación de canles, carrexos ou traslados artificiais de area, extracción da mesma, vertidos ou aterramentos de zonas húmidas.



En todo caso estarase ao disposto na "Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas", e na "Ley 2/2013 de 29 de mayo", así como no Regulamento Xeral de Costas aprobado polo Real Decreto 876/2014, de 10 de outubro.

3. O Concello e os organismos competentes poderán formar plans especiais co obxectivo de garantir a salvagarda, recuperación e desfrute destes espazos naturais, así como para mellorar os accesos ás praias ou crear outros novos que sexan necesarios para aquelas praias que carezan de acceso.
4. Nos ámbitos cualificados coa presente ordenanza, os cursos de auga e a súa servidume terán a consideración de solo rústico de especial protección de augas, estando ás maiores restricións establecidas pola lexislación sectorial en materia de augas.
5. Nos ámbitos cualificados coa presente ordenanza pola que discorran vías do sistema xeral de comunicacións, a banda definida pola zona de afección establecida nas correspondentes lexislacións sectoriais, terán a consideración de solo rústico de especial protección de infraestruturas, estando en todo caso ao establecido no art. 34.4 L.S.G . Igualmente, as zonas de servidume das liñas aéreas de alta tensión legalmente establecidas e as instalacións de telecomunicacións coas súas zonas de afección, incluídas en ámbitos cualificados na presente ordenanza terán a consideración de solo rústico de especial protección de infraestruturas, estando en todo caso ao establecido no art. 34.4 LSG.

Art. 97. Ordenanza SRPIN. Solo rústico de especial protección de infraestruturas.

1. Delimitación e ámbito.

Constitúen o solo rústico de especial protección de infraestruturas aqueles terreos destinados á localización de infraestruturas e as súas zonas de afección, como son as de comunicacións e telecomunicacións, as instalacións para o abastecemento (depósitos e outros dispositivos), saneamento e depuración da auga, as de xestión de residuos sólidos, as derivadas da política enerxética e aquelas que xustifique a necesidade de afectar unha parte do territorio conforme a previsión de instrumento de planeamento e de ordenación do territorio.

O seu ámbito está delimitado nos planos de ordenación.

2. Condicións de uso e actividade.

Sen prexuízo do establecido na lexislación sectorial específica, autorízase previa licenza municipal as actividades e usos regulados no art. 35 LSG, nas condicións e co réxime

establecido no art. 36 LSG, sen prexuízo das maiores limitacións que poida establecer o POL no seu ámbito de aplicación.

A parcela sobre a que se pretende edificar cumprirá coas condicións do art. 39 da LSG e do art. 91 LSG LSG, sen permitirse que a disposición do edificio, a súa ocupación ou volume alteren negativamente a paisaxe e as súas perspectivas.

As edificacións existentes con anterioridade á aprobación deste documento e edificadas de conformidade coa normativa vixente no momento da súa construción, poderán conservarse, restaurarse, consolidarse, rehabilitarse, reformarse e reestruturarse, podendo autorizarse as ampliacións necesarias, segundo se establece na Disposición Transitoria Terceira LSG, estando ao establecido nas condicións de edificación contidas na presente normativa e sen cambio de uso ou modificándoo a calquera dos regulados no artigo 40, sen prexuízo do establecido no art. 40 LSG para as edificacións de carácter tradicional e das limitacións que eventualmente debeñan da súa catalogación ou consideración expresa de fóra de ordenación.

Igualmente, para as explotacións e instalacións de apoio á actividade agropecuaria existentes no momento da entrada en vigor da Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, estarase ao establecido na Disposición Transitoria Cuarta LSG.

3. As franxas de afección que acompañan ao novo sistema xeral viario establecido no Plan, que se desenvolve sobre solo rústico, terán a consideración de solo rústico de especial protección de infraestruturas, en tanto, non se executen as citadas vías. Posteriormente á súa execución os solos exteriores ás vías e ás zonas de afección legalmente establecidas, pasarán a ter a consideración de solo rústico en idéntica cualificación que a dos terreos colindantes, mantendo en todo caso a clasificación de solo rústico de especial protección de infraestruturas.
4. Nos ámbitos cualificados coa presente ordenanza, os cursos de auga e a súa servidume terán a consideración de solo rústico de especial protección das augas, estando ás maiores restricións establecidas pola lexislación sectorial en materia de augas.

Art. 98. Ordenanza SRPAU. Solo rústico de especial protección das augas.

1. Delimitación e ámbito.

Comprende os terreos, situados fóra dos núcleos rurais e do solo urbano, definidos como dominio público-hidráulico na lexislación sectorial, as súas zonas de policía e as zonas de fluxo preferente, sen prexuízo do establecido no art. 49.1 do RLSG.



Pola súa situación e características este solo ordénase co criterio do mantemento do seu valor produtivo, ambiental, paisaxístico e ecolóxico.

O seu ámbito é o delimitado en plano de ordenación, estándose ao establecido na Lei 5/2006, de 30 de xuño, para a protección, conservación e mellora dos ríos galegos.

2. Condicións de uso e actividades.

Sen prexuízo do establecido na lexislación sectorial específica, autorízase previa licenza municipal as actividades e usos regulados no art. 35 LSG, nas condicións e co réxime establecido no art. 36 LSG, sen prexuízo das maiores limitacións que poida establecer o POL no seu ámbito de aplicación.

No seu ámbito prohíbense novos valos ou muros de fábrica que alteren a disposición actual de camiños, servidumes, e demais elementos constitutivos da paisaxe, así como a modificación do réxime de augas, vertidos e recheos sen autorización dos organismos competentes. Os elementos construídos e catalogados existentes manteranse dentro de ordenación autorizándose as necesarias obras de restauración, consolidación ou rehabilitación.

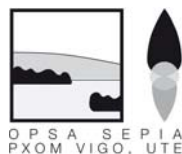
As especies forestais de ribeira fluvial serán protexidas e conservadas e para a súa corta haberá de solicitarse autorización polos organismos con competencia, que poderá ser denegada por razóns ambientais ou paisaxísticas.

Os sistemas ligados ao bosque atlántico estarán suxeitos á tutela definida pola Lei 5/2019 de 2 de agosto, Do Patrimonio Natural e da Biodiversidade de Galicia.

Nas ribeiras fluviais dos leitos públicos establécese, de acordo co R.D. 1/2001 do Texto Refundido da Lei de Augas, unha zona de servidume de cinco metros de anchura para uso público coas finalidades e limitacións definidas nos arts. 4 ao 10 do R.D 849/1986, modificado entre outros polo RD 9/2008 e RD 638/2016, que regula o Dominio Público Hidráulico.

Cando existan zonas naturais pantanosas, xuncais, brañas e calquera outro elemento que forme parte do sistema húmido, ditos elementos consideraranse incorporados á ribeira fluvial e as zonas de policía mediranse desde a liña de contacto daquelas cos terreos agrícolas colindantes.

As edificacións existentes con anterioridade á aprobación deste documento e edificadas de conformidade coa normativa vixente no momento da súa construción, poderán conservarse, restaurarse, consolidarse, rehabilitarse, reformarse e reestruturarse,



podendo autorizarse as ampliacións necesarias, segundo se establece na Disposición Transitoria Terceira LSG, estando ao establecido nas condicións de edificación contidas na presente normativa e sen cambio de uso ou modificándoo a calquera dos regulados no artigo 40, sen prexuízo do establecido no art. 40 LSG para as edificacións de carácter tradicional e das limitacións que eventualmente debeñan da súa catalogación ou consideración expresa de fóra de ordenación. De estar afectadas pola pegada sonora do aeroporto deberán ser insonorizadas para acadar os obxectivos de calidade acústica interior legalmente requiridos, correspondendo os custos ás persoas propietarias.

Igualmente, para as explotacións e instalacións de apoio á actividade agropecuaria existentes no momento da entrada en vigor da Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, estarase ao establecido na Disposición Transitoria Cuarta LSG.

Os muíños e instalacións relacionadas coa explotación dos recursos hidráulicos e hídricos poderán conservarse, restaurarse, consolidarse, rehabilitarse e reestruturarse sen prexuízo das limitacións que eventualmente debeñan da súa catalogación.

Non poderán autorizarse novas actividades insalubres ou nocivas que polo seu emprazamento, contaminación ou vertido de augas residuais poñan en perigo as condicións de potabilidade de augas destinadas ao abastecemento, se non cumpren as condicións sinaladas pola lexislación vixente en materia de Augas, Canles e Vertidos de augas residuais.

As explotacións existentes cualificadas como nocivas deberán dotarse de dispositivos de depuración para eliminar das súas augas residuais os elementos prexudiciais para as actividades primarias, a riqueza piscícola e as instalacións situadas augas abaixo, segundo a lexislación vixente na materia.

3. Nos ámbitos cualificados coa presente ordenanza pola que discorran vías do sistema xeral de comunicacións, a banda definida pola zona de afección establecida nas correspondentes lexislacións sectoriais, terán a consideración de solo rústico de especial protección de infraestruturas, estando en todo caso ao establecido no art. 34.4 LSG Igual consideración terán as zonas de servidume das liñas aéreas de alta tensión legalmente establecidas e as instalacións de telecomunicacións coas súas zonas de afección.

Art. 99. Ordenanza SRPPX. Solo rústico de especial protección de interese paisaxístico.

1. Delimitación e ámbito.

Englóbanse nesta ordenanza os terreos de solo rústico considerados como áreas de especial interese paisaxístico de conformidade coa lexislación de protección da paisaxe e como espazos de interese paisaxístico no POL, así como aqueles que representan referencias de significación na configuración da paisaxe do Termo Municipal. O seu ámbito delimitase nos planos de ordenación.

2. Condicións de uso e actividades.

Autorízase previa licenza municipal as actividades e usos regulados no art. 35 LSG, nas condicións e co réxime establecido no art. 36 LSG, coas maiores limitacións establecidas polo POL no seu ámbito de aplicación, así como pola lexislación de protección da paisaxe vixente.

As construcións que se poidan localizar nestes ámbitos, cumprirán especialmente as condicións sinaladas no artigo 93 das presentes Normas. Igualmente os cerramentos e valados estarán, en canto a materiais e disposición, ao establecido no artigo 93 das presentes Normas.

Priorizaranse os peches e valados formados por sebes de matogueira con arbustivas autóctonas e con mallas de arame do tipo malla cinxética da maior apertura posible.

A parcela sobre a que se pretende edificar cumprirá coas condicións do art. 91 LSG, sen permitirse que a disposición do edificio, a súa ocupación ou volume alteren negativamente a paisaxe e as súas perspectivas.

As edificacións existentes con anterioridade á aprobación deste documento e edificadas de conformidade coa normativa vixente no momento da súa construción, poderán conservarse, restaurarse, consolidarse, rehabilitarse, reformarse e reestruturarse, podendo autorizarse as ampliacións necesarias, segundo se establece na Disposición Transitoria Terceira LSG, estando ao establecido nas condicións de edificación contidas na presente normativa e sen cambio de uso ou modificándoo a calquera dos regulados no artigo 40, sen prexuízo do establecido no art. 40 LSG para as edificacións de carácter tradicional e das limitacións que eventualmente debeñan da súa catalogación ou consideración expresa de fóra de ordenación.

Igualmente, para as explotacións e instalacións de apoio á actividade agropecuaria existentes no momento da entrada en vigor da Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, estarase ao establecido na Disposición Transitoria Cuarta LSG.

Manterase e fomentarse o respecto, a conservación e a protección dos valores naturais da paisaxe e do medio ambiente.

3. Nos ámbitos cualificados coa presente ordenanza, os cursos de auga e a súa servidume terán a consideración de solo rústico de especial protección das augas, estando ás maiores restricións establecidas pola lexislación sectorial en materia de augas.
4. Nas zonas de servidume das liñas aéreas de alta tensión legalmente establecidas e as instalacións de telecomunicacións coas súas zonas de afección, incluídas en ámbitos cualificados na presente ordenanza terán a consideración de solo rústico de especial protección de infraestruturas, estando en todo caso ao establecido no art. 34.4 LSG.
5. Nos ámbitos cualificados coa presente ordenanza pola que discorran vías do sistema xeral de comunicacións, a banda definida pola zona de afección establecida nas correspondentes lexislacións sectoriais, terán a consideración de solo rústico de especial protección de infraestruturas, estando en todo caso ao establecido no art. 34.4 LSG. Igual consideración terán as zonas de servidume das liñas aéreas de alta tensión legalmente establecidas e as instalacións de telecomunicacións coas súas zonas de afección.

Art. 100. Ordenanza SRPEN. Solo rústico de especial protección de espazos naturais.

1. Delimitación e ámbito.

Comprende os terrenos incluídos na Rede galega de espazos protexidos, nas áreas de presenza e áreas críticas definidas nos plans de recuperación ou plans de conservación de especies ameazadas e en aquelas outras zonas para as que así se determine expresamente nalgún dos instrumentos de planificación recollidos na Lei 5/2019, de 2 de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia, sen prexuízo do establecido no art. 49.1 do RLSG, tal e como se delimita nos planos de ordenación.

2. Condicións de uso e actividades.

Autorízase previa licenza municipal as actividades e usos regulados no art. 35 LSG, nas condicións e co réxime establecido no art. 36 LSG, sen prexuízo das maiores limitacións



establecidas polo POL no seu ámbito de aplicación así como das derivadas dos instrumentos de planificación e xestión dos espazos naturais.

Con carácter xeral estes espazos estarán suxeitos á tutela definida pola Lei 5/2019 de Patrimonio Natural e da Biodiversidade de Galicia, permitíndose a explotación racional dos recursos vinculados ao medio que non atente contra os valores esenciais que se protexen.

Priorizaranse os peches e valados formados por sebes de matogueira con arbustivas autóctonas e con mallas de arame do tipo malla cinexética da maior apertura posible.

As edificacións existentes con anterioridade á aprobación deste documento e edificadas de conformidade coa normativa vixente no momento da súa construción, poderán conservarse, restaurarse, consolidarse, rehabilitarse, reformarse e reestruturarse, podendo autorizarse as ampliacións necesarias, segundo se establece na Disposición Transitoria Terceira LSG, estando ao establecido nas condicións de edificación contidas na presente normativa e sen cambio de uso ou modificándoo a calquera dos regulados no artigo 40, sen prexuízo do establecido no art. 40 LSG para as edificacións de carácter tradicional e das limitacións que eventualmente debeñan da súa catalogación ou consideración expresa de fóra de ordenación.

Igualmente, para as explotacións e instalacións de apoio á actividade agropecuaria existentes no momento da entrada en vigor da Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, estarase ao establecido na Disposición Transitoria Cuarta LSG.

3. O Concello e os organismos competentes poderán redactar Plans Especias de Protección, co obxectivo de garantir a salvagarda, recuperación e disfrute destes espazos naturais, e todo ilo sen prexuízo das actuacións que para o perfeccionamento da definición, delimitación e tratamento dos espazos naturais, desenvolva a administración autonómica ambiental.
4. Nos ámbitos cualificados coa presente ordenanza, os cursos de auga e a súa servidume e zona de policía terán a consideración de solo rústico de especial protección das augas, estando ás maiores restricións establecidas pola lexislación sectorial en materia de augas.
5. Nas zonas de servidume das liñas aéreas de alta tensión legalmente establecidas e as instalacións de telecomunicacións coas súas zonas de afección, incluídas en ámbitos cualificados na presente ordenanza terán a consideración de solo rústico de especial protección de infraestruturas.
6. Nos ámbitos cualificados coa presente ordenanza pola que discorran vías do sistema xeral de comunicacións, a banda definida pola zona de afección establecida nas



correspondentes lexislacións sectoriais, terán a consideración de solo rústico de especial protección de infraestruturas, estando en todo caso ao establecido no art. 34.4 LSG Igual consideración terán as zonas de servidume das liñas aéreas de alta tensión legalmente establecidas e as instalacións de telecomunicacións coas súas zonas de afección.

Art. 101. Ordenanza SRPP. Solo rústico de especial protección patrimonial.

1. Delimitación e ámbito.

Constitúen o solo rústico de especial protección patrimonial, os terreos protexidos pola lexislación de patrimonio cultural, sen prexuízo do establecido no art. 49.1 do RLSG, tal e como se delimitan nos planos de ordenación, que se corresponden con solos nos que se localizan edificios, xacementos arqueolóxicos, xardíns, monumentos, inmobles e outros elementos que, presentando singulares características ou valores históricos, artísticos, arquitectónicos ou paisaxísticos, son merecedores de protección.

Os xacementos arqueolóxicos delimitados e catalogados polo Plan, teñen a cualificación de solo rústico de protección patrimonial artística ou histórica. Os ámbitos delimitados correspóndense coa área de protección integral.

2. Usos.

Autorízanse previa licenza municipal as actividades e usos regulados no art. 35 LSG, nas condicións e co réxime establecido no art. 36 LSG sen prexuízo das maiores limitacións establecidas polo POL no seu ámbito de aplicación, con especial atención a actuacións que impliquen accións sobre o solo e o subsolo e, singularmente, aqueles que teñan como finalidade evidente a súa conservación, protección, consolidación, investigación e posta en valor, aínda que leven aparellados movementos de terra (escavacións arqueolóxicas) ou as instalacións culturais (infraestruturas, informacións, servizos...).

Estes usos estarán ao establecido na Lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia.

Son Bens de Dominio Público os obxectos, restos materiais e evidencias arqueolóxicas que posúan os valores propios do patrimonio cultural de Galicia e sexan descubertos como consecuencia de escavacións, ou calquera outro traballo arqueolóxico sistemático, remexemento de terra e obras de calquera índole ou de forma casual; con respecto a elas estarase ao establecido na Lei do Patrimonio Histórico Español de 1985 e na Lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia.

3. Nas edificacións singulares e as súas fincas, delimitadas en planos de ordenación, o Plan Xeral dá por rematado o seu proceso de construción, polo que a súa regulación

establécese sobre a base da conservación do volume actual, sen prexuízo do establecido no art. 40 LSG e das limitacións que debeñen da súa catalogación.

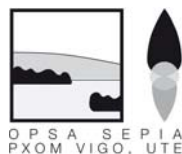
Nos edificacións poderán realizarse actuacións de conservación da edificación relativas a obras de consolidación, restauración, rehabilitación, reestruturación ou reforma parcial, mantendo o carácter do conxunto, e o seu grao de protección. As fincas singulares en solo rústico non poderán ser divididas, parceladas ou segregadas, en xeral, agás xustificación excepcional e coa autorización previa da consellería competente en materia de protección do patrimonio cultural.

Nos xardíns, hortas ou zonas non ocupadas pola edificación, calquera modificación dos elementos que configuran formalmente a súa parcela tales como trazas de xardinería, arboredo, elementos decorativos, etc., e como tal o ámbito de influencia da edificación principal, será obxecto de licenza municipal, que poderá ser denegada por consideracións ambientais ou histórico-artísticas. Igualmente serán obxecto de licenza as talas e as repoboacións forestais en zonas de protección patrimonial, así como os proxectos de agricultura intensiva nas mesmas zonas.

Expresamente queda prohibida a corta de especies arbustivas ou arbóreas, autóctonas ou exóticas que polo seu porte, idade ou situación estratéxica, formen parte importante da configuración ambiental do conxunto.

Igualmente conservaranse os cerramentos pétreos e de enreixado e demais elementos accesorios construídos que manteñan unha unidade de composición ambiental coa edificación principal.

4. Nos ámbitos cualificados coa presente ordenanza, os cursos de auga e a súa servidume terán a consideración de solo rústico de especial protección das augas, estando as maiores restricións establecidas pola lexislación sectorial de augas.
5. Nas zonas de servidume das liñas aéreas de alta tensión legalmente establecidas e as instalacións de telecomunicacións coas súas zonas de afección, incluídas en ámbitos cualificados na presente ordenanza terán a consideración de solo rústico de especial protección de infraestruturas.
6. Nos ámbitos cualificados coa presente ordenanza pola que discorran vías do sistema xeral de comunicacións, a banda definida pola zona de afección establecida nas correspondentes lexislacións sectoriais, terán a consideración de solo rústico de especial protección de infraestruturas, estando en todo caso ao establecido no art. 34.4 LSG Igual consideración terán as zonas de servidume das liñas aéreas de alta tensión legalmente establecidas e as instalacións de telecomunicacións coas súas zonas de afección.



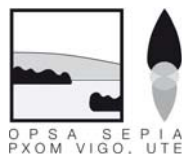
CAPÍTULO VII. Normas de Protección de Infraestruturas, Sistemas Naturais e Patrimonio Cultural.

Art. 102. Enerxía eléctrica. Servidume.

1. A servidume de paso de enerxía eléctrica non impide ao propietario ou propietaria do predio servente cercalo, plantar ou edificar nel deixando a salvo dita servidume.
2. Queda prohibida a plantación de árbores e a construción de edificios e instalacións industriais na proxección e proximidades das liñas eléctricas a menor distancia e demais determinacións establecidas no Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión, aprobado polo Real Decreto 223/2008 de 15 de febreiro, e as súas instrucións técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09, así como ao establecido no Real Decreto 337/2014, de 9 de maio, polo que se aproba o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC RAT 01 a 23 así como polo Regulamento electrotécnico de Baixa Tensión e as súas instrucións complementarias aprobado polo Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, ou normativa que a substitúa.

Art. 103. Augas, leitos e ribeiras fluviais.

1. Non poderán autorizarse novas actividades insalubres ou nocivas que polo seu emprazamento ou vertido de augas residuais poñan en risco as condicións de potabilidade de augas destinadas ao abastecemento, se non cumpren as condicións sinaladas polo. R.D. 1/2001 de 24 de xullo do Texto Refundido da Lei de Augas e do Regulamento do Dominio Público Hidráulico e demais disposicións legais de aplicación.
2. As actividades cualificadas como nocivas deberán estar dotadas de dispositivos de depuración para eliminar das súas augas residuais os elementos prexudiciais para as actividades primarias, a vida fluvial e mariña e as industrias e actividades situadas na proximidade do lugar onde se efectúe o vertido, segundo o disposto na Lexislación de Augas, na Lei 1/1995 do 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia, e demais disposicións concordantes. Igualmente estarase á "Ley 21/2013, de 9 de decembro, de avaliación ambiental".
3. Coa finalidade de preservar da ocupación edificatoria as ribeiras, as marxes e as zonas colindantes dos leitos para garantir o establecemento das servidumes de uso público sinaladas na Lei de Augas e no seu Regulamento do Dominio Público Hidráulico así como a conservación e protección das condicións naturais dos ríos e os terreos húmidos colindantes, delimítanse as zonas de servidume de 5 m de anchura para uso público, e



as zonas de policía de 100 metros nas que se condicionarán o uso do solo e as actividades que se desenvolvan mediante autorización e informe previo do organismo de conca. Só se poderán exceptuar da regra anterior aquelas instalacións técnicas para a explotación dos recursos propios dos ríos que xustifiquen a necesidade pola súa proximidade (muíños, piscifactorías, etc.) e que contén co informe favorable do organismo competente.

Nos leitos onde existan zonas naturais pantanosas, xuncais, brañas e calquera outro elemento que forme parte do sistema húmido, os ditos elementos consideraranse incorporados ao leito e as zonas de policía mediranse desde a liña de contacto destas zonas cos terreos agrícolas colindantes.

Naqueles puntos para os que exista risco de inundación e que se atopan dentro de núcleos deberán tomarse medidas preventivas (obras de paso, estabilización e revexetación de taludes) sempre que se interveña nestes enclaves.

4. Máis aló desta regulación xenérica, o Plan ordena unha especial protección das augas mediante a ordenanza SRPAU de solo rústico de especial protección das augas segundo o art. 34 LSG.
5. Nos ámbitos de fluxo preferente e nas zonas inundables estarase ao establecido na lexislación en materia de augas, en especial as prescricións recollidas nos artigos 9 a 14 do Regulamento do Dominio Público Hidráulico, coas súas modificacións introducidas polo RD 638/2016. Igualmente atenderase ao establecido no Capítulo VII da Normativa do Plan Hidrolóxico Galicia Costa, artigos 26 a 41, que serán observadas por calquera obra que se pretenda desenvolver.

Para os viarios que obrigatoriamente teñan que atravesar a zona de fluxo preferente, que en calquera caso contarán con autorización preceptiva conforme ao establecido na lexislación en materia de augas, utilizaranse solucións que faciliten o desaugue en caso de inundación, non supoñendo novas barreiras ao paso da auga.

6. Nos ámbitos de novo desenvolvemento polos que discorran canles fluviais, con independencia da súa identidade, e para os que non existan mapas de inundabilidade, elaboraranse estudos hidrolóxicos e hidráulicos para garantir a súa integración paisaxística e ambiental, recollendo expresamente as zonas de dominio público, fluxo preferente e zonas de inundación correspondentes ás láminas de inundación para os períodos de retorno de 100 e 500 anos.

Art. 104. Costas.

A protección e preservación da costa regúlase na presente normativa a través da ordenanza de solo rústico SRPC, segundo o establecido no art.34 LSG, así como da aplicación das determinacións establecidas na vixente lexislación sectorial.

As determinacións que se derivan da lexislación en materia de costas aplicaranse a todos os terreos afectados con independencia da clasificación ou cualificación que lles asigna o Plan Xeral. En particular nos ámbitos incluídos na zona de servidume do dominio público marítimo-terrestre estarase ao establecido nos artigos 24 e seguintes da Lei 22/1988 e concordantes do seu Regulamento, así como nas Disposicións Transitorias 3ª e 4ª da Lei de Costas modificada pola “Ley 2/2013”, e 10ª e 14ª do seu Regulamento, ou os equivalentes en Normativa que os substitúa. Na zona de influencia as edificacións cumpriran o establecido no artigo 30 da Lei de Costas e concordantes do seu Regulamento. As edificacións e instalacións existentes en dominio público marítimo terrestre estarán ao réxime transitorio establecido pola vixente lexislación en materia de costas. A extinción das concesións vixentes en DPMT implica que os terreos afectados estarán suxeitos ao réxime xeral establecido na Lei de Costas.

Cando sexa preciso dispor instalacións de tratamento de augas ou colectores en zonas próximas á costa e o seu dominio público, estarase ao establecido no art. 44.6 da “Ley de Costas” e art. 96 do seu regulamento, ou concordantes en normativa que os substitúa. Os colectores ou instalacións da rede de saneamento que se sitúen no dominio público marítimo terrestre contarán con título habilitante. Aqueles que carezan del o solicitarán, entendéndose que as determinacións do Plan Xeral relativas a estas redes de servizos non son vinculantes, quedando condicionadas ao que resulte da solicitude do título habilitante. Igualmente os que se sitúen en servidume de protección deberán contar con autorización ou solicitala, co mesmo carácter non vinculante en tanto en canto non se obteña dita autorización.

Art. 105. Ambientación natural e paisaxe.

A explotación dos recursos naturais e o desenvolvemento edificatorio haberán de ser compatibles coa protección do equilibrio ecolóxico, do medio natural, do medio ambiente e da paisaxe.

Esta protección ten distintos aspectos que comprenden desde a conservación da natureza virxe en zonas determinadas polo Plan Xeral, ata a protección visual da paisaxe, compatibilizándoa coa explotación racional e limitada dos recursos e coa integración da edificación no ambiente.



A presente Normativa regula a especial protección de interese paisaxístico mediante a Ordenanza SRPPX, e a especial protección de espazos naturais mediante a ordenanza SRPEN, segundo o establecido no artigo 34 LSG.

Igualmente o Plan Xeral regula a especial protección de determinadas zonas mediante a súa incorporación ao Catálogo de Bens Naturais e Paisaxísticos de acordo co art. 81 LSG.

Estarase en todo caso ao establecido na Lei 7/2008, de 7 de xullo, da paisaxe, e nos Catálogos de Paisaxes de Galicia, así como no seu desenvolvemento regulamentario e nas Directrices da Paisaxe.

Con independencia desta especial protección, estarase á normativa xeral seguinte:

1. Disposición xeral.

O Concello e demais organismos competentes terán en conta o disposto no art. 91 LSG para a adaptación das construcións ao ambiente á hora de proceder á aprobación de Plans e Proxectos e na concesión de licenzas, que ademais contarán con informes previos vinculantes nos casos establecidos na lexislación vixente ou nestas Normas.

Os Plans Especiais así como as Normas Especiais de Protección que desenvolvan o Plan Xeral nestes aspectos, deberán conter a Normativa necesaria para completar co detalle axeitado esta disposición.

2. Estudos de impacto ambiental.

Os proxectos públicos e privados, consistentes na realización de obras, instalacións ou calquera outra actividade comprendida nos anexos I e II da "Ley 21/2013, de 9 de decembro, de avaliación ambiental", deberán someterse a unha avaliación de impacto ambiental nas formas previstas nesa Lei e na lexislación autonómica.

3. Estradas.

a) Capa vexetal.

Evitarase a desaparición da capa vexetal nas zonas lindantes coas estradas e camiños de novo trazado, repoñendo aquelas franxas que por causas construtivas (almacenamento de materiais, manobrabilidade da maquinaria, asentamentos provisionais, etc.) resultaran danadas ou deterioradas.



b) Taludes e terrapléns.

Cando en razón da topografía do terreo e do trazado viario fora necesaria a creación de taludes ou terrapléns, estes deberán ser proxectados de forma tal que non degraden a paisaxe e faciliten a súa plantación e consolidación vexetal.

c) Rectificacións no trazado viario.

Naqueles tramos de estradas ou camiños que quedaran sen uso por alteración no seu trazado, levantarase o firme e repoñerase a súa capa vexetal e a flora natural da zona.

d) Servizos de estrada.

As edificacións para servizos de estrada que se constrúan nas zonas de influencia das mesmas, deberán ser proxectadas tendo en conta o carácter da paisaxe existente na zona, para que harmonicen co mesmo.

e) Anuncios e carteis.

A colocación de anuncios na zona de servidume das estradas estará ao disposto pola "Ley 37/2015 de Carreteras", así como pola Lei 8/2013 de Estradas de Galicia e o seu regulamento. Atenderase especialmente ao establecido no artigo 37 da "Ley 37/2015, de 29 de setembro, de Carreteras" respecto da prohibición de colocar publicidade visible desde as calzadas por fora dos tramos urbanos de estradas estatais.

Queda expresamente prohibida a colocación de calquera clase de publicidade comercial, nos ámbitos de protección arqueolóxica e cultural así como colocación de cables, antenas e conducións nos ámbitos declarados BIC, estando para os restantes elementos obxecto de protección arqueolóxica e cultural ao establecido na "Ley 11/2022 General de Telecomunicaciones" no sentido de garantir a cobertura e calidade do servizo, con posición ou disposición de medidas que minimicen os impactos sobre os bens afectados.

4. Repoboacións forestais.

As repoboacións forestais observarán a lexislación sectorial, e en concreto o establecido na Lei 7/2012 de Montes de Galicia (art. 67 e concordantes).

Prohíbense as repoboacións forestais en solo urbano e de núcleo rural, e en zonas dedicadas a labradío, cultivo, prados ou pastos, con independencia da súa cualificación urbanística, agás nos supostos establecidos no art. 25.3 da Lei 3/2007. Igualmente

prohíbese a repoboación forestal nas zonas arqueolóxicas de protección integral. Nos solos rústicos de especial protección agropecuaria quedan prohibidas as repoboacións forestais con especies foráneas. Permítese as plantacións de árbores autóctonas e froiteiras. Nos solos rústicos de especial protección das augas, para repoboacións forestais estarase ao establecido nas lexislacións sectoriais en materia de montes e de augas, en particular no Plan Hidrolóxico Galicia Costa.

Nos proxectos de restauración ambiental, nas repoboacións que teñan por obxectivo preferente a protección dos recursos naturais e/ou do patrimonio natural, así como na silvicultura preventiva dos incendios usaranse preferentemente especies autóctonas, ao abeiro do establecido na Lei 5/2019, de 9 de abril, de Patrimonio natural biodiversidade de Galicia, na Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais en Galicia, modificada pola Lei 7/2012 de Montes de Galicia, e na “Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad”.

5. Silos de almacenaxe e depósitos.

Non se autorizará a construción de silos e depósitos de dimensións non proporcionadas coa escala do núcleo, ou que carezan das medidas axeitadas de integración paisaxística na paraxe en que se asentan. Estarán en todo caso ao disposto na LSG.

6. Valados e cerramentos.

No solo rústico e de acordo en todo caso coa zona correspondente non se permitirán en xeral cercados de fincas con elementos opacos en parcelas non edificadas. Só se exceptúa a conservación e reposición de valos pétreos tradicionais xa existentes.

7. Publicidade exterior.

Prohíbese todo tipo de anuncio pintado directamente sobre rochas, taludes faldas de montes, etc., así como os carteis que constitúan agresión á natureza. En calquera caso estarase á Ordenanza Municipal Reguladora da Publicidade Exterior.

8. Protección das masas arbóreas e da paisaxe forestal.

a. Para os efectos da aplicación das disposicións normativas contidas no Plan Xeral entenderase por masa arbórea:

1. Os ámbitos de agrupacións singulares de arboredo caducifolio autóctono.
2. Os soutos de ribeira e o arboredo autóctono que acompaña aos leitos públicos.
3. Os grupos de arboredo incluídos na delimitación das zonas verdes ou libres públicas.

4. Calquera outro ámbito, público ou privado, que polas súas condicións de densidade, porte, idade ou interese botánica ou paisaxística forme un grupo recoñecible.
5. Os cultivos forestais de superficie superior a 5.000 m².
6. As incluídas dentro dos ámbitos de protección arqueolóxica.

b. As masas arbóreas estarán suxeitas a protección e tutela polo Concello e organismos competentes. As masas arbóreas en réxime de explotación forestal estarán suxeitas a súa normativa de aplicación derivada das condicións propias do seu aproveitamento madeireiro, sen prexuízo do establecido na ordenanza da zona onde se encontren.

En todo caso estarase ao establecido na Lei 3/2007 de prevención e defensa contra incendios forestais, modificada pola Lei 7/2012, de 28 xuño de Montes de Galicia, e ao Decreto 105/2006, do 22 de xuño, polo que se regulan medidas relativas á prevención de incendios forestais.

9. Residuos.

Nas diferentes fases dos proxectos e actuacións deberase asegurar a correcta xestión dos residuos xerados. Estarase en todo caso á lexislación sectorial de aplicación en particular á Lei 6/2021, de 17 de febreiro, de residuos e solos contaminados de Galicia.

Art. 106. Patrimonio Cultural. Definición e catalogación.

1. Integran o Patrimonio Cultural os bens inmobles de interese artístico, histórico, arquitectónico, paleontolóxico, arqueolóxico, etnográfico, científico e técnico, así como os conxuntos urbanos ou de núcleos rurais, os lugares etnográficos, os xacementos e zonas arqueolóxicas, os sitios naturais e os xardíns que teñan valor artístico, histórico ou antropológico.
2. Os bens culturais suxeitos a protección polo Plan son os incluídos no Catálogo Complementario de Elementos e Conxuntos obxecto de protección para os efectos establecidos no art. 81 LSG e na Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, así como todos os establecidos polas figuras de planeamento de desenvolvemento ou de ordenación do territorio que, no seu caso, o Plan declare subsistente ou se aproben. O Catálogo terá a consideración de documento aberto.
3. Calquera actuación que afecte aos elementos declarados e aos recollidos no catálogo, así como na súa zona de protección, precisará de autorización previa á concesión de calquera título habilitante de natureza urbanística, da consellería competente en materia de protección do patrimonio cultural, sen prexuízo das excepcións recollidas na lexislación vixente ou disposicións técnicas ditadas para o efecto.



Art. 107. Patrimonio Cultural. Regulación Xeral.

1. O Conxunto Histórico do Casco Vello está regulado polo Plan Especial de Protección e Reforma Interior aprobado definitivamente o 12.04.2007, que o presente Plan Xeral declara subsistente, nas condicións establecidas nas Disposicións Finais da presente Normativa.
2. O Barrio de Bouzas está regulado polo Plan Especial de Protección e Reforma Interior aprobado definitivamente o 30.09.2002, ao que o presente Plan Xeral declara subsistente, nas condicións establecidas nas Disposicións Finais da presente Normativa.
3. Os xacementos arqueolóxicos regúlanse pola ordenanza de solo rústico SRPP deste Plan Xeral e estarán suxeitos a protección integral, sen prexuízo das disposicións legais actualmente vixentes.
4. Os restantes elementos e conxuntos do Patrimonio Cultural catalogados regularanse pola normativa urbanística do Plan Xeral e serán obxecto segundo os casos de protección integral, estrutural e ambiental na forma en que a continuación se define.

Art. 108. Os edificios, conxuntos e elementos de interese histórico-artístico, arquitectónico e/ou ambiental, catalogados. Regulación Xeral.

1. A protección destes edificios, conxuntos e elementos vai encamiñada á súa conservación, rehabilitación e posta en valor, regulándose a realización de determinadas obras en función das características do obxecto protexido. Conforme ao establecido no art. 10.3 da LPCG a protección afecta tanto ao solo como ao subsolo.

Os edificios, conxuntos e elementos catalogados polo seu interese histórico, artístico, arquitectónico, urbanístico e/ou ambiental, e aqueles outros que sen estar incluídos no catálogo posúan os valores propios dos anteriormente enumerados, serán obxecto de protección, e ateranse á ordenación específica da zona onde se sitúan, á lexislación do Patrimonio que sexa de aplicación e ás determinacións específicas que seguen e que se articulan clasificando a súa protección de integral, estrutural ou ambiental de acordo co citado Catálogo. Tamén serán obxecto de salvagarda no seu caso os contornos de protección e as áreas de amortecemento delimitadas co obxecto de preservar a súa integridade e percepción, conforme ao establecido nos arts. 12 e 13 LPCG.

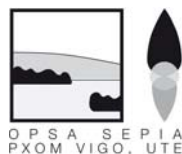
Respectaranse as aliñacións consolidadas e as características dos peches tradicionais existentes, tanto en altura, grosor e deseño, como en material (preferentemente reutilizando a existente), seguindo as técnicas, materiais, e estereometría tradicional. Non se permite o emprego de solucións con materiais non propios do lugar que supoñen unha diminución dos valores ambientais que define o contorno dos elementos obxecto de protección.

2. A Consellería competente en materia de Patrimonio Cultural e o Concello coordinarán as súas competencias respectivas de acordo ás determinacións deste Documento e sen prexuízo da ampliación do Catálogo. O Concello solicitará con carácter previo á concesión de calquera título habilitante de natureza urbanística, en todos os elementos con valores culturais recollidos no catálogo, ou con carácter previo á aprobación dos proxectos de urbanización que afecten a elementos catalogados ou ao seu contorno, autorización do organismo competente en materia de protección histórico-artística, conforme ao establecido nos art. 39 LPCG, sen prexuízo das excepcións recollidas na lexislación vixente ou disposicións técnicas ditadas ao efecto.
3. Calquera obra ou intervención nun ben ou no seu contorno que precise a autorización previa da Consellería competente en materia de Patrimonio Cultural, cursará solicitude da correspondente autorización, segundo o establecido na LPCG.
4. Para a solicitude do Informe previo á Consellería competente en materia de Patrimonio Cultural incluírase a documentación que legalmente se require, tal e como establece o Decreto 93/2017, de 14 de setembro por remisión ao artigo 43 da LPCG.
5. Os camiños tradicionais, antigos ou reais, así como as vereas vellas que a administración competente en materia de Patrimonio Cultural identifique, estarán protexidos, polo que calquera intervención que lles afecte requirirá autorización previa do órgano competente en materia de patrimonio cultural, debendo garantirse o mantemento do carácter rural do seu contorno.
6. Con carácter xeral non se permite o traslado dos bens do catálogo estando, en todo caso, condicionado á obtención do informe favorable da Consellería competente en materia de Patrimonio Cultural. Ademais para os bens declarados de interese cultural o procedemento axustarase ao establecido no art. 52 LPCG.
7. A inclusión ou exclusión de elementos requirirá a correspondente modificación puntual do Plan Xeral, que requirirá informe favorable da Consellería competente en materia de patrimonio.

Art. 109. Edificios, conxuntos e elementos obxecto de protección integral.

1. Definición.

A protección integral é un réxime de protección aplicable a aqueles bens de interese histórico, artístico, cultural ou etnográfico, con notables ou singulares características de grande valor e rareza que aconsellan a súa conservación íntegra e a de todos os seus elementos e compoñentes nun estado o máis próximo posible ao orixinal, conforme ao



establecido no art. 41.1 da LPCG. Todos os elementos con declaración de ben de interese cultural estarán sometidos a este réxime de protección.

2. Alcance da protección.

Distinguiranse os seguintes casos en función da natureza do obxecto protexido:

- a. Cando o obxecto protexido sexa un edificio e no Catálogo figure exclusivamente como tal, a protección entenderase que se estende ao ámbito delimitado en ficheiro de catálogo ou a toda a parcela onde se localice a edificación, se o ámbito non se define na ficha correspondente, quedando excluída calquera segregación en novas parcelas para edificios protexidos en solo urbano, rústico, de núcleo rural ou solo urbanizable.

En calquera caso toda nova edificación que se fora a situar nas inmediacións do elemento protexido aterase ao establecido no art. 91 LSG.

- b. Cando o obxecto protexido sexa un edificio ou edificios e os xardíns ou espazos libres que con el forman unha unidade (igreja e adro, casa-pazo e xardín-horta, etc.) ou conxunto (igreja, casa reitoral, igrexario e campo de festas, etc.), quedará excluída calquera segregación do ámbito protexido. Nos espazos non ocupados pola edificación, calquera modificación dos elementos que configuren formalmente o ámbito será obxecto de licenza. O Concello deberá solicitar informe de facultativos ou organismos competentes cando a modificación pretendida non se xustifique como conservación ou mantemento e poida supoñer un cambio de carácter do ámbito protexido. Expresamente queda prohibida a corta de especies arbustivas ou arbóreas que polo seu porte, idade ou situación estratéxica, sexan autóctonas ou non, formen parte importante da xardinería ou do contorno inmediato. Para as novas edificacións que se vaian a situar nas inmediacións do conxunto protexido estarase ao establecido no art. 91 LSG.
- c. Cando o elemento protexido non sexa unha edificación entenderase que a protección afecta non só ao citado elemento senón a un ámbito que garanta o mantemento do significado do elemento protexido e o libre acceso e contemplación.

3. Obras permitidas.

Con carácter xeral estarase ao establecido no artigo 42.1. da LPCG.

No caso de que nun edificio catalogado e obxecto de protección integral se pretendese efectuar algunha obra non clasificable como de conservación ou restauración e si de consolidación e rehabilitación, a necesidade e oportunidade de ditas obras haberá de

xustificarse na memoria do proxecto que acompañe á solicitude de licenza. O Concello poderá denegar dita licenza se considerase que é posible e conveniente un maior grao de protección e conservación. A tal efecto, o Concello poderá solicitar informe previo de facultativos ou organismos competentes.

4. Documentación para solicitude de licenza.

A documentación para a obtención do título habilitante de natureza urbanística das actuacións que excedan as de mantemento, o contido do proxecto de intervención será o establecido no art. 43 LPCG, incluída a memoria final das actuacións.

5. No caso de edificios protexidos no medio rural a solicitude para calquera obra a realizar no seu contorno de protección, deberá ir acompañada, ademais dos documentos esixidos nas Normas de aplicación, pola documentación seguinte:

- a. Plano de situación en relación ao edificio a protexer.
- b. Incidencia no contorno da obra ou actividade para a que se solicita licenza así como memoria xustificativa da non alteración das condicións ambientais e paisaxísticas do ben cultural protexido (no caso de edificacións incluírá relación detallada de materiais a empregar e da solución formal adoptada).

Art. 110. Edificios, conxuntos e elementos de protección estrutural ou ambiental.

1. Definicións.

Protección estrutural é o réxime de protección aplicable aos bens nos que interesa conservar integramente os elementos máis significativos e relevantes, así como daqueles que resulten máis característicos tipoloxicamente ou que sexan obxecto dunha concreta apreciación cultural.

Protección ambiental é o réxime de protección aplicable a aqueles bens que sen ter individualmente un interese destacable, son pezas que conforman o ambiente dun lugar de forma homoxénea e harmoniosa.

2. Alcance da protección.

Distinguiranse os seguintes casos en función da natureza do obxecto protexido.

- a. Cando o obxecto protexido sexa un edificio e no Catálogo figure exclusivamente como tal, a protección entenderase que se estende ao ámbito delimitado en ficheiro de

catálogo ou a toda a parcela onde se localice a edificación, se o ámbito non se define na ficha correspondente.

No caso de edificios situados no medio rural con parcelas de grande extensión, esta condición entenderase referida como mínimo á área definida por unha liña homotética trazada a 50 metros da edificación ou grupo de edificacións que integran o conxunto edificatorio a protexer.

En calquera caso toda edificación nova que se fora a situar nas inmediacións do elemento protexido aterase ao establecido no art. 91 LSG.

- b. Cando o elemento protexido non sexa unha edificación entenderase que a protección afecta non só ao propio elemento senón tamén ao contorno que garanta o mantemento do significado do elemento protexido e o seu libre acceso e contemplación. Este contorno será como mínimo de tres metros arredor de todo o perímetro do elemento. No dito contorno non se poderán levantar novas edificacións nin permitir usos distintos dos actuais, salvo o uso de espazo libre público.

3. Obras permitidas.

Para os elementos sometidos a protección estrutural estarase ao establecido no art. 42.2 LPCG, sen prexuízo do establecido no art.42 da Lei 1/2019 de 22 de abril de rehabilitación e rexeneración e renovación urbana de Galicia.

Para os elementos sometidos a protección ambiental estarase ao establecido no art. 42.3 LPCG, sen prexuízo do establecido no art.42 da Lei 1/2019 de 22 de abril de rehabilitación e rexeneración e renovación urbana de Galicia.

Calquera obra permitida esixirá a previa inspección técnica municipal que poderá establecer condicionantes a elementos de interese en canto ao seu mantemento.

En calquera caso estarase ao establecido na lexislación vixente ou disposicións técnicas ditas para o efecto.

- a. Cando a cualificación correspondente ao edificio protexido permita a adición de plantas ata alcanzar a máxima permitida ou outras adicións permitidas, manteranse as condicións estruturais da planta do edificio, interpretando no volume engadido a composición, ritmo de ocos, e demais características arquitectónicas do edificio existente, con solucións materiais acordes co criterio de posta en valor do edificio catalogado.

- b. Cando a protección se refire a conxuntos, as novas construcións permitidas haberán de adecuarse ás características compositivas dos mesmos, someténdose ás esixencias de valoración dos elementos protexidos, tanto na súa volumetría como na súa disposición e materiais.

4. Documentación para solicitude de licenza.

Nos edificios con protección estrutural ou ambiental, as solicitudes de actuacións que excedan as de mantemento, cando sexan autorizables, incluírán, ademais dos documentos esixidos nas Normas de aplicación, a documentación establecida no art. 43 LPCG, incluída a memoria final das actuacións.

Art. 111. Tipos de obras que afectan ao edificio.

1. En relación á aplicación dos artigos anteriores estarase ás definicións establecidas no art. 40 da LPCG.
2. As obras autorizables, segundo a clasificación de solo nos contornos ou áreas de protección dos bens de interese cultural e os integrados no Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia, quedarán condicionadas á preservación dese contorno respecto aos usos e ás condicións físicas (estéticas e volumétricas) para garantir a harmonización coas características ou valores dos bens a protexer, debendo ser autorizadas pola Consellería competente en materia de Patrimonio Cultural, agás para as actuacións contempladas no art. 44 da Lei 1/2019 de 22 de abril de rehabilitación e rexeneración e renovación urbana de Galicia.

Art. 112. Patrimonio Arqueolóxico.

1. Marco legal e ámbito.

A normativa de protección do Patrimonio Cultural, así como a que atinxe á regulación da actividade arqueolóxica estará ao marco legal determinado no Título V da Lei 16/1985 de 25 de xuño do Patrimonio Histórico Español e na Lei 5/2016, do 4 de maio, do Patrimonio Cultural de Galicia, e rexerá, asemade, para aqueles aspectos non previstos nas ordenanzas do presente Plan Xeral.

O ámbito de aplicación de esta normativa afecta ás zonas (xacementos e contornos) que se catalogan no presente Plan en base á presenza acreditada de depósitos arqueolóxicos ou ben á documentación e referencias cualificadas que permiten supor a existencia de restos soterrados ou ocultos.

O catálogo recollido neste Plan Xeral ten carácter permanente, e estará aberto á incorporación de novos bens arqueolóxicos que sexan descubertos casualmente ou como consecuencia de actividades regradas. Do mesmo xeito, os niveis e áreas de protección definidos para os mesmos, poderán sufrir modificacións en función dos resultados das intervencións arqueolóxicas que lles afecten, ou ben pola localización de evidencias arqueolóxicas en procesos de remoción de terras.

Será obrigado proceder á inclusión de novos xacementos no catálogo (ou no seu caso exclusión) cando a solicitude se produza a instancia da Consellería competente en materia de Patrimonio Cultural, como consecuencia de altas ou baixas causadas no inventario de xacementos arqueolóxicos de Galicia.

O número de catálogo será coincidente, no caso dos xacementos arqueolóxicos acreditados, co código de inventario da Xunta de Galicia, igual que no caso das referencias incorporadas con cautelas asociadas.

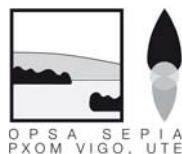
A estes bens seralles de aplicación a ordenanza específica de protección correspondente, atendendo á clasificación do solo no que se localizan (urbano, urbanizable, rústico ou de núcleo rural), ao tempo que se definirán e delimitarán os seus niveis e áreas de protección de xeito pormenorizado segundo a casuística particular (adscripción cultural e tipolóxica, contorno, estado de conservación).

2. Normas xerais.

Complementan as ordenanzas de aplicación individual establecidas para cada tipo de solo e grao de protección:

- a) Todos aqueles usos e construcións que pretendan realizarse dentro das áreas de cautela arqueolóxica establecidas nestas normas deberán harmonizar coas características dos elementos patrimoniais, co seu contorno e cos valores que traten de protexer.
- b) Os actos suxeitos a tramitación de licenza municipal, e outras actividades que supoñan remoción de terras, e que podan afectar ao substrato arqueolóxico, deberán respectar a seguinte tramitación sen menoscabo doutras autorizacións necesarias, de acordo coa lexislación urbanística e sectorial vixente.

Todo tipo de obras e actuacións en xeral que comporten movemento de terras ou demolición ou proxectos que se pretendan levar a cabo nas zonas de cautela establecidas nas presentes ordenanzas, deberán ser informadas por arqueólogo do Departamento competente en materia de arqueoloxía do Concello de Vigo, ou



arqueólogo competente. Este, en función da intensidade das remocións, dos usos autorizados e das cautelas das áreas de protección solicitarán, no seu caso, un proxecto arqueolóxico adaptado ás obras. Os proxectos arquitectónico e arqueolóxico, serán remitidos polo Concello ao organismos competente da Consellería competente en materia de Patrimonio Cultural. Ditas solicitudes deberán ir acompañadas dun informe urbanístico -cunha valoración sobre a viabilidade das solicitudes e condicións das mesmas-, e do informe arqueolóxico municipal. Estas intervencións deberán adecuarse ao establecido na lexislación vixente en materia de arqueoloxía, ás presentes ordenanzas e garantir a correcta documentación dos restos arqueolóxicos existentes.

- c) Os órganos correspondentes da Consellería competente en materia de Patrimonio Cultural resolverán, con carácter preceptivo e vinculante, sobre a viabilidade das solicitudes e a aprobación ou non do acto suxeito a licenza e sobre o proxecto arqueolóxico presentado.
- d) No caso de que as resolucións sexan favorables, a Consellería competente en materia de Patrimonio Cultural autorizará o proxecto, comunicándoo ás partes interesadas (concello, promotora e arqueolóxica). O Concello concederá licenza para a execución dos traballos que impliquen remoción de terras, de acordo co proxecto arqueolóxico xa autorizado.

A parte arqueolóxica deberá comunicar á Consellería competente en materia de Patrimonio Cultural e ao Concello de Vigo o inicio e final da intervención, así como emitir o informe valorativo correspondente.

- e) O informe arqueolóxico cos resultados será remitido ao Concello de Vigo, que o enviará, xunto co informe-proposta arqueolóxico municipal, ao organismo competente da Consellería competente en materia de Patrimonio Cultural, quen resolverá, con carácter preceptivo e vinculante, sobre a necesidade de ampliar ou non a intervención (sendo preceptivo no caso de ampliación, a elaboración dun novo proxecto arqueolóxico), a propia viabilidade das obras e mesmo, se cumprise, sobre as condicións de conservación dos restos arqueolóxicos que deben figurar na licenza definitiva (considerando, no seu caso, a posible proposta municipal sobre esta cuestión).
- f) No caso de que a resolución sexa favorable, o Concello poderá conceder, dende o punto de vista arqueolóxico e seguindo o trámite procedente, a licenza municipal definitiva.

- g) Naqueles casos nos que novos elementos arqueolóxicos teñan que ser incluídos no Catálogo, ou ben os niveis e áreas de cautela sufran algunha modificación, elaborárase, por técnico arqueólogo debidamente autorizado, a ficha individualizada de protección correspondente delimitándose o seu ámbito de protección na cartografía de planeamento. A incorporación de novos elementos será informada polo Departamento de Arqueoloxía e, de forma preceptiva e vinculante, polo órgano competente da Consellería competente en materia de Patrimonio Cultural.

3. Tramitación simplificada.

De forma excepcional, cando exista risco de destrución inmediata de restos arqueolóxicos, ou as obras se deban a emerxencias ou causas de forza maior, a Consellería competente en materia de Patrimonio Cultural poderá autorizar, por procedemento simplificado, a realización da intervención arqueolóxica necesaria, segundo o establecido na lexislación vixente.

4. Achados non previsibles.

Tanto nas obras realizadas fóra dos lugares, enclaves ou delimitacións con protección arqueolóxica especificadas, como naqueles que tendo protección contasen co informe previo no que se presuma esperanza de achado ou se desen por concluídas as extraccións, aparezan restos, vestixios, elementos ou particularidades que infundan razoable sospeita do seu carácter arqueolóxico, procederase a súa paralización cautelar, informando do achado ou circunstancia á Consellería competente en materia de Patrimonio Cultural e ao Concello de Vigo, a este último para o coñecemento e consideración respecto dos prazos de execución das obras e demais condicións que poidan estar contidas na licenza e que, de maneira fortuíta, teñan que incumprirse pola paralización dos traballos.

O ocultamento de achados arqueolóxicos, vestixios, pezas, ou elementos que se presupoñan constituíntes do Patrimonio Cultural de Galicia responsabilizará aos que así procedan en atención á lexislación vixente e en concordancia co contido do art. 46 da Constitución.

5. Infraccións.

Será considerada como infracción urbanística toda acción ou omisión que vulnere as prescricións contidas no presente artigo, sen prexuízo doutras que se encontren tipificadas e sancionadas pola lexislación de Patrimonio Cultural, así como as tipificadas no Código Penal.



6. Financiamento das actuacións arqueolóxicas.

Cando se deriven das actuacións impulsadas por particulares, corresponde a estes o financiamento das intervencións arqueolóxicas requiridas neste artigo.

7. Regulación da protección a aplicar.

Os graos de protección establecidos son os seguintes:

GRAO I. Área de protección integral -BIC.

É o máximo grao de protección e aplícase a todos os xacementos declarados Ben de Interese Cultural (B.I.C.) que forman parte do patrimonio histórico.

A LPCG no seu art. 55. establece a obriga de redactar un Plan Especial de Protección para os lugares declarados B.I.C.s Mentres non se redacta este plan, a categoría de protección para estes xacementos será a que fai referencia este apartado, completada sempre co grao de protección II.2 para o seu contorno.

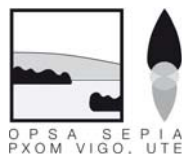
Hai que salientar que a partir do artigo 40.2. da Lei 16/85 do Patrimonio Histórico Español, quedaron declarados como B.I.C.s por ministerio da propia Lei os lugares con representacións gráficas ao aire libre e, en función da súa Disposición Segunda, pasan a ser considerados B.I.C. os elementos afectados polo Decreto de 22/04/1949, sobre "protección de castillos españoles" (BOE nº 125 de 5/05/1949).

Usos autorizados.

Aqueles que teñan como finalidade evidente o seu melloramento, conservación, consolidación ou investigación. Estes usos restrinxidos estarán rexidos polo LPCG.

Así mesmo nesta zona non se poderán realizar construcións, tendidos, conducións ou instalacións aéreas ou subterráneas, escavacións, recheos, movementos de terras, plantación e arrincamento de árbores, roturacións profundas, nin aperturas de pozos e minas.

Área I-2: os usos nesta zona son os específicos para cada caso concreto, dependendo do establecido na ordenanza urbanística para o tipo de chan en que se atope a contorna, e dos factores arqueolóxicos e patrimoniais do xacemento. A administración competente poderá condicionar a concesión da licenza ao cumprimento dunha cautela arqueolóxica previa, que terá en conta, tanto a intensidade das remocións como a proximidade ao límite da área I-1. Toda solicitude de licenza deberá ser previamente autorizada polo



organismo competente da Consellería de Cultura. Os proxectos de obra a realizar nesta área de respecto de B.I.C., deberán ser informados polo Departamento de Arqueoloxía. O Concello de Vigo remitirá ese proxecto de obra, xunto co informe arqueolóxico municipal e co de viabilidade urbanística á Consellería competente en materia de Patrimonio Cultural, que establecerá o tipo de proxecto de intervención arqueolóxica que estime oportuno en función do tipo de obra.

GRAO II.

Aplicarase a todo o solo rústico de protección patrimonial que vén delimitado nos planos de ordenación e no catálogo de bens patrimoniais como xacementos arqueolóxicos. Dentro deste grao cómpre distinguir:

Grao II-1. Área de Protección Integral.

O seu límite está definido polas estruturas evidentes do xacemento nas que os elementos arquitectónicos ou arqueolóxicos testemuñan a existencia dun xacemento arqueolóxico. O seu ámbito de aplicación aparece reflectido na cartografía adxunta coa clave G.II-1.

Usos autorizados.

Aqueles que teñan como finalidade evidente o seu melloramento, conservación, consolidación ou investigación. Estes usos restrinxidos estarán rexidos polo LPCG.

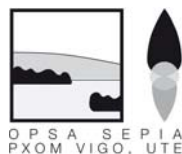
Así mesmo nesta zona non se poderán realizar construcións, tendidos, conducións ou instalacións aéreas ou soterradas, escavacións, recheos, movementos de terras, plantación e arrinque de árbores, roturacións profundas do terreo, nin apertura de pozos e minas.

Cando dentro dos ámbitos sinalados nesta categoría existan vivendas que no momento da aprobación da presente normativa estean xa construídas permitírase a realización de obras tendentes ao mantemento das condicións de habitabilidade das mesmas, sempre previo informe vinculante do organismo competente da Consellería competente en materia de Patrimonio Cultural.

GRAO II-2. Contorno de protección.

É unha área definida arredor do perímetro máis exterior do ben.

Cando varios elementos singulares se articulen nun conxunto, a área de protección trazárase a partires dos elementos máis exteriores do mesmo e abranguerá a súa totalidade.



O seu ámbito de aplicación aparece reflectido en planos de ordenación.

Usos autorizados e Condicións de edificación.

Área II-2: os usos nesta zona son os específicos para cada caso concreto, dependendo do establecido na ordenanza urbanística para o tipo de chan en que se atope a contorna, e dos factores arqueolóxicos e patrimoniais do xacemento. Mentres non se prexudique a contorna do xacemento ou cando este se atopase moi deteriorado, admitirase a edificación de nova planta segundo o establecido na ordenanza urbanística para o tipo de chan en que se atopen. Toda solicitude de licenza neste ámbito seguirá a tramitación establecida neste artigo.

GRAO III.

Aplicarase este grao de protección a aqueles xacementos que posúen un deficiente estado de conservación. Igualmente aplicarase naquelas zonas nas que existan indicios suficientes que fagan pensar na posible existencia de restos arqueolóxicos, así como naqueles nos que se tiveran producido achados de materiais arqueolóxicos.

O seu ámbito de aplicación aparece reflectido na cartografía do Plan Xeral coa sinalización da súa localización, así como no correspondente ficheiro individualizado do Catálogo.

Usos autorizados.

Os usos nesta zona son os específicos para cada caso concreto, dependendo do establecido na ordenanza urbanística para o tipo de chan en que se atope a contorna, e dos factores arqueolóxicos e patrimoniais do xacemento. Admitirase a edificación de nova planta segundo o establecido na ordenanza urbanística para o tipo de chan en que se atopen. Toda solicitude de licenza seguirá o procedemento establecido neste artigo.

Os xacementos suxeitos a cada un dos distintos graos de protección aparecen detallados no apartado do Patrimonio Arqueolóxico que se inclúe no Catálogo do Plan Xeral.

- Ademais dos bens incluídos no Catálogo como xacemento arqueolóxico, calquera outro ben do patrimonio histórico ou etnográfico susceptible de ser estudado con método arqueolóxico, pode formar parte do patrimonio arqueolóxico, polo que na realización de obras nestes elementos e o seu contorno, e previo informe neste sentido do órgano competente en materia de Patrimonio, será necesaria a realización dunha actuación arqueolóxica previa ou simultánea ás obras, que garanta a protección e conservación de posibles restos arqueolóxicos.



Neste senso, os proxectos que afecten aos elementos incluídos no patrimonio histórico ou etnográfico, serán informados por arqueólogo do Departamento competente en materia de arqueoloxía do Concello de Vigo ou arqueólogo competente. No caso concreto que se considere a necesidade de solicitar un proxecto arqueolóxico, este presentárase por triplicado no Concello de Vigo, e remitírase, xunto co proxecto arquitectónico ao organismo competente da Consellería competente en materia de Patrimonio Cultural. Ditas solicitudes deberán ir acompañadas dun informe urbanístico - cunha valoración sobre a viabilidade das solicitudes e condicións das mesmas- e do informe arqueolóxico municipal. Estas intervencións deberán adecuarse ao establecido na lexislación vixente en materia de arqueoloxía, ás presentes ordenanzas e garantir a correcta documentación dos restos arqueolóxicos existentes.

Art. 113. Cruceiros, petos de ánimas, hórreos e outros elementos construídos de interese cultural.

A súa protección afecta aos elementos que se catalogan nestas Normas e a un ámbito que garanta o mantemento da súa significación cultural e histórica, así como o libre acceso e contemplación. Este ámbito de protección será o establecido na LPCG. No citado ámbito non se poderán levantar novas edificacións nin permitir usos distintos dos actuais, nin novos usos, salvo o de espazo libre público. En calquera caso as actuacións sobre eles requirirán licenza e informe favorable do Concello e autorización do organismo competente en materia de protección do patrimonio, conforme ao establecido no artigo 39 da Lei de Patrimonio Cultural de Galicia. En calquera caso estarase ao disposto no artigo 92 da Lei 5/2016, do 4 de maio, de Patrimonio Cultural de Galicia; e os escudos, emblemas, pedras heráldicas, selos de xustiza, cruces de termo e similares estarán ao disposto no artigo 83 e 55 da Lei 5/2016, de 4 de maio.

Nos elementos que teñan a consideración de ben de interese cultural, con carácter xeral autorizaranse exclusivamente as obras de restauración total ou parcial e as de conservación.

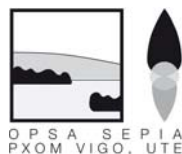
Para a solicitude de licenza de ditas obras acompañarase aquela da documentación esixida por estas Normas para os edificios obxecto de protección integral, que sexa de aplicación ás especiais características do elemento de que se trate.

Será obrigatoria a paulatina eliminación de postes e elementos que desvirtúen os valores, harmonía e a coherente observación dos elementos.



Art. 114. Coordinación de actuacións.

1. As administracións competentes en materia de protección de bens culturais e o Concello coordinarán as súas competencias respectivas para o mellor desenvolvemento das determinacións deste Plan Xeral.
2. As administracións competentes en materia de protección de bens culturais e de espazos naturais protexidos polo Plan, velarán pola observancia das determinacións contidas neste e asesorarán ao Concello para a súa mellor aplicación.
3. De acordo ao disposto no art. 70 LSG, poderán redactarse Plans Especiais para o mellor cumprimento destas determinacións.



CAPÍTULO VIII. Normas de Urbanización.

Sección 1ª. Instrumentos de Execución.

Art. 115. Clases de proxectos.

1. A execución material das determinacións do Plan Xeral e dos seus instrumentos de desenvolvemento, no relativo ás obras de urbanización, realízase mediante proxectos técnicos que segundo o seu obxecto, incluíranse nalgúns das seguintes clases:

- a) De urbanización. Se desenvolven integralmente todas as determinacións que o Plan prevexa en canto a obras de urbanización, vialidade, abastecemento de auga, rede de sumidoiros, enerxía eléctrica, iluminación pública, xardinería e outras análogas, conforme ao establecido no artigo 223 do RLSG.
- b) De obras ordinarias. Se desenvolven tan só parcialmente obras de urbanización das previstas no Plan, con carácter previo á aprobación do proxecto de urbanización que teñan por obxecto a urbanización de parcelas dotacionais públicas, e de reurbanización e/ou humanización de espazos públicos existentes ou obras accesorias para completar a urbanización, conforme ao establecido no artigo 227 do RLSG.

As disposicións contidas neste capítulo referidas aos proxectos de urbanización serán de aplicación en todos os aspectos que lles afecten, en razón do seu obxecto, aos proxectos de obras ordinarias.

2. A conservación da urbanización correspóndelle ao Concello. O planeamento urbanístico de desenvolvemento poderá prever a obriga dos propietarios ou propietarias dos soares resultantes de execución da urbanización de constituírse en entidade urbanística de conservación conforme ao establecido no art. 96 LSG. Igualmente o planeamento de desenvolvemento establecerá o prazo de duración mínima da entidade.

Art. 116. Condicións xerais dos proxectos técnicos.

1. O proxecto técnico definirá de modo completo as obras ou instalacións a realizar, co contido e detalle que require o seu obxecto, de forma que o proxectado poida ser directamente executado mediante a correcta interpretación de aplicación das súas especificacións por técnico distinto ao autor do proxecto.
2. Os proxectos estruturaránse documentalmente en Memoria descritiva e xustificativa, Estudo de Seguridade e Saúde, Estudo Xeotécnico, Estudo de Xestión de Resíduos,



Planos, Pregos de Prescricións Técnicas e Orzamentos, cos complementos que se esixan para cada clase de actuación nas presentes Normas, nas Ordenanzas e instrucións técnicas de aplicación e nos Regulamentos do Estado e da Comunidade Autónoma de Galicia que estean vixentes no momento da súa redacción. De ser o caso incluírán un estudo de impacto e integración ambiental e/ou paisaxística no marco do proceso de avaliación ambiental.

Art. 117. Obxecto, alcance e características xerais dos Proxectos de Urbanización.

1. Os Proxectos de Urbanización teñen por obxecto a definición técnica precisa para a realización das obras de acondicionamento urbanístico do solo, en execución do determinado polo Plan Xeral e Plans Especiais no solo urbano, polos Plans Parciais no solo urbanizable, e polos Estudos de Detalle.
2. Non poderán modificar as previsións do planeamento antecedente que desenvolvan - sen prexuízo de que poidan efectuarse adaptacións esixidas pola execución material das obras ou pola administración competente e titular da estrada, no seu caso- nin, en ningún suposto, conter determinacións sobre ordenación e réxime do solo ou da edificación.
3. Cando a importancia dos servizos proxectados e do tráfico rodado previsto demanden a execución de galerías visitables de servizos, incluíranse estas no proxecto de urbanización.
4. En xeral, todas as redes de servizos discurrirán subterráneas e por espazo público, usando gabias compartidas, sempre que a súa normativa sectorial o autorice. Cando as necesidades e características dos servizos ou da regulación viaria, así o requiran, os proxectos de urbanización e proxectos de obras ordinarias poderán establecer a disposición de elementos de infraestruturas, sinalización de tráfico e seguridade vial, adosados ás fachadas das edificacións. En toda planificación de obras de urbanización preveranse os espazos e sistemas necesarios que faciliten a implantación posterior de redes de telecomunicacións, coordinándose no seu caso coas empresas subministradoras, ou compañías operadoras.
5. Os proxectos de urbanización deberán resolver o enlace dos servizos urbanísticos do ámbito que comprendan cos xerais aos que se conecten, para tal efecto verificarán que estes teñen a suficiente dotación ou capacidade para absorber os aumentos polos que verían afectados coas obras proxectadas.



Art. 118. Contido mínimo dos Proxectos de Urbanización.

1. Os proxectos de urbanización estarán constituídos polos documentos sinalados no art. 225 do R.L.S.G co detalle e complementos que requira a completa definición executiva das obras comprendidas. En todo caso incluírán, ademais, os documentos seguintes:
 - a) Plano a escala mínima 1:1000 onde se fixen claramente os límites do Plan que se proxecta executar, a situación das obras, os límites dos espazos viais, os parques e xardíns de uso público, e os espazos abertos e libres de uso privado, as construcións, plantacións ou instalacións que por ser incompatibles co Plan teñan que derrubarse, cortarse ou trasladarse, as parcelas para equipamentos de servizos públicos ou de interese social e as previstas para a edificación privada.
 - b) Plan de obras detallado onde se fixe tanto o prazo final como os parciais das distintas fases, se as houbera.
2. Cada grupo de obra dos definidos constituirá un capítulo con toda a documentación específica correspondente, sen prexuízo da súa refundición unitaria na memoria principal, no plan de obras e no orzamento xeral.
3. Os proxectos estarán redactados de modo que permitan a persoas distintas dos autores a dirección e execución das obras, as cales formarán un conxunto rematado, de modo que o seu funcionamento sexa completo.
4. Cada proxecto deberá ir datado e firmado por facultativo competente, sobre o que recaerá a responsabilidade do proxecto e da súa adecuación ao planeamento antecedente.
5. En desenvolvemento das presentes Normas, o Concello poderá aprobar unha ordenanza de criterios xerais de urbanización e un Prego Xeral de Condicións Económico-Administrativas de Obras de Urbanización e Pregos Tipo de Condicións Técnicas para cada un dos distintos grupos ou clases das mesmas, tendentes a normalizar os distintos elementos e homoxeneizar a elección e deseño dos mesmos.
6. Cando os proxectos de urbanización afecten a elementos recollidos no catálogo ou aos seus contornos de protección, deberán achegar a documentación necesaria e suficiente para avaliar o impacto e repercusión nos elementos culturais e naturais e ao seu contorno de protección, estando en calquera caso ao establecido na LPCG.



Art. 119. Aprobación dos proxectos.

Os proxectos de urbanización tramitaranse e aprobaranse conforme ás normas establecidas no art. 96 LSG e 226 RLS. Os proxectos de obras ordinarias poderán seguir o trámite previsto na Normativa do ente interesado.



Sección 2ª. Condicións da urbanización.

A. CONDICIÓNS DA REDE VIARIA.

Art. 120. Rede Viaria Pública.

Considérase que a Rede Viaria Pública a constitúen os espazos libres públicos destinados á circulación e estancia de persoas e vehículos, de uso exclusivo como áreas de dominio de cada modo de transporte, ou combinada, ben de coexistencia de ambos modos de tránsito, ou con separación de tránsitos.

Art. 121. Determinacións xerais do Viario Público.

Para as obras de urbanización dos espazos exteriores correspondentes ao viario público, teranse en conta as determinacións que se desenvolvan nos seguintes apartados:

Aliñacións e rasantes. Son as que se fixan nos correspondentes planos de ordenación.

Para os efectos do viario por aliñación considérase o límite que define exteriormente dito viario, ben como separación doutros espazos públicos ou como límite entre a propiedade pública e privada.

Os valores mínimos de sección de vías de novo trazado realizaranse segundo os tipos que se establecen na seguinte relación.

Beirarrúas (ancho mínimo) douscentos (200) centímetros.

Vías de uso exclusivo peonil, ancho igual ou maior de trescentos cincuenta (350) centímetros. O seu deseño deberá priorizar o cumprimento da normativa de accesibilidade, procurando no seu caso, a existencia de percorridos accesibles.

Vías de tráfico atenuado ou de coexistencia en zonas de vivenda unifamiliar, con ancho mínimo de dez (10) metros.

Vías urbanas de acceso rodado con separación de tráficos, ancho mínimo de oito (8) metros. Pendente máxima doce (12) por cento. Esta pendente poderá superarse se se xustifica a imposibilidade do seu cumprimento, e sempre que de forma xustificada se garantan recorridos alternativos para peóns, e a seguridade viaria na vía.



Vías Principais Estruturantes, ancho igual ou maior de dezaseis (16) metros, agás anotación expresa nos planos de ordenación. Pendente máxima dez (10) por cento. O sistema xeral viario Tipo III inclúense neste tipo de vía.

Vías en zonas ou polígonos industriais, ancho igual ou superior a doce (12) metros. Pendente máxima oito (8) por cento.

As previsións anteriores poderán ser reducidas sempre que tal modificación se deba a razóns topográficas ou funcionais debidamente xustificadas.

Circulación de bicicletas.

As bandas especiais para a circulación de bicicletas, «Carril Bici», deberán ter as seguintes características: 1.- Para circulación en cada sentido con ancho mínimo de cento sesenta (160) centímetros cada unha; 2.- Para dobre circulación de douscentos cincuenta (250) centímetros de ancho mínimo.

As bandas de «Carril Bici» poderán igualmente discorrer total ou parcialmente por zonas verdes dos ámbitos ou sectores. Ditas bandas ou carrís consideraranse como parte integrante das zonas verdes, ademais de cumprir coa funcionalidade de circulación de bicicletas.

O Concello poderá aprobar a normativa axeitada para adaptar as infraestruturas ás novas formas de mobilidade e que, xustificadamente, poderán diferir das prescricións recollidas neste capítulo.

Art. 122. Materiais e Tratamentos.

A pavimentación das vías públicas deberá respectar os criterios de ornato e uniformidade adecuados, garantindo a accesibilidade e mobilidade de todos os colectivos. Os materiais a utilizar nas zonas peonís deberán garantir a súa condición de antiesvarantes.

Art. 123. Sendas públicas peonís e carrís bici.

A pavimentación realizárase de forma uniforme, continua en toda a súa lonxitude e sen resaltes, con deseño tal que permita o acceso excepcional de vehículos, ben con carácter exclusivo aos residentes ou ben aos servizos de urxencia en cada caso.

A súa pendente transversal non será superior ó dous (2) por cento e a pendente lonxitudinal deberá ser menor de seis (6), agás xustificadamente en ámbitos do contorno natural nas que a pendente debe adaptarse á topografía do terreo cara á súa integración, debendo

existir un itinerario alternativo que suprima estas barreiras arquitectónicas para o normal uso por persoas de mobilidade reducida.

En todo caso a solución construtiva adoptada deberá garantir un desaugue adecuado ben superficialmente, por canle central ou laterais, ou ben pola disposición adecuada de sumidoiros e canalización subterránea á rede de saneamento.

Os materiais a utilizar poden ser variados, debendo en calquera caso reunir as seguintes características: calidade de aspecto e integración ambiental, antiesvarantes, adecuación á exposición exterior, reducido custo de mantemento.

Poderán utilizarse mesturas bituminosas no seu color ordinario ou coloreadas, formigón ruleteado e cepillado, baldosa hidráulica ou elementos prefabricados, lastro de formigón, ou outros análogos.

Diversificaranse os materiais de pavimentación de acordo coa súa función e categoría, circulación que soporten, lugares de estancia, cruces de peóns, etc.

Como complemento dos anteriores e combinándoos coas solucións que se adopten, poderán disporse zonas restrinxidas para vexetación na rede de espazos libres coa finalidade de ornato ou complemento compositivo e estético da rede viaria.

O tránsito entre sendas e rúas co tipo de nivel de restrición sinalizárase adecuadamente polo cambio de coloración ou textura dos materiais de pavimentación, realizándose de forma suave por formación de zonas rebaixadas ou vaos, non só para que mostre de forma suficientemente clara o cambio de tipoloxía de vía, senón para garantir a circulación de persoas con capacidade de movemento diminuída, como para a circulación das bicicletas, con saltos, ou diferenza de rasantes, non superiores a catro (4) centímetros. A decisión de pavimentación deberá garantir unha solución construtiva que dea como resultado un solo antiesvarante.

Nos casos nos que os carrís bici se resolvan mediante a formación de beirarrúas de coexistencia entre peón e bicicleta, poderanse utilizar as características de pavimentación das primeiras, diferenciando o carril bici, establecendo vaos en todos os encontros ou cruces con outras rúas, e marcando por sistemas de cambio de color ou pinturas antiesvarantes, no pavimento das calzadas que se crucen, a banda de circulación das bicicletas.

Art. 124. Vías de Tráfico Atenuado.

En zonas de vivenda unifamiliar poderán, sen prexuízo do indicado en planos de ordenación, establecerse vías de tráfico atenuado ou de coexistencia con aliñacións que definan rúas de ancho nunca inferior a oito (8) metros, sempre que o número de vivendas ó que sirvan sexa

inferior a vinte (20) vivendas e a súa lonxitude total sexa igual ou inferior a sesenta (60) metros, se ten conexión a outros viarios en cada extremo ou de cincuenta (50) metros se son en fondo de saco. En planeamentos que conteñan a ordenación detallada cando se manteñan, ou prolonguen, rúas existentes que por dimensión ou sección teñan este carácter, deberán poder xustificarse, e aceptarse, se é o caso, a xuízo dos técnicos municipais, variacións dos anteriores parámetros, sen que a lonxitude poida superar os noventa (90) metros.

En ditas rúas a pavimentación será homoxénea na área de movemento e circulación do vehículo e na do peón sen existir unha diferenciación que poida inducir a determinar un uso prioritario par parte do vehículo. Utilizaranse materiais análogos para a pavimentación aos sinalados no apartado anterior para as sendas de peóns, garantindo en todo caso as condicións de dimensionado dos firmes que ofrezan a resistencia adecuada ao paso de vehículos.

Nas zonas finais destas rúas, as que serven de enlace e conexión con vías de maior rango, e por conseguinte de separación de tránsitos, realizaranse as súas interseccións con pasos para peóns ao seu nivel, de forma que os vehículos a motor deberán superalos para incorporarse ao interior destes tramos de tránsito atenuado, minorando a velocidade.

Ditos pasos de peóns situaranse nas esquinas das couzadas para dar continuidade ás rutas peonís que discorren polas beirarrúas anexas á rede viaria e sinalizaranse horizontalmente, preferentemente por cambio de cor, tratamento, texturas ou diferenza dos materiais de pavimentación. Poderán ir acompañados doutros elementos de amortecemento do tránsito de vehículos, como estreitamentos formados por plantacións de árbores, en gabias ou en elementos removibles.

Os materiais utilizados para pavimentación disporanse en solucións construtivas que permitan unha adherencia adecuada e a correcta evacuación de graxas, aceites e residuos líquidos e semisólidos.

Art. 125. Rúas con separación de tránsitos.

As beirarrúas terán un ancho mínimo de douscentos (200) centímetros, coa interposición dun bordo resaltado que garanta desta forma o encanamento das augas pluviais de escorrenta, coa interposición dun bordo resaltado coas excepcións debidamente xustificadas que aparecen neste mesmo apartado e, en calquera caso, coa debida xustificación dos servizos de Mobilidade e Seguridade do Concello.

O desnivel entre a beirarrúa e calzada non será maior de dezasete (17) centímetros nin menor de seis (6) centímetros, agás en casos que se consideren excepcionais pola circunstancia que concorra. Nos pasos para peóns ou en liña cos aparcadoiros reservados para persoas con mobilidade reducida, rebaixaranse os bordos tal e como se marca na normativa de



accesibilidade vixente. As beirarrúas estarán en todo caso pavimentadas con granito, lousas hidráulicas, terrazos ou outro tipo de pavimento de características adecuadas ao uso.

Para a totalidade do termo municipal establécese que os bordos delimitadores de beirarrúa e calzada serán de granito natural (preferentemente), ou prefabricados de formigón. Nas zonas de vivenda acaroadas, con modulación de fronte de parcela inferior a nove (9) metros, poderanse utilizar bordos «remontables» ou rebaixados co fin de evitar a sucesión esaxerada de vaos de paso de carruaxes. Nas zonas restantes os bordos serán elevados.

Cando en solo urbano consolidado a sección total da vía non permita a existencia de beirarrúas a ambos lados con ancho superior a douscentos (200) centímetros en tramos de suficiente desenvolvemento lonxitudinal e continuos, ambos planos de tránsitos, calzada e beirarrúas, situaranse no mesmo plano, diferenciándose estas mediante o pavimento e a interposición dun bordo de resalto con solución a nivel, como se fose unha vía de coexistencia. Calquera alteración deste criterio deberá ser axeitadamente xustificada en base a criterios de seguridade e mobilidade dos peóns.

Naqueles puntos de previsible ocupación por vehículos do espazo adscrito ao uso peonil disporanse convenientemente pivotes e mouteiras para impedir a invasión. A selección destes elementos realizarase tendo en conta criterios tanto estéticos como de percepción e accesibilidade por parte dos diferentes colectivos de persoas, e deberán instalarse de forma tal que nunca se impida a mobilidade dos vehículos de emerxencias.

Os materiais e elementos a utilizar na rede viaria terán en conta as necesidades das persoas con mobilidade reducida e con deficiencias sensoriais. Para tal efecto nos cruces de rúas estableceranse barbacás e utilizaranse pavimentacións nas beirarrúas tipo «botón» detectables ao tacto. Cumprirase en todo caso coas determinacións da lexislación sobre accesibilidade supresión de barreiras e o Plan de Accesibilidade do Concello de Vigo.

A pavimentación das calzadas farase tendo en conta as condicións do soporte, as do tránsito que vaia rodar sobre el en función dos distintos tipos de rúas en canto a intensidade, velocidade media e tonelaxe, e o carácter urbano de cada trazado, segundo se establece neste mesmo capítulo. Na súa pavimentación terase en conta o tratamento e características das beirarrúas, pasos de peóns e vexetación a implantar, poderanse diversificar os materiais de acordo coa súa función e categoría, podendo elixir entre aglomerados asfálticos sobre soleira de formigón hidráulica, chan-cemento, grava-cemento, pavimento de lousado con pezas naturais ou artificiais, poderanse admitir os solos de formigón coloreado con moldeados (imitando texturas pétreas), de forma que se compatibilice a súa función como soporte de rodaxe do tránsito de vehículos coa adecuación estética da rede viaria en cada unha das zonas urbanas diferenciadas. Poderanse empregar outras solucións de pavimentación sempre que sexan convenientemente xustificadas e aprobadas polos servizos técnicos do Concello.



As tapas de arquetas, rexistros, etc. disporanse tendo en conta o despece e as xuntas dos elementos do pavimento, nivelándoas co seu plano.

Co fin de moderar o tráfico poderanse establecer «lombos» de tipo trapezoidal, do ancho dun paso de cebr, de ancho mínimo de catro (4) metros, de altura igual ou superior a 10 centímetros, e gradientes das ramplas de cen (100) milésimas, debidamente sinalizados. O Concello poderá desenvolver unha normativa neste senso que permita adaptar estas dimensións en función dos cambios que deveñan na mobilidade.

Art. 126. Vaos permanentes.

Os vaos permanentes autorizados nas rúas con separación de tránsitos (barbacás) deberán resolverse mediante rebaixe de altura do bordo, ata unha altura máxima comprendida entre os dous (2) e catro (4) centímetros, e rampla cun desenvolvemento non inferior a corenta (40) centímetros medidos desde o borde exterior do bordo, deixando polo menos tres cuartas (3/4) partes do ancho da beirarrúa ao mesmo nivel de rasantes da mesma antes do establecemento do vao, de maneira que non sufra variacións no tramo considerado o perfil lonxitudinal da mesma. O Concello poderá desenvolver unha normativa neste senso para definir a execución destas infraestruturas.

Deberase realizar un reforzo do pavimento da beirarrúa, co obxecto de que se garanta a capacidade portante da sección segundo a carga tipo que teña que soportar o acceso.

Art. 127. Deseño das bandas de aparcadoiros.

As rúas nas que se prevexan bandas de aparcadoiro, protexeranse nos inicios dos tramos mediante «orellas» ou outro tipo de balizamento, para a súa diferenciación das zonas de circulación. Deberanse delimitar prazas específicas para persoas con mobilidade reducida na porcentaxe que marca a normativa, e coas características de accesibilidade que se estipulan.

En todas as rúas nas que existan bandas de aparcadoiros, ou posibilidade de aparcadoiro, as paradas de autobús deberán estar na aliñación da calzada, resoltas ben con salientes ou crecidos das beirarrúas ou mediante pezas prefabricadas de formigón que manteñan libre o paso de augas; todo iso para permiti-lo acceso ó transporte público sen que sexa necesario atravesar os espazos de aparcadoiro.

Art. 128. Canalizacións de infraestruturas.

As canalizacións de infraestruturas de subministración de auga e rede de saneamento situaranse subterráneas discorrendo preferentemente pola rede viaria e os espazos libres,



sempre de dominio e uso público para evitar problemas de establecemento de servidumes sobre fincas privadas.

Así mesmo as infraestruturas de telecomunicacións que poidan realizarse ó abeiro da Lei Xeral de Telecomunicacións, Lei 11/2022, deberán ser preferentemente subterráneas, nas condicións establecidas no artigo 49.8 da citada Lei, e operables desde rexistros sen que iso implique o levantamento do pavimento.

As infraestruturas de gas tamén serán subterráneas. Evitarase no posible o trazado de infraestruturas de alta presión por zonas consolidadas.

As infraestruturas eléctricas deberán ser subterráneas, ir aloxadas en tubos de protección, e manipulables e operables interpondo os rexistros necesarios, co obxecto de que a manipulación do tendido de rede non implique o levantamento do pavimento, debendo discorrer pola rede viaria ou espazo libre público.

Prohíbense expresamente novos tendidos nos que os cables condutores queden directamente enterrados e só accesibles con levantamento dos firmes e pavimentos. O deseño da rede de iluminación pública realizarase seguindo criterios de durabilidade, eficiencia lumínica, redución de contaminación lumínica e redución dos custos de mantemento e enerxéticos. Os proxectos de urbanización ou específicos que desenvolvan novas infraestruturas de iluminación pública, deberán xustificar adecuadamente estes criterios obxectivos de deseño, e contemplarán unha descrición detallada dos elementos constituíntes de forma tal que os servizos técnicos municipais poidan ratificar a calidade dos mesmos.

As instalacións, tanto as de control como de enerxía, cumprirán o especificado na normativa en vigor, e concretamente deberán cumprir a Ordenanza municipal de Iluminación Pública. A apertura de novas canalizacións na vía pública ou a súa reparación estará en canto á súa tramitación ao establecido na Ordenanza Xeral Reguladora de Obras e as Consequentes Ocupacións necesarias para a Implantación de Servizos na vía Pública ou aquela que a substitúa.

Art. 129. Rexistros e controis das infraestruturas.

Os elementos de rexistro ou control das infraestruturas, diferentes das arquetas, ao que se refire o artigo anterior deberán situarse preferentemente subterráneos e fóra do viario público; ou, se é o caso, en recintos independentes, anexos ou non a outras edificacións, que cumprindo as normas das distintas compañías sexan accesibles desde o viario público, sen que interfiran o tránsito peonil.



Art. 130. Plantacións na vía pública.

Os proxectos de urbanización, ou aqueles que teñan como finalidade a mellora do medio urbano existente, contemplarán un estudo da paisaxe urbana, onde se concrete de forma expresa o tipo de plantacións, en gabias ou outras modulacións, así como as zonas de plantación que se teñan que implantar na vía pública. O criterio para o deseño realizarase segundo o tipo de rúa, a edificación das marxes, a orientación, uniformidade, etc., en todo caso tratarase desde o punto de vista da comodidade do peón, escollendo especies que non resulten molestas para o tránsito peonil ou a saúde.

Con carácter xeral nas beirarrúas de ancho igual ou superior a tres metros, incorporaranse liñas de gabias cunha separación recomendada de entre cinco (5) e seis (6) metros segundo o tipo de plantación. En rúas nas que a beirarrúa non poida ter ancho suficiente para aloxar unha fila de gabias, a plantación poderase realizar en bandas corridas de terra con ancho igual ou superior a cincuenta (50) centímetros, e lonxitude mínima de douscentos (200) centímetros, respectando, en todo caso, o ancho mínimo libre de circulación peonil.

Cando exista unha banda de aparcadoiro, estableceranse gabias situadas en dita banda, na rasante da beirarrúa, limitando treitos de lonxitude aproximada equivalente a tres (3) prazas de aparcadoiro se son en liña ou cinco (5) se son en batería. As bandas das gabias terán un bordo que será prolongación do das beirarrúas, e adoptaranse medidas complementarias que aseguren que os vehículos en ningún caso poidan golpear as árbores. As gabias serán de forma cadrada con lado libre de terra de noventa (90) centímetros como mínimo.

Os servizos técnicos municipais revisarán os proxectos técnicos con obxecto de garantir a calidade e uniformidade da xardinería e das plantacións. Estas en todo caso deberán cumprir a Ordenanza Xeral Reguladora de Obras de Xardinería.

Art. 131. Mobiliario urbano.

O mobiliario urbano escollerase seguindo criterios de calidade, durabilidade e economía. En calquera caso recoméndase a normalización destes elementos para evitar a profusión dos diferentes elementos que ocupan a vía pública, mediante un inventario municipal ou plan de normalización que fixe uns criterios básicos para a selección do mobiliario urbano na Cidade. Igualmente nas súas características y disposición estarase ao establecido na vixente lexislación en materia de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas.

B. SISTEMA DE ESPAZOS LIBRES E ZONAS VERDES.

Art. 132. Concepto e aplicación.

Está constituído polos espazos libres públicos dedicados á estancia de persoas, creación da imaxe paisaxística do entorno urbano, incorporación de formacións vexetais en uniformidade ou contraste cromático, e rexeneración de espazos abertos ou urbanos para proporcionar calidade ambiental no uso do espazo público e na observación e contemplación. Inclúense dentro desta consideración as prazas e bulevares que pola súa dimensión cumpran as condicións que para estes espazos libres se esixe no presente Capítulo.

Esta regulación é de aplicación para os espazos libres e zonas verdes existentes así como os propostos polo Plan Xeral.

Para as obras que se realicen sobre estes espazos teranse en conta, ademais da Ordenanza Xeral Reguladora de Obras de Xardinería, as determinacións que se recollen nos artigos seguintes.

Art. 133. Condicións básicas de deseño.

As zonas verdes e espazos libres públicos deberán deseñarse cos seguintes fins e criterios:

- Configurar unha combinación de áreas arborizadas, paseos peonís, praderías e zonas de descanso e lecer.
- Conservar o arboredo e vexetación existente en condicións adecuadas, completando a plantación con criterios e especies, ben semellantes ás existentes, autóctonas ou naturalizadas para a súa adaptación ao ambiente, evitando especies con enfermidades endémicas ou que sexan inadecuadas por razóns de contaminación alérxica ou velenosa.
- Nas plantacións arbóreas ou arbustivas procurarase que as especies elixidas contribúan a mellorar as condicións do uso que lles corresponda, favorecendo a sombra en verán ou a soleada das zonas de estancia ou paseo en inverno. Consideraranse razóns de variedade de cor nas diferentes épocas do ano para determinar as especies a incluír nos deseños dos parques e xardíns.
- Se as condicións do terreo o aconsellan, procurarase evitar os movementos de terra innecesarios, as compactacións indebidas, ou as aperturas de gabias que poidan alterar as condicións naturais do terreo nas proximidades de grupos de árbores existentes.



- Procurarase que o deseño de terrados e solos vexetais se localice de xeito que poidan recibir as augas superficiais dos paseos para a súa filtración ou para a súa condución por regatos e balsas para rego.
- As plantacións de árbores realizaranse con volumes de terra preparada adecuada ao porte e especie que corresponda, seis (6) metros cúbicos para árbores grandes e dous (2) metros cúbicos para os pequenos.
- En zonas pavimentadas dos espazos libres públicos as plantacións de árbores realizaranse con gabias de dimensión equivalente a círculos de diámetro comprendido entre dous (2) metros para as especies grandes e un metro e medio (1,50) para os menores.

Art. 134. Topografía.

Manteranse sen alteracións substanciais as rasantes orixinais das áreas destinadas a este fin, e as intervencións que se realicen tenderán a evitar a súa degradación e vulnerabilidade con respecto aos procesos edafolóxicos, así como a estrutura e textura dos materiais sobre os que se incida.

Art. 135. Materiais e texturas.

Os materiais a utilizar deberanse adecuar ao aspecto e características da paisaxe, comportando o uso de fábricas de pedras naturais e/ou áridos vistos harmonizando coa disposición e tipo de plantacións.

A solución a incorporar terá en conta, en tamaño e forma, a escala da paisaxe en que se sitúa.

Queda prohibida a execución de solucións, e incorporación de materiais, que dean como resultado grandes superficies de obra continua, elementos lineais de gran lonxitude, superficies artificiais impermeables ou coloracións en superficies distintas das existentes.

Art. 136. Dotacións e servizos.

Os espazos de estancia, circulación e servizos ou dotacións de todo tipo que se incorporen deberán adecuarse ás necesidades das persoas con mobilidade reducida ou con deficiencias sensoriais en cumprimento da normativa que lle sexa de aplicación.



Art. 137. Infraestruturas.

As redes de infraestrutura adecuaranse ao sinalado no apartado de infraestruturas de servizos urbanos. A rede de rega deberá adecuarse, como complemento, para a utilización racional da auga de escorrenta, procurando garantir un rego natural e eficaz que reduza o consumo de auga e o custo de mantemento. En todo caso, recoméndase que dita rede de rega deberá sexa por sistema de goteo con control centralizado.

Art. 138. Protección.

As árbores existentes no espazo libre deberán ser protexidas e conservadas. Cando sexa necesario eliminar algúns exemplares por causas imponderables, procurarase que afecten a aqueles de menor idade e porte.

Toda perda de arboredo deberá ser reposta.

A necesaria substitución do arboredo por deterioro ou outras causas será obrigatoria a cargo do responsable da perda sen prexuízo das sancións a que puidese dar orixe. A substitución farase coas especies máis adecuadas desde o punto de vista edafolóxico.

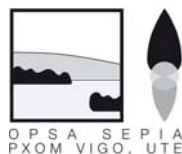
Disporase nos espazos exteriores de hidrantes de carga e subministración de auga que contemplen as condicións do entorno de acordo coas medidas de protección contra incendios que establezan os Servizos Técnicos municipais en concordancia coa lexislación ou ordenanzas municipais vixentes.

As zonas verdes e espazos libres coincidentes coa área de Protección Integral de xacementos arqueolóxicos, así como no seu entorno inmediato, recibirán un tratamento axeitado de cara a protexer, conservar e acrecentar os valores propios do patrimonio arqueolóxico.

Art. 139. Condicións especiais para a implantación de aparcadoiros.

O establecemento de infraestruturas e aparcadoiros no subsolo, deberá cumprir as condicións establecidas nestas Normas, tanto en espazos Libres públicos como nas zonas de cesión de uso de superficie. A implantación dos mesmos desenvolverase en conformidade coas seguintes condicións:

- Non poderán localizarse aparcadoiros no subsolo dos espazos libres que reúnan condicións singulares dende o punto de vista ambiental ou histórico.



- Tampouco poderán implantarse aparcadoiros no subsolo daqueles espazos que supoñan unha perda superior ao trinta (30) por cento do arboredo existente, ou supoña a eliminación dalgunha arbore catalogada.
- Así mesmo, nas áreas de protección integral de xacementos arqueolóxicos, tampouco poderán construírse aparcadoiros, nin en superficie nin no subsolo.
- Os aparcadoiros que se proxecten e constrúan deberán deseñarse de maneira que os forxados se sitúen en nivel inferior ao das rúas ou espazos lindeiros.
- O proxecto da cuberta vexetal incluírá a definición dunha barreira antibafo, illamento e impermeabilización resistente á penetración de raíces, ademais de garantir a estabilidade e resistencia e outras que lles sexa de aplicación por razóns do uso de garaxe-aparcadoiro ou polas disposicións de seguridade, incendios etc.
- O cálculo da estrutura do aparcadoiro deberá ter en conta unha sobrecarga propia dunha capa vexetal de sesenta (60) centímetros de espesor mínimo, ademais das sobrecargas de uso con posibilidade de acceso de vehículos de mantemento, ambulancias e bombeiros, resultante da aplicación do Código da Edificación.

Ademais das condicións xerais anteriores, estas zonas verdes deberán permitir o seu arboredo nunha superficie do dez (10) por cento da superficie total da planta do aparcadoiro coa condición de que nesta porcentaxe o espesor da terra vexetal sexa a lo menos de cento cincuenta (150) centímetros.

Sobre as rasantes definitivas só poderán asomar elementos construtivos para acceso dos aparcadoiros ou ventilacións cuxo deseño deberá adecuarse ao mobiliario urbano e non ocupar máis do tres (3) por cento da superficie.

Art. 140. Condicións especiais para a implantación de instalacións de transformación de tensión.

A posibilidade de implantación subterránea de infraestruturas de transformación de tensión, estará regulada polas mesmas condicións que se recollen no anterior para os aparcadoiros.



C. PARCELAS DE EQUIPAMENTOS

Art. 141. Espazos Libres das Parcelas de Equipamentos.

Os distintos tipos de equipamentos deberán disporse de forma que o solo ocupado pola edificación se integre na ordenación urbana, completando as zonas verdes e espazos libres con acondicionamento que facilite a incorporación á paisaxe urbana.

Disporase nos espazos exteriores de hidrantes de carga e subministración de auga que contemplen as condicións do entorno de acordo coas medidas de protección contra incendios que establezan os Servizos Técnicos municipais (como complemento do Código Técnico da Edificación).

No espazo exterior, non construído, en dotacións públicas ou privadas, son de aplicación as esixencias establecidas nos artigos seguintes.

Art. 142. Aparcadoiros.

1. As prazas de aparcadoiro que se establecen como de disposición e reserva obrigatoria considéranse inseparables das edificacións a cuxos efectos figurarán así na correspondente licenza municipal.

A dotación de aparcadoiro deberá facerse en espazos privados mediante algunha das solucións seguintes:

- Na propia parcela, ben sexa en espazo libre ou edificado.
- Nun espazo comunal, ben sexa libre, en cuxo caso se establecerá a servidume correspondente, ou ben edificado.
- En construcións por debaixo da rasante, en cuxo caso polo menos o cincuenta (50) por cento da superficie deberá cumprir as condicións para a implantación de aparcadoiros.

As prazas de aparcadoiro cumprirán as dimensións establecidas na presente Normativa.

Nos espazos libres que se destinen a aparcadoiro de superficie non se autorizarán máis obras ou instalacións que as de pavimentación, debendo facerse compatible o uso co arboredo.



Art. 143. Seguridade.

Toda edificación deberá estar sinalizada exteriormente para a súa identificación de forma que sexa claramente visible de día e de noite desde a beirarrúa.

Ningunha instalación das edificacións, elemento do peche ou evacuación, poderá sobresaír do plano da aliñación exterior desde a rasante da beirarrúa ata unha altura de 3,40 metros nin prexudicar a estética do espazo exterior.

O acceso ás edificacións polo espazo exterior accesible deberá realizarse tendo en conta criterios de seguridade e comodidade, e sen creación de barreiras arquitectónicas. Por tanto, prohibese a incorporación de banzos ou resaltes do pavimento en todo o acceso ás edificacións, situar obstáculos nun ancho de 2,00 metros e ata unha altura de 3,40 metros, e a disposición de pavimentos esvarantes en períodos de chuvia e iluminación inadecuada.

O Concello poderá esixir a inclusión de solucións e medidas de seguridade no espazo exterior non accesible, para garantir a protección das persoas no acceso a edificacións principais e auxiliares.

Art. 144. Vexetación.

Cando unha obra poida afectar a algún exemplar arbóreo público ou privado, indicarse na solicitude de licenza correspondente sinalando a súa situación nos planos topográficos de estado actual que se aporten.

Nestes casos garantirase que durante o transcurso das obras se protexerán os troncos das árbores ou estas no seu conxunto cun adecuado recubrimento que impida a súa lesión ou deterioro.

Os espazos exteriores non accesibles que se atopen na actualidade con vexetación arbórea deberán conservar e manter en bo estado o existente calquera que sexa o seu porte. En todo caso deberá axardinarse coas especies locais o 50% da superficie exterior non accesible, prohibíndose expresamente a incorporación doutras variedades vexetais agás o arboredo preexistente.

O Concello poderá esixir a inclusión de solucións para lograr unha diminución e racionalización do consumo de auga para rego.



D. CONDICIÓN XERAIS PARA AS REDES E PAVIMENTACIÓNS.

Sección 1ª. Condicións xerais.

Art. 145. Regulación pormenorizada.

As obras que se executen sobre vías existentes adaptaranse á regulación da Ordenanza Xeral Reguladora das Obras e as Consequentes Ocupacións Necesarias para a Implantación de Servizos na Vía Pública ou ordenanza posterior que desenvolva especificamente ditos condicionantes. En xeral o tendido de novas canalizacións en ámbitos de solo urbano non consolidado e urbanizable respectará os criterios mínimos na citada Ordenanza ata que non exista unha de carácter xeral que a amplíe ou modifique.

Art. 146. Aspectos básicos sobre coordinación na extensión dos servizos urbanos.

Os proxectos que desenvolvan obras de oportunidade no viario público deberán incorporar un aviso expreso a cada unha das compañías subministradoras de servizos urbanos, e aos departamentos municipais, ou doutras administracións afectadas, co obxecto de fixar a reposición de servizos afectados, así como para invitar aos distintos operadores a participar en ditas obras.

Estarase en calquera caso ao establecido na Ordenanza Xeral reguladora das obras e as consecuencias ocupacións necesarias para a implantación de servizos na vía ou ordenanza que a substitúa.

Art. 147. Execución.

Cando para a execución das infraestruturas non se precisara a expropiación do dominio, poderase establecer sobre os terreos afectados a servidume necesaria das previstas no dereito privado ou administrativo, nas condicións previstas pola Lei. A estes efectos, as determinacións do Plan Xeral sobre instalacións de infraestrutura, levan implícitas a declaración de utilidade pública das obras e a necesidade de ocupación dos terreos e instalacións correspondentes.



Sección 2ª. Condicións particulares.

Subsección 1ª. Iluminación e Semáforos

Art. 148. Iluminación pública.

As instalacións de iluminación pública adecuaranse ás esixencias establecidas na Ordenanza Municipal de Iluminación Pública, ao especificado no Regulamento Electrotécnico de Baixa Tensión e ás normas técnicas de aplicación, en particular as referidas á eficiencia enerxética en instalacións de alumeado exterior e as súas instrucións EA-01 e EA-07.

No que non contradigan as regulacións do punto anterior, os criterios xerais serán:

- En sendas peonís e iluminacións ambientais admítense luminarias con baixo control de abraiamento, cando a potencia instalada sexa reducida.
- A rede de alimentación das luminarias será subterránea e discorrerá polo viario ou áreas de dominio e uso público. A rede existente poderá, en casos concretos, non contemplar dita circunstancia.
- A rede de iluminación pública adecuarase ás esixencias de iluminación establecidas na ordenanza municipal de iluminación pública.

Os Criterios a considerar con carácter xeral, son: Uniformidade, durabilidade, custo de instalación e baixo custo de mantemento.

Os criterios de deseño a utilizar son os seguintes:

- En rúas principais: Función da seguridade, orientación e referencia do entorno. Atención á uniformidade lonxitudinal, ao reforzamento do nivel de iluminación en cruces e en puntos singulares da calzada. Iluminación dos arredores da mesma.
- En rúas locais: Función da seguridade viaria e cidadá. Código de iluminación claro para recoñecemento de itinerarios peonís e orientación de condutores. Atención á uniformidade lonxitudinal e adecuación á escala do entorno.
- Sendas peonís e zonas verdes: Función de seguridade cidadá, ambientación e orientación. Reforzamento do carácter estático en zonas de estancia. Iluminación de elementos relevantes (fachadas, monumentos, masas arbóreas, topografía, etc.).



O centro de mando e manobra, que deberá estar dotado de accionamento automático, cando sexa posible integrárase na edificación circundante ou no mesmo centro de transformación. Cando isto non ocorra, o centro de mando terá o carácter de mobiliario urbano, coidándose a súa integración na trama xeral do espazo público, a súa localización, acabados, etc.

Todos os puntos de luz estarán adecuadamente cimentados (segundo as normativas vixentes) así como conectados a terra ben sexa mediante pica individual ou ben mediante tendido a tal efecto.

Art. 149. Semaforización.

En todas as vías públicas reservarase como mínimo unha condución de cento dez (110) milímetros, situada próxima aos bordos de delimitación de calzada, e paralelamente á rede de iluminación, co obxecto de poder aloxar no seu interior a rede de control de semáforos.

Nos cruces e interseccións garantirase a interconectividade do tendido reservando dous tubos naqueles lugares que marquen os técnicos municipais. Disporase de rexistros en número suficiente, e polo menos cada cincuenta (50) metros, nos cambios de sentido, e nos cruces de calzada, para permitir o tendido da rede e o seu mantemento sen afectar ao pavimento da vía pública.

Os centros de regulación instalaranse preferiblemente de maneira tal que non impidan ou dificulten a circulación peonil nas beirarrúas; preferiblemente localizaranse en zonas axardinadas, accesibles pero integrados no entorno.

Subsección 2ª. Redes de telecomunicación e telefonía.

Art. 150. Disposicións xerais.

Estarase ao establecido na Lei Xeral de Telecomunicacións, 11/2022, ou lei que a substitúa.

Art. 151. Redes en novas obras.

As conducións en viarios de nova execución realizaranse subterráneos pola beirarrúa, agás naqueles casos onde esta disposición non sexa posible. Os accesos ás edificacións realizaranse subterráneos, ata o portal, directamente ao cadro xeral que a este efecto deben dispor as novas edificacións. Non se autorizan as conducións por fachada.

No caso de que varias compañías operadoras estean interesadas na oportunidade da urbanización dunha área, as conducións deberán estar integradas nun único prisma, intercalando, se é o caso, rexistros diferenciados, se non fose posible compartir ditos rexistros. En todo caso procurarase que polo menos dous tubos dentro de cada prisma queden sempre libres co obxecto de posibilitar o acceso doutras compañías operadoras.

Para a implantación de redes de telecomunicacións atenderase ás normas técnicas correspondentes, en especial á UNE133100.

Art. 152. Redes en solos consolidados.

Os tendidos da rede que na actualidade se desenvolven polas fachadas das edificacións manteranse sempre e cando non se posibiliten situacións de oportunidade que puidesen facilitar o seu paso a subterráneos. Para a instalación de novas conducións, estarase ao establecido no artigo 49.8 da Lei Xeral de Telecomunicacións, 11/2022, debendo os operadores facer uso das canalizacións subterráneas ou ao interior dos edificios que permitan o despregue e explotación das redes públicas de comunicacións electrónicas..

Nas obras de urbanización e humanización en zonas consolidadas invitarase ás compañías a participar no proxecto, co obxecto de transformar a rede aérea en rede subterránea; para iso remitiráselles solicitude de participación. En caso de rexeitar a participación nas obras, as compañías recomendarán parámetros mínimos de deseño da obra civil necesaria para o paso da súa infraestrutura aérea a subterránea, co obxecto da futura transformación da rede. Nestes supostos o Concello avaliará a posibilidade de recoller na súa inversión a obra civil necesaria para dita transformación.

As condicións técnicas das novas redes axustaranse ás normas en vigor, estando en particular ao establecido na Norma UNE 133100.



Art. 153. Condicións de uso.

Cando a obra civil das conducións sexa executada a cargo do axente urbanizador ou polo Concello, poderase esixir un canon, en concepto de amortización do gasto ou do uso de cesión do subsolo, polo uso desa infraestrutura a cada unha das compañías operadoras. Os tubos dentro da condución e os respectivos rexistros poderán ser utilizados por calquera operadora de telecomunicación, independentemente da orde en que se teña efectuado a súa implantación. Só no caso de que non exista capacidade suficiente dentro da obra civil deseñada, ou pola imposibilidade de aproveitar a capacidade existente, poderanse autorizar novas conducións ou prismas que se realizarán seguindo a normativa sectorial de telecomunicacións, en particular ás Normas UNE 133100.

Se as obras son executadas a cargo das compañías operadoras, elas serán usufrutuarías dunha cesión de paso por subsolo público, polo que o Concello tamén poderá imporlles un canon (se é o caso inferior ó mencionado no anterior parágrafo). En todo caso estarán obrigadas á cesión de uso dos tubos da condución que non se atopen ocupados polo cableado, co obxecto de que outras compañías operadoras poidan operar na área, nunhas condicións de equilibrio económico financeiro que compensen exclusivamente a amortización da infraestrutura realizada a cargo da compañía.

Art. 154. Outras disposicións.

Os nodos ou centros de conmutación, ou dispositivos análogos que se precisen para a operatividade da rede non se poderán dispor dentro da vía pública. Localizaranse preferiblemente en intemperie, en edificacións pechadas, ou singulares fóra de dito dominio público, agás nos casos xa existentes.

Art. 155. Antenas de telecomunicación / radio.

Disporanse segundo a normativa en vigor, e a Ordenanza Municipal Reguladora das Condicións Urbanísticas de Localización, Instalación e Funcionamento dos elementos e equipos de Telecomunicación no Termo Municipal de Vigo, sen prexuízo da prevalencia da Lei 11/2022, Xeral de Telecomunicacións.



Subsección 3ª. Distribución de enerxía.

Art. 156. Redes de distribución. Clasificación.

1. O deseño das redes de distribución de enerxía eléctrica estará ao establecido na “Ley 24/2013, de 16 de decembro del sector eléctrico” e no “RD 337/2014 de 9 de mayo por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en las instalaciones eléctricas de alta tensión” e demais lexislación sectorial de aplicación.
2. A clasificación das liñas responde ao contemplado na regulamentación en vigor.

Liña de Baixa Tensión: aquelas nas que a tensión sexa menor de 1000 V; entre elas cabe diferencia-los seguintes tramos de tensión:

Liñas de Alta Tensión, con tensión superior a 1000 V, entre as que se diferencian os seguintes tramos:

Tensión nominal maior de 66 kV.

Tensión nominal comprendida entre 66 e 30 kV

Tensión nominal comprendida entre 30 e 1 kV

Considéranse liñas de media tensión as de alta tensión cunha tensión inferior ou igual ós 20kV.

3. Nos procesos de urbanización ou calquera outra actuación que afecte a instalacións do sistema eléctrico, estarase ao establecido na lexislación sectorial en vigor, en particular:
 - . “RD 1047/2013, de 27 de decembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad del transporte de energía eléctrica”.
 - . “RD 1048/2013, de 27 de decembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad del transporte de energía eléctrica”.
 - . “RD 1955/2000, de 1 de decembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica”.

ou normativa que os substitúa.



Art. 157. Cálculo das redes.

O cálculo das redes de distribución de enerxía en baixa tensión realizarase de acordo co disposto nos regulamentos electrotécnicos vixentes, previndo nos edificios, en todo caso, as cargas mínimas fixadas na instrución ITC-BT-10 e o grao de electrificación desexado para as vivendas.

A carga total correspondente aos edificios preverase de acordo co establecido en dita instrución e aplicaranse para a fixación das potencias de paso os coeficientes de simultaneidade oportunos.

A previsión de cargas e o dimensionado de acometidas axustarase ao establecido nos apartados 7 e 8 da Instrucción 5/2011, de 13 de abril da Consellería de Economía e Industria. Para as solicitudes de potencia eléctrica dos operadores económicos en solos industriais, estarase ao establecido no artigo 32 da Lei 13/2015, de 24 de decembro.

Táboa de potencia eléctrica.

Fíxanse dous graos de electrificación para as vivendas, básica e elevada. Na electrificación básica a potencia mínima será de 5750 W a 230 V, e no caso da elevada dita potencia será de 9.200 W por vivenda.

Para usos comerciais suporase un mínimo de 100 W por m² de planta, cun mínimo por local de 3420 W a 230 V.

Para usos industriais concretarase un mínimo de 125 W por m² de planta, cun mínimo por local de 10350 W a 230 V por local.

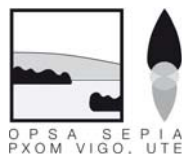
Para outros usos seguiranse as determinacións do REBT e instrucións técnicas que o desenvolvan.

Coeficientes de simultaneidade

Utilizaranse os coeficientes de simultaneidade que marca a ITC-BT-10

Art. 158. Infraestrutura de transporte eléctrico e transformación. Condicionantes.

As condicións establecidas nesta normativa son de aplicación tanto ás instalacións de transporte e distribución, que comprenden os tendidos de liñas e as súas estruturas de soporte, como ás de modificación da súa tensión, e as instalacións transformadoras ben sexan subestacións ou transformadores.



En calquera clase de solo, toda instalación de nova planta, agás as de carácter provisional, tanto de transporte de alta tensión como de transformación, deberá implantarse nos lugares que se sinalen polo planeamento, dando orixe ás correspondentes servidumes. Considérase que as liñas subterráneas non causan condicionantes sobre o solo, agás os da ocupación propia das liñas no subsolo.

Art. 159. Sistemas de distribución e transporte preexistentes.

Considéranse sistemas xerais os conformados pola rede de acceso e distribución en alta tensión (superior a 20 KV) actual, así como as instalacións de cambio de tensión e regulación actuais, que teñan entrada en alta tensión (superior a 20 KV).

Serán sistemas secundarios o resto da rede, en concreto, a rede de baixa e media tensión (inferior ou igual a 20KV) e as instalacións de cambio de tensión, con entradas con potencias iguais ou inferiores a 20KV.

Sistemas Xerais existentes, Liñas:

As liñas que pertencen a sistemas que estean en servizo cumprirán a partir de dita data os seguintes requisitos:

Instalacións aéreas:

Poderán permanecer no seu estado de instalación aérea sempre que non se modifiquen as súas características de tensión de servizo e capacidade de transporte. Se a instalación está en solo clasificado como urbano ou de núcleo rural procurárase o seu soterrado paulatino.

Se a evolución da subministración de enerxía aconsella a modificación das características anteriormente mencionadas deberanse cumprir as seguintes condicións:

Se a liña transcorre por solo urbano, trasladarase a outro corredor, ou se é o caso farase subterránea, podendo ser nese caso a través de corredores non recollidos no planeamento (sempre por viario público). Nestes casos darase audiencia ao titular da liña e solicitarase Informe á Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas ou órgano autonómico competente. A Administración competente sobre o proxecto ou Plan do que se derive a variación da liña, aboará ao titular o custo da variante e os prexuízos ocasionados.



Instalacións subterráneas:

A modificación das características de tensión e a capacidade de transporte e/ou cambio de trazado non requirirán máis trámites que os vixentes nestes casos sempre e cando non se varíe a súa condición de subterráneas.

Subestacións:

As subestacións existentes deberán cumprir os seguintes requisitos:

Poderán permanecer no seu estado de instalación sempre que non se modifiquen as súas características de tensión do servizo e a súa capacidade de transformación.

Se a evolución dos servizos aconsellasen a modificación das características, a modificación de ditas características non lles fará perder a súa condición de sistema xeral. Para as instalacións aéreas situadas en solo urbano a ampliación albergarase en edificio exento que cumpra as condicións establecidas para o solo no que se encadran.

Sistemas secundarios existentes. Liñas:

As liñas que pertencen a sistemas secundarios, sexan de alta (media) ou de baixa tensión e que estean en servizo, cumprirán os seguintes requisitos:

- Poderán permanecer no seu estado de instalación aérea ou subterránea, e incluso cambiar as súas características de tensión e a capacidade de transporte, sempre que discorran por solo urbano, e non perdan o seu carácter de sistema secundario.
- En solo urbano residencial, non poderán modificar nin as súas características nin o seu trazado se son aéreas, agás se pasan a subterráneas. Poderán facelo en caso de ser subterráneas, pero en ambos casos sen perder o seu carácter de sistema secundario. Para as liñas aéreas que afecten polas súas servidumes a solos urbanos residenciais consolidados ou de núcleo rural e non precisen de modificación establecerase un plan conxunto entre todas as entidades implicadas para programar o seu paso paulatino a subterráneas.

Centros de transformación: e seccionamento

Os centros de transformación ou de seccionamento que se atopen en servizo na data de entrada en vigor do presente Plan Xeral, cumprirán a partir desta data os seguintes requisitos:



- Poderán permanecer no seu estado de instalación, intemperie ou interior, e incluso cambiar as súas características de tensión e capacidade de tensión e capacidade de transformación sempre que se atopen en solo urbano, e non perdan a condición de sistema secundario.
- No caso do solo urbano residencial, non poderán modificar nin as súas características nin a súa instalación se son de intemperie, agás se pasan a interior. Poderán facelo en caso de ser de interior, pero en ambos casos sen perder o seu carácter de sistema secundario.
- No caso dos centros de intemperie que non precisen modificación pasarán a instalación interior dos edificios ou ben a casetas subterráneas ou de superficie mediante un plan conxunto estudado polas entidades públicas e privadas implicadas no servizo.

Excepcionalmente e por razóns de necesidade e imposibilidade de localización ao interior debidamente xustificadas, poderán ampliarse provisionalmente os centros de transformación ou seccionamento utilizando unicamente módulos prefabricados trasladables.

Art. 160. Sistemas de distribución e transporte propostos.

Todo trazado de novas liñas de media e alta tensión deberá estar amparado por un Plan Especial de Infraestruturas, de iniciativa pública ou privada, que garantirá a coordinación coa administración competente para calquera nova solicitude de liñas de alta ou media tensión, cumprindo toda a lexislación que lle sexa de aplicación, en particular o RD 1183/2020 de 29 de decembro.

Liñas aéreas en solo urbano.

En solo urbano tódalas liñas de transporte e distribución de enerxía eléctrica serán subterráneas, agás aquelas que discorran polos corredores eléctricos establecidos nos esquemas de infraestruturas. A execución das obras de soterrado necesarias será esixida polo Concello, ben cando se executen as obras de urbanización para o axuste das aliñacións ou rasante previstas, ou ben dentro dun conxunto de obras integrantes dun proxecto de urbanización. Neste último caso, a execución das mesmas acompañarase no tempo coas do resto da urbanización dentro dunha coordinación lóxica que racionalice os procesos de execución de todas as obras programadas. Os custos das obras de subterraneización serán asumidos polos axentes urbanizadores responsables do Proxecto ou obra urbanizadora.



Centros de transformación.

En Solo Urbano serán de aplicación aos centros de transformación de enerxía eléctrica e ás instalacións formalmente asimilables a eles as seguintes condicións:

- Queda prohibida a instalación de centros de transformación na vía pública. Maila o anterior, poderanse instalar en ámbitos axardinados, e en zonas verdes, sempre que así o contemplen os correspondentes instrumentos de planeamento ou proxectos de urbanización, neste caso se son públicas, subterráneas.
- Sen prexuízo do anterior, excepcionalmente, en áreas consolidadas con tipoloxías edificatorias en cuarteirón pechado ou sometidas a normas de protección que imposibiliten a localización dos centros de transformación en espazos libres privados, ou no interior dos edificios, o Concello, de forma individualizada, poderá autorizar a súa localización en terreos de dominio público. Esta autorización non suporá en ningún caso a alteración da titularidade de ditos terreos.
- Os centros de transformación situaranse preferentemente subterráneos ou en locais adecuados no interior dos edificios, sempre accesibles desde a vía pública. Non obstante, poderanse instalar en edificios exclusivos sobre rasante, adoptando solucións esteticamente acordes co entorno, nos seguintes casos:
 - . En zonas ou ámbitos nas que o uso cualificado sexa o industrial.
 - . No resto das zonas ou ámbitos, no interior da área de movemento das edificacións nas parcelas privadas.
 - . En calquera situación, cando razóns de índole técnica xustifiquen improcedencia da súa implantación subterránea, ou no interior dun edificio doutro uso, sempre que a superficie ocupada pola instalación non supere os vinte e cinco (25) metros cadrados.

Os centros de transformación e as edificacións que os conteñan cumprirán a normativa específica que lles sexa aplicable, non autorizándose novas instalacións nin a ampliación ou modificación das existentes que conteñan apartados nos que os dieléctricos secan policlorobifenilos (PCB).

Art. 161. Condicións de uso dos sistemas xerais eléctricos.

Os espazos reservados como Sistemas Xerais ligados á transformación ou transporte de electricidade dedicaranse a usos relativos á subministración eléctrica. A edificación será de tipo



compacto, a altura axustarase ás necesarias para o bo funcionamento das instalacións eléctricas, segundo requiran os equipos que no interior se aloxen.

As edificacións dedicadas á subministración de electricidade que se constrúan por debaixo da rasante do terreo non computan como edificabilidade. A superficie libre que deixen na súa parte superficial pode ser obxecto de cesión, como espazo libre, ou viario público, non poderá dedicarse a usos residenciais ou comerciais.

Art. 162. Outras características xerais.

A rede de distribución de enerxía subterránea realizarase con condutores protexidos por tubos de PVC ou similar, instalándose segundo detalle normalizado, os rexistros necesarios para que o tendido da rede sexa rexistrable, sen ter que levanta-lo pavimento da vía pública.

A rede en precario de distribución por fachada, en solos consolidados, debe dispor de tódalas proteccións que marca a normativa en vigor.

A rede de distribución por fachada debe restrinxirse ao mínimo indispensable, de forma tal que nas actuacións de humanización e mellora do medio urbano contemplarán a entrada directa nos portais mediante as correspondentes acometidas a portal.

Os cadros de contadores das edificacións cumprirán a normativa en vigor.

En solos urbanos consolidados o trazado da rede de distribución, ademais de cumprir os artigos anteriores, respectará en liñas xerais as determinacións reguladas para as redes de nova implantación.



Subsección 4ª. Redes de subministración e distribución de gas.

Art. 163. Tipos de rede.

Estas redes atenderán ao establecido na “Ley 34/1998, de 7 de outubro del sector de hidrocarburos” e ao “Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural”.

A rede de distribución comprendida entre as estacións de regulación e as válvulas de acometida poderán ser ramificadas ou malladas.

A clasificación das redes en función da presión máxima de subministración (P.S.M.) será:
Pms (bar) - Tipo de rede.

- 0.05 Baixa presión (BP)
- 0.4 Media presión A (MPA)
- 4 Media presión M (MPB)
- 16 Alta presión A (APA)

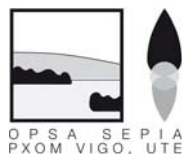
Art. 164. Dimensionado das redes de distribución.

A rede dimensionarase de forma que dispoña dunha capacidade suficiente para cubrir incrementos de consumo; polo que se garantirá unha presión mínima nos puntos máis desfavorables.

O caudal unitario doméstico será función de zona climática, e tipo de vivenda podéndose utilizar as táboas de consumo da propia subministradora do servizo. O caudal unitario comercial poderá establecerse por metros cadrados equivalentes residenciais, a falta de datos suficientes, cen (100) metros cadrados comerciais corresponderían a un consumo unitario doméstico (vivenda equivalente).

O caudal industrial, de grandes comercios e equipamentos, determinarase como suma directa dos diferentes aparatos.

O caudal total máximo horario demandado na rede de distribución será suma dos anteriores caudais, o doméstico contemplando o aumento de consumo previsible por incorporación de novas instalacións. En sectores reducidos poderán establecerse os coeficientes de simultaneidade que aconselle a compañía subministradora.



Art. 165. Criterios básicos de diseño.

Agás determinación dun Plan Especial de Infraestruturas que se realice para esta fonte enerxética, as redes de gas de Alta Presión (APA) non discorrerán por tecidos urbanos residenciais. A distribución en media presión (MPB) realizarase tanto en polígonos industriais como en zonas de alta densidade residencial media presión (MPA). A distribución en baixa presión (BP) reservarase só para os tramos finais da rede.

As condicións xerais de instalación e separación doutras redes estarán ás previstas pola normativa vixente en cada momento.



Subsección 5ª. Abastecemento de auga potable.

Art. 166. Autorizacións.

Cando a procedencia de auga de subministración domiciliaria non sexa directa da rede municipal, estarase ao disposto polo órgano competente en materia de augas.

Art. 167. Dotación.

Para o cálculo da rede establécese un caudal de trescentos dez (310) litros/hab/día, agás xustificación adecuada do mesmo. Pódese establecer como media unha ocupación de tres (3) residentes por vivenda. En solo industrial tipo o consumo medio pode asimilarse a unha ratio de 0,5 l/s ha. Neste consumo inclúese a dotación para a auga de rega da vía pública e dotación contra incendios.

En todo caso os proxectos técnicos que impliquen o desenvolvemento de ampliación da rede necesariamente incluírán un cálculo específico adaptado á realidade do sector que desenvolvan, indicando tantos posibles consumos específicos (rega de parques, dotacións industriais, etc.), como aqueles derivados da dotación para incendios.

Estarase en calquera caso ao cumprimento das Instrucións Técnicas para Obras Hidráulicas de Galicia (ITOHG).

Art. 168. Captacións e Regulación.

Sen prexuízo do cumprimento da lexislación vixente calquera pozo de abastecemento de auga potable deberá estar situado a unha distancia igual ou superior a cincuenta (50) metros do punto de vertedura de augas procedentes da depuración de augas residuais, debendo este último localizarse, ou estar situado, augas abaixo en relación con aquel.

No caso de existiren diversas ou próximas captacións dun mesmo acuífero subterráneo, recoméndase concentrar a captación nun único pozo a fin de racionalizar e controlar o consumo.

Calquera instalación de elevación colectiva da auga deberá dispor sempre dunha reserva do 100%.

En caso de ser necesarios depósitos de regulación, a súa capacidade será a suficiente para poder atender á demanda da punta diaria e a demanda contra incendios, conforme ao establecido na ITOHG.



Calquera elemento privado de acumulación de auga superficial de capacidade superior a trece (13) metros cúbicos considerárase piscina. Toda piscina con independencia do sistema de alimentación que utilice deberá estar dotado dun sistema de depuración terciaria do auga almacenada, prohibíndose a vertedura directa a canle libre ou público, debendo en todo caso dispor de sistema de utilización posterior da auga desbotada.

As piscinas privadas terán unha capacidade de acumulación non superior a cen (100) metros cúbicos. Exceptúanse as localizadas en complexos deportivos e recreativos de titularidade municipal.

A administración municipal velará para que se faga un consumo razoable da auga, con criterios de racionalidade de consumos e sostibilidade ambiental. Iso entre outras políticas debería traducirse en primar políticas de aforro de auga, mediante diferente bonificación dos distintos treitos de consumo, penalizando os de consumo máis altos.

Art. 169. Criterios básicos de deseño.

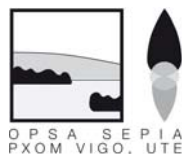
A disposición e trazado da rede de distribución urbana tenderá a ser mallada nas conducións de maior xerarquía.

Para o cálculo e instalación estarase ás condicións técnicas que prescriban as provedoras do servizo, os servizos técnicos municipais, e teranse en conta ITOHG nas súas versións máis actualizadas.

Os materiais dos tubos de canalización deberán acreditar o cumprimento da normativa de calidade, tendo unha resistencia suficiente á presión interior e unha estanquidade adecuadas. Os materiais cumprirán as condicións requiridas polo Prego de Condicións Técnicas Xerais para tubos de abastecemento de auga (MOPU 1.974). O recubrimento mínimo do tubo estará ao establecido na ITOHG.

O diámetro mínimo recomendado en zonas consolidadas, con edificación colectiva e densa, será de cen (100) mm. Noutras zonas, especialmente de vivenda unifamiliar diseminada, os tramos finais da rede ramificada poderán optar por outras dimensións mínimas, sempre que a rede se dimensione e xustifique con obxecto de que se garantan os consumos instantáneos cos diferentes coeficientes de simultaneidade a aplicar que cubran as situacións de consumo que se puidesen producir.

Nas edificacións reservarase un espazo específico para aloxar o cadro de contadores, prevíndose o mesmo nos proxectos de vivenda unifamiliar ou colectiva que se presenten para a petición das licenzas de obras, coas características requiridas pola compañía concesionaria do servizo, e aprobadas polos servizos técnicos municipais. O espazo ou



local deberá ser accesible desde a vía pública, as súas dimensións xustificaranse adecuadamente en función do número de abonados aos que se sirvan, así como terán preferiblemente iluminación natural e drenaxe superficial.

Nos ámbitos de desenvolvemento, no solo urbano non consolidado, preveranse hidrantes contra incendios, de cen (100) mm, das características adecuadas ás requiridas polo Servizo municipal contra incendios. A disposición dos mesmos, sen prexuízo de que a normativa específica estableza condicións máis restritivas, será tal que non existirán distancias superiores ós douscentos (200) metros lineais entre dous consecutivos, medidos sobre áreas de dominio e uso público con capacidade para o acceso de vehículos para extinción de incendios, tanto para áreas industriais como residenciais ou doutros usos.

Os hidrantes irán colocados sobre as redes principais da área na que se localizan, necesariamente sobre redes de diámetros mínimos de oitenta (80) mm, e recomendable de cen (100) mm. ou superior.

Tamén se instalarán hidrantes en todos aqueles edificios que o requiran segundo o Código Técnico da Edificación; para iso terase en conta a necesidade de cumprir cos criterios de cálculo en canto a presións mínimas esixidas por dita normativa.

Os proxectos de execución de abastecemento, sendo específicos ou formando parte dun proxecto de urbanización, levarán un anexo específico sobre control de calidade. A rede de abastecemento non será recibida ata que non se certifique expresamente que pasou optimamente o control de calidade determinado pola ITOHG e os criterios dos servizos técnicos municipais.



Subsección 6ª. Rede de evacuación e saneamento.

Art. 170. Tipo de rede.

En razón das condicións de situación do solo urbano consolidado e dos desenvolvementos existentes e previstos, toda a rede de saneamento de nova construción deberá ser separativa, agás que de maneira expresa se indique o contrario para algún ámbito. En todo caso para os novos desenvolvementos implantarase rede separativa de conformidade co requirido polo Plan Hidrolóxico Galicia-Costa, ou normativa que o substitúa.

Art. 171. Condicións básicas de sostibilidade.

A rede de pluviais deseñarase seguindo os criterios básicos de sostibilidade e da normativa dos órganos competentes. As augas de escorrenta deberán reincorporarse ao medio en canto sexa posible, alimentando a rede hídrica existente. Para iso deberanse contemplar os dispositivos que permitan evitar a contaminación existente nas denominadas augas de lavado (tanques con leitos filtrantes...).

Todos os instrumentos de planeamento que se redacten en desenvolvemento do Plan Xeral deberán incluír entre os seus obxectivos básicos a preservación de canles e valgadas naturais do terreo, facendo o mínimo encanamento artificial das augas superficiais e de escorrenta. Dito condicionante obrigará no seu caso á correcta avaliación do perfil do terreo orixinal e ó encaixe da ordenación concretamente das zonas verdes. Preveranse ademais os efectos derivados da urbanización en canto á redución do tempo de concentración da conca, así como as puntas de vertedura na restitución das augas ao medio, para o cal avaliarase a necesidade da incorporación de piscinas de retención, e outras medidas análogas. Os planeamentos deberán xustificar razoablemente o correcto dimensionamento e deseño das zonas a protexer tanto desde o punto de vista hidráulico como ambiental. Igualmente estarase ao establecido no Plan Hidrolóxico Galicia Costa en relación a minimizar o grao de selado do solo, incorporando sistemas de drenaxe sustentable.

No caso de que se modifiquen os puntos de vertedura preexistentes, é dicir, os naturais do ámbito, debera xustificarse a correcta condución ata o canle máis próximo, expresamente no propio planeamento de desenvolvemento, e ser aceptado ditos condicionantes polos técnicos competentes.

Os puntos de captación do ámbito, de concas que drenen cara o mesmo, non se poderán modificar agás naqueles casos puntuais onde de maneira xustificada se propoña o seu desvío, coas xustificacións tanto hidráulicas como ambientais necesarias.



Art. 172. Dotacións. Cálculo.

Para o cálculo da rede de drenaxe superficial estarase ao establecido nas ITOHG.

Os caudais medios para evacuación de augas residuais serán os que veñan determinados polo cálculo de dotación para augas de abastecemento, maioradas por un coeficiente debido á posible infiltración da auga subterránea, ou posibles afluencias de augas de drenaxe, cumprindo en calquera caso as ITOHG e os criterios dos servizos técnicos municipais.

Art. 173. Criterios de deseño.

Cando as redes, pluviais e residuais, discorran por unha mesma gabia, a de augas pluviais estará en cota superior.

A evacuación de augas pluviais realizarase por tubos co drenaxe superficial dotado de sumidoiros de reixa convenientemente dimensionados.

En todos os puntos baixos da rede viaria situaranse sumidoiros ou absorbedoiros de augas pluviais e en calquera caso cada cincuenta (50) metros de desenvolvemento da rede.

Os sumidoiros non estarán situados nin nos pasos de peóns nin nos chafráns ou esquinas do viario, pero si en lugares próximos a ditos puntos co obxecto de protexer e regularizar a recollida de augas nos cambios de aliñación.

Se é o caso, os aliviadoiros de crecida dimensionaranse conforme á normativa autonómica e estatal e ao necesario estudo ambiental integrado que teña en conta unha variedade de escenarios de vertido e unha modelización do impacto sobre o medio receptor.

Para o cálculo da velocidade máxima e mínima do fluído no tubo estarase ao establecido nas ITOHG en función do material a empregar. Para evitar velocidades excesivas deberanse prever pozos de resalto, aínda que se o número deles é elevado, comprobarase a idoneidade de deseñar dispositivos específicos de liberación de enerxía, como escalas ou similares. Caso de velocidades baixas será esixible algunha disposición na cabeceira dos ramais que permita a súa limpeza ocasional sen a utilización de cámaras de descarga.

A elección do material das redes farase de acordo co previsto nas ordenanzas municipais ou normativa de referencia e, en calquera caso, a súa idoneidade estará ratificada polos técnicos municipais.

En calquera caso os materiais da rede cumprirán as condicións establecidas polo Prego de Condicións Facultativas para abastecemento e saneamento (MOPU) así como as



recomendacións das ITOHG, e acreditarase o cumprimento da súa correspondente normativa de calidade. Os tubos asentaranse sobre un leito adecuado.

Nas conducións e cloacas colectoras a sección nominal mínima será de 0,30 metros. Este diámetro poderá reducirse nas acometidas domiciliarias a 0,20 metros. Neste último suposto as pendentes mínimas esixibles serán 1,25% (1 en 80).

Os pozos de rexistro ou resalto disporanse en tódolos cambios de aliñación, tanto vertical como horizontal, e así mesmo nas cabeceiras de todos os ramais. A distancia máxima entre pozos consecutivos será de cincuenta (50) metros.

Os tubos situaranse a unha profundidade mínima de 0,75 metros medida desde a xeratriz superior externa da condución. Cando atravesen áreas sometidas a tránsito rodado, e sen prexuízo dos reforzos mecánicos que procedan, a profundidade mínima será de 1,20 metros.

Os tubos instalaranse a profundidades mínimas recomendadas superiores a un (1) metro, medido desde a xeratriz superior externa da condución. En todo caso nos proxectos de urbanización ou construtivos esixirase cálculo mecánico de tódalas instalacións para as condicións de carga, profundidade e terreo que se verifiquen en cada caso, conforme á normativa vixente.

Art. 174. Puntos de vertedura.

No Solo Urbano prohibese expresamente a existencia de puntos de vertedura non conectados á rede municipal.

Nas instalacións industriais, co fin de asegurar o respecto ás condicións límites de verteduras que se recollen na Lei de Augas, toda actividade instalará, dentro da súa propia parcela unha arqueta para o control dos efluentes industriais, e se é o caso, unha instalación de pretratamento das súas augas residuais se os requirimentos de vertedura ea rede de recollida así o esixisen.

Se varios usuarios se unisen para efectuar conxuntamente o pretratamento das súas verteduras deberán obter unha Autorización de Vededura para o efluente final conxunto. A responsabilidade do cumprimento das condicións de vertedura será tanto da comunidade de vertedura como de cada un deles solidariamente.

Nos sistemas xerais dotacionais previstos no presente Plan Xeral para usos exteriores, deportes, recreativos, feiral, etc. deberase establecer unha rede filtrante no propio terreo



mediante o tratamento dos terreños de forma tal que se asegure a drenaxe das augas pluviais.

As fosas sépticas estarán compostas de dous compartimentos, de dimensións cunha relación 4:1 (o primeiro 4 veces superior en volume ao segundo) accesibles por tapas superiores, que deberán cumprir a NTE-40 respecto da relación poboación/caudal servido, tipo de terreo, profundidade da capa freática, etc. Non se admiten no solo clasificado como urbano.

En calquera caso cando as augas residuais, unha vez tratadas, se vertan ao terreo, deberán proxectarse as instalacións necesarias para que a evacuación se produza adecuadamente (gabias filtrantes, filtros de area, etc.).

Cando sexa preciso dispor instalacións de tratamento de augas ou colectores en zonas próximas á costa e o seu dominio público, estarase ao establecido no art. 44.6 da “Ley de Costas” e art. 96 do seu regulamento, ou concordantes en normativa que os substitúa. Os colectores ou instalacións da rede de saneamento que se sitúen no dominio público marítimo terrestre contarán con título habilitante. Aqueles que carezan del o solicitarán, entendéndose que as determinacións do Plan Xeral relativas a estas redes de servizos non son vinculantes, quedando condicionadas ao que resulte da solicitude do título habilitante. Igualmente os que se sitúen en servidume de protección deberán contar con autorización ou solícitala, co mesmo carácter non vinculante en tanto en canto non se obteña dita autorización.

Nas novas urbanizacións priorizarase a disposición de Técnica de Drenaxe Urbano Sostible (TDUS), desenvolvéndose conforme aos criterios establecidos nas ITOHG e sometido o seu deseño final ao criterio dos técnicos municipais.



Subsección 7ª. Firmes e pavimentacións.

Art. 175. Dimensionado de firmes.

O dimensionado dos firmes en solo urbano realizarase tendo en conta tanto a calidade da explanada como as cargas de tráfico que ten que soportar a vía. Para iso aplicarase a normativa e recomendacións en vigor, podendo adoptarse tanto firmes flexibles como ríxidos, segundo sexa determinado polos servizos técnicos municipais.

Para a xustificación do dimensionamento seguirase a 6.1. e 2 IC, orde do 23 de maio de 1989, da Dirección Xeral de Estradas, revisada pola Orde Circular 10/2002 sobre Seccións de Firme e Capas estruturais de Firmes, ou se é o caso as recomendacións das distintas administracións, sempre que se xustifique adecuadamente.

O proxectista poderá variar ditas solucións se se acompaña un cálculo estrutural do paquete de firmes escollido, e sempre que se garanta a capacidade portante da explanada. En todo caso os servizos técnicos municipais poderán reducir a variabilidade dos distintos tipos de seccións contemplados na 6.1 e 2, co obxecto de simplificar o inventariado e conservación da rede viaria.

A reposición dos firmes nas obras de canalización no viario público realizarase segundo o disposto na ordenanza municipal en vigor, Ordenanza Xeral reguladora das Obras e as conseguíntes ocupacións necesarias para a implantación de servizos na vía pública, adaptándose ao paquete de firme afectado, pero conservando polo menos a capacidade resistente marcada na ordenanza mencionada.

As obras de reforzo de firmes realizaranse seguindo a normativa en vigor, en especial a 6.3-IC da Dirección Xeral de Estradas.

Os traballos de afirmado e de reforzo de firmes realizaranse seguindo un proxecto de execución, ou integrados nun proxecto de urbanización máis amplo, en todo caso deberán cumprir os parámetros de control de calidade que se lles sinalen. Para fixar ditos parámetros terase en conta o disposto no articulado do PG-3, nos artigos dedicadas a este tipo de obras.



Subsección 8ª. Outras redes.

Art. 176. Outras redes de distribución.

Outras redes de distribución non contempladas especificamente nesta normativa, quedarán suxeitas ós criterios básicos establecidos con anterioridade.

No caso das redes de distribución de produtos petrolíferos e gasistas estarase ao establecido na “Ley 34/1998, de 7 de outubro, del sector de hidrocarburos”.

Art. 177. Condicións xerais de uso.

Toda as redes de distribución que se desenvolvan na vía pública ben sexan aéreas ou subterráneas considéranse vinculadas a unha cesión de uso por parte do Concello de Vigo, polo que quedan condicionadas aos criterios de deseño e sostibilidade marcados nestas normas ou calquera outra que por motivos técnicos e de funcionamento lle sexa de aplicación.

Como criterios xerais para todo tipo de infraestruturas evítanse os tendidos aéreos, quedando restrinxidos en xeral nas zonas urbanas residenciais máis consolidadas.

As redes de distribución por cable irán aloxadas no interior de tubos protectores, e con rexistros, de forma tal que poidan ser mantidas sen necesidade de levantar o pavimento da vía pública.

Nas zonas de novos desenvolvementos urbanísticos con edificación en altura, estudarase a posibilidade de incorporar galerías de servizos, que poidan aglutinar os servizos comúns, en concreto electricidade, telecomunicacións, e auga.

Art. 178. Distribución na sección transversal.

As redes de servizo distribuíranse na sección transversal segundo se marque polos servizos técnicos municipais.

Nas novas urbanizacións recoméndase na medida do posible que todos os servizos vaian polas beirarrúas, agás, se é o caso, as pluviais e saneamento. Se o ancho da rúa é considerable, recoméndase que a partir dos quince metros de anchura se dispoñan os servizos de forma duplicada, servindo a ambas marxes da rúa. Os servizos de distribución de enerxía eléctrica en baixa e media tensión e telecomunicacións estarán máis próximos ás fachadas, a distribución da iluminación e semaforización próxima á liña de bordo. O gas se



disporá o máis afastado posible da liña de fachada, aínda que preferiblemente pola beirarrúa.

A separación entre os distintos servizos, tanto se van en paralelo, ou no caso de cruce, será a contemplada nas recomendacións das distintas compañías operadoras, así como nas normas técnicas de aplicación. Terán especial consideración as distancias a cumprir entre a rede de gas e de enerxía eléctrica, e as de augas e pluviais coa de saneamento.

Todas as redes de distribución e os rexistros que conteñan aparatos de manobra da rede deberán ser deseñados de forma que se garanta a capacidade estrutural adecuada, en función da tipoloxía das cargas a soportar.



CAPÍTULO IX. Condicións da edificación existente á entrada en vigor do Plan Xeral.

Art. 179. Situación de fóra de ordenación.

1. Para os efectos do establecido no art. 90.1 LSG considéranse en situación de fóra de ordenación os edificios, construcións e instalacións que ocupen solos cualificados como sistema viario ou de equipamentos, zonas verdes e espazos libres públicos, ou previstos no planeamento de desenvolvemento en virtude de determinacións vinculantes do propio Plan Xeral, tanto de sistema xeral coma local, salvo que o propio Plan Xeral ou os seus instrumentos de desenvolvemento determinen expresamente a compatibilidade do existente, en todo ou parte, coa nova ordenación.
2. Aplicarase o mesmo réxime aos edificios, construcións e instalacións existentes en solo urbano non consolidado, en áreas de solo de núcleo rural nas cales se prevexan actuacións de carácter integral, no solo urbanizable e nos terreos afectados a sistemas xerais, mentres non estea aprobada definitivamente a ordenación detallada dos ditos ámbitos.
3. A cualificación como fóra de ordenación non é de aplicación aos inmobles incluídos no Catálogo do Plan Xeral ou nos dos plans de desenvolvemento que establezan medidas especiais de protección.
4. En ningún caso se considerarán en situación de fóra de ordenación as construcións e edificacións que contén con licenza municipal e se constrúen de acordo coa mesma, coas excepcións antes sinaladas no apartado 1 deste artigo.

Art. 180. Efectos da cualificación como fóra de ordenación.

A cualificación como fóra de ordenación por incompatibilidade co planeamento é causa de denegación de licenzas de obras, salvo as seguintes:

- a) As obras de conservación e as obras necesarias para o mantemento do uso preexistente, que serán admisibles en todos os casos.

As obras que sexan obrigatorio realizar para manter o inmovible en adecuadas condicións de conservación, estarán de acordo co correspondente informe de avaliación do edificio, cando este sexa obrigatorio, segundo a normativa vixente.

- b) As que vaian directamente dirixidas a eliminar as causas determinantes da situación de fóra de ordenación cando esta sexa subsanable.



En canto ao uso, a cualificación como fóra de ordenación nos edificios, construcións e instalacións permitirá manter o uso preexistente autorizándose as obras necesarias para elo, en todo caso, mesmo de se tratar de usos non permitidos pola ordenanza ou normativa urbanística vixente. Isto enténdese sen prexuízo da posibilidade de cambio de uso para calquera dos usos permitidos pola ordenanza ou normativa urbanística que resulte de aplicación.

Art. 181. Edificios e instalacións parcialmente compatibles.

Para os efectos do establecido no art. 90.2 LSG considéranse parcialmente compatibles os edificios e instalacións que resulten desconformes con calquera das determinacións reguladoras do Plan Xeral distintas das sinaladas no punto 1 e 2 do artigo 179. En calquera caso, todas aquelas edificacións executadas ao amparo dunha licenza legalmente concedida, manterán a súa legalidade e plenitude de dereito a todos os efectos.

Tamén se atopan nesta situación os edificios, construcións e instalacións afectados total ou parcialmente pola liña límite de edificación das estradas de titularidade autonómica reflectida en planos de ordenación.

Art. 182. Obras e usos en edificacións parcialmente compatibles.

1. Nas edificacións, construcións e instalacións parcialmente compatibles co planeamento poderán autorizarse, no seu caso, ademais das especificadas no artigo 180 destas Normas, as obras permitidas na ordenanza correspondente encamiñadas á consolidación ou ampliación; así como todas as necesarias para a conservación e dotación das condicións de funcionalidade, seguridade, salubridade, accesibilidade, ornato público e habitabilidade segundo a normativa vixente en cada momento, incluídas as obras de reforma.
2. Consideraranse obras de aumento de volume aquelas que supoñan ampliación da superficie de forxados, lousas ou placas que poidan dar lugar ao incremento da superficie útil dos locais, e obras de consolidación aquelas que afecten aos elementos resistentes da estrutura, a muros, piares, vigas e forxados de piso e ás armaduras resistentes de cuberta.
3. Salvo determinación en contra da norma particular de zona admítase a nova implantación e cambio de usos ou actividades, onde se permitirán obras de acondicionamento interior.
4. Cando nas edificacións, construcións e instalacións preexistentes á aprobación definitiva do presente planeamento e parcialmente compatibles coas súas determinacións, se produzan danos de calquera alcance derivados de desastres naturais (incendios,

terremotos, inundacións e outros similares); tecnolóxicos (accidentes industriais, de circulación terrestre e aérea e outros similares) e outros feitos imprevisibles idénticos, poderá autorizarse de forma excepcional o mantemento das súas alturas, volumes e demais parámetros urbanísticos ao proceder á súa rehabilitación para devolvelas ao seu estado anterior de uso e funcionalidade, sempre que se dean acumulativamente as dúas seguintes condicións:

- a) Non se modifiquen nin os usos preexistentes, nin a súa distribución espacial nin a distribución interior das dependencias e servizos comúns de aqueles, en relación coas preexistencias anteriores ao momento de produción dos danos.
 - b) Non se modifique a titularidade nin o réxime de propiedade do edificio nin se alteren as porcentaxes de titularidade dos propietarios ou propietarias preexistentes, se foran varios.
5. Serán autorizables, salvo desconformidade coa normativa sectorial correspondente todas as obras tendentes a corrixir a situación de desconformidade co planeamento.

En canto ao usos, nas edificacións, construcións e instalacións en solo rústico que se encontren na situación de parcialmente compatibles co planeamento, poderá manterse o uso preexistente, aínda que se trate de usos non axustados á normativa urbanística vixente. Tamén se admitirán os cambios de uso, sempre que se trate dun uso permitido nesta clase de solo, admitíndose as obras que se axusten ao réxime xurídico do solo rústico previsto nesta lei e nas súas disposicións regulamentarias de desenvolvemento, sen que, en ningún caso, poida agravarse a situación de incompatibilidade da edificación, construción ou instalación respecto da situación inicial.

6. Nas edificacións, construcións e instalacións así como nos peches situados ata a liña límite de edificación das estradas de titularidade autonómica, parcialmente compatibles co planeamento, estarase ao establecido na Disposición Adicional 1ª da Lei 8/2013 de estradas de Galicia e no artigo 143 do Regulamento Xeral de estradas.



DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMEIRA. LIÑAS DE EDIFICACIÓN NAS ESTRADAS DO ESTADO.

Nas estradas de competencia estatal, as determinacións referentes ás liñas de edificación contempladas no Plan Xeral naqueles ámbitos de Solo Urbano e de Núcleo Rural que non contén con acta de aliñación vixente, entenderanse como orientativas á espera da elaboración dos estudos de delimitación de treitos urbanos que desenvolva a regulación da excepcionalidade á que se refire o arts. 33 e 48 da “Ley 37/2015 de carreteras”; en tanto non se produza dita resolución, todas as actuacións estarán ao que resolvan as preceptivas autorizacións da administración de estradas.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. PLANEAMENTO DE DESENVOLVEMENTO INCORPORADO SUBSISTENTE. PLAN PARCIAL DE NAVIA NOS ÁMBITOS PENDENTES DE URBANIZAR.

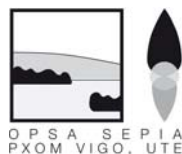
O Plan Parcial de San Paio de Navia, etapas IIIB, IV, V e VI, aprobado definitivamente en data 03.07.1996, incluso a súa Modificación Puntual aprobada en data 29.07.2020 (DOG 09.09.2020) e restantes modificacións aprobadas, API-601, coa clasificación de solo urbanizable, seguirá desenvolvéndose segundo as súas determinacións, polo que o Plan Xeral se remite ao instrumento co seu trámite.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCEIRA PLANEAMENTO DE DESENVOLVEMENTO INCORPORADO SUBSISTENTE. ÁMBITOS CON ORDENACIÓN DETALLADA.

ELIMINADA.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA. PLANEAMENTO DE DESENVOLVEMENTO INCORPORADO SUBSISTENTE. MODIFICACIÓN PUNTUAL PXOU PARA A REORDENACIÓN DO BARRIO DO CURA.

O presente Plan Xeral de Ordenación Municipal incorpora integramente, como determinacións propias, a ordenación e todas as determinacións da Modificación Puntual do Plan Xeral de Ordenación Urbana para a reordenación do Barrio do Cura, API-102, aprobada definitivamente polo Pleno do Concello en data 23.07.2021 (DOG 20.08.2021), coa clasificación e categorización de solo urbano non consolidado e solo urbano consolidado prevista nela, e seguirá desenvolvéndose conforme ás súas determinacións e previsións, que terán a todos os efectos a condición de determinacións propias do Plan Xeral. Reflictese en Planos de Ordenación do Plan Xeral o ámbito de solo urbano non consolidado. En caso de discrepancia prevalecen os do documento que se incorpora.



DISPOSICIÓN FINAL PRIMEIRA. LEXISLACIÓN SECTORIAL.

As determinacións contidas no presente Documento non prexulgan as competencias, que pola lexislación de aplicación veñan atribuídas ás distintas Administracións Sectoriais, tanto de orde estatal como autonómica ou local.

Os instrumentos de desenvolvemento e as novas edificacións do presente Plan Xeral estarán ao disposto na Lei 10/2014, de 3 de decembro, de accesibilidade e no seu regulamento. No mesmo sentido estarán ao disposto no Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, polo que se aproban as condicións básicas de accesibilidade e non discriminación das persoas con discapacidade para o acceso e utilización dos espazos públicos urbanizados e edificacións, así como ao seu desenvolvemento mediante a Orde TMA/851/2021, de 23 de xullo, ou normativa que a substitúa.

Igualmente será de obrigado cumprimento toda a lexislación sectorial de aplicación, con referencia nos diferentes artigos, e toda aqueloutra de rango superior. En particular nos ámbitos incluídos na zona de servidume do dominio público marítimo-terrestre estarase ao establecido nos artigos 24 e seguintes da Lei 22/1988 e concordantes do seu Regulamento, así como nas Disposicións Transitorias 3ª e 4ª da Lei de Costas modificada pola “Ley 2/2013”, e 10ª e 14ª do seu Regulamento, ou os equivalentes en Normativa que os substitúa.

As vías, os parques, xardíns e espazos libres, os equipamentos e as redes de servizos e as súas instalacións asociadas, que se sitúen no dominio público marítimo terrestre, contarán con título habilitante. Aqueles que carezan del o solicitarán, entendéndose que as determinacións do Plan Xeral non son vinculantes, quedando condicionadas ao que resulte da solicitude do título habilitante.

No ámbito do territorio afectado polas zonas de servidume aeronáutica estarase ao establecido na lexislación sectorial que corresponde.

Todas as referencias a lexislación sectorial de aplicación recollida na presente Normativa, entenderase feita a ela ou á normativa que a substitúa.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

Á entrada en vigor do presente Plan Xeral de Ordenación Municipal queda derogado o planeamento e normativa urbanística de todas as figuras e instrumentos de desenvolvemento urbanístico que se opoñan ás determinacións do Plan, é dicir, os que non estableza como subsistentes.



DISPOSICIÓN FINAL TERCEIRA. PLANEAMENTO DE DESENVOLVEMENTO INCORPORADO SUBSISTENTE. PLAN PARCIAL DE NAVIA NOS ÁMBITOS URBANIZADOS. PLAN PARCIAL CAMBESES. PLAN PARCIAL QUIRÓS. PLAN PARCIAL GANDARIÑA.

O Plan Parcial de San Paio de Navia, etapas I, II e IIIA, aprobado definitivamente en data 03.07.1996, incluso a súa Modificación Puntual aprobada en data 29.07.2020 (DOG 09.09.2020), API-601, e restantes modificacións aprobadas, coa urbanización rematada e coa clasificación de solo urbano consolidado, regularanse segundo as súas determinacións, polo que o Plan Xeral se remite ao instrumento co seu trámite. Como modificación establécese a seguinte: As parcelas dotacionais poderán superar a altura establecida ata as catro ou cinco plantas, cando as circunstancias singulares da parcela ou os valores ambientais que deban manterse así o aconselle.

Os Plans Parciais de Cambeses, API-401, Quirós, API-501, e Gandariña, API-801; aprobados definitivamente en datas 02.03.1998 (DOG 18.05.1998), 26.11.2001 (DOG 09.01.2002) e 29.01.2007 (DOG 19.02.2007), coa urbanización rematada e coa clasificación de solo urbano consolidado regularanse segundo as súas determinacións, polo que o Plan Xeral se remite aos instrumentos cos seus trámites.

DISPOSICIÓN FINAL CUARTA. PLANEAMENTO DE DESENVOLVEMENTO INCORPORADO SUBSISTENTE. PEPRI CASCO VELLO, PEPRI BOUZAS.

Os seguintes planeamentos de desenvolvemento, aprobados definitivamente, incluso as súas modificacións e outras incidencias que lle afectaron, coa clasificación de solo urbano consolidado e non consolidado, seguirán desenvolvéndose segundo as súas determinacións, polo que o Plan Xeral se remite aos instrumentos respectivos, salvo nas cuestións explicitamente relacionadas nesta disposición:

- Plan Especial de Protección e Reforma Interior do Casco Vello, aprobado definitivamente o 12.04.2007 (DOG 06.06.2007), API-101, e o seu planeamento de desenvolvemento ou modificacións aprobadas.

O Plan Xeral modifica as determinacións do ámbito da Planificadora para cualificalo como área dotacional e de espazos libre, de sistema xeral e local, tal e como se indica en planos. Neste ámbito estarase ao establecido na Normativa do Plan Xeral, en particular no referente aos usos. Incorpórase ao catálogo do Plan Xeral unha nova ficha de catálogo, IA.00.002, na que se identifican os bens de interese ambiental que deben ser protexidos.

Teñen a cualificación de solo urbano non consolidado as denominadas no PEPRI como áreas de reforma interior, pendente de ser executadas. Conforme ao establecido na



Disposición Transitoria Primeira da LSG nestes polígonos estarase ás determinacións que se establecen na mesma, para o seu desenvolvemento e a súa xestión.

- Plan Especial de Protección e Reforma Interior de Bouzas. Aprobado definitivamente o 30.09.2002 (DOG 21.11.2002), API-201, incluso o seu planeamento de desenvolvemento ou modificacións aprobados, seguirá desenvolvéndose conforme ás súas determinacións. Teñen a cualificación de solo urbano non consolidado os polígonos que se identifican como tal no instrumento. Reflíctense estes ámbitos nos Planos de Ordenación do Plan Xeral. En caso de discrepancia prevalecen os do documento que se incorpora. Conforme ao establecido na Disposición Transitoria Primeira da LSG nestes polígonos estarase ás determinacións que se establecen na mesma, para o seu desenvolvemento e a súa xestión.

DISPOSICIÓN FINAL QUINTA. OUTRO PLANEAMENTO DE DESENVOLVEMENTO INCORPORADO SUBSISTENTE.

Os seguintes planeamentos de desenvolvemento do Plan Xeral de 1993, que no seu momento se desenvolveron conforme á ordenación detallada vixente e remataron a súa urbanización, coa clasificación de solo urbano consolidado, seguirán desenvolvéndose segundo as súas determinacións, polo que o Plan Xeral se remite aos instrumentos respectivos, incluso as modificacións puntuais e outras incidencias que houbesen sufrido. En caso de discrepancia entre as determinacións reflectidas en Planos e as dos instrumentos que se incorporan, prevalecerán as destes últimos agás as modificacións explícitamente recollidas nesta Disposición Final.

Tipo	Nome do Instrumento	Data AD	Data DOG	Data BOP	API
PP	PP CAMBESES	02/03/1998	08/05/1998	27/04/1998	401
PP	PP QUIRÓS B	26/11/2001	09/01/2002	17/01/2002	501
PP	PLAN PARCIAL GANDARIÑA 2	29/01/2007	19/02/2007	19/02/2007	801
MP PP	MODIFICACIÓN PUNTUAL PLAN PARCIAL PARQUE TECNOLÓXICO, CENTRAL DE INTERCAMBIO DE MERCANCÍAS	26/07/2005	23/09/2005	02/09/2005	802
PERI	PERI I-07. HISPANIDADE - FALDA DO CASTRO	29/04/1993	10/05/1993	-	104
PERI	PERI II-03 CASTRO CASTRIÑO	15/11/1993	-	-	203
PERI	PERI II-05 ROCÍO	29/10/2001	11/12/2001	26/11/2001	204
PERI	PERI IV-09 BAIXADA SAN ROQUE	28/06/2004	05/08/2004	23/08/2004	210
PERI	PERI 4 BARREIRO	18/06/2002	13/09/2002	26/08/2002	402
PERI	PERI UA 3 CHANTADA	27/09/2004	18/10/2004	19/10/2004	502
PERI	PERI UA 5 VIÑAGRANDE	30/11/1995	-		602
PERI	PERI UA 3 CASÁS	26/11/2001	25/02/2002	11/02/2002	604
PERI	PERI A BOUZA SUR	29/04/1993			207
					202 ELIMINADA



Tipo	Nome do Instrumento	Data AD	Data DOG	Data BOP	API
PE	MP 4 PE DE EQUIPAMENTO DOCENTE E ESTRUCTURA VIARIA. CAMPUS UNIVERSITARIO DE VIGO MARCOSENDE	26/07/2005	27/09/2005	03/10/2005	803
ED	ED SU UE I-02 REGUEIRO	27/06/2005	-	-	103
ED	ED I-03 OTERO PEDRAYO	27/10/1987	-	-	105
ED	ED UA V.F PERI IV-05 ARAGON	25/01/2001	22/02/2001	08/03/2001	208
ED	ED UA V.A-B PERI IV-05 ARAGÓN	30/09/2002	15/11/2002	18/11/2002	209
ED	ED UE IV-13 RAMON NIETO 7	29/09/1998	-	24/11/1998	403
ED	UA 1 TOMADA	29/04/2002	-	08/06/2002	603
ED	ED UA 1 ZAPATEIRA	31/03/1995	-	-	701
ED	ED UA 8 GRADES	28/01/2002	-	21/10/2002	702
ED	ED UA-2 CARRASQUEIRA	02/09/2002	-	08/10/2002	705
ED	ED UE I-06 ROSALIA CASTRO 2	03/05/1995	-	-	106
ED	ED VILLA LAURA	12/04/2000			107
PERI	PERI IV-01 SAN ROQUE A POLÍGONO 3	28.06.2004	05/08/2004	25/08/2004	211
ED	UE-II-01 Gándara	23.12.1994			212
MP PS	MODIFICACIÓN PROXECTO SECTORIAL POLÍGONO INDUSTRIAL A PASAXE	15.09.2016	30.09.2016		804
PE	PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUTURAS E DOTACIÓNS PARA A SITUACIÓN DA BIBLIOTECA PÚBLICA DO ESTADO EN VIGO.	30/09/2024			214

Os seguintes planeamentos de desenvolvemento do Plan Xeral de 1993, que no seu momento se desenvolveron conforme á ordenación detallada vixente con zonas pendentes de rematar a súa urbanización, coa clasificación de solo urbano non consolidado, seguirán desenvolvéndose segundo as súas determinacións, polo que o Plan Xeral se remite aos instrumentos respectivos, incluso as modificacións puntuais e outras incidencias que houbesen sufrido En caso de discrepancia entre as determinacións reflectidas en Planos e as dos instrumentos que se incorporan, prevalecerán as destes últimos agás as modificacións explícitamente recollidas nesta Disposición Final.

Tipo	Nome do Instrumento	Data AD	Data DOG	Data BOP	API
MP ED	MODIFICACIÓN PUNTUAL ED UA 11 ROTEAS	27/06/2005	20/07/2005	21/07/2005	703
ED	ED UA 14 PEDREIRA (*)	23/12/1995	-	-	704
ED	ED UE 1 PERI V PARADELA 1	29/05/2000			302
ED	ED AVDA. DE GALICIA EN TEIS	30/01/1995			303
ED	ED UA-2 PENÍS	03/07/1997			404
PE	PERI UE II.04 INDUSTRIAL SANTO ANDRÉ DE COMESAÑA	31/07/2023	05/10/2023		605
Delimitación/ ED	POLÍGONO DE ACTUACIÓN PADRE CELSO	13.03.2003	-	-	213
PE	PERI UA-3 MONTANA ALCABRE	24/06/2024	05/08/2024		606
PE	PERI UA-1 CEÁN CORUXO	29/07/2024	30/09/2024		706

(*) Coa clasificación de solo urbano consolidado e non consolidado.



Conforme ao establecido na Disposición Transitoria Primeira da LSG nestes ámbitos estarase, de ser o caso, ás determinacións que se establecen na mesma para o seu desenvolvemento.

Modificacións establecidas polo Plan Xeral:

1. No Plan Parcial Parque Tecnolóxico. Central de intercambio de mercancías axústase o ámbito polo norte, ata o límite cos terreos desenvolto polo Proxecto Sectorial de ampliación do Parque Tecnolóxico e Loxístico de Vigo, referido na Disposición Final Sétima do presente Documento.
2. No estudo de detalle da UA.14 Pedreira axustarase a ordenación dos ámbitos non urbanizados, a fin de reaxustar as cesións de solo que permitan a execución da vía de sistema xeral M-32, conforme ao indicado en planos de ordenación do Plan Xeral, debendo redactarse o instrumento adaptado correspondente.
3. No API-604, PERI-UA-3 Casás, modifícase o uso das parcelas 34, 35, 36 e 37 do seu proxecto de equidistribución a uso residencial nas mesmas condicións que as restantes parcelas do ámbito destinadas a ese uso.
4. No ámbito do PERI A Bouza sur, axústanse os ámbitos dotacionais de conformidade co establecido en Planos de Ordenación.

DISPOSICIÓN FINAL SEXTA.

As áreas de Ameal, Parque Tecnolóxico e Loxístico de Valadares, ampliación sur e A Pasaxe-A Garrida definidas en planos de Ordenación, coa clasificación de solo urbano e/ou urbanizable, estarán ao establecido no Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais de Galicia, aprobado por Acordo do Concello da Xunta en data 30.04.2014, así como ao que resulta da Modificación aprobada ou calquera outra que se impulse.

Desenvolveranse mediante Proxectos de interese autonómico (art. 39.1. Lei 1/2021 de 8 de xaneiro), aos que corresponderá definir as determinacións de ordenación en concordancia coas directrices fixadas no Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais.

Nestas áreas garantirase o estudo de Impacto e Integración Paisaxística integrado no Estudo da Paisaxe a realizar conforme ao establecido polas Directrices da Paisaxe. establecendo medidas de integración ambiental, con especial atención á maclaxe coas tramas urbanas dos núcleos próximos e ao respecto dos elementos patrimoniais de interese.



Na área de A Pasaxe-A Garrida, garantirase a execución e posta en funcionamento das seguintes actuacións de infraestruturación:

- Sistema Xeral: A-SAN-19, A-XSAN-20 (30%) en colaboración co Concello, A-XABS-06 (66%) en colaboración co SUB-805.

As áreas lindeiras coas estradas de titularidade autonómica estarán á súa regulación sectorial.

O sector de Ameal, afectado polas servidumes aeronáuticas do Aeroporto de Vigo cumprirá as seguintes condicións:

- O planeamento de desenvolvemento deberá remitirse á “Dirección General de Aviación Civil” antes da súa aprobación inicial, para ser informado. Á falta de solicitude de informe ou en caso de desconformidade o planeamento non poderá ser aprobado definitivamente no que afecta ao exercicio das competencias estatais.
- Nos casos en que as construcións propostas ou permitidas vulneran ou se atopan próximas a vulnerar as servidumes aeronáuticas, Xunto coa solicitude de informe presentárase un Estudo Aeronáutico subscrito por técnico competente, que acredite a xuízo da “Agencia Estatal de la Seguridad Aérea” previo informe técnico do xestor aeroportuario ou provedor de servizos de navegación aérea, que non se compromete nin a seguridade nin a regularidade das operacións de aeronaves, de conformidade co establecido no Real Decreto 369/2023, de 16 de maio..
- O aproveitamento susceptible de materialización será o definido polo planeamento de acordo coa lexislación urbanística, unha vez se apliquen ao mesmo as condicións que estableza o Informe do “Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible”, e no seu caso no Estudo Aeronáutico, non xerando no caso da súa diminución, ningún tipo de dereito a indemnización por parte do Ministerio nin do xestor aeroportuario nin do prestador de servizos de navegación aérea, agás cando afecte a dereitos xa patrimonializados.
- A execución neste ámbito de calquera construción, instalación (postes, antenas, aeroxeneradores incluídas as súas palas), medios necesarios para a construción (incluídas as grúas de construción e similares) ou plantación, requirirá acordo favorable previo da “Agencia Estatal de Seguridad Aérea” conforme aos artigos 31 e 33 do Real Decreto 369/2023, de 16 de maio.

DISPOSICIÓN FINAL SÉTIMA. OUTROS PLANS E PROXECTOS SECTORIAIS.

As áreas referidas aos ámbitos desenvoltos por instrumentos de rango supramunicipal que se relacionan a continuación, seguirán desenvolvéndose conforme as determinacións establecidas en cada un dos instrumentos.

Plan Sectorial do Campus científico Tecnolóxico Cidade do Mar. AD 23.02.2012 (DOG 04.04.2012), e os seus proxectos sectoriais de desenvolvemento:

Proxecto Sectorial área de usos recreativos PS-5. AD 20.09.2012 (DOG 21.09.12)

Proxecto Sectorial área de usos complementarios PS-6. AD 05.11.2020 (DOG 23.11.2020)

Proxecto Sectorial área de viario espazos libres e infraestruturas PS-1. AD 11.02.2021 (DOG 23.02.2021)

Proxecto Sectorial Novo Hospital. AD 12.02.2009 (DOG 13.02.2009)

Proxecto Sectorial Ampliación Parque Tecnolóxico e Loxístico de Vigo. AD 17.04.2020 (DOG 25.05.2020).

DISPOSICION FINAL OITAVA. ESTACIÓN INTERMODAL DE VIGO.

O Convenio de 31 de maio de 2018 entre a Consellería de Infraestruturas e Vivenda da Xunta de Galicia, o Concello de Vigo e a Entidade Pública Empresarial Adif-Alta Velocidade para a execución das obras dos accesos e nova vialidade urbana do entorno da estación Intermodal de Vigo e a súa Adenda de 3 de agosto de 2020, continuará desenvolvéndose conforme aos seus propios termos.

DISPOSICIÓN FINAL NOVENA. ÁREA A-3-37 TOMÁS PAREDES-1.

A área de solo urbano non consolidado A-3-37.Tomás Paredes-1 en execución, con Proxecto de Compensación aprobado definitivamente en sesión da Xunta de Goberno local de data 30 de agosto de 2010 (EXPT.4916/401) e producidas as cesións de solo dotacional público e do aproveitamento urbanístico ao Concello de Vigo, que mantén a súa eficacia conforme ao establecido no artigo 85 da Lei 2/2017, de oito de febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de ordenación, seguirá desenvolvéndose conforme á ordenación integrada neste Plan Xeral establecida en planos de ordenación, cunha edificabilidade máxima de 13.050 m², cun 52% do total destinado a vivenda de protección e un mínimo do 6% a usos comerciais. A altura máxima de edificación establécese en 10 plantas e a ordenanza de referencia de aplicación será a U4 de edificación aberta do presente Plan Xeral.

Corresponde aos propietarios das parcelas privadas incluídas no ámbito da Xunta de Compensación acometer completamente e ao seu custo as obras de urbanización necesarias e o enganche cos sistemas xerais de infraestruturas, nas condicións establecidas na Normativa do presente Plan Xeral, redactando e executando o correspondente Proxecto de Urbanización.